

AGREEMENT NO 25268 / 18.07.2025

for Technical Maintenance Services

This agreement („**Agreement**”) was concluded by and between:

1) PROMENADA MALL BUCURESTI S.R.L. with its registered office in Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea A, etajul 5, Sectiunea A5.1, biroul nr. 43, Sector 1, Bucuresti, Romania registered with Trade Register under no. J40/16882/2005, unique registration code RO18020418, bank account RO22 RZBR 0000 0600 1530 3493 opened at Raiffeisen Bank S.A., represented by Cristina Teodor-Ilie, Marcin Czarkowski and Marius Barbu, as Proxy,

hereinafter the „**Beneficiary**”,

and

2) CORAL CONSTRUCT S.R.L. with its registered office in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 180, Sector 1 registered with the Trade Register under no. J40/2202/1992, unique registration code RO1561796, bank account: RO13BTRL 05001202G00795XX, opened at Banca Transilvania S.A., legally represented by Radu - Alexandru Duma as associate

hereinafter the „**Service Provider**”.

The documents that prove the existence of the above-mentioned companies and authority of the signatories to execute and perform this Agreement, as well as the necessary licenses for the Service Provider to perform the Services under this Agreement, are set out in **Appendix no. 1**.

The Beneficiary and the Service Provider shall be hereinafter referred to jointly as the „**Parties**” and each of them individually as the „**Party**”.

Therefore, the Parties decided to enter into this Agreement as follows:

CONTRACT NR. 25268 / 18.07.2025

pentru Servicii de Mentenanta Tehnica

Prezentul Contract („**Contractul**”) a fost încheiat de către și între:

1) PROMENADA MALL BUCURESTI S.R.L., cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea A, etajul 5, Sectiunea A5.1, biroul nr. 43, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/16882/2005, cod unic de inregistrare RO18020418 cont bancar RO22 RZBR 0000 0600 1530 3493 deschis la Raiffeisen Bank S.A., reprezentată legal de Cristina Teodor-Ilie, Marcin Czarkowski si Marius Barbu, in calitate de Imputerniciti,

denumit în continuare „**Beneficiarul**”,

și

2) CORAL CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 180, Sector 1, înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J40/2202/1992, număr de identificare a contribuabilului RO1561796., cont bancar: RO13BTRL05001202G00795XX, deschis la Banca Transilvania S.A, reprezentată legal de Radu-Alexandru Duma in calitate de Asociat

denumită în continuare „**Prestatorul de Servicii**”.

Documentele care atestă existența societăților comerciale menționate mai sus și puterea semnatarilor de a semna și executa prezentul Contract, precum și licențele necesare Prestatorului de Servicii pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezentul Contract sunt prezentate în **Anexa nr. 1**.

Beneficiarul și Prestatorul de Servicii sunt denumite în continuare împreună „**Părțile**”, iar fiecare dintre ele, în mod individual, „**Partea**”.

Prin urmare, Părțile au decis să încheie prezentul Contract după cum urmează:

§ 1 Definitions and interpretation

"Acceptance" means the satisfactory completion of Services, established by the Beneficiary pursuant to the terms and conditions set forth in this Agreement.

"Agreement" – shall mean this document with appendices, and addenda signed after the date of this Agreement.

"Asset" – shall mean the real property developed with a building/s and structures (and the site, where they are situated) on which the Beneficiary is conducting its business activities, described in detail in **Appendix no. 2** attached hereto.

"Consumables" means all products, substances and any other goods which may be destroyed, thrown away or consumed during the provision of Services, made available by the Service Provider pursuant to this Agreement, as described in the Appendices hereof;

"Personnel appointed by the Asset" – shall mean administrator of the Beneficiary/the manager of the Asset or person/persons indicated by the administrator of the Beneficiary/ manager of the Asset, irrespective of the form of collaboration (employment or other forms of collaboration), for Services supervision purposes, acting on power of attorney/written instructions given by the Beneficiary.

"Formal Requirements"– shall mean any and all the requirements defined in the legislation, regulations, standards, guidelines, instructions and other requirements resulting from legal acts, regulations, local law or decisions issued by any authority, including, but not limited to, the ones related to labor law, tax law, environmental law, the processing of personal data and the free movement of such data.

"Personnel" – shall mean the Service Provider's people performing Services under this Agreement, irrespective of the form of collaboration (employment, or other forms of collaboration), on behalf of and/or for the Service Provider. Any action or omission by the Personnel shall be considered action or omission by the Service Provider.

"NRP Internal Procedures" – means any regulations, norms, internal policies, procedures by

§ 1 Definiții si interpretare

„Acceptanta" înseamnă finalizarea satisfăcătoare a Serviciilor, stabilită de Beneficiar în conformitate cu termenii și condițiile stipulate în prezentul Contract;

„Contract" - înseamnă prezentul document cu toate anexele și orice acte adiționale semnate după data prezentului Contract.

„Centru" - înseamnă proprietatea imobiliară dezvoltată cu clădire/clădiri și structuri (și amplasamentul pe care acestea sunt situate) pe care Beneficiarul își desfășoară activitățile comerciale, așa cum este descrisă în detaliu în **Anexa nr. 2** atașată la prezentul Contract.

„Consumabile" înseamnă oricare și toate produsele, substanțele precum și orice alte bunuri care pot fi distruse, aruncate sau consumate în timpul furnizării Serviciilor, puse la dispoziție de către Prestator în conformitate cu prezentul Contract, astfel cum sunt descrise în Anexele Contractului;

„Personalul Desemnat al Centrului" - înseamnă administratorul Beneficiarului/managerul Centrului sau persoana/persoanele indicate de către administratorul Beneficiarului/managerul Centrului, indiferent de forma de colaborare (angajare sau alte forme de colaborare), în scopul supravegherii Serviciilor, acționând în baza împuternicirii date/indicațiilor scrise date de către Beneficiar.

„Cerințe Formale"- înseamnă oricare și toate cerințele definite în legislație, regulamente, standarde, orientări, instrucțiuni și alte cerințe care rezultă din acte juridice, regulamente, legi locale sau decizii emise de orice autoritate, inclusiv, dar fără a se limita la, cele legate de legislația muncii, legislația fiscală, legislația privind mediul, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

„Personal" - înseamnă persoanele Prestatorului de Servicii care prestează Servicii în cadrul prezentului Contract, indiferent de forma de colaborare (angajare, sau alte forme de colaborare), în numele și/sau pentru Prestatorul de Servicii. Orice acțiune sau omisiune a Personalului este considerată acțiune sau omisiune a Prestatorului de Servicii.

„Proceduri Interne NRP" – înseamna orice regulamente, norme, politici interne, proceduri

the NRP Group or by the Asset, as attached to this Agreement or communicated in writing by the Beneficiary to the Service Provider.

“Service Reports” - shall mean the daily/weekly/monthly reports issued by the Service Provider, detailing the type, quantity and other relevant features of the Services that it provided during that month;

“Services” – shall mean all the services or performances that the Service Provider is bound to provide under the Agreement, as detailed under **Appendix No. 3** – Scope of the Services.

aplicate de catre Grupul NRP sau de catre Centru, asa cum sunt anexate la prezentul Contract sau comunicate in scris de Beneficiar Prestatorului de Servicii.

„Rapoarte privind Serviciile” - reprezintă rapoartele zilnice/saptamanale/lunare emise de Prestatorul de Servicii în care se detaliază tipul, cantitatea și alte caracteristici relevante ale Serviciilor pe care le-a furnizat în cursul lunii respective;

„Servicii” - înseamnă toate serviciile sau prestațiile pe care Prestatorul de Servicii este obligat să le presteze în cadrul Contractului, așa cum sunt detaliate în **Anexa nr. 3** – Obiectul Contractului.

1.2. Interpretare

1.2. Interpretation

- | | |
|--|---|
| <p>i. In this Agreement, unless the context otherwise requires, words denoting the singular include the plural and vice versa, words denoting persons include corporations, partnerships and other legal persons and references to a person include its successors and permitted assigns.</p> <p>ii. In this Agreement, a reference to a specified Article, Clause or Appendix shall be construed as a reference to that specified Article, Clause or Appendix to this Agreement.</p> <p>iii. In this Agreement, a reference to any agreement shall be construed as a reference to such agreement as it may have been amended, varied, supplemented, innovated or assigned from time to time.</p> <p>iv. In this Agreement, the headings are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.</p> | <p>i. În prezentul Contract, cu excepția cazului în care contextul prevede altfel, cuvintele care denotă singularul includ pluralul și invers, cuvintele care denotă persoane includ corporații, parteneriate și alte persoane juridice, iar referințele la o persoană includ succesorii și cesionarii autorizați ai acesteia.</p> <p>ii. În prezentul Contract, o trimitere la un Articol, o Clauză sau o Anexă specificată se interpretează ca o trimitere la Articolul, Clauza sau Anexa specificată la prezentul Contract.</p> <p>iii. În prezentul Contract, trimerile la un contract sau document vor avea în vedere acel contract sau document astfel cum a fost acesta modificat, completat, amendat, re-emis sau novat din cand in cand.</p> <p>iv. În prezent Contract, titlurile sunt inserate doar pentru facilitarea referentei si nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.</p> |
|--|---|

§ 2 Scope of Services

1. The Service Provider shall render to the Beneficiary, at the Asset, the following services:

A. Services of preventive and corrective maintenance:

- Preventive, corrective and predictive technical Maintenance and specialized reviews;
- Analysis of deficiencies of the equipment, as detailed in Annex no. 5 to the present Agreement;
- The current operation of the equipment in the Asset, the commissioning according to the established schedule, the adjustment of the requested parameters, the control and the registration of the parameters;
- Undertaking, supervising and coordinating regular inspections of the systems and equipment in the Asset, drafting of technical reports and technical documentation (if the case) based on the applicable current norms and regulations;
- Maintaining contact with the authorities (inspectors, other authorised officials, etc.) and with Beneficiary's contractors for repair and maintenance works, regarding the services provided by the Service Provider and the participation in the visits made by the authorities (inspectors, other authorised officials, etc.) in the Asset and providing the necessary technical details regarding the equipment maintained by the Service Provider;
- Ensure qualified personnel scheme in the number compliant with the work schedule set out in **Appendix no. 7**;
- Maintenance services and minor building repairs.

Preventive maintenance includes all regular inspections, controls and preventive technical operations regarding equipment whose purpose is to extend their life and reduce periods of inactivity due to breakdowns.

The maintenance procedures must be carried out in accordance with the books and technical procedures

§ 2 Obiectul Contractului

1. Prestatorul de Servicii va presta Beneficiarului, la Centru, următoarele servicii:

A. Servicii de mentenanta preventiva si corectiva:

- Mentenanta tehnica preventiva, corectiva si predictiva si reviziile de specialitate;
- Analiza deficientelor echipamentelor astfel cum sunt detaliate in Anexa nr. 5 la Contract;
- Exploatarea curenta a echipamentelor din Centru, punerea in funcțiune după orarul stabilit, reglajul parametrilor solicitați, controlul si înregistrarea parametrilor;
- Efectuarea, supravegherea si coordonarea inspecțiilor periodice ale sistemelor și echipamentelor din Centru, si întocmirea rapoartelor tehnice si a documentatiei tehnice (daca este cazul) pe baza normelor și reglementărilor în vigoare;
- Mentinerea contactului cu autoritatile (inspectori, alti functionari autorizati etc) si cu contractantii Beneficiarului pentru lucrari de reparatii si intretinere, in ceea ce priveste serviciile prestate de catre Prestatorul de Servicii si participarea in cadrul vizitelor efectuate de catre autoritati (inspectori, alti functionari autorizati, etc) in Centru si oferirea detaliilor tehnice necesare in legatura cu echipamentele aflate in intretinerea Prestatorului; Asigurarea schemei de personal calificat conform cu programul de lucru stabilit în **Anexa nr. 7**;
- Servicii de întreținere si reparații minore clădiri.

Mentenanta preventiva include toate inspecțiile regulate, controalele și operațiunile tehnice preventive cu privire la echipamente al căror scop este prelungirea vieții acestora și reducerea perioadelor de inactivitate datorate avariilor.

of the equipment in the Asset and with the requirements of the authorities.

All scheduled activities will be structured and coordinated, according to the maintenance schedule detailed in **Annex 7 to the Contract**.

B. Services of operation of the equipment:

- Operation of equipment and other installations and technical systems in the Asset, including their start and stop, inspection, control, registration of technical documentation, technical recommendations based on current applicable rules and regulations.

C. Operating services, supervision, emergency interventions and permanent repairs which is under the responsibility of the Service-Provider according to the present Agreement;

D. Performing additional works ordered by the Personnel appointed by the Asset and rectification of faults in the equipment and systems covered by this Agreement, after the approval of the Beneficiary regarding the costs.

E. Management services:

- Coordination services of specialized revisions, including those contracted by the Beneficiary;
- Management of materials, consumables, parts and stocks of goods;
- Budgeting the costs of maintenance, improvement and capital repair (if applicable) for the equipment and systems related to the Asset;
- Maintaining the entire technical documentation of the Asset regarding the condition of the equipment and all records regarding their operation.
- The inventory and functional history of the equipment within the Asset.

Procedurile de mentenanță trebuie să fie efectuate în conformitate cu cărțile și procedurile tehnice ale echipamentelor din Centru și cu cerințele autorităților.

Toate activitățile programate vor fi structurate și coordonate, conform graficului de mentenanță detaliat în **Anexa 7 la Contract**.

B. Servicii de operare a echipamentelor:

- Operarea echipamentelor și a altor instalații și sisteme tehnice din Centru, incluzând pornirea și oprirea acestora, inspecția, controlul, înregistrarea documentației tehnice, recomandări tehnice în baza normelor și regulamentelor curente aplicabile.

C. Servicii de exploatare, supraveghere, intervenții de urgență și reparații minore în regim permanent ce intra în sarcina Prestatorului conform prezentului Contract;

D. Efectuarea de lucrări suplimentare solicitate de Personalul Desemnat al Centrului și remedierea defecțiunilor echipamentelor și sistemelor care fac obiectul prezentului Contract după aprobarea costurilor de către Beneficiar.

E. Servicii de management:

- Servicii de coordonare a reviziilor specializate, inclusiv a celor contractate de către Beneficiar;
- Gestionare materiale, consumabile, piese și stocuri de bunuri;
- Bugetarea costurilor de întreținere, îmbunătățire și reparație capitală (dacă este cazul) pentru echipamentele și sistemele aferente Centrului.
- Menținerea întregii documentații tehnice a Centrului cu privire la starea echipamentelor și a tuturor evidențelor privind operarea acestora.
- Inventarul și istoricul funcțional al echipamentelor din cadrul Centrului.

F. Services of operation and supervision of tenants metering systems, common spaces and other utilities and monthly meter reading and transmission of the readings to the Beneficiary;

G. Monitoring services and operation of the BMS building monitoring system.

F. Servicii de exploatare si supraveghere a sistemelor de contorizare chiriași, spații comune si alte utilitati si- citire lunara contoare si transmiterea citirilor catre Beneficiar ;

G. Servicii de monitorizare si operare a sistemului monitorizare al cladirii BMS.

2. The detailed scope of the Services is described in **Appendix no. 3** and the scope of additional minor works is described in **Appendix no. 4**.

2. Descrierea detaliata a Serviciilor se regaseste în **Anexa nr. 3**, iar descrierea detaliata a lucrărilor minore suplimentare se regaseste în **Anexa nr. 4**.

§ 3 Term of the Agreement and termination

1. The Contract comes into effect on 22nd of July 2025 and is valid until **31st of January 2028**.

2. The Agreement shall terminate upon expiry of the term set forth in this Agreement, unless terminated earlier as per its provisions below.

3. The Beneficiary shall have the right to unilaterally terminate the Agreement with 15 days' notice (i) upon the repeated occurrence of the events set out in §10 sec. 2, under a, b, d – m or in case a material breach remains uncured by the end of the 15 days' notice period or (ii) failure by the Service Provider to meet the obligations regarding the Services, evidenced by two (2) consecutive negative quarterly performance evaluations as set out in **Appendix no. 18 Evaluation Form**. Negative evaluation is an evaluation with a score below 2,5 counted as general score in **Appendix no. 18**.

4. The Beneficiary has the right to unilaterally terminate the Agreement with immediate effect, or at its discretion, in case of (i) an occurrence of the event set out in §10 sec. 2, under c, (ii) an occurrence of an event set out in § 13 or any act of fraud, gross negligence, willful misconduct, criminal offence, bribery or corruption committed by the Service Provider, as provided in the present Agreement.

§ 3 Durata Contractului și încetare

1. Contractul intră în vigoare la data de 22 iulie 2025 si va fi valabil pana la data de **31 Ianuarie 2028**.

2. Contractul va înceta la expirarea termenului stabilit în prezentul Contract, cu excepția cazului în care încetează mai devreme conform prevederilor de mai jos.

3. Beneficiarul va avea dreptul de a rezilia unilateral Contractul cu un preaviz de 15 zile (i) la apariția repetată a evenimentelor prevăzute la §10 sec. 2, la punctele a, b, d - m sau în cazul în care o încălcare semnificativă rămâne neremediată până la sfârșitul perioadei de preaviz de 15 zile sau (ii) neîndeplinirea de către Prestatorul de Servicii a obligațiilor privind Serviciile, evidențiată prin două (2) evaluări trimestriale consecutive negative ale performanței, conform **Anexei nr. 18 Evaluare**. Evaluarea negativă este o evaluare cu un punctaj mai mic de 2,5 contabilizat ca punctaj general în **Anexa nr. 18**.

4. Beneficiarul are, de asemenea, dreptul să rezilieze unilateral Contractul cu efect imediat sau la discreția sa, în cazul , (i) apariției unui eveniment prevăzut la §10 sec. 2, litera c), (ii) apariției unui eveniment prevăzut la § 13 sau orice act de fraudă, neglijență gravă, neglijență intenționată, infracțiune penală, mită sau corupție comisă de către Prestatorul de Servicii, astfel cum se prevede în prezentul Contract.

5. The Beneficiary shall be also entitled to unilaterally and immediately terminate the Agreement based on a notice if the Service Provider loses its license to operate a business activity in the field of services of maintenance, or a business activity in general, as issued by any relevant authority, excluding the situation in which, until a new valid license is obtained, the Service Provider subcontracts the respective service/services to a subcontractor who holds a valid license for the respective service/services, without generating an additional cost for the Beneficiary.

6. The termination right of the Parties under this Agreement shall be exercised by delivering of a written notice by the other Party and shall be effective immediately upon the delivery of the termination notice, without the intervention of the court or other legal formality,

7. Excluded from the Agreement

8. The Service Provider acknowledges and accepts that the Beneficiary shall have the right to terminate the Agreement with 30 days prior notice due to the change of control (through asset or share deal) on Beneficiary's or on Service Provider's side.

9. The Beneficiary may unilaterally terminate the Agreement at any time, without cause, by sending a written notice of 30 (thirty) calendar days in advance, and the Agreement shall terminate on the expiration of this period without the intervention of the court or other legal formality and without the Beneficiary being liable to the Service Provider for the payment of any penalties or damages.

If the minimum wage per economy increases, following legal provisions, the Parties can negotiate the increase of the Fee in Annex no. 10 of the Agreement. If the Parties do not reach an agreement and do not sign an Addendum in this regard, exclusively after this negotiation, the Service Provider may unilaterally terminate the Agreement at any time, without any reason, by means of a written notification 90 (ninety) calendar days in advance, and the Agreement will terminate at the expiration of this period without the intervention of the court or other legal formality and without the Service Provider

5. Beneficiarul are, de asemenea, dreptul de a rezilia unilateral și imediat Contractul pe baza unei notificări în cazul în care Prestatorul de Servicii își pierde licența de operare a unei activități comerciale în domeniul serviciilor de întreținere sau a unei activități comerciale în general, așa cum a fost emisă de orice autoritate relevantă, excluzând situația în care, până la obținerea unei noi licențe valabile, Prestatorul de Servicii subcontractează respectivul serviciu/respectivele servicii către un subcontractor care deține o licență valabilă pentru respectivul serviciu/respectivele servicii, fără a genera un cost suplimentar pentru Beneficiar.

6. Dreptul de reziliere al Partilor Beneficiariului în temeiul prezentului Contract se exercită prin transmiterea unei notificări scrise de către cealaltă Parte și intră în vigoare imediat după transmiterea notificării de reziliere, fără intervenția instanței de judecată sau alte formalități legale.

7. Eliminat din Contract

8. Prestatorul de Servicii recunoaște și acceptă că Beneficiarul are dreptul de a rezilia Contractul cu un preaviz de 30 zile, ca urmare a schimbării controlului (prin tranzacții cu active sau acțiuni) din partea Beneficiariului sau a Prestatorului de Servicii.

9. Beneficiarul poate denunța unilateral Contractul în orice moment, fără nici un motiv, printr-o notificare scrisă cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte, iar Contractul va înceta la expirarea acestei perioade fără intervenția instanței de judecată sau altă formalitate legală și fără ca Beneficiarul să fie obligat față de Prestatorul la plata vreunei penalități sau daune-interese.

În situația în care salariul minim pe economie se majorează urmare a unor dispoziții legale, Partile pot negocia mărirea Tarifului menționat în Anexa nr. 10 la Contract. Dacă urmare a procedurii de negociere, Partile nu ajung la o înțelegere și nu semnează un Act Adicional în acest sens, exclusiv ulterior acestei negocieri, Prestatorul de Servicii poate denunța unilateral Contractul în orice moment, fără niciun motiv, printr-o notificare scrisă cu 90 (nouăzeci) de zile calendaristice înainte, iar Contractul va înceta la expirarea acestei perioade fără intervenția instanței de judecată sau altă formalitate legală și fără ca Prestatorul de Servicii să fie obligat față de

being obliged to the Beneficiary to pay any penalty or damages.

Beneficiar la plata vreunei penalități sau daune-interese.

10. The Service Provider shall be entitled to unilaterally terminate this Agreement with a termination notice of thirty (30) days, by written notice to the Beneficiary, without the intervention of the court or other legal formality, in the event of a material breach by the Beneficiary of any provision of this Agreement which has been notified by the Service Provider to the Beneficiary and which has remained uncured for a period of fifteen thirty (15) days. Material breach shall mean a nonpayment by the Beneficiary of at least a monthly Fee to the extent to no breach/unfulfillment is invoked by the Beneficiary for non-payment.

10. Prestatorul de Servicii va avea dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract cu un preaviz de reziliere de treizeci (30) de zile, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără intervenția instanței de judecată sau alte formalități legale, în cazul unei încălcări semnificative de către Beneficiar a oricărei prevederi a prezentului Contract, care a fost notificată de către Prestatorul de Servicii Beneficiarului și care a rămas neremediată pentru o perioadă de 15 (cincisprezece) de zile zile. Prin încălcare semnificativă se înțelege neplata de către Beneficiar a cel puțin unui Tarif lunar, în masura în care Beneficiarul nu invoca nicio încălcare pentru neplata acestuia.

11. Excluded from the Agreement.

11. Eliminat din Contract.

12. In case of termination of the Agreement (regardless of the reason) the Service Provider shall return in orderly manner to the Beneficiary all documentation produced by or made available to the Service Provider in relation to the Agreement.

12. În cazul încetării Contractului (indiferent de motiv), Prestatorul de Servicii va returna Beneficiarului, în mod ordonat, orice documentație produsă de către sau pusă la dispoziția Prestatorului de Servicii în legătură cu Contractul.

13. The Service Provider will train, under the Beneficiary's supervision, a party or parties designated by the Beneficiary, about operations of the Asset regarding exclusively the Services provided and the way the Services are provided, without any claims for additional payment. The purpose of such training is to ensure efficient and uninterrupted operation of the Asset and uninterrupted delivery of the Services, to be understood as provision by the Service Provider of any and all information as to the status of the Services and handover of any materials and items as necessary for uninterrupted delivery of the Services covered by this Agreement to the Asset. Such training shall be carried out based on the schedule provided to the Service Provider and shall commence not later than 1 (one) month before the termination of the Agreement provided, however, that if the Agreement is terminated without notice, the familiarisation shall start on the date of the termination of the Agreement and shall end one month after its termination.

14. Within 15 calendar days of the termination of the Agreement in any manner whatsoever, the Service Provider undertakes to take any of its equipment in the Asset, deliver to the Beneficiary any equipment and spaces received from Beneficiary and sign in this respect a protocol with the Beneficiary. The Service Provider shall incur any costs in connection with the relocation, storage and disposal of such equipment as of the date on which it had the obligation to collect such equipment. If the Provider does not take over or deliver the above-mentioned equipment and premises, it shall have an obligation to pay a penalty of as per section §10 (2) k). Also, the Beneficiary shall be entitled to postpone payment of the last monthly invoices for Services up to the date of receipt or delivery of equipment or premises by the Service Provider.

13. Prestatorul de Servicii va instrui, sub supravegherea Beneficiarului, o parte sau părți desemnate de către Beneficiar, cu privire la operațiunile Centrului privind exclusiv Serviciile prestate și la modul de prestare a Serviciilor, fără a pretinde plăți suplimentare. Scopul unei astfel de instruiți este de a asigura funcționarea eficientă și neîntreruptă a Centrului și prestarea neîntreruptă a Serviciilor, înțelegându-se prin aceasta furnizarea de către Prestatorul de Servicii a tuturor informațiilor cu privire la starea Serviciilor și predarea tuturor materialelor și articolelor necesare pentru furnizarea neîntreruptă a Serviciilor reglementate de prezentul Contract către Centru. Această instruire se efectuează pe baza programului furnizat Prestatorului de Servicii și începe cel târziu cu 1 (o) lună înainte de încetarea Contractului, cu condiția, totuși, ca, în cazul în care Contractul este reziliat fără preaviz, instruirea să înceapă la data rezilierii acordului și să se încheie la o lună după rezilierea acestuia.

14. În termen de 15 zile calendaristice de la încetarea Contractului în orice mod, Prestatorul de Servicii se obligă să preia toate echipamentele sale din Centru, să îi predea Beneficiarului toate echipamentele și spațiile primite de la Beneficiar și să semneze în acest sens un proces-verbal cu Beneficiarul. Prestatorul de Servicii suportă toate costurile legate de relocarea, depozitarea și eliminarea acestor echipamente de la data la care a avut obligația de a prelua aceste echipamente. În cazul în care Prestatorul nu preia sau nu predă echipamentele și spațiile menționate mai sus, acesta are obligația de a plăti o penalitate în conformitate cu secțiunea §10 (2) k). De asemenea, Beneficiarul are dreptul de a amana plata ultimelor facturi lunare pentru Servicii până la data primirii sau livrării echipamentelor sau spațiilor de către Prestatorul de Servicii.

15. Excluded from the Agreement.

16. Any right of the Beneficiary set out in this §3, including but not limited to any termination and extension rights, shall apply to any of the Beneficiaries in case more than one Beneficiary become parties to this Agreement and, therefore, such Agreement may be terminated / extended in total or in part by any of such Beneficiary(s).

§ 4 General and specific obligations of the Service Provider

1. Formal Requirements. Throughout the term of the Agreement, the Service Provider shall fully comply with the Formal Requirements.

2. Contact persons. The Service Provider shall appoint the person responsible in relation to the Beneficiary, as provided in **Appendix No. 2** attached hereto. The change of the Contact persons does not require the amendment to this Agreement, but only the information of the Beneficiary in accordance to § 18 section 4 below.

3. Permits. The Service Provider:

- represents and warrants that, on the Signing Date, the Service Provider is authorized to provide the Services in accordance with the Formal Requirements, according to the authorizations issued by the competent institutions and it hereby undertakes to maintain their validity throughout the term of the Agreement. Specifically, the Service Provider declares that it operates on the basis of some valid licenses issued by the competent authority. If this licenses are suspended or revoked for any reason, the Service Provider shall immediately inform the Beneficiary in this respect, but not later than 7 (seven) calendar days, hypothesis in which the Service Provider will not be able to provide any service for the performance of which the license is suspended/revoked. In this case, the Service Provider undertakes to subcontract the provision of the service due to another provider having a valid license for the entire duration of the services, exclusively at its own cost;

- represents and warrants that, on the Signing Date, the Service Provider and the

15. Eliminat din Contract.

16. Orice drept al Beneficiarului prevăzut în prezentul §3, inclusiv, dar fără a se limita la orice drepturi de reziliere și prelungire, se aplică oricăruia dintre Beneficiari în cazul în care mai mulți Beneficiari devin părți la prezentul Contract și, prin urmare, acest Contract poate fi reziliat/prelungit în totalitate sau parțial de către oricare dintre acești Beneficiari.

§ 4 Obligații generale și specifice ale Prestatorului de Servicii

1. Cerințe Formale. Pe toată durata Contractului, Prestatorul de Servicii trebuie să respecte pe deplin Cerințele Formale.

2. Persoana de contact. Prestatorul de Servicii va desemna persoana/persoanele responsabile în relația cu Beneficiarul, așa cum este prevăzut în **Anexa nr. 2** atașată la prezentul Contract. Schimbarea persoanelor de contact nu necesită modificarea prezentului Contract, ci doar informarea Beneficiarului în conformitate cu § 18 secțiunea 4 de mai jos.

3. Autorizații. Prestatorul de Servicii:

- declară și garantează faptul că, la Data Semnării, Prestatorul de Servicii este autorizat să presteze Serviciile în conformitate cu Cerințele formale, conform autorizațiilor emise de instituțiile competente și se angajează să mențină valabilitatea acestora pe toată durata Contractului. În mod specific, Prestatorul de Servicii declară că operează pe baza unor licențe valabile eliberate de autoritatea competentă. În cazul în care aceste licențe sunt suspendate sau revocate din orice motiv, Prestatorul de Servicii va informa imediat Beneficiarul în acest sens, dar nu mai târziu de 7 (sapte) zile calendaristice, ipoteza în care Prestatorul de Servicii nu va putea să presteze niciun serviciu pentru efectuarea caruia licența este suspendată/revocată. În aceasta ipoteză, Prestatorul de Servicii se obligă să subcontracteze prestarea serviciului în cauza unui alt prestator având licența valabilă pe toată durata efectuării serviciilor, exclusiv pe costul său;

- declară și garantează că, la Data Semnării, Prestatorul de Servicii și Personalul implicat în

Personnel involved in the provision of Services has obtained (and that they hereby undertake to maintain their validity throughout the term of the Agreement) any other permits, authorizations, approvals and licenses imposed by the Formal Requirements for the purpose of providing the Services; and

- undertakes to obtain any such permits, authorizations, approvals and licenses imposed because of a legislative change occurred after the Signing Date.

- undertake to comply with the legislation in force concerning the provision of Services.

4. Qualifications. All of the Service Provider's Personnel, as defined herein, shall have the required medical examinations, certificates and permits required by the law, and shall complete an internal training as organized and paid for by the Service Provider enabling the Personnel to work for the Beneficiary in accordance with the applicable regulations of the law (in particular in accordance with the work health and safety, fire safety and traffic safety regulations), and shall have the necessary materials and agents enabling provision of the Services with due care. The Services Provider is obligated to conduct the training before starting the Services, as well as whenever needed at the Beneficiary's request, throughout the duration of the Agreement.

5. Training. The Service Provider's Personnel (at the Service Provider's expense) shall be trained by (suitably qualified) people supervising the provision of the Services – in particular in the scope of work organisation and techniques, work health and safety, in accordance with the provisions of Law no. 319/2006 (including job safety), technical operation of machines and equipment, and also in the scope of the use of agents and materials used to provide the Services.

6. Uniforms. The Service Provider shall provide its Personnel with uniforms, according to the external weather conditions, as well as the aesthetic requirements of the Asset, following the models set out in **Appendix No. 6**.

7. Inspection. The Beneficiary shall have the right to perform an inspection of any Service Provider's Personnel (in relation to the provision of the Services. The right to inspect shall

prestarea Serviciilor a obținut (și că se angajează prin prezentul să mențină valabilitatea acestora pe toată durata de valabilitate a Contractului) orice alte permise, autorizații, aprobări și licențe impuse de Cerințele formale în scopul prestării Serviciilor; și

- se angajează să obțină orice astfel de permise, autorizații, aprobări și licențe impuse ca urmare a unei modificări legislative survenite după Data Semnării.

- se obligă să respecte legislația în vigoare cu privire la prestarea Serviciilor.

4. Calificări. Tot Personalul Prestatorului de Servicii, așa cum este definit în prezentul Contract, trebuie să aibă examenele medicale, certificatele și autorizațiile necesare prevăzute de lege, să efectueze o pregătire internă organizată și plătită de Prestator, care să permită personalului să lucreze pentru Beneficiar în conformitate cu reglementările legale aplicabile (în special în conformitate cu normele de sănătate și securitate în muncă, de securitate la incendiu și de siguranță rutieră) și să dispună de materialele și agenții necesari care să permită prestarea Serviciilor cu atenția cuvenită. Prestatorul de Servicii este obligat să organizeze instruirea înainte de începerea Serviciilor, precum și de câte ori este nevoie la solicitarea Beneficiarului, pe toată durata Contractului.

5. Formare. Personalul Prestatorului de Servicii (pe cheltuiala Prestatorului de Servicii) va fi instruit de către persoanele (calificate corespunzător) care supraveghează prestarea Serviciilor - în special în ceea ce privește organizarea și tehnicile de lucru, sănătatea și securitatea muncii, conform dispozițiilor Legii nr. 319/2006 (inclusiv siguranța la locul de muncă), operarea tehnică a mașinilor și echipamentelor, precum și în ceea ce privește utilizarea agenților și materialelor folosite pentru prestarea Serviciilor.

6. Uniforme. Prestatorul de Servicii va asigura personalului său uniforme conform condițiilor meteorologice exterioare, precum și cerințelor estetice ale Centrului, conform modelelor prezentate în **Anexa nr. 6**.

7. Verificare. Beneficiarul va avea dreptul să facă o verificare asupra Personalului Prestatorului de Servicii în legătură cu prestarea Serviciilor. Dreptul de a verifica se aplică, de asemenea, în cazuri

also apply – in justified cases – to vehicles, premises, cabinets or equipment used by the Service Provider or Personnel acting on its behalf (including bags, packages, and containers). The inspection may take place only in the presence of another employee of the Service Provider or its representative. If the Services Providers Personnel refuses to comply with the aforementioned actions, the search shall be conducted by competent authorities.

8. Standard of diligence and quality.

The Service Provider warrants and undertakes to provide the Services at the utmost quality and with utmost diligence, in each case, to the best standards and market practice applicable to projects of similar quality, volume and reputation. The Service Provider shall act in a manner that in no way shall worsen the technical condition of the Asset or the standard of services rendered to the Asset's Beneficiary's customers.

9. NRP Rules and Corporate Social Responsibility and Environment. Both the Service Provider and the Service Provider's Personnel (employees/collaborators) as well as any Service Provider subcontractors/suppliers/collaborators – if the case – shall meet in all respects NRP Internal Procedures. The Service Provider is liable for any damage caused to the Beneficiary and/or third parties by the Service Provider and/or its Personnel failure to comply with Beneficiary's NRP Internal Procedures and shall be bound to pay to the Beneficiary the penalties/compensations/damages, as the case may be, provided therein, in this Agreement and/or in its appendices, or by law. Also, the Service Provider declares and warrants that it observes the principles and values provided in the Sustainability Commitment of the Beneficiary available at <https://nepirockcastle.com/sustainability/focus-and-performance/>, as updated from time to time by the Beneficiary and, furthermore, that it will take all the necessary measures to ensure that its Personnel, as well as its subcontractors/suppliers/collaborators, as the case may be, are complying with such principles and values. Furthermore, the Service Provider undertakes the following:

justificate, vehiculelor, spațiilor, dulapurilor sau echipamentelor utilizate de către Prestatorul de Servicii sau de către personalul care acționează în numele acestuia (inclusiv genți, pachete și containere).. Inspectia poate avea loc numai în prezența unui alt angajat al Prestatorului de Servicii sau a reprezentantului acestuia. Dacă Personalul refuza să se conformeze acțiunilor menționate anterior, această verificare se va realiza de către autoritățile competente.

8. Standard de diligență și calitate.

Prestatorul de Servicii garantează și se angajează să furnizeze Serviciile la cea mai bună calitate și cu cea mai mare diligență, în fiecare caz, conform celor mai bune standarde și practici de piață aplicabile proiectelor de calitate, volum și reputație similare. Prestatorul de Servicii va acționa astfel încât să nu înrăutățească în niciun fel starea tehnică a Centrului sau standardul serviciilor prestate clienților Beneficiarului Centrului.

8. Normele NRP și responsabilitatea socială corporativă și de mediu. Atât Prestatorul de Servicii, cât și Personalul Prestatorului de Servicii (angajați/colaboratori), precum și orice subcontractori/furnizori/colaboratori ai Prestatorului de Servicii - după caz - vor respecta în toate privințele Procedurile interne NRP. Prestatorul de Servicii răspunde pentru orice daune cauzate Beneficiarului și/sau terților prin nerespectarea de către Prestatorul de Servicii și/sau de către personalul acestuia a Procedurilor Interne NRP și este obligat să îi plătească Beneficiarului penalitățile/compensațiile/daunele, după caz, prevăzute în acestea, în prezentul Contract și/sau în Anexele acestuia, sau în lege. De asemenea, Prestatorul de Servicii declară și garantează că respectă principiile și valorile prevăzute în Angajamentul de sustenabilitate al Beneficiarului disponibil la <https://nepirockcastle.com/sustainability/focus-and-performance/>, așa cum este actualizat periodic de către Beneficiar și, în plus, că va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că Personalul, precum și subcontractanții/furnizorii/colaboratorii săi, după caz, respectă aceste principii și valori. În plus, Prestatorul de Servicii se angajează următoarele:

1. Cooperare. Fuznierea datelor.

1. Cooperation. Data sharing

- a. To cooperate with the Beneficiary in good faith in order to improve or at least conserve the environmental performance of the Asset, and to this end, to consider all environmental, social and governance factors when providing Services under this Agreement.
- b. To share the necessary data related to the Services, on a regular basis, in the format requested by the Beneficiary. Such data shall be shared either online through the platform used by the Beneficiary and/or transmitted to the Manager of the Asset or any third party indicated by the Beneficiary as entitled to receive it for reporting purposes. The Beneficiary may use such data for any of the following purposes:
 - (i) Monitor and improve the environmental performance of the Asset;
 - (ii) Measure the environmental performance of the Asset against any agreed targets;
 - (iii) Measure Scope 3 Emissions, as defined in Greenhouse Gas Protocol, All reporting requirements of the Beneficiary and/or its Affiliates. The data shall be treated as confidential, in line with the provisions of the Agreement.

2. Electricity consumption

- a. To the extent possible, to make use of natural lighting/ luminaires instead of artificial lighting;
- b. Where it is mandatory to use artificial lighting, to use exclusively LED fixtures.

3. Water consumption and discharge

- a. Să coopereze cu Beneficiarul cu bună-credință pentru a îmbunătăți sau cel puțin a conserva performanța de mediu a Centrului și, în acest scop, să ia în considerare toți factorii de mediu, sociali și de guvernare atunci când furnizează Servicii în temeiul prezentului Contract.
- b. Să furnizeze datele necesare legate de Servicii, în mod regulat, în formatul solicitat de Beneficiar. Aceste date vor fi furnizate fie online prin intermediul platformei utilizate de Beneficiar și/sau transmise Personalului desemnat al Centrului sau oricărei terțe părți indicate de Beneficiar ca fiind îndreptățite să le primească în scopuri de raportare. Beneficiarul poate utiliza aceste date în oricare dintre următoarele scopuri:
 - (i) Monitorizarea și îmbunătățirea performanței de mediu a Centrului;
 - (ii) Măsurarea performanței de mediu a Centrului în raport cu orice obiective convenite;
 - (iii) Măsurarea emisiilor cu efect de seră din Domeniul de aplicare 3, astfel cum sunt definite în Protocolul privind gazele cu efect de seră, a tuturor cerințelor de raportare ale Beneficiarului și/sau ale Afiliaților săi. Datele vor fi confidențiale, în conformitate cu prevederile Contractului.

2. Consumul de electricitate.

- a. În măsura în care este posibil, să utilizeze lumina naturală/iluminatoare în loc de lumina artificială;
- b. În situațiile în care este obligatorie utilizarea de lumina artificială, să utilizeze exclusiv corpuri de iluminat cu LED;

3. Consumul de apă și deversarea

- a. Să nu utilizeze sisteme de pierdere a apei pentru aer condiționat sau refrigerare. Dacă, în mod excepțional, se

- a. Not to use lost-water systems for air-conditioning or refrigeration. If, exceptionally, such equipment is used, then the Service Provider shall monitor its water consumption and use eco-labelled cleaning products.
- b. To take all necessary measures to detect leaks, by way of regular monitoring and checks and to request the Beneficiary's support, if the case.

utilizează astfel de echipamente, atunci Prestatorul de Servicii va monitoriza consumul de apă și va utiliza produse de curățare ecologice.

- b. Să ia toate măsurile necesare pentru a identifica scurgeri, prin monitorizări și verificări regulate și să solicite suportul Beneficiarului, dacă este cazul.

4. Generarea și gestionarea deșeurilor

4. Waste generation and management

- a. To strictly observe all present and future regulations of the governing authorities and legal provisions regarding the collection, sorting, separation, composting and recycling of trash and to comply with the Beneficiary's waste and recycling policies.
- b. To (i) purchase eco-friendly consumables and re-use schemes with suppliers for products and packaging, (ii) re-use materials (when and where possible), (iii) avoid the use of plastic wrapping, foam boxes and excessive packaging.
- c. To provide the waste reports to the Beneficiary, annually or at any other times the Beneficiary may reasonably request.

- a. Să respecte cu strictețe toate reglementările prezente și viitoare ale autorităților competente și prevederile legale privind colectarea, sortarea, separarea, compostarea și reciclarea deșeurilor și să respecte politicile Beneficiarului privind deșeurile și reciclarea.
- b. Să (i) achiziționeze consumabile ecologice și să colaboreze cu furnizorii pentru scheme de reutilizare a produselor și ambalajelor, (ii) să reutilizeze materialele (atunci când și unde este posibil), (iii) să evite utilizarea ambalajelor din plastic, a cutiilor din spumă și amblarea excesivă.
- c. Să furnizeze Beneficiarului rapoartele privind deșeurile, anual sau în orice alt moment în care Beneficiarul îl poate solicita în mod rezonabil.

5. Cleaning materials

To use as cleaning materials, only eco-friendly cleaning products, with neutral PH and with no hazardous ingredients.

5. Materiale de curățenie

Să utilizeze ca materiale de curățenie doar produse de curățare ecologice, cu pH neutru și fără ingrediente periculoase.

6. Gestionarea zgomotului

6. Noise management

To take all necessary measures in order to reduce the noise produced by its operations, and/or cleaning processes, as well as any other processes performed in the Asset.

7. Transport

Considering that the Beneficiary promotes the sustainable methods of transport, the Service Provider is also invited to encourage its employees to use the means of public transport, or other sustainable transport (bicycle etc.), carpooling or other alternative transport.

Să ia toate măsurile necesare pentru a reduce zgomotul produs de operațiunile sale și/sau procesele de curățare, precum și de orice alte procese efectuate în cadrul Centrului.

7. Transport

Având în vedere că Beneficiarul sustine metodele de transport durabile, Prestatorul de Servicii este, de asemenea, invitat să își încurajeze angajații să utilizeze mijloacele de transport public sau alte mijloace de transport durabile (bicicletă etc.), partajarea autovehiculelor sau alte mijloace de transport alternative.

10. Continuity of operations. The Services shall be provided by the Service Provider in a way that will ensure continued, uninterrupted operational readiness and safety of all equipment and systems at the Asset.

11. Notification. The Service Provider shall immediately notify the Beneficiary (in writing, no later than 2 calendar days) about any irregularities identified by the Service Provider or the Personnel related to the condition of the Asset, in accordance with section 4, article 18 from below.

12. Time and place. The Service Provider shall provide the Services on the dates and at times agreed with the Beneficiary and in accordance with the Work Schedule set out in **Appendix no. 7.**

13. Service Provider's Warranty. The Service Provider declares that it has full knowledge and clear understanding of all local technical (and organisational) conditions for the provision of the Services, such as the Asset's business hours, working hours of the personnel responsible for the acceptance of the works included in the Services, noise protection, access to areas where the Services shall be provided, delivery dates, possible works conducted by third parties, other Asset users or the Beneficiary itself. Service Provider shall be solely responsible for any adverse consequences of lack of knowledge in the scope referred to above. The

10. Continuitatea operațiunilor. Prestatorul de Servicii furnizează serviciile într-un mod care va asigura disponibilitatea operațională continuă și neîntreruptă și siguranța tuturor echipamentelor și sistemelor din Centru.

11. Comunicarea între Părți Prestatorul de Servicii va notifica imediat Beneficiarul (în scris, nu mai târziu de 2 zile calendaristice) cu privire la orice nereguli identificate de Prestatorul de Servicii sau de Personal în legătură cu starea Centrului, conform secțiunii 4, articolul 18 de mai jos.

12. Data și loc. Prestatorul de Servicii va furniza Serviciile la datele și orele convenite cu Beneficiarul și în conformitate cu Programul de lucru prevăzut în **Anexa nr. 7.**

13. Diligenta Prestatorului de Servicii. Prestatorul de Servicii declară că are deplină cunoaștere și o înțelegere clară a tuturor condițiilor tehnice (și organizatorice) locale pentru prestarea Serviciilor, cum ar fi orele de lucru ale Centrului, orele de lucru ale personalului responsabil cu recepția lucrărilor incluse în Servicii, protecția împotriva zgomotului, accesul la zonele în care vor fi prestate Serviciile, datele de livrare, posibilele lucrări efectuate de către terți, alți utilizatori ai Centrului sau Beneficiarul însuși. Prestatorul de Servicii este singurul responsabil pentru orice consecințe negative ale lipsei de cunoștințe în domeniul de aplicare menționat mai sus. Prestatorul de Servicii are obligația de a notifica prompt

Service Provider has the obligation to promptly notify the Beneficiary about any circumstances or lack of knowledge that obstruct the provision of Services or the achievement of the standard of quality.

The Service Provider acknowledges that the Beneficiary relies on the Service Provider's professional competence and judgment in what concerns the Services. Consequently, the Service Provider has the obligation to act in a diligent manner and warrants to provide the Services at the highest standard of quality.

14. Specific undertakings. The Service Provider shall in particular:

a) Provide the Services as detailed in **Appendices no. 3 and 4** in accordance with the provisions of this Agreement and by observing the Formal Requirements;

b) Employ a sufficient number of qualified personnel to ensure proper provision of the Services and in accordance with the work schedule constituting **Appendix No. 7**; the Service Provider is required to provide Personnel replacement during periods of leave; Leave for the Personnel will be planned sufficiently in advance. It is not acceptable for the Personnel not fully observe the work schedule detailed in **Annex no. 7 hereto**;

c) Provide the Beneficiary at his request, within 3 (three) days from such request, with current list of the Personnel working at the Asset and documents confirming their authorisation to provide the Services;

d) Replace the entire Personnel or any individual worker or the Personnel immediately after the Beneficiary send a reasonable request in this regard;

e) The Beneficiary reserves a right to approve the Personnel designated by the Service Provider to provide the Services. The Beneficiary shall be authorised to refuse a member of the Service Provider's Personnel, having a reasonable reason. . If a specific

Beneficiarul cu privire la orice circumstanțe sau necunoaștere care împiedică furnizarea Serviciilor sau atingerea standardului de calitate.

Prestatorul de Servicii recunoaște că Beneficiarul se bazează pe competența și judecata profesională a Prestatorului de Servicii în ceea ce privește Serviciile. În consecință, Prestatorul de Servicii are obligația de a acționa cu diligență și garantează că va furniza serviciile la cel mai înalt standard de calitate.

14. Angajamente specifice. Prestatorul de Servicii, în special:

a) Va furniza Serviciile detaliate în **Anexa nr. 3 și 4**, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și prin respectarea Cerințelor formale;

b) Va angaja un număr suficient de personal calificat și instruit pentru a asigura prestarea corespunzătoare a Serviciilor și în conformitate cu programul de lucru care constituie **Anexa nr. 7**; Prestatorul de Servicii este obligat să asigure înlocuirea personalului în perioadele de concediu; concediile personalului vor fi planificate cu suficient timp înainte. Nu este acceptabil ca Personalul să nu respecte întocmai programul de lucru astfel cum este detaliat în **Anexa nr. 7 la Contract**;

c) Îi va furniza Beneficiarului, la cererea acestuia, în termen de 3 (trei) zile de la această cerere, o listă actualizată a Personalului care lucrează la Centru și documente care să confirme autorizația acestora de a furniza Serviciile;

d) Va înlocui întreg Personalul sau orice membru al Personalului imediat după ce Beneficiarul transmite o cerere rezonabilă în acest sens;

e) Beneficiarul își rezervă dreptul de a aproba personalul desemnat de către Prestatorul de Servicii pentru furnizarea serviciilor. Beneficiarul este autorizat să refuze un membru al Personalului Prestatorului de Servicii având un motiv rezonabil. În cazul în care un anumit candidat este respins de

candidate is rejected by the Beneficiary, the Service Provider shall replace the rejected member of the Personnel without undue delay with another member of the Personnel that is approved by the Beneficiary;

către Beneficiar, Prestatorul de Servicii va înlocui membrul respins al Personalului fără întârzieri nejustificate cu un alt membru al Personalului care este aprobat de către Beneficiar;

f) Always ensure proper and neat appearance of the Personnel, suitable uniforms (taking into account the specific nature of the Asset and the work health and safety regulations) in accordance with **Appendix No. 6** to this Agreement, as well as to always ensure that the Personnel is properly equipped in accordance with the Formal Requirements in order to intervene in case of any type of incident related to Service Provider obligations under this Agreement;

f) Va asigura întotdeauna un aspect adecvat și îngrijit al Personalului, uniforme adecvate (ținând cont de natura specifică a Centrului și de normele de sănătate și securitate în muncă) în conformitate cu **Anexa nr. 6** la prezentul Contract, precum și se va asigura întotdeauna că Personalul este echipat corespunzător în conformitate cu Cerințele Formale pentru a putea interveni în cazul oricărui tip de incident legat de obligațiile Prestatorului de Servicii conform prezentului Contract;

g) The Service Provider is obliged to act to prevent the production of fires or other events, to immediately announce the Beneficiary and the competent authorities on the imminence or occurrence of such events (floods, breakage of pipes, destructions of electrical or telephone networks, degradation of material values from the Beneficiary's property, etc.) and take emergency measures;

g) Prestatorul de Servicii este obligat să acționeze pentru a preveni producerea de incendii sau alte evenimente, să anunțe imediat Beneficiarul și autoritățile competente despre iminența sau producerea unor astfel de evenimente (inundații, spargerea conductelor, distrugerii de rețele electrice sau telefonice, degradarea valorilor materiale din proprietatea Beneficiarului etc.) și să ia măsuri de urgență;

h) Intervene with backup team in the events in which the Personnel appointed by the Asset cannot manage an emergency on their own;

h) Va interveni cu o echipă de rezervă în cazul în care Personalul Desemnat al Centrului nu poate gestiona singur o criză;

i) Constantly supervise the Services' performance by the Personnel and appoint person/s responsible for the supervision at the Asset. Such person/s shall closely (and continuously) cooperate with the Personnel appointed by the Asset and shall comply with the Beneficiary's recommendations, comments, and instructions concerning the scope or technology of the Services;

i) Va supraveghea în permanență prestarea Serviciilor de către Personal și va numi persoana/persoanele responsabilă/responsabile de supravegherea Centrului. Această/acele persoană/persoane va/vor coopera îndeaproape (și continuu) cu Personalul Desemnat al Centrului și va/vor respecta recomandările, comentariile și instrucțiunile Beneficiarului cu privire la domeniul de aplicare sau tehnologia Serviciilor;

j) Comply with the NRP Internal Procedures including but not limited to the Health & Safety Rules and the Rules and Regulations for the Asset, which are set out in **Appendix No. 8** and which may be from time to time amended by the Beneficiary.

j) Va respecta Procedurile interne NRP inclusiv, dar fără a se limita la Convenția de SSM, SU, Protecția Mediului și Alte Reguli Interne ale Centrului care sunt prezentate în **Anexa nr. 8** și care pot fi modificate din când în când de către Beneficiar

k) Ensure that the place where the works covered by the Agreement are conducted is cleaned .– including removal, sorting and disposal of (using own means and at his own expense) waste resulting from the provision of the Service (in particular any garbage, waste and packaging after materials/agents used to provide the Services are removed by Service Provider), in accordance with the waste collection system in use at the Asset and in accordance with the current applicable regulations of the law and any waste resulting from the performance of services by the Service Provider will be treated as being waste produced by them. If waste disposal involves additional costs for the Service Provider, he will notify the Beneficiary about this aspect.

l) The Service Provider must keep an operational register, which can be the same with the inspection register, where it records occurred events, actions taken, and any notices received from the management of the Asset, or from Beneficiary's representatives. Also, the Service Provider shall register in this register data with regard to the arrival and leaving from work of the Personnel (date, time, name, surname, signature). The register shall be kept in a secure manner so that not to be accessible to unauthorized persons and made available to the Beneficiary at its request;

m) The Service Provider shall not, under any circumstance, be able to invoke its own Personnel fluctuations, nor the fact that a person was newly appointed/hired to justify failure to fulfil any of its obligations under the Agreement. The Service Provider shall ensure that its Personnel complies with the obligations undertaken under the Agreement and shall be responsible for any damage to the Beneficiary or third parties because of a breach or a failure by its Personnel to comply with the provisions of this Agreement.

n) Reaction time. Ensure the following response time for the commencement of action to rectify a reported or known defect:

k) Se va asigura că locul unde se desfășoară lucrările care fac obiectul Contractului este curățat.- inclusiv îndepărtarea, sortarea și eliminarea (prin mijloace propria se pe cheltuiala dumneavoastra) a deșeurilor rezultate din prestarea Serviciului (în special a gunoaielor, deșeurilor și ambalajelor după ce materialele/agenții folosiți pentru prestarea Serviciilor sunt îndepărtați de către Prestator), în conformitate cu sistemul de colectare a deșeurilor utilizat în Centru și în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile, iar orice deșeu rezultat din prestarea serviciilor de către Prestatorul de Servicii va fi tratat ca fiind deșeu produs de către acesta. În situația în care eliminarea deșeurilor presupune costuri suplimentare pentru Prestatorul de Servicii, acesta va informa Beneficiarul cu privire la acest aspect.

l) Prestatorul de Servicii trebuie să țină un registru operațional, care poate fi același cu registrul de inspecție, în care să înregistreze evenimentele care au avut loc, acțiunile întreprinse și orice notificări primite din partea Personalului Desemnat al Centrului sau a reprezentanților Beneficiarului. De asemenea, Prestatorul de Servicii va înregistra în acest registru datele referitoare la sosirea și plecarea de la locul de muncă a personalului (data, ora, numele, prenumele, semnătura). Registrul va fi păstrat în condiții de siguranță așa încât să nu poată fi accesat de către persoane neautorizate și pus la dispoziția Beneficiarului, la cererea acestuia;

m) Prestatorul de Servicii nu va putea, în nici o circumstanță, să invoce fluctuațiile de personal și nici faptul că o persoană a fost nou numită/angajată pentru a justifica neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul Contractului. Prestatorul de Servicii se va asigura că Personalul respectă obligațiile asumate prin prezentul Contract și va fi responsabil pentru orice prejudiciu adus Beneficiarului sau terților ca urmare a unei încălcări sau a nerespectării de către personalul său a prevederilor prezentului Contract.

n) Timp de răspuns. Asigura următorul timp de răspuns pentru începerea acțiunii de remediere a unui defect raportat sau cunoscut:

i. 15 minutes during the time when in accordance with the Time Work Schedule the Personnel shall be present at the Asset and;

ii. 1 hour during the time outside of the presence of the Personnel specified in the Time Works Schedule.

The Service Provider will provide at least one person, who will be on duty and be reachable by phone (number shall be provided to the Beneficiary) 24/7 responsible for ensuring the above-mentioned deadlines.

o) Ensure the participation in the acceptance of executed inspections, repairs and any other additional works ordered by the Beneficiary in accordance with this Agreement (in particular minor works stated in **Appendix no. 4**) and legible countersigning of acceptance certificates issued for these Services (the acceptance protocol shall constitute the basis for the Service reconciliation);

_____p) covering any damages suffered by the Beneficiary or by third parties (using the Service Provider's own means and its own expenses) caused by the inappropriate provision of Services and the inappropriate use of the location in the Asset made available by the Beneficiary.

_____q) placing the following in the Personnel rooms (in a place and manner that is clearly visible to the Personnel):

i. _____Operation and storage instructions for chemical agents,

ii. _____OHS, ES, EP AND ENVIRONMENT PROTECTION CONVENTION and OTHER INTERNAL RULES OF THE CENTRE,

iii. _____Emergency procedure in case of an emergency situation,

iv. Work schedule that is **Appendix No. 7**.

_____r) placing of so-called maintenance preventive checklist in rooms designated by the Personnel appointed by the Asset where the Service Provider's Personnel shall confirm completion of the Service on a current basis.

i. 15 minute în intervalul de timp în care, în conformitate cu programul de lucru, Personalul trebuie să fie prezent la Centru și;

ii. 1 ora în timpul în afara prezenței Personalului specificat în programul de lucru.

Prestatorul de Servicii va pune la dispoziție cel puțin o persoană, care va fi de serviciu și va putea fi contactată telefonic (numărul va fi furnizat Beneficiarului) 24 de ore din 24, 7 zile din 7, responsabilă pentru asigurarea respectării termenelor menționate mai sus.

o) Se va asigura de participarea la recepția inspecțiilor executate, a reparațiilor și a oricăror alte lucrări suplimentare comandate de Beneficiar în conformitate cu prezentul Contract (în special lucrările minore prevăzute în **Anexa nr. 4**) și de contrasemnarea lizibilă a certificatelor de predare-primire emise pentru aceste Servicii (procesul-verbal de recepție va constitui baza pentru reconcilierea Serviciului);

_____p) acoperirea oricăror daune suferite de Beneficiar sau de terti (folosind mijloace proprii ale Prestatorului de Servicii și pe cheltuiala acestuia) cauzate de furnizarea necorespunzătoare a Serviciilor și utilizarea necorespunzătoare a locațiilor din Centru puse la dispoziție de către Beneficiar.

_____q) plasarea următoarelor documente în camerele Personalului (într-un loc și într-un mod care să fie clar vizibile pentru Personal):

i. _____Instrucțiuni de utilizare și depozitare a agenților chimici,

ii. _____Convenție de SSM, SU, Protecția Mediului și Alte Reguli Interne ale Centrului,

iii. _____Procedura de urgență în caz de situații de urgență,

iv. Programul de lucru care este **Anexa nr. 7**.

_____r) plasarea așa-numitei liste de verificări preventive în încăperi desemnate Personalul Desemnat al Centrului, unde Personalul Prestatorului de Servicii va confirma finalizarea Serviciului în mod curent.

_____s) In case of snowfall, the Service Provider will monitor and inform regarding the thickness of the snow cover on the roof. If it is possible to exceed the acceptable standards, it will immediately inform the Beneficiary

15. _____ Technical Documentation of the Asset. The Service Provider is obliged to keep and archive the day-to-day documentation pertaining to the Services:

a) _____ in paper form, in the way in accordance with the instructions of the Beneficiary in accordance with ISO 9001 standard or in accordance with another similar standard;

b) _____ Through a management software provided by the Beneficiary (Computer-Aided Facility Management CAFM).

The types of documents to be (in particular) stored by the Service Provider are listed in **Appendix No. 15.**

The above-mentioned documentation (regardless of its form or the form of its storage), as well as any access keys or logins that enable to access it, will be stored in such a way that it will not be accessible to any third parties. Any access to the above-mentioned locations, by persons other than authorized by this Agreement requires the prior written consent of the Beneficiary. The scope of access authorizations and levels of access for individual persons or categories of persons are set out in **Appendix no. 16.**

The Service Provider is solely responsible for collecting and storing this documentation in accordance with the Formal Requirements, and (if applicable) the applicable laws governing the processing of personal data.

At any time during the Agreement, as well as after the termination of the Agreement, the Service Provider is obliged to provide or transfer to the Beneficiary any documentation pertaining to the Services referred to in subparagraphs (a) and (b) above, at the request of the Beneficiary.

For the avoidance of any doubts, the Parties confirm that:

_____s) În cazul căderilor de zăpadă, Prestatorul de Servicii va monitoriza și va informa cu privire la grosimea stratului de zăpadă de pe acoperiș. În cazul în care este posibil să se depășească standardele acceptabile , va informa imediat Beneficiarul.

15. _____ Documentatia tehnica a Centrului. Prestatorul de Servicii este obligat să păstreze și să arhiveze documentația zilnică aferentă Serviciilor:

a) _____ pe suport de hârtie, în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului, în conformitate cu standardul ISO 9001 sau în conformitate cu alte standarde similare;

b) _____ prin intermediul unui soft de management pus la dispoziție de către Beneficiar (Computer-Aided Facility Management, CAFM).

Tipurile de documente care urmează să fie (în special) stocate de către Prestatorul de Servicii sunt enumerate în **Anexa nr. 15.**

Documentația menționată mai sus (indiferent de forma sa sau de modul de stocare), precum și orice chei de acces sau autentificări care permit accesul la aceasta, vor fi stocate astfel încât să nu fie accesibile unor terțe părți. Orice acces la locațiile menționate mai sus, de către alte persoane decât cele autorizate prin prezentul Contract, necesită acordul prealabil scris al Beneficiarului. Domeniul de aplicare a autorizațiilor de acces și nivelurile de acces pentru persoane individuale sau categorii de persoane sunt prevăzute în **Anexa nr. 16.**

Prestatorul de Servicii este singurul responsabil pentru colectarea și stocarea acestei documentații în conformitate cu Cerințele Formale și, în special (dacă este cazul), cu legile aplicabile care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

În orice moment pe durata Contractului, precum și după încetarea Contractului, Prestatorul de Servicii este obligat să furnizeze sau să transfere Beneficiarului orice documentație referitoare la Serviciile menționate la literale (a) și (b) de mai sus, la cererea Beneficiarului.

Pentru a evita orice îndoială, Părțile confirmă că:

i. the Beneficiary is the owner of all documents and data mentioned in this section above;

ii. the Fee resulting from this Agreement covers all actions necessary for the Service Provider to properly fulfil the above-mentioned obligation to store the documentation, including the installation (based on the license provided by the Beneficiary)

of the software and hardware necessary to use the programme mentioned in subsection (b) above, and the transfer of documentation or the data to the Beneficiary.

16. CAFM (Computer-Aided Facility Management) The Service Provider acknowledges that if the Beneficiary introduces CAFM software for the Asset, the Service Provider will be obliged to use this software and register actions at least in the scope of maintenance, ticket handling and staff communication.

17. Use of Asset' equipment and utilities. The Service Provider shall not use the equipment of the Asset unless it is clearly stated in the Agreement or agreed (in writing) with the Beneficiary's representative at the Asset. The Service Provider shall reasonably use the utilities and the Asset's equipment provided in the scope only necessary to provide the Services. The Service Provider will keep the records related to the consumption of electricity, water, thermal energy, sewage.

18. Findings. If during the provision of the Services (and within the Asset) any items (including valuables) or materials or person that need supervision (e.g. kids) are found, which nature or finding place or quantity indicate that their handling was not covered by the Agreement, the Service Provider's Personnel – before taking any further actions – shall immediately notify the Beneficiary's Info Point at the Asset and the Personnel appointed by the Asset about this fact and shall provide them with these items/persons in accordance with the instructions issued by that representative. In case of weapons, guns, firearms or similar equipment are found within the Services' provision area, the Personnel shall not move them from the initial location and shall immediately inform the relevant Police Office/Station.

i. Beneficiarul este proprietarul tuturor documentelor și datelor menționate în această secțiune de mai sus;

ii. Tariful rezultat din prezentul Contract acoperă toate acțiunile necesare pentru ca Prestatorul de Servicii să îndeplinească în mod corespunzător obligația menționată mai sus de a stoca documentația, inclusiv instalarea (în baza licenței pusă la dispoziție de către Beneficiar) software-ului și a hardware-ului necesare pentru a utiliza programul menționat la subsecțiunea (b) de mai sus, și transferul documentației sau a datei către Beneficiar.

16. CAFM (Computer-Aided Facility Management) Prestatorul de Servicii recunoaște că, în cazul în care Beneficiarul introduce un software CAFM pentru Centru, Prestatorul de Servicii va fi obligat să utilizeze acest software și să înregistreze acțiuni cel puțin în domeniul întreținerii, al gestionării tichetelor și al comunicării cu personalul.

17. Utilizarea echipamentelor și utilităților Centrului. Prestatorul de Servicii nu va utiliza echipamentul din Centru decât dacă acest lucru este clar menționat în Contract sau convenit (în scris) cu reprezentantul Beneficiarului la Centru. Prestatorul de Servicii va utiliza în mod rezonabil utilitățile și echipamentele din cadrul Centrului furnizate în cadrul domeniului de aplicare numai în măsura în care sunt necesare pentru furnizarea Serviciilor. Prestatorul va tine evidentele referitoare la consumul de energie electrica, apa, energie termica, canalizare.

18. Constatări. În cazul în care, în timpul furnizării Serviciilor (și în Centru), orice obiect (inclusiv obiecte de valoare) sau material sau persoane care necesită supraveghere (de exemplu, copii) sunt identificate, a căror natură sau loc de identificare sau cantitate indică faptul că gestionarea lor nu a fost acoperită de Contract, Personalul Prestatorului de Servicii - înainte de a întreprinde orice alte acțiuni - va notifica imediat Punctul de Informare al Beneficiarului din cadrul Centrului și Personalul Desemnat al Centrului despre acest fapt și va pune la dispoziția acestuia aceste obiecte/persoane în conformitate cu instrucțiunile emise de acest reprezentant. În cazul în care se găsesc arme, pistoale, arme de foc sau echipamente similare în zona de prestare a Serviciilor, Personalul nu le va muta din locul inițial și va informa imediat biroul/secția de poliție competentă.

19. Cleanliness & Order in areas used by the Service Provider. Any premises, equipment, cabinets, storage areas, amenity facilities, utility rooms, waste storage rooms, etc. made available at the Asset and used exclusively by the Service Provider shall be always kept clean and orderly. The Service Provider shall use the premises made available in an appropriate manner. Upon the expiry of the Agreement the Service Provider shall restore the above mentioned used spaces and items to the condition from the date they were handed over, while taking into account regular wear and tear, and shall surrender them by way of a suitable minutes report.

20. Responsibility for Service Provider's items. The Beneficiary shall not be held liable for any damage to or loss of items that are left at the Asset by the Personnel.

21. Alcohol and narcotics. It is forbidden to the Personnel to consume alcohol or narcotics. It is forbidden to the Service Provider's Personnel to be under the influence of alcohol or narcotics during the work at the Asset. Smoking is also forbidden at the Asset, except for specially designated areas. One should observe the areas where smoking is forbidden. Otherwise, the Beneficiary shall be authorised to ask such a person to be never again assigned by the Service Provider to work any asset from NRP Group. If the Service Provider fails to comply with the Beneficiary's request, the Beneficiary shall have the right to charge a contractual penalty to the Service Provider in the amount of 3% of net monthly fee as in effect for the month, when the grounds for such contractual penalty occurred and terminate the agreement immediately by sending a written notice, if such an event took place at least 2 (two) times (inclusive) in the same contractual year.

22. Inspections of the Asset. The Parties shall appoint the authorised persons (one person per Party) who will jointly inspect the proper functioning of the Asset every day.

23. Reporting system. The Service Provider shall keep, in writing, complete records of all complaints filed by the Beneficiary in relation to the Service Provider's incorrect or incompliant with the Agreement performance of the Services. The records shall include:

19. Curăţenia şi ordinea în zonele utilizate de Prestatorul de Servicii. Toate spaţiile, echipamentele, dulapurile, spaţiile de depozitare, facilităţile de agrement, spaţiile de utilitate, spaţiile de depozitare a deşeurilor etc. puse la dispoziţie în cadrul Centrului şi utilizate exclusiv de către Prestatorul de Servicii trebuie să fie întotdeauna păstrate curate şi ordonate. Prestatorul de Servicii va utiliza spaţiile puse la dispoziţie într-un mod corespunzător. La încetarea Contractului, Prestatorul de Servicii trebuie să readucă spaţiile utilizate şi bunurile mai sus menţionate în starea în care se aflau la data la care au fost transferate, ținând cont de uzura obișnuită, şi să le predea prin intermediul unui proces-verbal.

20. Responsabilitatea pentru bunurile Prestatorului de Servicii. Beneficiarul nu va fi tras la răspundere pentru deteriorarea sau pierderea obiectelor lăsate la în Centru de către Personal.

21. Alcool şi stupefiante. Este interzis Personalului să consume alcool sau stupefiante. Este interzis Personalului Prestatorului de Servicii să se afle sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor în timpul lucrului în cadrul Centrului. De asemenea, fumatul este interzis în cadrul Centrului, cu excepţia zonelor special amenajate în acest scop. Trebuie respectate zonele în care fumatul este interzis. În caz contrar, Beneficiarul va fi autorizat să solicite ca persoana respectivă să nu mai fie niciodată alocată de către Prestator să lucreze în oricare centru din Grupul NRP. În cazul în care Prestatorul de Servicii nu se conformează solicitării Beneficiarului, Beneficiarul are dreptul de a percepe o penalitate contractuală Prestatorului de Servicii în valoare de 3% din tariful lunar net în vigoare pentru luna în care au apărut motivele pentru o astfel de penalitate contractuală şi de a rezilia Contractul prin trimiterea unei notificări scrise, în situaţia în care un astfel de eveniment a avut loc de minim 2 ori (inclusiv) în acelaşi an contractual.

22. Inspecţii ale Centrului. Părţile desemnează persoanele autorizate (câte o persoană pentru fiecare parte) care vor inspecta în comun buna funcţionare a Centrului în fiecare zi.

23. Sistemul de raportare. Prestatorul de Servicii va păstra, în scris, o evidenţă completă a tuturor reclamaţiilor depuse de către Beneficiar în legătură cu prestarea incorectă sau neconformă cu prevederile Contractului de către Prestatorul de Servicii a Serviciilor. Rapoartele includ:

a) a description of a particular complaint regarding an incorrect or incompliant with the Agreement performance of the Services and;

b) a status of steps undertaken by the Service Provider in order to eliminate the negative consequences resulting from each complaint, including an information on persons involved in its elimination and the date of its final elimination.

24. Evaluation reports. Service Provider's performance of the Services shall be evaluated by the Beneficiary on a monthly and quarterly basis. The template for the report of the evaluations of the quality of the Services is set forth in **Appendix No 18**. Evaluation reports will be communicated to the Service Provider within 7 days term.

a) o descriere a unei sesizări specifice referitoare la o prestare incorectă sau neconformă cu prevederile Contractului a Serviciilor și;

b) o situație a măsurilor întreprinse de Prestatorul de Servicii pentru a elimina consecințele negative care rezultă din fiecare sesizare, inclusiv informații privind persoanele implicate în eliminarea acesteia și data eliminării finale a acesteia.

24. Rapoarte de evaluare. Prestatorul de Servicii va fi evaluat de către Beneficiar lunar și trimestrial. Modelul pentru raportul de evaluare a calității Serviciilor este prevăzut în **Anexa nr. 18**. Prestatorul de Servicii va primi rapoartele de evaluare în termen de 7 zile de la încheierea acestora.

25. Quarterly meetings. Irrespective of the Service Provider's obligation resulting from section 22 above, the Service Provider shall participate at the Beneficiary's headquarters', via his Contact person appointed in line with §4 sec. 2 in at least one quarterly meeting with the Management of the Asset to assess the quality of the Service Provider's performance of the Services and, if needed, resolve any pending incorrect or incompliant with the Agreement performance of the Services. The assessment of the Service Provider's quality of the performance of the Services provided under the Agreement shall be based on the reporting system and the monthly evaluation reports, pursuant to sections 23 and 24 above. The exact date and time of quarterly meetings shall be determined by the Beneficiary with 5 (five) days in advance. For the avoidance of doubts the Parties confirm that the Service Provider shall not be entitled to any additional fee due to its travels to and from the Beneficiary's headquarters.

26. The Service Provider shall prepare, within 3 months of the date of the Agreement, a physical count of equipment at the Asset. This is to be recorded on the forms that are provided in **Appendix no. 5**. The audit's result does not affect the Fee.

27. Initial inspection. The Service Provider shall proceed with, within 3 months of the date of the Agreement, the initial inspection of all systems and equipment covered by this Agreement and prepare and submit to the Beneficiary the report from such initial inspection, which report shall include in particular the data as stated in **Appendix no. 5**. The report mentioned above shall be submitted in 14 days from the end date of the initial inspection to and accepted by the Beneficiary and on the basis of this report and Beneficiary's instructions, the Service Provider shall prepare a new scope of inspections as specified in **Appendix no. 5** and a new schedule of inspections as specified in **Appendix no. 13**. These Appendices shall be subject to approval by the Beneficiary.

25. Intalniri trimestriale. Indiferent de obligația Prestatorului de Servicii care rezultă din secțiunea 22 de mai sus, Prestatorul de Servicii va participa la sediul Beneficiarului, prin intermediul persoanei sale de contact desemnată în conformitate cu §4 sec. 2, la cel puțin o întâlnire trimestrială cu conducerea Centrului pentru a evalua calitatea prestării Serviciilor de către Prestatorul de Servicii și, dacă este necesar, pentru a rezolva orice prestație incorectă sau neconformă cu Contractul de prestare a Serviciilor. Evaluarea calității Prestatorului de Servicii în ceea ce privește prestarea Serviciilor furnizate în temeiul Contractului se bazează pe sistemul de raportare și pe rapoartele lunare de evaluare, în conformitate cu secțiunile 23 și 24 de mai sus. Data și ora exactă a reuniunilor trimestriale se stabilesc de către Beneficiar cu 5 (cinci) zile înainte. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirmă faptul că Prestatorul de Servicii nu are dreptul la niciun tarif suplimentar pentru deplasările sale către și de la sediul Beneficiarului.

26. Prestatorul de Servicii pregătește, în termen de 3 luni de la data încheierii Contractului, o numărătoare fizică a echipamentelor din Centru. Acest lucru trebuie înregistrat pe formularele prevăzute în **Anexa nr. 5**. Rezultatul auditului nu afectează Tariful.

27. Inspecție inițială. Prestatorul de Servicii va proceda, în termen de 3 luni de la data încheierii Contractului, la inspecția inițială a tuturor sistemelor și echipamentelor care fac obiectul prezentului Contract și va întocmi și transmite Beneficiarului raportul acestei inspecții inițiale, raport care va cuprinde în special datele prevăzute la **Anexa nr. 5**. Raportul menționat mai sus va fi prezentat în termen de 14 zile de la data încheierii inspecției inițiale și acceptat de către Beneficiar, iar pe baza acestui raport și a instrucțiunilor Beneficiarului, Prestatorul de Servicii va întocmi o noua propunere de inspecții, așa cum este specificat în **Anexa nr. 5** și un nou program de inspecții, așa cum este specificat în **Anexa nr. 13**. Aceste Anexe vor fi supuse aprobării Beneficiarului.

28. Technical works supervision. The Service Provider will provide technical assistance at the beginning of works and, if necessary, during them, without having the responsibility to coordinate or supervise the construction site and the "fit-out" execution works. Also, the Service Provider will periodically monitor the impact of the works on the Asset's equipment, to ensure that their functionality is not affected in any way. In the event that additional activities could create overlaps with the Services provided according to the Work Program or the Initial Inspection, the Parties will establish, through a document signed by the Service Provider and the Appointed Personnel of the Asset, the priorities and the order of carrying out the activities. At the Beneficiary's request, the Service Provider will provide technical assistance to the Beneficiary in the delivery-handover stage of the new equipment.

28. Prestatorul de Servicii va asigura asistență tehnică la începutul lucrărilor și, dacă este necesar, pe parcursul acestora, fără a avea responsabilitatea de a coordona sau supraveghea șantierul și lucrările de execuție tip "fit-out". De asemenea, Prestatorul de Servicii va monitoriza, în mod periodic, impactul lucrărilor asupra echipamentelor Centrului, pentru a se asigura că nu este afectată în niciun fel funcționalitatea acestora. În situația în care sunt necesare activități suplimentare care ar putea crea suprapuneri cu Serviciile prestate conform Programului de lucru sau Programului de inspecție, părțile vor stabili printr-un document semnat de către Prestatorul de Servicii și de către Personalul Desemnat al Centrului Comercial prioritățile și ordinea de desfășurare a activităților. La cererea Beneficiarului, Prestatorul de Servicii va oferi asistența tehnică Beneficiarului în etapa de predare-preluare a noilor echipamente.

29. Personnel reporting system. The Service Provider shall keep records of the work time of its Personnel and shall make available such records whenever requested by the Beneficiary.

29. Sistemul de raportare a Personalului. Prestatorul de Servicii va ține evidența timpului de lucru al Personalului său și va pune la dispoziție aceste evidențe ori de câte ori este solicitat de către Beneficiar.

30. Works protection The Service Provider is obliged to securing areas where the Service is provided (also by placing signs, notice boards, fences) that will effectively protect the people at the Asset while not hindering the Asset operations more than it is unavoidable. The Service Provider will keep the Beneficiary harmless in case of any injuries or damage suffered by third parties, either within the Asset or outside, in case the injuries and/or damages occur due to the manner in which Services are provided by the Service Provider at the Asset.

30. Protecția lucrărilor Prestatorul de Servicii este obligat să securizeze zonele în care este furnizat Serviciul (inclusiv prin amplasarea de panouri de semnalizare, panouri de afișaj, garduri), astfel încât să protejeze în mod eficient persoanele care se află în Centru, fără a îngreuna funcționarea Centrului mai mult decât este inevitabil. Prestatorul de Servicii va exonera Beneficiarul de răspundere în cazul oricăror vătămări sau daune suferite de terți, fie în cadrul Centrului, fie în afara acestuia, în cazul în care daunele și/sau vătamarile se datorează modului în care Prestatorul de Servicii prestează Serviciile în cadrul Centrului.

31. Documents available to Personnel. The Service Provider is obliged to ensure and get acquainted with the following documents that are, at all times, available in the Personnel areas (in a place and manner that is clearly visible to the Personnel):

31. Documente la dispoziția Personalului. Prestatorul de Servicii este obligat să asigure și să se familiarizeze cu următoarele documente care sunt, în orice moment, disponibile în zonele destinate Personalului (într-un loc și într-un mod care să fie clar vizibile pentru personal):

- | | |
|---|--|
| <p>a. OHS, ES, EP AND ENVIRONMENT PROTECTION CONVENTION and OTHER INTERNAL RULES OF THE CENTRE,</p> <p>b. Emergency procedure in case of emergency situations,</p> <p>c. Work schedule,</p> <p>d. The Fire Safety Scenario and the technical documents from the construction book of the Asset;</p> | <p>a. Conventie de SSM, SU, Protectia Mediului si Alte Reguli Interne ale Centrului,</p> <p>b. Procedura de urgență în caz de situatii de urgenta,</p> <p>c. Program de lucru,</p> <p>d. Scenariul de Securitate la Incendiu si documentele tehnice de la cartea constructiei a Centrului;</p> |
|---|--|

32. Personnel. The Service Provider shall be fully and solely liable for the actions and/or omissions of its Personnel related to the performance of the Agreement. For the purposes of providing the Services, the Service Provider shall recruit exclusively persons with skills and relevant experience considering the Scope of this Agreement The Service Provider undertakes, in the hiring of Personnel, to inform said Personnel:

- that the activity for which they are hired or to which they are assigned concerns the performance of Services under this Agreement;
- of the duration of such Services under the Agreement.

32. Personal. Prestatorul de Servicii este pe deplin și exclusiv răspunzător pentru acțiunile și/sau omisiunile Personalului său în legătură cu executarea Contractului. În scopul furnizării Serviciilor, Prestatorul de Servicii va recruta exclusiv persoane cu competențe și experiență relevantă, având în vedere domeniul de aplicare al prezentului Contract. Prestatorul de Servicii se angajează, la angajarea Personalului, să informeze Personalul respectiv:

- că activitatea pentru care sunt angajați sau la care sunt repartizați se referă la prestarea de Servicii în cadrul prezentului Contract;
- de durata acestor Servicii în cadrul Contractului.

The Service Provider shall bear all the obligations and shall be solely responsible for the remuneration, administration, management, and protection of the personnel hired or otherwise assigned to the performance of Services and, in general, to this Agreement, and for complying with any other requirements under the laws and regulations applicable. The Service Provider guarantees that the Personnel is trained in terms of labor protection, security, safety and health and is insured against professional accidents, in accordance with the Formal Requirements. If during the Agreement professional incidents or accidents occur regarding the Service Provider's Personnel, it will respond directly in its capacity of employer, the Beneficiary being exonerated from any liability or responsibility with respect to the Service Provider's Personnel. Professional accidents in the Asset involving the Personnel may be examined by teams formed from representatives of both Parties, but the obligation to declare the professional accident and to submit the related file with the competent authorities lies exclusively with the Service Provider, the Beneficiary being exonerated from any responsibility in this regard. Moreover, the above personnel must be duly registered in the Service Provider's payroll records and books, it must be constantly and regularly insured with the competent social security and pension bodies, and the Service Provider shall observe the minimum remuneration, and the rights set forth in the collective bargaining agreements applicable. By signing this Agreement, the Service Provider indemnifies and holds the Beneficiary harmless from any liability on such regard. The Beneficiary shall not take over, such covenant being of the essence of this Agreement, the employment contracts entered into by the Service Provider to performance of Services under this Agreement, or, in general, any contracts relating to Personnel hired or otherwise assigned, in any form and/or capacity, to the performance of this Agreement; such covenant being of the essence of this Agreement; also, the Service Provider accepts and guarantees that no contractual tie is established between the Beneficiary and the Personnel and/or any third parties, through him, used or involved in the execution of this Agreement. The Service Provider undertakes to provide appropriate notices to the Personnel considering the expiry or termination date - for any reason whatsoever - of this Agreement, in due time based on the law and/or under contract, and,

Prestatorul de Servicii își asumă toate obligațiile și este singurul responsabil pentru remunerarea, administrarea, gestionarea și protecția Personalului angajat sau desemnat în alt mod, pentru prestarea Serviciilor și, în general, pentru prezentul Contract, precum și pentru respectarea oricăror alte cerințe prevăzute de legile și reglementările aplicabile. Prestatorul de Servicii garantează că Personalul este instruit în ceea ce privește protecția muncii, securitatea, siguranța și sănătatea și este asigurat împotriva accidentelor profesionale, în conformitate cu Cerințele Formale. În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar incidente sau accidente profesionale în ceea ce privește Personalul Prestatorului de Servicii, acesta va răspunde direct în calitate sa de angajator, Beneficiarul fiind exonerat de orice răspundere sau responsabilitate în ceea ce privește Personalul Prestatorului de Servicii. Accidentele profesionale din Centru în care este implicat Personalul pot fi examinate de echipe formate din reprezentanți ai ambelor Părți, dar obligația de a declara accidentul profesional și de a depune dosarul aferent la autoritățile competente revine exclusiv Prestatorului de Servicii, Beneficiarul fiind exonerat de orice responsabilitate în acest sens. În plus, Personalul de mai sus trebuie să fie înregistrat în mod corespunzător în registrele și evidențele de salarizare ale Prestatorului de Servicii, trebuie să fie asigurat în mod constant și regulat la organismele de asigurări sociale și de pensii competente, iar Prestatorul de Servicii trebuie să respecte remunerația minimă și drepturile prevăzute în contractele colective de muncă aplicabile. Prin semnarea prezentului Contract, Prestatorul de Servicii despăgubește și îl exonerează pe Beneficiar de orice răspundere în acest sens. Beneficiarul nu va prelua, acest angajament fiind de esența prezentului Contract, contractele de muncă încheiate de Prestatorul de Servicii pentru prestarea Serviciilor în baza prezentului Contract sau, în general, orice Contracte referitoare la Personalul angajat sau altfel repartizat, sub orice formă și/sau calitate, pentru executarea prezentului Contract; acest angajament fiind de esența prezentului Contract; de asemenea, Prestatorul de Servicii acceptă și garantează că nu se stabilește nicio legătură contractuală între Beneficiar și Personal și/sau orice terți utilizați sau implicați în executarea prezentului Contract, prin intermediul acestuia. Prestatorul de Servicii se obligă să transmită Personalului notificări corespunzătoare cu privire la data de încetare - indiferent de motiv - a prezentului Contract, în timp util, în temeiul legii și/sau al Contractului, și, în orice caz, va pune în mod activ în aplicare toate măsurile de protecție și inițiativele adecvate pentru a preveni ca acest Personal să ridice și/sau să emită pretenții de a fi transferat și/sau angajat

in any case, shall actively put into place all the protections and initiatives suitable to prevent such Personnel from raising and/or laying any claims to be transferred to and/or hired by the Beneficiary. The Service Provider, indemnifies and holds the Beneficiary, harmless from any consequence that may arise out of the failure to comply, for any reason whatsoever, with the above covenants and/or the statutory provisions of law applicable to the matter.

The Service Provider undertakes to indemnify and hold the Beneficiary harmless from any claim raised against the latter by the Personnel and/or capacity, performance of Services, and in general of this Agreement, and/or by social security, pension, and insurance bodies and/or any other entity, including after the termination of this Agreement.

de către Beneficiar. Prestatorul de Servicii va despăgubi și exonera Beneficiarul de orice consecință care ar putea apărea din nerespectarea, indiferent de motiv, a angajamentelor de mai sus și/sau a prevederilor legale aplicabile în materie.

Prestatorul de Servicii se obligă să despăgubească și să exonereze Beneficiarul de orice pretenție formulată împotriva acestuia din urmă de către Personal și/sau capacitatea, prestarea Serviciilor și în general a prezentului Contract, și/sau de către organismele de asigurări sociale, de pensii și de asigurări și/sau de orice altă entitate, inclusiv după încetarea prezentului Contract.

33. Shifts – Service Provider states that the Personnel will work on shifts with the strict observance of the provisions of the applicable law.

34. Revisions of the equipment – The Service Provider is responsible for performing legal revisions of the equipment, in accordance with the provisions of the applicable law, so that the legal revision deadlines are not exceeded.

The planning of the legal revisions must be made by the Service Provider and will be presented to the Beneficiary for approval.

The Service Provider has the obligation to promptly inform the Beneficiary about any changes regarding the legal revisions of any equipment and to update their planning accordingly. In case of legislative changes regarding the periodicity of revisions, the Service Provider will inform the Beneficiary and the new conditions for the provision of services (frequency, price, etc.) will be established by an addendum.

The Service Provider is solely responsible for compliance with the number of necessary revisions as approved and established by the Beneficiary, taking into account the specifications of the equipment and the provisions of the applicable law. In this sense, the Service Provider declares and guarantees the fact that it took into account all the relevant aspects in determining the number of revisions mentioned in the offer, respectively in the maintenance schedule detailed in Annex no. 7 to the Contract and will compensate the Beneficiary for any damage suffered as a result of establishing a smaller number of revisions than those established or performing revisions after the terms stipulated by the technical specifications of the equipment, by the applicable law, the Maintenance Schedule or the schedule attached to the Contract.

33. Ture - Prestatorul de Servicii declară că Personalul va lucra în ture cu respectarea strictă a prevederilor legislației în vigoare.

34. Revizii ale echipamentelor – Prestatorul de Servicii este răspunzător pentru efectuarea reviziilor legale ale echipamentelor, în conformitate cu prevederile legii aplicabile, astfel încât să nu fie depășite termenele legale de revizie.

Planificarea reviziilor legale se face de către Prestatorul de Servicii și va fi prezentată Beneficiarului pentru aprobare.

Prestatorul de Servicii are obligația de a informa prompt Beneficiarul cu privire la orice modificări privind reviziile legale ale oricărui echipament și de a actualiza corespunzător planificarea acestora. În cazul unor modificări legislative privind periodicitatea reviziilor, Prestatorul de Servicii va informa Beneficiarul și vor fi stabilite prin act adițional noile condiții de prestare ale serviciilor (frecvență, preț, etc.)

Prestatorul de Servicii este unic responsabil pentru respectarea numărului de revizii stabilit și aprobat de către Beneficiar, având în vedere specificațiile echipamentelor și prevederile legii aplicabile. În acest sens, Prestatorul de Servicii declară și garantează faptul că a avut în vedere toate aspectele relevante în stabilirea numărului de revizii menționate în oferta.r, respectiv în graficul de mentenanță detaliat în Anexa nr. 7 la Contract și va despăgubi Beneficiarul pentru orice prejudiciu suportat ca urmare a efectuării unui număr mai mic de revizii decât cele stabilite sau de efectuarea reviziilor după termenele prevăzute de specificațiile tehnice ale echipamentelor, de legea aplicabilă, Graficul de Mentenanță sau programul atasate Contractului

§ 5 Beneficiary's general obligations

1. Contact person(s) means a person(s) indicated by the Asset Management/Management of the Asset. The Beneficiary shall appoint the person(-s) responsible for the relationship with the Service Provider and/or responsible to provide the necessary approvals as specified in **Appendix No. 2**, referred herein as Contact Person(s). The Beneficiary may update **Appendix No. 2** by sending email notifications to the Service Provider.
2. Access. The Beneficiary shall provide the Service Provider with free and unlimited access to the areas where the Services are to be provided for the purpose of the fulfilment of the obligations arising from the Agreement. In the case of circumstances preventing or significantly hindering the provision of the Services (e.g. poor weather conditions preventing access of the Service Provider's specialised vehicle to the Asset or other traffic related hindrances on the site of the Asset) the Services shall be provided at the earliest possible date after these circumstances stop.
3. Use of utilities. The Beneficiary shall provide the Service Provider with free of charge access to and ability to use the utilities (electricity and water) necessary to provide the Services at the Asset, as long as such resources are used in order to provide the Services and not for the personal purpose of the Service Provider's representatives/Personnel.
4. Dedicated room. The Beneficiary shall provide a suitable room that can be locked and heated to store clothing, for its use by the the Personnel during Working Hours, and to store materials, machines, equipment, etc.,

§ 6 Service Provider's subcontractors

1. The Service Provider shall be held fully liable for the actions or omissions of its subcontractors. The subcontractors shall be used exclusively upon the Beneficiary' prior written consent.

§ 5 Obligațiile generale ale Beneficiarului

1. Persoana (persoanele) de contact înseamnă persoana (persoanele) indicată (indicate) de către Conducerea/Managementul Centrului. Beneficiarul va desemna persoana (persoanele) responsabilă (responsabile) de relația cu Prestatorul de Servicii și/sau responsabilă (responsabile) de acordarea aprobărilor necesare, așa cum se specifică în **Anexa nr. 2**, denumită în prezentul document Persoana (persoanele) de contact. Beneficiarul poate actualiza **Anexa nr. 2** prin trimiterea de notificări prin e-mail către Prestatorul de Servicii.
2. Acces. Beneficiarul va asigura Prestatorului de Servicii acces liber și nelimitat la zonele în care urmează să fie prestate Serviciile în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din Contract. În cazul unor circumstanțe care împiedică sau îngreunează în mod semnificativ prestarea Serviciilor (de exemplu, condiții meteorologice nefavorabile care împiedică accesul vehiculului specializat al Prestatorului de Servicii în Centru sau alte obstacole legate de trafic la locul de amplasare Centrului), Serviciile vor fi prestate cât mai curând posibil după ce aceste circumstanțe încetează.
3. Utilizarea utilităților. Beneficiarul va asigura Prestatorului de Servicii accesul gratuit și posibilitatea de a utiliza utilitățile (electricitate și apă) necesare pentru prestarea Serviciilor în cadrul Centrului, atât timp cât aceste resurse sunt utilizate în vederea prestării Serviciilor și nu în scopul personal al reprezentanților/Personalului Prestatorului de Servicii.
4. Cameră dedicată. Beneficiarul va pune la dispoziție o cameră adecvată, care poate fi încuiată și încălzită, pentru depozitarea hainelor, pentru utilizarea acestora de catre Personal in timpul Programului de Lucru și pentru depozitarea materialelor, mașinilor, echipamentelor etc.,

§ 6 Subcontractanții Prestatorului de Servicii

1. Prestatorul de Servicii este pe deplin răspunzător pentru acțiunile sau omisiunile subcontractanților săi. Subcontractanții vor fi folosiți exclusiv cu acordul prealabil scris al Beneficiarului.

2. The Service Provider shall provide its subcontractors with all the means and information enabling them to provide the Services with utmost diligence, in accordance with the Agreement, applicable regulations of the law and in a way optimally using the means and equipment available at the Asset and provided by the Beneficiary to the Service Provider.

3. the Service Provider shall be fully responsible for timely and proper settlement of accounts with its subcontractors. At any stage of the service provision, and in case of any doubts, the Beneficiary shall have the right to request written statements from the Service Provider, issued by the subcontractors, confirming that payments have been made for services rendered at the Asset.

§ 7 Technical Agents, materials, tools and equipment used to provide the Services

1. The obligations of the Service Provider include the provision of all equipment, tools and small material (for example, but not limited to: washers, Teflon, insulating tape, gaskets, spray for cleaning contacts, solutions for cleaning technical panels, sealing paste for threaded connections, vaseline, technical alcohol, solution for greasing, solutions for cleaning the floor of technical spaces, solutions for sanitizing air conditioning), necessary for the fulfilment by the Service Provider of the duties specified in this Agreement. The materials, spare parts and necessary consumables will be purchased by the Service Provider, after confirmation of the quote by the Beneficiary, with the exception of the consumables related to generator sets (excluding air filters).

2. The Service Provider shall regularly inspect, maintain and replace the equipment used to provide the Services.

3. The Service Provider shall only keep operational equipment at the Asset. In the case of a malfunction, the Service Provider shall be obligated to provide operational equipment of the same parameters within 24h or to repair it within 2h. While waiting for operational equipment the quality

2. Prestatorul de Servicii va pune la dispoziția subcontractanților săi toate mijloacele și informațiile care să le permită acestora să presteze Serviciile cu cea mai mare diligență, în conformitate cu Contractul, cu reglementările legale aplicabile și într-un mod care să utilizeze în mod optim mijloacele și echipamentele disponibile la Centru și puse la dispoziția Prestatorului de Servicii de către Beneficiar.

3. Prestatorul de Servicii va fi pe deplin responsabil pentru plata la timp și corectă a oricăror sume datorate subcontractanților săi. În orice etapă a prestării serviciilor și în caz de îndoieli, Beneficiarul are dreptul să solicite Prestatorului de Servicii declarații scrise emise de subcontractanți confirmând realizarea plăților pentru serviciile prestate în Centru.

§ 7 Tehnicienii, materiale, instrumente și echipamente utilizate pentru furnizarea Serviciilor

1. Obligațiile Prestatorului de Servicii includ furnizarea tuturor echipamentelor, sculelor și a materialului marunt (de exemplu însă fără a se limita la: saibe, teflon, banda izolatoare, garnituri, spray pentru curățarea contactelor, soluții de curățat tablouri, pasta etansare racorduri filetate, vaselina, alcool tehnic, soluție pentru gresare, soluții curățenie pardoseală spații tehnice, soluții igienizare aer condiționat), necesare îndeplinirii de către Prestatorul de Servicii a atribuțiilor specificate în prezentul Contract. Materialele, piesele de schimb și consumabilele necesare vor fi achiziționate de Prestatorul de Servicii, după confirmarea devizului de către Beneficiar, cu excepția consumabilelor aferente grupurilor electrogene (excluzând filtrele de aer).

2. Prestatorul de Servicii inspectează, întreține și înlocuiește în mod regulat echipamentele utilizate pentru furnizarea Serviciilor.

3. Prestatorul de Servicii păstrează numai echipamente operaționale la Centru. În cazul unei defecțiuni, Prestatorul de Servicii este obligat să furnizeze echipamente operaționale cu aceiași parametri în termen de 24 de ore sau să le repare în termen de 2 ore. Până la livrarea noilor echipamente operaționale/repărarea

of the Services shall be maintained as in the case of operational equipment. The Service Provider will provide new equipment for the Asset.

4. Any agents, spare parts, materials, tools and equipment used by the Service Provider to provide the Service shall meet the Formal Requirements and shall have valid certificates, attestations, legalisation and the appropriate marking compliant with the regulations of the law and shall be used in accordance with the manufacturers or importers' recommendations.

5. The Service Provider shall be fully liable for damages in relation to the use of the systems and equipment regarding the provision of Services by the Service Provider and the use of specific agents and materials used to perform the Agreement (also in relation to the violation of the Beneficiary's rights under the warranty specific to systems and equipment of the Asset).

6. The Beneficiary reserves the right to inspect the agents, materials, tools and equipment (and technical sheets) used by the Service Provider at the Asset. Furthermore, the Beneficiary (e.g. the Personnel Appointed by the Asset) shall be authorized to check up on the activities of the Service Provider and of its Personnel in a given asset – at every stage of the provision of the Services. The checks undertaken by the Beneficiary must not unreasonably interfere with the provision of the Services. These checks may be unannounced or conducted after prior information of the Service Provider. The Service Provider shall allow the Beneficiary to inspect the quality of the provided Services – including access to areas where the Services are being provided and to the rooms where are being kept materials, machines, etc. are stored – however checks of the rooms will take place within the presence of a representative of the Service Provider.

7. In case the chemical agents or otherwise hazardous materials are used by the Service Provider, the Service Provider is additionally obligated to keep in touch with the representatives of their providers/producers in order to ensure that the Asset is appropriately serviced and secured, provide exceptional supervision to ensure the correct storage and use of chemical agents or otherwise hazardous materials within the Asset. The Service Provider is also responsible for ensuring the proper disposal of such agents and materials resulted while providing the Services and is obliged to clean them up.

echipamentelor defecte, calitatea Serviciilor se va menține. Prestatorul de Servicii va pune la dispoziție echipamente noi pentru Centru

4. Toți agenții, piesele de schimb, materialele, uneltele și echipamentele utilizate de Prestatorul de Servicii pentru prestarea Serviciului trebuie să îndeplinească Cerințele Formale și trebuie să aibă certificate valabile, atestate, legalizări și marcaje corespunzătoare, în conformitate cu reglementările legale și să fie utilizate în conformitate cu recomandările producătorilor sau importatorilor.

5. Prestatorul de Servicii este pe deplin răspunzător pentru daunele legate de utilizarea sistemelor și echipamentelor în prestarea Serviciilor de către Prestatorul de Servicii și de utilizarea agenților și materialelor specifice utilizate pentru executarea Contractului (de asemenea și în ceea ce privește încălcarea drepturilor Beneficiarului în temeiul garanției specifice sistemelor și echipamentelor Centrului).

6. Beneficiarul își rezervă dreptul de a inspecta agenții, materialele, uneltele și echipamentele (și fișele tehnice ale acestora) utilizate de Prestatorul de Servicii în cadrul Centrului. În plus, Beneficiarul (de exemplu, Personalul Desemnat de Centru) este autorizat să verifice activitățile Prestatorului de Servicii și ale personalului acestuia într-un anumit centru - în fiecare etapă a furnizării Serviciilor. Verificările efectuate de către Beneficiar nu trebuie să interfereze în mod nejustificat cu prestarea Serviciilor. Aceste verificări pot fi inopinate sau pot fi efectuate după informarea prealabilă a Prestatorului de Servicii. Prestatorul de Servicii îi va permite Beneficiarului să inspecteze calitatea serviciilor furnizate - inclusiv accesul în zonele în care se prestează Serviciile și în încăperile în care sunt depozitate materialele, utilajele etc. - însă verificarea încăperilor se va face în prezența unui reprezentant al Prestatorului de Servicii.

7. În cazul în care Prestatorul de Servicii utilizează agenți chimici sau alte materiale periculoase, Prestatorul de Servicii este obligat, în plus, să țină legătura cu reprezentanții furnizorilor/producătorilor acestora pentru a se asigura că Centrul este întreținut și securizat în mod corespunzător, să asigure o supraveghere excepțională pentru a asigura depozitarea și utilizarea corectă a agenților chimici sau a altor materiale periculoase în cadrul Centrului. Prestatorul de Servicii este, de asemenea, responsabil pentru asigurarea eliminării corespunzătoare a acestor agenți și materiale rezultate în timpul prestării Serviciilor și este obligat să le curețe.

8. Upon Beneficiary request, The Services Provider will organize tenders (without any additional costs for the Beneficiary, excluding the commercial addition of the Service Provider for the declared winning offer) according to the following rules in case of contracts (irrespective of duration) the net value of which is:

a) up to 10.000 RON - no special purchase procedure is required, only the presented price offer;

b) more than 10.000 RON till 30.000 RON, the Services Provider is obliged to collect min. 3 (three) offers (According to the documentation provided by Beneficiary);

c) more than 30.000 RON till 50.000 RON (including 50.000 RON), the Services Provider is Obligated to organize a tender with at least 3 (three) potential contractors (according to the documentation provided by Beneficiary);

d) more than 50.000 RON, the Services Provider is obliged to organize a tender with at least 5 (five) potential contractors (According to the documentation provided by Beneficiary). The Services Provider is entitled to choose the most favorable offer in terms of a price and offered services. If the number of the tender bids/offers from contractors submitted is lower than envisaged in points a)-d) above than the Service Provider is entitled to choose the offer on the terms stipulated in the previous sentence. An invitation to the tender should include information about detailed scope of the works, types of materials to be used and works completion dates. The Service Provider will select a bid and present it (together with relevant information) to the Beneficiary for approval.

§ 8 Fee

1. In consideration for the Services, the Service Provider shall receive the monthly fees detailed in **Appendix No. 10** hereinafter called the "Fee", subject to sec. 2 herein below.

2. The Fee is detailed in Appendix no. 10 of the Agreement. The Fee to be paid is subject to acceptance by the Beneficiary in accordance with this Agreement.

3. Without prejudice to any right of abatement, sett-off or counterclaim and subject to

8. La cererea Beneficiarului, Prestatorul de Servicii va organiza licitații (fara a genera costuri suplimentare pentru Beneficiar, exceptand adaosul comercial al Prestatorului de Servicii pentru oferta declarata castigatoare pe baza urmatoarelor reguli. În cazul Contractelor (indiferent de durata) a căror valoare netă este:

a) până la 10.000 RON - nu este necesară nicio procedură specială de achiziție, ci doar oferta de preț prezentată;

b) mai mare de 10.000 RON, până la 30.000 RON (inclusiv), Prestatorul de Servicii este obligat să colecteze min. 3 (trei) oferte (în conformitate cu documentația furnizată de Beneficiar);

c) mai mare de 30.000 RON, până la 50.000 RON (inclusiv), Prestatorul de Servicii este obligat să organizeze o licitație cu cel puțin 3 (trei) potențiali Contractanti (conform documentației furnizate de Beneficiar);

d) mai mare de 50.000 RON, Prestatorul de Servicii este obligat să organizeze o licitație cu cel puțin 5 (cinci) potențiali contractanti (conform documentației furnizate de Beneficiar). Prestatorul de Servicii este obligat să aleagă oferta cea mai favorabilă din punct de vedere al prețului și al serviciilor oferite. În cazul în care numărul de oferte depuse de Contractanți este mai mic decât cel prevăzut la literale (a)-(d) de mai sus, Prestatorul de Servicii este obligat să aleagă oferta în condițiile prevăzute în fraza anterioară. O invitație la licitație ar trebui să includă informații despre domeniul de aplicare detaliat al lucrărilor, tipurile de materiale care urmează să fie utilizate și datele de finalizare a lucrărilor. Prestatorul de Servicii va selecta o ofertă și o va prezenta (împreună cu informațiile relevante) Beneficiarului pentru aprobare.

§ 8 Tariful

1. În schimbul Serviciilor prestate, Prestatorul de Servicii va primi tarifele lunare detaliate în **Anexa nr. 10**, denumite în continuare „Tariful”, sub rezerva sec. 2 de mai jos.

2. Tariful este detaliat in Anexa nr. 10 la Contract. Tariful care urmeaza a fi platit e supus acceptarii de catre Beneficiar in conformitate cu prezentul Contract.

3. Fără a aduce atingere oricărui drept de reducere, compensare sau contrapretenții și sub

the terms of this Agreement, if this Agreement is terminated (regardless of the reason) the Beneficiary shall remunerate the Service Provider for the Services instructed and accepted by the Beneficiary up to the date of termination (with the exception of those services scheduled for preventive maintenance prior to the termination).

4. The Service Provider shall purchase parts, materials and Consumables for the needs of the Asset and performing the works listed in **Appendices nos. 3 and 4**. The Service Provider shall subsequently pass on (reinvoice) the costs of purchased materials and parts to the Beneficiary as a net amount equivalent to the net purchase price plus 5.0% of the net purchase price. The reconciliation of costs mentioned above shall be made once a month together with the monthly fee reconciliation, however on the basis of a separate invoice. The Service Provider is obligated to ensure its Personnel with the cash advances, so that the purchases may be made immediately if there is a need of such purchase or (in case when it is required) immediately after Beneficiary's purchase acceptance. The Service Provider undertakes to purchase such materials at the lowest possible prices. At the Beneficiary's request invoices confirming the purchase costs shall be attached to the invoice issued to the Beneficiary. For purchase orders, the Service Provider is required to obtain the Beneficiary's written consent before the purchase. The Beneficiary reserves the right to have the place of purchase of such parts or materials specified to the Service Provider.

5. The Service Providers' Fee shall include all the expenses that the Service Provider shall bear in relation to the provision of the Services (including the cost of materials, agents, machines, vehicles, equipment used to perform the Agreement, training, travel to the place where the Services are to be provided, cost of permits necessary to provide the Services, costs of workmanship, board and accommodation, ancillary payroll expenses, overtime allowances, shift work allowances, allowances for work on holidays, cost of cleaning agents, other expenses related to waste management, organization of tenders, etc.) and the Beneficiary shall not bear any additional costs in relation to the provided Services, unless it is agreed separately in writing.

rezerva termenilor prezentului Contract, în cazul în care prezentul Contract încetează (indiferent de motiv), Beneficiarul va remunera Prestatorul de Servicii pentru serviciile comandate și acceptate de către Beneficiar până la data încetării (cu excepția celor de mentenanță preventivă programate anterior încetării).

4. Prestatorul de Servicii va achiziționa piese, materiale și consumabile pentru necesitățile Centrului și efectuarea lucrărilor enumerate în **Anexele nr. 3 și 4**. Prestatorul de Servicii va transfera ulterior (refactura) costurile materialelor și pieselor achiziționate către Beneficiar ca o sumă netă echivalentă cu prețul net de achiziție plus 5,0% din prețul net de achiziție. Reconcilierea costurilor menționate mai sus se efectuează o dată pe lună, împreună cu reconcilierea lunară a tarifelor, însă pe baza unei facturi separate. Prestatorul de Servicii este obligat să asigure personalului său avansuri în numerar, astfel încât achizițiile să poată fi efectuate imediat dacă este nevoie de o astfel de achiziție sau (în cazul în care este necesar) imediat după acceptarea achiziției de către Beneficiar. Prestatorul de Servicii se obligă să achiziționeze aceste materiale la cele mai mici prețuri posibile. La cererea Beneficiarului, la factura emisă către Beneficiar se anexează facturi care confirmă costurile de achiziție. Pentru orice comenzi de achiziție, Prestatorul de Servicii este obligat să obțină acordul scris al Beneficiarului înainte de achiziție. Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita Prestatorului de Servicii să precizeze locul de achiziție a acestor piese sau materiale.

5. Tariful Prestatorului de Servicii include toate cheltuielile pe care Prestatorul de Servicii le suportă în legătură cu prestarea serviciilor (inclusiv costul vehiculelor, echipamentelor utilizate pentru executarea Contractului, instruirea, deplasarea la locul unde urmează să fie prestate Serviciile, costul autorizațiilor necesare pentru prestarea Serviciilor, costurile manoperei, cazarea și masa, cheltuielile auxiliare de salarizare, indemnizațiile pentru ore suplimentare, indemnizațiile pentru munca în schimburi, indemnizațiile pentru munca în zilele de sărbătoare, costul agenților de curățenie, alte cheltuieli legate de gestionarea deșeurilor, organizarea de licitații etc.), iar Beneficiarul nu va suporta niciun cost suplimentar în legătură cu Serviciile furnizate, cu excepția cazului în care acest lucru este convenit separat în scris.

6. The Service Provider represents that it shall not raise any claims related to the underestimation of the Fee or the elements used to calculate the Fee for the performance of the Services or related to any other accidental mistakes of the Service Provider (such as counting errors, including those made when preparing the offer) and that the figures used to calculate the Fee for the Services are sufficient to perform all the works in accordance with the provisions of this Agreement.

7. The Fee shall be modified only by way of a written addendum to the Agreement.

8. Excluded from the Agreement

9. If the Services are not provided by the Service Provider or were performed in violation of the Agreement or suspended at the written request of the Beneficiary, The Beneficiary will be entitled to deduct the value of these services from the Service Provider's Fee, without prejudice to the Beneficiary's right to charge penalties in accordance with this Agreement.

§ 9 Acceptance, settlement documentation / terms of payment

1. The Acceptance-related activities shall consist in verifying the conformity of the Services performed by the Service Provider with the terms of this Agreement, the Formal Requirements, the authorisations, permits and technical standards, as well as with the Beneficiary's instructions.

2. The Beneficiary shall have the right to refuse Acceptance to all or part of the Services provided they do not comply with any of the requirements laid down in § 9 Sec. 1 above.

3. The Service Provider shall draw up a Services Report and send it to the Beneficiary electronically and/or on paper at the end of the month in which such Services were provided.

4. The Acceptance Procedures shall be performed by the Beneficiary within 8 (opt) working days from the time when the Service Reports were submitted to it.

6. Prestatorul de Servicii declară că nu va ridica nicio pretenție legată de subestimarea Tarifului sau a elementelor utilizate pentru calcularea Tarifului pentru prestarea Serviciilor sau legată de orice alte greșeli accidentale ale Prestatorului de Servicii (cum ar fi erorile de numărare, inclusiv cele făcute la întocmirea ofertei) și că cifrele utilizate pentru calcularea Tarifului pentru Servicii sunt suficiente pentru a presta toate Serviciile în conformitate cu dispozițiile prezentului Contract

7. Tariful se modifică numai prin intermediul unui act adițional scris la Contract.

8. Eliminat din Contract

9. În cazul în care Serviciile nu sunt prestate de Prestatorul de Servicii sau au fost efectuate cu încălcarea Contractului sau suspendate la cererea scrisă a Beneficiarului,, Beneficiarul va avea dreptul de a deduce valoarea acestor Servicii din Tariful Prestatorului de Servicii, fără a aduce atingere dreptului Beneficiarului de a percepe penalități în conformitate cu prezentul Contract.

§ 9 Recepție, documentație de decontare / condiții de plată

1. Activitățile legate de Recepție constau în verificarea conformității Serviciilor prestate de Prestatorul de Servicii cu termenii prezentului Contract, cu Cerințele Formale , cu autorizațiile, permisele și standardele tehnice, precum și cu instrucțiunile Beneficiarului.

2. Beneficiarul are dreptul de a refuza recepția tuturor sau a unei părți din Servicii, dacă acestea nu respectă oricare dintre cerințele prevăzute la § 9 secțiunea 1 de mai sus.

3. Prestatorul de Servicii va întocmi un Raport de Servicii și îl va transmite Beneficiarului electronic si/sau pe hartie la sfârșitul lunii în care au fost prestate Serviciile respective.

4. Procedurile de Recepție vor fi realizate de către Beneficiar în termen de 8 (opt) zile lucrătoare de la momentul la care Rapoartele privind Serviciile au fost înaintate acestuia.

5. If the Services were rendered to the satisfaction of the Beneficiary and in accordance with this Agreement, it shall sign the Services Report and confirm in writing that said Services were accepted. The reports regarding the accepted Services shall be submitted to the Beneficiary by the Service Provider together with the relevant invoices for the purpose of paying the related Fee. For the avoidance of any doubt, the Service Provider shall not issue the invoice related to the Services without fulfilling the Acceptance procedure.

6. If all or part of the Services are assessed by the Beneficiary as inconsistent with the requirements detailed under § 9 – Acceptance, settlement documentation/terms of payment in this Agreement, it shall refuse Acceptance of such Services, in which case it shall issue and communicate to the Service Provider a notification/address detailing: (i) the Services for which the Acceptance has been refused; (ii) the reasons for which the Acceptance was refused; and (iii) the period of time during which the Service Provider must remedy the breach.

7. Until the provision of the rejected, outstanding or non-compliant Services as identified in the notification/address referred to in § 9 Sec. 6 above, the Service Provider shall be required to pay penalties according to the provisions of § 10.Sec. 2.

The Beneficiary has the right to defer the payment of the Fees related to the unaccepted Services until the time when the rejected or outstanding or non-compliant Services for the respective period are remedied.

The Beneficiary may choose at any time to deduct from the due amount of Fees the value of the Services that have not been accepted in accordance with the provisions regarding the Acceptance, as well as any penalties due by the Service Provider.

8. Invoices shall be issued within 7 days after the Acceptance procedure has been finalized by signing the Service Reports for a given month. Invoices shall be sent to the Beneficiary's email address stated in §18 sec. 4. Beneficiary's payment obligations are duly born only after the receipt of the corresponding invoices. The Beneficiary will not be bound to ask

5. Dacă Serviciile au fost prestate spre satisfacția Beneficiarului și în conformitate cu prezentul Contract, acesta va semna Rapoartele privind Serviciile și va confirma în scris faptul că respectivele Servicii au fost recepționate. Rapoartele privind Serviciile recepționate vor fi transmise Beneficiarului de către Prestatorul de Servicii împreună cu facturile relevante în scopul plății Tarifului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Prestatorul de Servicii nu va emite factura aferentă Serviciilor fără a îndeplini procedura de recepție.

6. În cazul în care Beneficiarul apreciază că toate sau o parte din Servicii sunt neconforme cu cerințele detaliate la § 9 - Recepție, documentație de decontare/termeni de plată din prezentul Contract, acesta va refuza Recepția acestor Servicii, caz în care va emite și va comunica Prestatorului de Servicii o notificare/adresă în care va detalia: (i) Serviciile pentru care a fost refuzată Recepția; (ii) motivele pentru care a fost refuzată Recepția; și (iii) perioada de timp în care Prestatorul de Servicii trebuie să remedieze încălcarea.

7. Până la prestarea Serviciilor respinse, neexecutate sau neconforme, identificate în notificarea/adresa menționată la § 9 secțiunea 6 de mai sus, Prestatorul de Servicii va fi obligat să plătească penalități în conformitate cu prevederile § 10. secțiunea 2.

Beneficiarul are dreptul de a amana plata Tarifelor aferente Serviciilor nerecepționate până la momentul în care Serviciile respinse, neexecutate sau neconforme pentru perioada respectiva sunt remediate.

Beneficiarul poate alege în orice moment să deducă din valoarea Tarifelor datorate valoarea Serviciilor care nu au fost recepționate în conformitate cu prevederile referitoare la Recepție, precum și orice penalități datorate de Prestatorul de Servicii.

8. Facturile se emit în termen de 7 zile de la finalizarea procedurii de recepție prin semnarea Raportului de Servicii pentru o anumită lună. Facturile vor fi trimise la adresa de e-mail a Beneficiarului menționată la §18 sec. 4. Obligațiile de plată ale Beneficiarului se nasc în mod corespunzător numai după primirea facturilor corespunzătoare. Beneficiarul nu va fi obligat să îi solicite Prestatorului de Servicii să

the issuance of any invoice by the Service Provider and no penalty or interest shall become due for Fees not invoiced.

9. The Beneficiary shall be entitled to return any rejected for reasonable reasons or incorrectly prepared accounting documents with a request for their correction, issue of new documents or provision of any missing documents, and their resubmission. If it is necessary to issue a corrective invoice, the entire accounting documentation shall be sent to the Beneficiary within 2 business day after the receipt of the correction request. Any payment obligations will be in charge of the Beneficiary only after the correction is made by the Service Provider.

10. In the case referred to in § 9 sec. 2 or if the Service Provider fails to fulfil the obligation to supplement / correct the accounting documentation by the aforementioned deadline, the Service Provider's fee payment deadline shall be postponed by the number of days of the Service Provider's delay in sending the duly prepared accounting documentation confirming due performance of the Service and the Service Provider shall not be authorised to charge any penalties/statutory interest.

11. The Fee shall be paid to the bank account stated in the Agreement within 30 days after the receipt of the properly issued invoice. The settlement shall be based on a correctly issued VAT invoice.

12. The Parties agree that the payment date shall be the date that the Beneficiary's bank account is effectively debited with the corresponding credit transfer order.

13. The Service Provider shall be solely responsible for the payment of all taxes, duties, royalties and any other payments imposed in connection with the revenues hereunder. Any taxes on income received by the Service Provider from Romania under this Agreement shall be borne by the Service Provider, including any income tax and/or corporation tax assessed where the Service Provider has or generates a permanent establishment in Romania in connection with transactions carried out in Romania, including transactions which are the subject of this Agreement.

emită o factură și nu se vor percepe penalități sau dobânzi pentru Tarifele nefacturate.

9. Beneficiarul are dreptul de a returna orice documente contabile respinse pentru motive rezonabile sau întocmite incorect, solicitând corectarea acestora, emiterea de noi documente sau furnizarea oricăror documente lipsă și prezentarea lor din nou. În cazul în care este necesară emiterea unei facturi rectificative, întreaga documentație contabilă îi va fi trimisă Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea cererii de rectificare. Orice obligație de plată va fi în sarcina Beneficiarului numai după efectuarea corecției de către Prestatorul de Servicii.

10. În cazul menționat la § 9 sec. 2 sau în cazul în care Prestatorul de Servicii nu își îndeplinește obligația de a completa/corecta documentația contabilă până la termenul menționat mai sus, termenul de plată a onorariului Prestatorului de Servicii se amână cu numărul de zile de întârziere a Prestatorului de Servicii în trimiterea documentației contabile întocmite corespunzător care să confirme executarea corespunzătoare a Serviciului, iar Prestatorul de Servicii nu este autorizat să perceapă penalități/dobânzi legale.

11. Tariful se plătește în contul bancar menționat în Contract în termen de 30 de zile de la primirea facturii emise în mod corespunzător. Decontarea se bazează pe o factură TVA emisă corect.

12. Părțile convin ca data plății să fie data la care contul bancar al Beneficiarului este debitat efectiv cu ordinul de transfer de credit corespunzător.

13. Prestatorul de Servicii este singurul responsabil pentru plata tuturor impozitelor, taxelor, redevențelor și a oricăror alte plăți impuse în legătură cu veniturile prevăzute în prezentul Contract. Orice impozit pe venitul primit de către Prestatorul de Servicii din Romania în temeiul prezentului Contract este suportat de către Prestatorul de Servicii, inclusiv orice impozit pe venit și/sau impozit pe profit stabilit în cazul în care Prestatorul de Servicii are sau generează un sediu permanent în Romania în legătură cu tranzacțiile efectuate în Romania, inclusiv tranzacțiile care fac obiectul prezentului Contract.

14. The Parties shall notify each other of the VAT registration number in order to optimize the VAT regime applicable to the transaction agreed herein, in accordance with the applicable legislation

15. In order to benefit from the provisions of the Double Taxation Treaty concluded between Romania and the country of residence of the Provider, the Service Provider must provide the Beneficiary with a valid tax residence certificate issued by the tax authority of the country of residence confirming that the Service Provider is resident for tax purposes in that country. The tax residence certificate shall be submitted in original or certified copy accompanied by a certified translation into Romanian. If the foreign competent authority issues the tax residence certificate in electronic or online format, it shall be the original tax residence certificate for the purposes of the double taxation convention concluded between Romanian and the State of residence of the Service Provider. This certificate shall be sent by the Service Provider to the Beneficiary when the Agreement is signed and annually thereafter, but in any case, before the first payment of that year becomes due. The validity of each tax residency certificate, according to the Romanian legislation, shall be confirmed by the Beneficiary before any payment becomes due. The Parties shall cooperate to meet all formal requirements for the validity of the tax residence certificate under Romanian law.

16. If the Service Provider fails to submit the tax residence certificate in accordance with the above clause, the Beneficiary shall be entitled to withhold tax under the legislation in force in Romania from the value of each invoice issued by the Service Provider.

17. In no event shall any amount of income tax withheld from the amount of any invoice under this Clause be deemed to be late payment or non-payment and shall not be subject to any interest or penalties specified herein.

18. If the Romanian tax legislation is amended in such a way as to result in different taxes or the imposition of new taxes, the Beneficiary shall inform the Service Provider thereof.

19. The Beneficiary shall use all reasonable endeavours to assist the Service Provider in undertaking any necessary

14. Părțile vor notifica reciproc numărul de înregistrare în scop de TVA pentru a optimiza regimul TVA aplicabil tranzacției agreeate prin prezentul, în conformitate cu legislația aplicabilă.

15. Pentru a beneficia de prevederile Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara de reședință a Prestatorului, Prestatorul de Servicii trebuie să îi furnizeze Beneficiarului un certificat de rezidență fiscală valabil, emis de autoritatea fiscală din țara de reședință, care să confirme că Prestatorul de Servicii este rezident fiscal în țara respectivă. Certificatul de rezidență fiscală se prezintă în original sau în copie legalizată, însoțit de o traducere autorizată în limba română. În cazul în care autoritatea competentă străină eliberează certificatul de rezidență fiscală în format electronic sau online, acesta va fi certificatul de rezidență fiscală original în sensul convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între statul român și statul de reședință al Prestatorului de Servicii. Prestatorul de Servicii îi trimite acest certificat Beneficiarului în momentul semnării Contractului și, ulterior, anual, dar în orice caz înainte ca prima plată din anul respectiv să devină scadentă. Valabilitatea fiecărui certificat de rezidență fiscală, în conformitate cu legislația română, va fi confirmată de către Beneficiar înainte ca orice plată să devină exigibilă. Părțile vor coopera pentru a îndeplini toate cerințele formale pentru validitatea certificatului de rezidență fiscală în temeiul legislației române.

16. În cazul în care Prestatorul de Servicii nu prezintă certificatul de rezidență fiscală în conformitate cu clauza de mai sus, Beneficiarul va avea dreptul de a reține impozitul în conformitate cu legislația în vigoare în România din valoarea fiecărei facturi emise de Prestatorul de Servicii.

17. În nicio situație, nicio sumă reprezentând impozit pe venit reținut din valoarea oricărei facturi în baza prezentei Clauze nu poate fi considerată ca plată întârziată sau neplată și nu poate face obiectul aplicării de dobânzi sau penalități specificate în prezentul Contract.

18. În cazul în care legislația fiscală română este modificată în așa fel încât să conducă la taxe diferite sau la impunerea de noi taxe, Beneficiarul va informa Prestatorul de Servicii cu privire la aceasta.

19. Beneficiarul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asista Prestatorul de Servicii în întreprinderea oricăror proceduri necesare în

procedures under Romanian tax law that would entitle the Service Provider to tax credit in the country of residence for tax paid in Romania.

temeiul legislației fiscale romane care ar da dreptul Prestatorului de Servicii la un credit fiscal în țara de reședință pentru impozitul plătit în România ..

20. If the Beneficiary fails to pay at maturity the amounts due under this Agreement, the Provider may charge penalties of 0.1% of the outstanding amounts from the Beneficiary, for each day of delay, calculated from the due date until their full execution. The Service Provider may exercise this right within a maximum of 1 (one) year from the date on which the late charges would be due, and after the expiration of this deadline, the Service Provider shall be deprived of this right. The amount of penalties due by the Beneficiary may not exceed the amount of the main debt.

20. În cazul în care Beneficiarul nu plătește la scadența sumele datorate în baza acestui Contract, Prestatorul poate factura Beneficiarului penalități de 0,1 % din sumele datorate și neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data scadenței până la executarea integrală a acestora. Prestatorul de Servicii poate exercita acest drept în termen de maxim 1 (un) an de la data la care ar fi datorate penalitățile de întârziere, urmând ca, după expirarea acestui termen, Prestatorul de Servicii să fie decăzut din acest drept. Valoarea penalităților datorate de Beneficiar nu va putea depăși valoarea debitului principal.

§ 10 Contractual penalties, offset

1. The Parties shall be authorised to set off any of its receivables against the other party receivables on the terms defined in the regulations of the Romanian Civil Code.

2. The Parties agree that the Beneficiary shall have the right to charge the Service Provider with contractual penalties, upon occurrence of the following events (amounts below can be charged per each breach):

a. Excluded from the Agreement.

b. The Service Provider refuses to provide or fails to provide the Services (including the reaction time) in accordance with this Agreement for any reasons not attributable to the Beneficiary – a contractual penalty of 5.000 RON per single breach;

c. the Service Provider breaches its confidentiality obligation as set out in §15 – a contractual penalty of 100.000 RON;

d. if the Service Provider fails to handle waste resulting from the provision of the Services (including waste produced by the Service Provider) in accordance with this Agreement and the Formal Requirements – a contractual penalty of 5.000 RON per single breach;

e. if the Service Provider fails to ensure that its Personnel is using the Uniforms - a contractual penalty of 5.000 RON per single breach;

§ 10 Penalități contractuale, compensare

1. Partile sunt autorizată să compenseze creanțele sale față de cealaltă parte cu creanțele celeilalte parti, în condițiile definite în reglementările din Codul civil român.

2. Părțile convin ca Beneficiarul să aibă dreptul de a percepe penalități contractuale de la Prestatorul de Servicii, la apariția următoarelor evenimente (sumele de mai jos pot fi percepute pentru fiecare încălcare):

a. Exclus din Contract.

b. Prestatorul de Servicii refuză să furnizeze sau nu furnizează Serviciile (incluzând timpul de răspuns specificat) în conformitate cu prezentul Contract din motive care nu pot fi atribuite Beneficiarului - o penalitate contractuală de 5.000 RON pentru fiecare încălcare;

c. Prestatorul de Servicii își încalcă obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută la § 15 - o penalitate contractuală de 100.000 RON;

d. în cazul în care Prestatorul de Servicii nu gestionează deșeurile rezultate din prestarea Serviciilor (inclusiv deșeurile produse de Prestatorul de Servicii) în conformitate cu prezentul Contract și cu cerințele formale – o penalitate contractuală de 5.000 Ron pentru fiecare încălcare;

e. în cazul în care Prestatorul de Servicii nu se asigură că Personalul său utilizează Uniformele - o penalitate contractuală de 5.000 RON pentru fiecare încălcare;

- f. the Service Provider fails to comply with the Time Schedule that is **Appendix no. 7** hereto - a contractual penalty of 5.000 RON for each single breach;
- g. the Service Provider fails to comply with the Inspection Schedule and object of Inspections that are provided in **Appendices nos. 12 and 13** to the Agreement for any reasons attributable to the Service Provider - a contractual penalty of 5.000 RON for each single breach, provided that in the case of an inspection, if the inspection was not carried out in accordance with the schedule, the following penalties are to accrue for each commenced day of the subsequent week (from Monday) following the week, when the inspection was planned; each change to the schedule is required to be approved by the Beneficiary and the Beneficiary shall answer as to its' approval not later than 7 days after the receipt of the Service Provider's enquiry,
- h. any worker fails to hold a license to perform tasks specified in the Agreement - a contractual penalty of 50.000 RON for each singlebreach in situations where the license concerns the exercise of ISU services or any other licenses whose lack of validity may have a major impact on the shopping center;
- i. the Service Provider fails to prepare the object and schedule of inspections as referred to in §4 sec. 27 due to any reasons attributable to the Service Provider - a contractual penalty of 5.000 RON for each singlebreach;
- j. the Service Provider fails to prepare the physical count of equipment at the Asset in accordance with the deadline mentioned in §4 sec. 26 and in the way described hereto or the Service Provider fails to prepare the Initial Inspection accordance with the deadline mentioned in §4 sec. 27 - a contractual penalty of 5.000 RON for each single breach;
- k. the Service Provider breaches the obligation that is referred to in §3 sec. 12 – a contractual penalty of 500 RON for each day of the breach;
- l. the Service Provider fails to submit to the Beneficiary any report which
- f. Prestatorul de Servicii nu respectă calendarul de timp care constituie **Anexa nr. 7** la prezentul Contract - o penalitate contractuală de 5.000 RON pentru fiecare încălcare;
- g. Prestatorul de Servicii nu respectă programul de revizii obiectul reviziilor care sunt prevăzute în **Anexele nr. 12 și 13** la Contract din orice motiv imputabil Prestatorului de Servicii - o penalitate contractuală 5.000. RON pentru fiecare încălcare unică, cu condiția ca, în cazul unei revizii/, dacă revizia nu a fost efectuată în conformitate cu programul, urmatoarele penalitati sa se acumuleze pentru fiecare zi inceputa din saptamana urmatoare (incepand de luni) care urmeaza saptamanii in care a fost planificata revizia/reparatia ; fiecare modificare a programului trebuie să fie aprobată de către Beneficiar, iar Beneficiarul trebuie să răspundă cu privire la aprobarea sa în termen de cel mult 7 zile de la primirea solicitării Prestatorului de Servicii,
- h. orice lucrător nu deține o licență pentru a îndeplini sarcinile specificate în Contract - o penalitate contractuală de 50.000RON pentru fiecare încălcare (in situatiile in care licenta priveste exercitarea serviciilor ISU sau a oricaror licente a caror lipsa sau lipsa de valabilitate poate avea impact majos asupra Centrului);
- i. Prestatorul de Servicii nu pregătește obiectul și programul de inspecții menționate la § 4 sec. 27 din motive imputabile Prestatorului de Servicii - o penalitate contractuală de 5.000 RON pentru fiecare încălcare;
- j. Prestatorul de Servicii nu pregătește numărarea fizică a echipamentelor de la Centru în conformitate cu termenul menționat la §4 sec. 26 și în modul descris în prezentul document sau Prestatorul de Servicii nu pregătește inspecția inițială în conformitate cu termenul menționat la §4 sec. 27 - o penalitate contractuală de 5.000 RON pentru fiecare încălcare în parte;
- k. Prestatorul de Servicii încalcă obligația menționată la §3 sec. 12 - o penalitate contractuală de 500 RON pentru fiecare zi de încălcare,
2. Prestatorul de Servicii nu transmite Beneficiarului orice raport a cărui transmitere este

submission is required by this Agreement (particularly, but not limited to, the report from the physical count of equipment at the Asset mentioned in §4 sec. 26, the report from the Initial Inspection mentioned in §4 sec. 27, the monthly report mentioned in §10 sec. 3) in deadline stated hereto – a contractual penalty of 500 RON for each day of lack of report submission;

m. other event caused by the Service Provider, where such event is a threat to life or health of customers and/or tenants at the Asset – a contractual penalty of 250.000 RON;

n. In the case of providing the Service by the Service Provider's subcontractors not accepted by the Beneficiary, the contractual penalty is 5.000 RON for each infringement;

o. the Service Provider otherwise fails to perform any other obligation in order to comply with this Agreement – a contractual penalty of 2.500 RON, per each single breach.

3. The right to claim contractual penalties under this section shall not prevent claiming damages in accordance with the general legislation, such as the Romanian Civil Code, including but not limited to, the compensation of the Beneficiary for any fines/penalties received, as well as damages caused to the Beneficiary as a result of the violation of its obligations by the Service Provider.

§ 11 Liability, Force majeure & Hardship clause

1. The Service Provider shall bear full liability and shall hold the Beneficiary harmless for damages in relation to its own actions or omissions, those of its Personnel and Subcontractors acting on its behalf in relation to the Agreement.

2. The Service Provider shall compensate the Beneficiary for any claims, damages, losses, liabilities or expenses arising out of any act or omission of the Service Provider resulting from a breach of contractual or statutory obligations of the Service Provider, whether due to negligence or intentional behavior. The Beneficiary is entitled to, at its

impusă prin prezentul Contract (în special, dar fără a se limita la, raportul de la numărarea fizică a echipamentelor din Centru menționat în §4 sec. 26, raportul de la Inspekția Inițială menționat în §4 sec. 27, raportul lunar menționat în §10 sec. 3) în termenul prevăzut în prezentul document - o penalitate contractuală de 500 RON pentru fiecare zi de neprezentare a raportului;

m. alt eveniment cauzat de Prestatorul de Servicii, în cazul în care un astfel de eveniment reprezintă o amenințare la adresa vieții și/sau a chiriașilor de la Centru, - o penalitate contractuală de 250.000 RON;

n. În cazul prestării Serviciului de către subcontractanții Prestatorului de Servicii neacceptați de către Beneficiar, penalitatea Contractuală este de 5.000 RON pentru fiecare încălcare;

o. Prestatorul de Servicii nu îndeplinește orice alta obligație în vederea respectării prezentului Contract – o penalitate de 2.500 RON pentru fiecare încălcare unică.

3. Dreptul de a pretinde penalități contractuale în temeiul prezentei secțiuni nu împiedică solicitarea de daune-interese în baza legislației generale, cum ar fi dispozițiile Codului civil roman, inclusiv dar fără a se limita la, despăgubirea Beneficiarului pentru orice amenzi/penalități primite, precum și daune produse Beneficiarului ca urmare a încălcării obligațiilor sale de către Prestatorul de Servicii.

§ 11 Răspundere, forță majoră și clauză de impreviziune

1. Prestatorul de Servicii va purta întreaga răspundere și va exonera Beneficiarul de răspundere pentru daunele legate de propriile acțiuni sau omisiuni, de cele ale Personalului său și ale subcontractanților care acționează în numele său în legătură cu Contractul.

2. Prestatorul de Servicii va despăgubi Beneficiarul pentru orice pretenții, daune, pierderi, responsabilități sau cheltuieli care rezultă din orice acțiune sau omisiune a Prestatorului de Servicii, ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale sau legale ale Prestatorului de Servicii, fie că este vorba de neglijență sau de comportament intenționat. Beneficiarul are dreptul, la discreția sa exclusivă, să

sole discretion, take all necessary steps for the purpose of immediate recovery of damages and/or losses resulting from any act or omission of the Service Provider due to a breach of contractual or statutory obligations of the Service Provider, whether as a result of negligence or intentional behavior of the Service Provider, and to reinvoice any such costs to cover the Services rendered by third parties in view of mitigate or remedying the damages and/or losses. To avoid any doubt, the Beneficiary may charge, at its discretion (i) exclusively penalties according to art. 10 from the Agreement; (ii) exclusively damages according to this clause or penalties according to art. 10 or (iii) both interest damages according to this clause and penalties according to art. 10 from the Agreement, to the maximum extent permitted by the law, so as to fully recover the damage caused to the Beneficiary.

3. Notwithstanding the foregoing, the Service Provider shall be solely responsible and shall hold the Beneficiary harmless for any penalties/fines that may be imposed by the competent authorities concerning any deficiencies noted in the provision of the Services and/or any deviations from the Formal Requirements, the applicable standards, other legal provisions (including the requirements related to labor law and tax law), regulations, authorizations and licenses. The Service Provider shall fully indemnify the Beneficiary without delay, at its request, should the Beneficiary incur such penalties/fines for the activity of the Service Provider

4. The Service Provider shall not be liable for damage resulting from causes attributable to the Beneficiary or for any damage caused by a force majeure.

5. Obligations and rights arising out of this Agreement shall be automatically suspended and the Parties released from liability for default or improper performance of their obligations hereunder, in case of force-majeure events. Such events include: natural disasters, pandemics, rebellions, war or war-like actions, arrests or other restraints of government (civil or military), strikes, labour unrest or disputes, blockades, economic embargo, riots, sabotage, terrorism, threats of sabotage or terrorism, acts and actions of the authorities, including but not limited to restrictions for importing goods in the local market, financial or administrative restrictions for foreign investments or for making

ia toate măsurile necesare în scopul recuperării imediate a daunelor și/sau a pierderilor care rezultă din orice acțiune sau omisiune a Prestatorului de Servicii ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale sau legale ale Prestatorului de Servicii, fie ca urmare a neglijenței sau a comportamentului intenționat al Prestatorului de Servicii, și să refactureze orice astfel de costuri pentru a acoperi serviciile prestate de terți în vederea atenuării sau remedierii daunelor și/sau a pierderilor 48 de ore 48, cu excepția sit care pot produce daune majore. Pentru evitarea oricărui dubiu, Beneficiarul poate percepe, la libera sa discreție (i) exclusiv penalități conform art. 10 din Contract; (ii) exclusiv daune interesele conform prezentei clauze sau penalități conform art. 10 sau (iii) atât daune interese conform prezentei clauze cât și penalități conform art. 10 din Contract t, în măsura maximă permisă de lege, astfel încât să se recupereze integral prejudiciul produs Beneficiarului.

3. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Prestatorul de Servicii va fi singurul responsabil și va exonera Beneficiarul de orice penalități/amenzi care pot fi impuse de către autoritățile competente cu privire la orice deficiențe constatate în prestarea Serviciilor și/sau orice abateri de la Cerințele Formale, standardele aplicabile, alte prevederi legale (inclusiv cerințele legate de legislația muncii și legislația fiscală), reglementări, autorizații și licențe. Prestatorul de Servicii va despăgubi pe deplin și fără întârziere Beneficiarul, la cererea acestuia, în cazul în care Beneficiarul va suporta astfel de penalități/amenzi pentru activitatea Prestatorului de Servicii.

4. Prestatorul de Servicii nu va fi responsabil pentru daunele care rezultă din cauze imputabile Beneficiarului, sau pentru orice daune cauzate de o forță majoră.

5. Obligațiile și drepturile care decurg din prezentul Contract se suspendă în mod automat, iar Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul acestuia, în caz de forță majoră. Astfel de evenimente includ: dezastre naturale, pandemii, rebeliuni, războaie sau acțiuni similare, arestări sau alte restricții ale guvernului (civile sau militare), greve, tulburări sau conflicte de muncă, blocade, embargouri economice, revolte, sabotaje, terorism, amenințări de sabotaj sau terorism, acte și acțiuni ale autorităților, inclusiv, dar fără a se limita la restricții pentru importul de bunuri pe piața locală, restricții financiare sau administrative pentru investiții străine sau pentru efectuarea de plăți în străinătate,

payments abroad, financial or administrative limitations of operations with non-local currencies, and any other "Act of God" or circumstances of similar or dissimilar nature which are beyond the reasonable control of the Parties hereto or any other circumstance which Parties could not foresee, when such circumstances prevented the normal operation of Party's business or made it unadvisable, illegal or impossible to fully perform the obligations undertaken by the Parties under this Agreement. Should any force majeure event last for more than 10 (ten) business days, or it may be reasonable established that it shall last more than 10 (ten) business days, the Parties will meet to negotiate the measures to be taken. In any case should any force majeure event last for more than 3 (three) months each Party will enjoy a unilateral right to terminate the present agreement giving notice in writing 10 (ten) calendar days in advance of the planned date of termination, with no liability, penalties, or any other payments to the terminating Party.

limitări financiare sau administrative ale operațiunilor în alte monede decât cele locale, precum și orice alt caz fortuit sau circumstanțe de natură similară sau diferită care nu pot fi controlate în mod rezonabil de Părțile la prezentul Contract sau orice alte circumstanțe pe care Părțile nu le puteau prevedea, în cazul în care astfel de circumstanțe au împiedicat desfășurarea normală a activității Părților sau au făcut nerecomandabilă, ilegală sau imposibilă îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de părți în temeiul prezentului Contract. În cazul în care un eveniment de forță majoră durează mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare sau se poate stabili în mod rezonabil că va dura mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare, Părțile se vor întâlni pentru a negocia măsurile care trebuie luate. În orice caz, în cazul în care un eveniment de forță majoră durează mai mult de 3 (trei) luni, fiecare parte va beneficia de dreptul unilateral de a denunța prezentul Contract, notificând în scris cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data planificată a denunțării, fără nicio răspundere, penalități sau alte plăți către partea care denunță.

6. In case the activity of the Asset is totally or partially restricted for any reason whatsoever and as a result the Service Provider does not carry out its activity in the Asset or carries out such activity only partially, the Beneficiary shall not owe the Fee or such Fee shall be due pro rata to the actual volume of Services, having a prior discussion in this regard.

6. În cazul în care activitatea Centrului este restricționată total sau parțial din orice motiv și, ca urmare, Prestatorul de Servicii nu își desfășoară activitatea în Centru sau o desfășoară doar parțial, Beneficiarul nu va datora Tariful sau acesta va fi datorat proporțional cu volumul real al Serviciilor, având o discuție prealabilă în acest sens.

7. A substantial change of circumstances contemplated by the Service Provider upon the conclusion of this Agreement, such as a decrease or increase in prices on the market or the change in the company's policy or financial standing of the Services Provider, the decrease of the number of Personnel, the decision to leave the market, the strategy planning, etc. should not create a reason to amend or terminate this Agreement by the Service Provider or by any court of law or court of arbitration. The Service Provider expressly assume the risk of change in circumstances under which this Agreement was concluded and waive any right to claim or enforce the case of unpredictable event to the extent not expressly provided otherwise under this Agreement.

7. O schimbare substanțială a circumstanțelor avute în vedere de către Prestatorul de Servicii la încheierea prezentului Contract, cum ar fi o scădere sau o creștere a prețurilor pe piață sau o schimbare în politica societății sau în situația financiară a Prestatorului de Servicii, scăderea numărului de Personal, decizia de a părăsi piața, planificarea strategiei etc. nu ar trebui să constituie un motiv de modificare sau de încetare a prezentului Contract de către Prestatorul de Servicii sau de orice instanță de judecată sau de arbitraj. Prestatorul de Servicii își asumă în mod expres riscul de schimbare a circumstanțelor în care a fost încheiat prezentul Contract și renunță la orice drept de a pretinde sau de a aplica în cazul unui eveniment imprevizibil, în măsura în care nu se prevede altfel în mod expres în prezentul Contract.

§ 12 Insurance

1. The Service Provider throughout the term of the Agreement shall maintain a civil liability insurance for the performance of the

§ 12 Asigurări

1. Prestatorul de Servicii va menține pe toată durata Contractului o asigurare de răspundere civilă pentru executarea Contractului, precum și o asigurare

Agreement, as well as a third-party liability insurance covering all works and actions performed by the Service Provider, its Personnel, Subcontractors and people acting on its behalf as a part of the Agreement and also covering the hardware, equipment, and machines used to provide the Services, both issued by a reputable international insurance company acceptable by the Beneficiary. The sum of the Service Provider's civil liability insurance shall be 10.000.000 RON. On the Beneficiary's request the Service Provider shall submit a copy of the respective insurance policy, which shall be renewed every consecutive period when the Agreement remains in force for at least the same sum as stated above. A copy of a currently valid insurance policies of the Service Provider is provided in **Appendix No. 11**.

2. Whereas all risks associated with the provision of Services are incumbent on the Service Provider, the existence of insurance policies does not exonerate the Service Provider from bearing such risks and from the obligation to indemnify the Beneficiary in case an uninsured risk occurs. Consequently, the Beneficiary may request directly to the Service Provider to pay these indemnifications. In the same sense, the Service Provider is obligated to indemnify the Beneficiary for the part of damage which the insurer does not indemnify. The claims to the insurer shall be only made with the prior written consent of the Beneficiary.

§ 13 ANTI-CORRUPTION CLAUSE & AML CLAUSE (Anti-Money Laundering)

13.1. International Sanctions/Sanction Lists.

The Service Provider hereby expressly declares that either it, any subsidiary and/or affiliated entity, its directors, agents, officers, or any other person acting on behalf of and/or on its behalf and/or of its subsidiaries/affiliated entities, and its ultimate beneficial owner:

- (i) is not and has not been involved in any way in sanctioned activities declared as such by governments or international bodies,
- (ii) is not and has not been declared as a sanctioned entity according to sanctions

de răspundere civilă care să acopere toate lucrările și acțiunile efectuate de Prestatorul de Servicii, Personalul său, subcontractanții și persoanele care acționează în numele său în cadrul Contractului și care să acopere, de asemenea, hardware-ul, echipamentele și mașinile utilizate pentru prestarea Serviciilor, ambele emise de o companie de asigurări internațională de renume acceptată de Beneficiar. Suma asigurării de răspundere civilă a Prestatorului de Servicii este de 10.000.000 RON. La cererea Beneficiarului, Prestatorul de Servicii va prezenta o copie a poliței de asigurare respective, care va fi reînnoită la fiecare perioadă consecutivă în care Contractul rămâne în vigoare pentru cel puțin aceeași sumă ca cea menționată mai sus. O copie a unei polițe de asigurare în vigoare a Prestatorului de Servicii este furnizată în **Anexa nr. 11**.

2. Întrucât toate riscurile asociate cu prestarea Serviciilor revin Prestatorului de Servicii, existența polițelor de asigurare nu exonerează Prestatorul de Servicii de asumarea unor astfel de riscuri și de obligația de a despăgubi Beneficiarul în cazul în care apare un risc neasigurat. În consecință, Beneficiarul poate solicita direct Prestatorului de Servicii să plătească aceste despăgubiri. În același sens, Prestatorul de Servicii este obligat să despăgubească Beneficiarul pentru partea de daună pe care asigurătorul nu o despăgubește. Cererile de despăgubire către asigurător se vor face doar cu acordul prealabil scris al Beneficiarului.

§ 13 CLAUZA ANTICORUPȚIE (CLAUZA AML, Anti-Money Laundering)

13.1. Sanctiuni internationale/Liste de Sanctiuni.

Prestatorul de Servicii declara expres, prin semnarea prezentului Contract, ca atat el, cat si subsidiarele si/sau entitatile afiliate, directorii, imputernicitii, sau orice alta persoana care actioneaza in numele si/sau pe seama sa si/sau a subsidiarelor sale/entitatilor afiliate, precum si beneficiarul sau real:

- (i) nu este si nu a fost implicat/a in niciun fel in activitati sanctionate declarate astfel de guverne sau organisme internationale,

- | | |
|--|---|
| <p>issued by governments or international bodies,</p> <p>(iii) is not and has not been involved in any way in activities and/or transactions that resulted or could result in (a) sanctions violation, issued by governments or international bodies, (b) direct or indirect support to the activity of any sanctioned entity,</p> <p>(iv) is not the subject of and its activities are not under investigations carried out by the authorities in relation to sanctions or sanctioned entities,</p> <p>(v) has not engaged in any transaction that is or has the purpose of circumventing, evading or avoiding or breaches or attempts to breach any sanctions issued by governments or international bodies,</p> <p>(vi) has not engaged, directly or knowingly indirectly, in any trade, business or other activity with, involving, or for the benefit of any party in breach of sanctions issued by governments or international bodies.</p> <p>(vii) in carrying out its activities, it respects the know-your-customer and anti- money laundry and terrorism financing legal framework.</p> | <p>(ii) nu este si nu a fost desemnata entitate sanctionata conform sanctiunilor emise de guverne sau organisme internationale,</p> <p>(iii) nu este si nu a fost implicata in niciun fel in activitati si/sau tranzactii care au rezultat sau ar fi putut sau ar putea rezulta intr-o (a) incalcare a sanctiunilor emise de guverne sau organisme internationale, (b) sustinere directa sau indirecta a activitatii vreunei entitati sanctionate,</p> <p>(iv) nu face subiectul, iar activitatile sale/lor nu fac obiectul unor investigatii, cercetari derulate de catre autoritati in legatura cu sanctiunile internationale sau entitatile sanctionate,</p> <p>(v) nu s-a angajat în nicio tranzacție menita a sau care are scopul de a ocoli, sustrage sau evita, sau care încalcă sau urmareste să încalce orice sancțiuni emise de guverne sau organisme internaționale;</p> <p>(vi) nu s-a angajat, direct sau cu bună știință, în vreo activitate de schimb, comercială sau de altă natură cu, implicând sau în beneficiul vreunei părți, în încălcarea sancțiunilor emise de guverne sau organisme internaționale;</p> <p>(vii) in derularea activitatilor sale, respecta cadrul legal aplicabil in materia cunoasterii clientelei si a prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.</p> |
|--|---|

13.2. Throughout the validity of this Agreement, the Service Provider hereby declares that (a) the representations given under (i) – (vii) above will remain true and accurate; (b) will not engage in any activity that contravenes the legislation for the prevention and sanctioning of money laundry, as well as terrorism financing, (c) will provide the necessary measures to prevent the undertaking of any actions resulting in a violation of the provisions above.

The Service Provider hereby declares that the remuneration provided hereunder does/will not be used, in whole or in part, for activities or businesses with entities or individuals, including entities owned or controlled by the latter (a) identified on any list of persons or entities sanctioned issued by governments or international bodies or (b) who has/have been subject to money laundry offense and/or terrorism financing, under the applicable law.

13.2. Pe durata de valabilitate a prezentului Contract, Prestatorul de Servicii isi asuma ca (a) declaratiile enuntate la paragrafele (i) – (vii) de mai sus raman adevarate si exacte; (b) nu se va angaja in nici o activitate care sa contravina legislatiei pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si a finantarii terorismului, (c) va asigura masurile necesare pentru a preveni intreprinderea vreunei actiuni care sa rezulte intr-o incalcare a prevederilor de mai sus.

Pretstorul de Servicii declara ca incasarile in baza prezentului Contract nu vor fi folosite, in tot sau in parte, pentru activitati sau afaceri derulate cu entitati sau indivizi, inclusiv entitati detinute sau controlate de catre acestia, (a) identificate/i pe orice lista de persoane sau entitati sanctionate emise de guverne sau organisme internationale sau (b) care au facut subiectul unei

13.3. Without prejudice to the provisions of article 3, the breach of obligations and guarantees in the clause herein (International Sanctions/Sanction Lists) entitles the Beneficiary, without prejudice to its rights under the Agreement (including, but not limited to the right to claim damages), to terminate the Agreement, without any formal notice, without delay and without any other prior formalities, by simple unilateral declaration of termination communicated to the Service Provider, without any notification of delay, grace period, court decision or any other legal formality. The same termination right shall apply mutatis mutandis to any other Agreement concluded by any Beneficiary's Affiliate with the Service Provider any of its affiliated entities.

13.4.Sanctions - means any trade, economic or financial sanctions laws, regulations, embargoes, prohibitions or restrictive measures administered, enacted or enforced from time to time by any Sanctions Authority (the United States of America; the United Nations Security Council; the European Union or any of its present or future member states; the United Kingdom - the respective governmental institutions and agencies of any of the foregoing, OFAC, the Secretary of the Treasury, the United States Department of Commerce, the Council of the European Union, the sanctions authorities of the Member States of the European Union, Her Majesty's Treasury through OFSI, or any (other) relevant governmental or regulatory authority, institution or agency acting on behalf of any of them which administers economic or financial sanctions - each authority as amended, supplemented or substituted from time to time).

13.5.ANTI-CORRUPTION. Service Provider represents and warrants that it remains directly responsible towards the Beneficiary throughout the Agreement for the compliance by its employees and the employees of its collaborators/subcontractors acting on its behalf under this Agreement (hereinafter referred to as "**Collaborators/Subcontractors**"), with all legal provisions in the fight against corruption. In this respect, the Service Provider shall ensure that either it and/or its Collaborators/Subcontractors or their employees have not committed and shall not commit, either directly or indirectly, any act of corruption for the benefit of a private person/public person/civil servant (official, employee, assignee or representative of a Government or a local government, administration, public international organization, para-governmental body, political

infracțiuni de spulare a banilor si/sau a finantarii terorismului, conform legii aplicabile.

13.3.Fara a aduce atingere prevederilor articolul 3, incalcarea obligatiilor si garantiilor din prezenta clauza (Sanctiuni Internationale/Liste de sanctiuni) da nastere dreptului Beneficiarului, fara inasa a prejudicia drepturile acestuia conform Contractului (inclusiv, dar fara a se limita la dreptul de a cere despagubiri), de a considera Contractul rezolvit de plin drept, fara somatie, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate prealabila, prin simpla declaratie unilaterala de reziliere comunicata Prestatorului de Servicii, fara sa fie necesara nicio notificare de intarziere, perioada de gratie, hotarare judecatoreasca sau orice alta formalitate legala. Același drept de reziliere se va aplica mutatis mutandis oricărui alt contract încheiat de afiliatul oricărui Beneficiar cu Prestatorul de Servicii sau oricare dintre entitățile sale afiliate.

13.4.Sanctiuni - înseamnă orice legi comerciale, sanctiuni economice sau financiare, reglementări, embargouri, interdicții sau măsuri restrictive administrate, adoptate sau aplicate din când în când de către orice Autoritate de Sanctiuni (Statele Unite ale Americii; Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite; Uniunea Europeană sau oricare dintre statele sale membre prezente sau viitoare, Regatul Unit - instituțiile și agențiile guvernamentale respective ale oricăreia dintre cele de mai sus, OFAC, Secretarul Trezoreriei, Departamentul de Comerț al Statelor Unite, Consiliul Uniunii Europene, autoritățile de sanctiuni a statelor membre ale Uniunii Europene, Trezoreria Majestății Sale prin OFSI, sau orice (altă) autoritate guvernamentală sau de reglementare relevantă, instituție sau agenție care acționează în numele oricăreia dintre acestea care administrează sanctiuni economice sau financiare - fiecare autoritate astfel cum a fost modificată, completată sau înlocuit din când în când).

13.5.ANTICORUPTIE. Prestatorul de Servicii declara si garanteaza ca ramane direct responsabil fata de Beneficiar pe intreaga durata de derulare a Contractului pentru respectarea de catre angajatii proprii si de catre colaboratorii/subcontractorii care actioneaza in numele sau in derularea Contractului (denumiti in continuare "Colaboratori/Subcontractori"), a tuturor prevederilor legale privind lupta impotriva coruptiei. In acest sens, Prestatorul de Servicii se va asigura ca atat el, cat si Colaboratorii/Subcontractorii sai, respectiv angajatii acestora nu au comis si nu vor comite, direct sau indirect, vre-un act de coruptie in beneficiul unei persoane private/publice/functionar public (functionar, angajat, prepus sau reprezentant al unui guvern sau al unei colectivitati locale, al unei administratii, al unei organizatii publice internationale, al unui organism para-

party or person acting under a public service). **"Act of corruption"** means any act consisting of requesting, authorizing, offering, promising, or giving a financial or another advantage (including any payment, loan, gift, free of charge goods/ services or transfer of a valuable asset) to determine a private person/public person/public servant to carry out his/her duties unfairly or in breach of his/her professional, legal and/or contractual obligations and/or to obtain or maintain a contract for the Service Provider in an unjustified or dishonest manner.

Also, the Service Provider shall ensure that either it and its Collaborators/Subcontractors or their employees shall not corrupt, either directly or indirectly, the representatives of the Beneficiary, for the purpose of obtaining preferential treatment or any benefits under the Agreement.

13.6. AML The Service Provider hereby expressly declares that either it, any subsidiary and/or affiliated entity, or the directors, proxies, or any other person acting on behalf of and/or on its behalf and/or of its subsidiaries / affiliated entities, nor its ultimate beneficial owner:

- (a) is not and has not been involved in any way in activities regarding money laundering or terrorism financing,
- (b) is not the subject of and its activities are not under investigations carried out by the authorities in relation with money laundry and terrorism financing, neither raised in law courts,
- (c) in carrying out its activities, applies know-your-customer measures and storage rules and programs to support anti-money laundry and terrorism financing according to applicable legal requirements.

The Service Provider hereby undertakes to make available to the Beneficiary, within a reasonable time, all the data and information requested to fulfill its obligations under the legislation on money laundry prevention and sanctioning, as well as on measures to prevent and combat terrorism financing.

Without prejudice to the provisions of article 3, the breach of obligations and guarantees undertaken through AML and Anticorruption Clause herein entitles the Beneficiary, without prejudice to its rights under the Agreement (including, but not limited to

guvernamental, al unui partid politic sau al unei persoane ce actioneaza in cadrul unui serviciu public). Prin „Act de coruptie” se intelege orice act constand in a solicita, autoriza, oferi, promite sau acorda un avantaj financiar sau de alt tip (incluzand orice plata, imprumut, cadou, oferirea cu titlu gratuit de beneficii de tipul bunurilor / serviciilor sau transfer al unui bun de valoare) in scopul de a determina o persoana privata/publica/functionar public sa isi indeplineasca atributiile in mod necinstit sau cu incalcarea obligatiilor sale profesionale, legale si/sau contractuale si/sau sa obtina sau sa mentina un contract pentru Prestatorul de Servicii in mod nejustificat sau necinstit.

Totodata, Prestatorul de Servicii se va asigura ca atat el, cat si Colaboratorii/Subcontractorii sai, respectiv angajatii acestora nu vor comite acte de coruptie, direct sau indirect, fata de reprezentantii Beneficiarului, pentru obtinerea unui tratament preferential sau a unor beneficii in derularea Contractului.

13.6. AML. Prestatorul de Servicii declara expres, prin semnarea prezentului Contract, ca atat el, cat si subsidiarele si/sau entitatile afiliate, directorii, imputernicitii, sau orice alta persoana care actioneaza in numele si/sau pe seama sa si/sau a subsidiarelor sale/entitatilor afiliate, precum si beneficiarul sau real:

- a) nu este si nu a fost implicat/a in niciun fel in activitati privind spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism,
- b) nu face subiectul, iar activitatile sale/lor nu fac obiectul unor investigatii, cercetari derulate de catre organele care au atributii in domeniul prevenirii si sanctionarii spalarii banilor si ale finantarii terorismului sau unor actiuni in instanta,
- c) in derularea activitatilor sale, aplica masuri de cunoastere a clientelei, cerinte de pastrare a evidentelor si programe de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului in conformitate cu legislatia aplicabila.

Prestatorul de Servicii se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului, in timp rezonabil, toate datele si informatiile solicitate in scopul indeplinirii de catre acesta a obligatiilor prevazute de legislatia pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului.

Fara a aduce atingere prevederilor articolului 3 incalcarea obligatiilor si garantiilor asumate prin prezenta clauza AML si Anticoruptie da nastere dreptului Beneficiarului,

the right to claim damages), to terminate the Agreement, without any formal notice, without delay and any other prior formalities, by simple unilateral declaration of termination communicated to the Service Provider, without any notification of delay, grace period, court decision or any other legal formality.

insa fara a prejudicia drepturile acestuia conform Contractului (inclusiv, dar fara a se limita la dreptul de a cere despagubiri), de a considera Contractul rezolvit de plin drept, fara somatie, fara punere in intarziere si fara nicio alta formalitate prealabila, prin simpla declaratie unilaterala de reziliere comunicata Prestatorului de Servicii, fara sa fie necesara nicio notificare de intarziere, perioada de gratie, hotarare judecatoreasca sau orice alta formalitate legala.

§ 14 Assignment and change of control

1. The Service Provider shall not transfer, assign, pledge or otherwise dispose of or encumber its rights or obligations resulting from this Agreement to any third parties without the Beneficiary prior written consent

2. The Beneficiary reserves a right to transfer its rights or obligations arising from the Agreement to another entity belonging to NRP Group, every subsequent owner or owners of the Asset or as a security ex. to the financing entity, without the Service Provider's consent.

3. The Beneficiary shall immediately notify the Service Provider about the assignment and may demand the Service Provider's acknowledgement of and compliance with the information concerning the change of the entity with which the Service Provider shall continue to cooperation. The refusal to sign the acknowledgement shall constitute a breach of the Agreement and a basis of the Agreement termination with immediate effect by the Beneficiary for such breach, and the Service Provider shall not be entitled to raise any claims in this respect.

4. In the case that this Agreement is terminated due to the change of control (as a result of the asset or share deal), pursuant to §3 sec. 8, a new owner may demand that the Service Provider concludes with it a new agreement on the same terms and conditions as this Agreement being in place upon the termination,

§ 14 Cesiune și schimbarea controlului

1. Prestatorul de Servicii nu va transfera, cesiona, gaja sau înstrăina sau greva în alt mod drepturile sau obligațiile sale rezultate din prezentul Contract către terțe părți fără acordul prealabil scris al Beneficiarului.

2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a-și transfera drepturile sau obligațiile care decurg din Contract către o altă entitate aparținând Grupului NRP, către orice proprietar sau proprietari ulteriori ai Centrului sau ca garanție, de ex. către entitatea finanțatoare, fără acordul Prestatorului de Servicii.

3. Beneficiarul va notifica imediat Prestatorul de Servicii cu privire la această cesiune și poate solicita recunoașterea și respectarea de către Prestatorul de Servicii a informațiilor privind schimbarea entității cu care Prestatorul de Servicii va continua să coopereze. Refuzul de a semna confirmarea menționată mai sus constituie o încălcare a Contractului și un temei pentru rezilierea Contractului cu efect imediat de către Beneficiar pentru o astfel de încălcare, iar Prestatorul de Servicii nu va avea dreptul de a ridica nicio pretenție în acest sens.

4. În cazul în care prezentul Contract este reziliat ca urmare a schimbării controlului (ca urmare a tranzacției de active sau de acțiuni), în conformitate cu §3 sec. 8, un nou proprietar poate solicita Prestatorului de Servicii să încheie cu acesta un nou contract în aceiași termeni și condiții ca și prezentul Contract în vigoare la momentul rezilierii

§ 15 Confidentiality & Intellectual Property rights

1. The Service Provider shall keep confidentiality with respect to Confidential Information received from the Beneficiary and shall not use the Confidential Information with another intention than for the purpose of providing the Services.

2. The Service Provider understands and agrees that Confidential Information in connection with the Asset are of major importance for the Beneficiary and for NRP Group, and the failure to strictly comply with the clauses of this Agreement causes major economic damages to the Beneficiary and to NRP Group.

3. The Service Provider shall not make available Confidential Information to any third party without the prior written consent of the Beneficiary, except in the following cases:

a) when required by law or by any public authority, court or any other authority having a similar power, and

b) to partners, directors, employees, subcontractors and consultants of the Service Provider for whom the use of this information is necessary for the purpose of rendering the Services, however strictly limited to this purpose.

4. The Service Provider shall not copy, photograph, photocopy, change, modify, disassemble, shall not reconstitute by "reverse engineering", shall not separate or reproduce any materials that contain or constitute Confidential Information without the prior written consent of the Beneficiary, with the exception of such copies that are made for the professional files of the Service Provider and to for the normal use for the purpose required by the object of the Agreement.

5. Is not Confidential Information any information that:

a) was in the legal unrestricted possession of the Service Provider before they were made available by the Beneficiary;

b) are or become available to the public by other actions than those of the Service Provider;

§ 15 Confidențialitate și drepturi de proprietate intelectuală

1. Prestatorul de Servicii va păstra confidențialitatea în ceea ce privește informațiile confidențiale primite de la Beneficiar și nu va utiliza informațiile confidențiale cu altă intenție decât în scopul furnizării Serviciilor.

2. Prestatorul de Servicii înțelege și este de acord că informațiile confidențiale în legătură cu Centrul sunt de importanță majoră pentru Beneficiar și pentru Grupul NRP, iar nerespectarea cu strictețe a clauzelor prezentului Contract cauzează prejudicii economice majore Beneficiarului și Grupul NRP.

3. Prestatorul de Servicii nu va pune la dispoziția niciunei terțe părți informațiile confidențiale fără acordul prealabil scris al Beneficiarului, cu excepția următoarelor cazuri:

a) atunci când acest lucru este cerut de lege sau de orice autoritate publică, instanță judecătorească sau orice altă autoritate cu putere similară și

b) partenerilor, administratorilor, angajaților, subcontractorilor și consultanților Prestatorului de Servicii pentru care utilizarea acestor informații este necesară în scopul prestării Serviciilor, însă strict limitată la acest scop.

4. Prestatorul de Servicii nu va copia, fotografia, fotocopie, schimba, modifica, dezambla, nu va reconstitui prin „inginerie inversă”, nu va separa sau reproduce niciun material care conține sau constituie informații confidențiale fără consimțământul prealabil în scris al Beneficiarului, cu excepția unor astfel de copii care sunt făcute pentru dosarele profesionale ale Prestatorului de Servicii și pentru utilizarea normală în scopul cerut de obiectul Contractului.

5. Nu constituie Informații Confidențiale informațiile care:

a) se aflau în posesia legală și nerestricționată a Prestatorului de Servicii înainte de a fi puse la dispoziție de către Beneficiar;

b) sunt sau devin accesibile publicului prin alte acțiuni decât cele ale Prestatorului de Servicii;

c) were received legally and in good faith by the Service Provider from a third party which did not obtain them from the Beneficiary;

d) was developed by the Service Provider or by a third party independently from the Confidential Information, and this has been proven.

6. The Service Provider has the obligation to preserve the confidentiality of any Confidential Information as of the Signing Date and until the expiry of 5 (five) years from the date of termination of the Agreement in any form whatsoever.

7. The Service Provider is not entitled to:

a) make any announcement or statement with respect to the Beneficiary or to the Asset without the prior written consent of the Beneficiary; and

b) use any of the Beneficiary's logos, symbols, commercial or website names, in any form, without the prior written consent of the Beneficiary.

8. The Service Provider understands and agrees that Confidential Information remains the property of the Beneficiary.

9. The Beneficiary shall not hereby confer upon the Service Provider any title or ownership right over any Confidential Information. The Service Provider understands and agrees that it does not own any rights (including patent right), ownership, claim, property right, guarantee or pledge in respect of the Confidential Information.

The Service Provider acknowledges and agrees that no intellectual property rights (e.g. such as names, domain names, trademarks, copyright, industrial design or technical innovations or inventions, know how or other similar rights etc) are granted in any way through this Agreement by the Beneficiary.

The Service Provider acknowledges and agrees that it has no right whatsoever to use any of the commercial name, domain name, trademark names, symbols or any other intellectual property right belonging to the Beneficiary or its affiliates without the prior written consent of the Beneficiary.

The Beneficiary will maintain confidentiality regarding confidential information received from the Beneficiary, including the amount of The Fee, and

c) au fost primite în mod legal și cu bună credință de către Prestatorul de Servicii de la o terță parte care nu le-a obținut de la Beneficiar;

d) a fost dezvoltat de către Prestatorul de Servicii sau de către o terță parte, independent de informațiile confidențiale, iar acest lucru a fost dovedit.

6. Prestatorul de Servicii are obligația de a păstra confidențialitatea oricăror informații confidențiale de la Data Semnării și până la expirarea a 5 (cinci) ani de la data încetării Contractului sub orice formă.

7. Prestatorul de Servicii nu are dreptul de a:

a) face orice anunț sau declarație cu privire la Beneficiar sau la Centru fără acordul scris prealabil al Beneficiarului; și

b) utiliza oricare dintre logo-urile, simbolurile, denumirile comerciale sau numele de site-uri web ale Beneficiarului, sub orice formă, fără acordul prealabil scris al Beneficiarului.

8. Prestatorul de Servicii înțelege și este de acord că informațiile confidențiale rămân proprietatea Beneficiarului.

9. Prin prezenta, Beneficiarul nu îi va conferi Prestatorului de Servicii niciun titlu sau drept de proprietate asupra informațiilor confidențiale. Prestatorul de Servicii înțelege și acceptă că nu deține niciun drept (inclusiv dreptul de brevet), proprietate, pretenție, drept de proprietate, garanție sau gaj cu privire la Informațiile Confidențiale.

Prestatorul de Servicii recunoaște și este de acord că niciun drept de proprietate intelectuală (de exemplu, nume, nume de domenii, mărci comerciale, drepturi de autor, design industrial sau inovații tehnice sau invenții, know-how sau alte drepturi similare etc.) nu sunt acordate în niciun fel prin acest Contract de către Beneficiar.

Prestatorul de Servicii recunoaște și este de acord că nu are niciun drept de a utiliza orice nume comercial, nume de domeniu, nume de mărci comerciale, simboluri sau orice alt drept de proprietate intelectuală aparținând Beneficiarului sau afiliaților acestuia fără acordul prealabil scris al Beneficiarului.

Beneficiarul va păstra confidențialitatea în ceea ce privește informațiile confidențiale primite de la prestator, inclusiv în ceea ce privește cuantumul Tarifului agreed, și

will only disclose the information received when required by law or by any public authority, court or any other authority with similar power.

nu va dezvalui informatiile primite decat atunci când acest lucru este cerut de lege sau de orice autoritate publică, instanță judecătorească sau orice altă autoritate cu putere similară,...

§ 16 Processing of personal data

1. The Parties agree that the Service Provider acts as Data Processor, as the supplied services imply personal data processing on behalf of the Beneficiary. Details regarding the coordinates of the data processing are included in the Data Processing Agreement, **Appendix No. 19** hereto.

2. The Service Provider undertakes to comply with its legal obligations which are incumbent upon it as a Data Processor and to observe all the obligations specified in the **Appendix No. 19** – Data Processing Agreement.

3. Also, the Parties declare that:

a) they understand to process personal data in the context of this Agreement, in accordance with the legal provisions applicable to personal data protection;

b) they shall ensure that the personnel/collaborators involved in the processing of personal data have been informed of the confidential nature of the personal data, have been trained regarding their responsibilities and have signed written confidentiality agreements;

c) they have implemented all the adequate technical and security measures to protect personal data against accidental or unlawful destruction or against loss, alteration, disclosure or unauthorised access and against all other unlawful forms of processing.

§ 17 Conflict of interests

1. The Service Provider undertakes to inform the Beneficiary whether the interests of other of its client with those of the Beneficiary are conflicting or if there is a risk of such a conflict of interest. In case such a conflict situation/conflict of interests exists or may occur, the Service Provider undertakes to ensure compliance with all clauses of this Agreement and the provision of Services by its Personnel, independently, in such a manner that it

§ 16 Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Părțile convin că Prestatorul de Servicii acționează în calitate de Procesator de date, întrucât serviciile furnizate implică prelucrarea datelor cu caracter personal în numele Beneficiarului. Detaliile privind coordonatele prelucrării datelor sunt incluse în Acordul de prelucrare a datelor, **Anexa nr. 19** din prezentul Contract.

2. Prestatorul de Servicii se angajează să respecte obligațiile legale care îi revin în calitate de Procesator de date și să respecte toate obligațiile specificate în **Anexa nr. 19** - Acordul de prelucrare a datelor.

3. De asemenea, părțile declară că:

a) înțeleg să prelucreze date cu caracter personal în contextul prezentului Contract, în conformitate și cu respectarea prevederilor legale aplicabile ariei de protecția datelor cu caracter personal

b) se asigură că personalul/colaboratorii implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal au fost informați cu privire la caracterul confidențial al datelor cu caracter personal, au fost instruiți cu privire la responsabilitățile lor și au semnat acorduri scrise de confidențialitate;

c) au pus în aplicare toate măsurile tehnice și de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

§ 17 Conflict de interese

1. Prestatorul de Servicii se angajează să informeze Beneficiarul atunci când interesele altui client al său sunt în conflict cu cele ale Beneficiarului sau dacă există riscul unui astfel de conflict de interese. În cazul în care o astfel de situație de conflict/conflict de interese există sau poate apărea, Prestatorul de Servicii se obligă să asigure respectarea tuturor clauzelor prezentului Contract și prestarea serviciilor de către personalul său, în mod independent, astfel încât să nu compromită în

shall not compromise in any way the Beneficiary's interests. The Service Provider assures the Beneficiary and guarantees it that it shall reconcile any contradiction of interests so that the Beneficiary is not affected in any way.

2. The Service Provider expressly declares that it understands that the Beneficiary does not give its consent and does not assume, neither by signing this Agreement nor in any other way, any unfavourable consequence to the Beneficiary, which could result either (i) from a conflict situation, existing or potential, between the interests of the Beneficiary and those of other client of the Service Provider or (ii) from a conflict of interests, existing or potential, which might affect the Service Provider by providing services similar to those of this Agreement also to other legal entities.

§ 18 Final provisions

1. This Agreement (including all Annexes) contains the full agreement of the Parties with respect to the transactions set forth herein and supersedes all prior agreements of the Parties, whether verbal or written, relating to such transactions.

2. Appendices to the Agreement shall constitute its integral part.

3. Any amendments and supplements to the Agreement require a written form otherwise null and void

4. All notices related to the Agreement shall be in writing, otherwise being null and void, and shall be deemed served by one Party to the other Party if delivered in one of the following manners: (i) by personal delivery to the Party to be served, with the condition of signature of receipt (ii) by registered letter with confirmation of receipt or (iii) by courier which provides proof of delivery or (iv) by email.

The Parties have provided the following delivery addresses:

The Beneficiary: address of the Asset specified in **Appendix No. 2**, attn. Centre Director,

niciun fel interesele Beneficiarului. Prestatorul de Servicii asigură Beneficiarul și îi garantează acestuia că va reconcilia orice contradicție de interese astfel încât Beneficiarul să nu fie afectat în niciun fel.

2. Prestatorul de Servicii declară în mod expres că înțelege că Beneficiarul nu își dă acordul și nu își asumă, nici prin semnarea prezentului Contract și nici în alt mod, nicio consecință nefavorabilă Beneficiarului, care ar putea rezulta fie (i) dintr-o situație de conflict, existent sau potențial, între interesele Beneficiarului și cele ale altor clienți ai Prestatorului de Servicii, fie (ii) dintr-un conflict de interese, existent sau potențial, care ar putea afecta Prestatorul de Servicii prin furnizarea de Servicii similare celor din prezentul Contract și altor persoane juridice.

§ 18 Dispoziții finale

1. Prezentul Contract (inclusiv toate Anexele) conține acordul integral al Părților cu privire la tranzacțiile prevăzute în prezentul document și înlocuiește toate acordurile anterioare ale Părților, fie verbale, fie scrise, referitoare la astfel de tranzacții.

2. Anexele la Contract constituie parte integrantă a acestuia.

3. Orice modificări și completări ale Contractului necesită o formă scrisă, în caz contrar fiind nule și neavenite.

4. Toate notificările legate de Contract se fac în scris, în caz contrar fiind nule și neavenite, și sunt considerate notificate de către o Parte celeilalte Părți dacă sunt transmise în unul dintre următoarele moduri: (i) prin livrare personală către Partea care urmează să fie notificată, cu condiția semnării de primire (ii) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau (iii) prin curier care furnizează dovada livrării sau (iv) prin e-mail.

Părțile au furnizat următoarele adrese de livrare:

Beneficiarul: adresa Centrului specificată în **Anexa nr. 2**, în atenția Director de Centru,

The Service Provider:**Prestatorul de Servicii:**

.....
e-mail address:

.....
adresa de e-mail:

.....
Either Party may change the delivery address by notifying the other Party of such changed address pursuant to the terms set forth hereinabove. The notice shall be deemed delivered or received on the date the addressee actually receives the notice, or if delivery is refused by the recipient, the date of attempted delivery.

.....
Oricare dintre Părți poate schimba adresa de livrare prin notificarea celeilalte Părți cu privire la această schimbare de adresă, în conformitate cu condițiile stabilite mai sus. Notificarea se consideră livrată sau primită la data la care destinatarul primește efectiv notificarea sau, în cazul în care livrarea este refuzată de destinatar, la data tentativei de livrare.

5. If any provision of the Agreement is deemed unenforceable or if the Agreement contains defects, it shall not invalidate the remaining provisions hereof. The Parties shall start negotiations without undue delay in order to replace the invalid provisions with different provisions that will serve commercial purpose as closely as possible. The provisions of this paragraph shall also apply if any regulations are enacted after this Agreement has been signed, causing the provisions of the Agreement to become invalid.

5. În cazul în care o dispoziție a Contractului este considerată inaplicabilă sau dacă acordul conține defecte, aceasta nu va invalida celelalte dispoziții ale acestuia. Părțile vor iniția negocieri fără întârzieri nejustificate pentru a înlocui dispozițiile nevalabile cu dispoziții diferite care să servească cât mai bine scopului comercial. Dispozițiile prezentului alineat se aplică, de asemenea, în cazul în care, după semnarea prezentului Contract, sunt adoptate reglementări care determină invalidarea dispozițiilor Contractului.

6. The Service Provider declares that since it acknowledged the terms of the Services provision at the Asset it shall not call upon: (i) any ambiguities and inconsistencies, (ii) incompleteness or lack of any information or data concerning the scope of the Services, (iii) documentation, error, misunderstanding, inconsistency of the Parties' intentions or their explanations, changes of service provision conditions (including weather conditions), impairment of will, etc. The Parties confirm that each and every term of this Agreement has been reviewed by the Parties and negotiated in accordance with their respective business requirements and objectives, with the established business practices of the Parties, where there have been business dealings between the Parties in the past, and in good faith. Each Party has had the right to propose amendments and accepts the final provisions of this Agreement being fully aware, as a result of the successful negotiation from both Parties' perspective. The Parties confirm that the provisions of the Agreement relating to the payment terms and conditions are fair in relation to the subject matter hereof and in accordance with established business practice between the

6. Prestatorul de Servicii declară că, întrucât a luat la cunoștință de condițiile de prestare a serviciilor în cadrul Centrului, nu va invoca: (i) nicio ambiguitate și nicio neconcordanță, (ii) caracterul incomplet sau lipsa oricăror informații sau date referitoare la domeniul de aplicare a serviciilor, (iii) documentația, eroarea, neînțelegerea, neconcordanța intențiilor părților sau a explicațiilor acestora, modificările condițiilor de prestare a serviciilor (inclusiv condițiile meteorologice), afectarea voinței etc. Părțile confirmă că fiecare cauza al prezentului Contract a fost revizuită de către Părți și negociată în conformitate cu cerințele și obiectivele lor comerciale respective, cu practicile comerciale consacrate ale Părților, în cazul în care au existat relații comerciale între Părți în trecut, și cu bună-credință. Fiecare Parte a avut dreptul de a propune modificări și acceptă prevederile finale ale prezentului Contract fiind pe deplin conștientă, ca urmare a negocierilor reușite din perspectiva ambelor Părți. Părțile confirmă că prevederile Contractului referitoare la termenii și condițiile de plată sunt corecte în raport cu obiectul prezentului și în conformitate cu practicile comerciale consacrate dintre Părți, în cazul în care a existat o relație comercială anterioară între Părți.

Parties, where there has been a previous business relationship between the Parties.

7. The Parties agree that this Agreement was negotiated and concluded between professionals. For the purposes of Article 1203 of the Civil Code, the Service Provider has acknowledged and agrees to any clause that may be qualified as an uncusomary clause, including, but not limited to, the following clauses: article 3.3, 3.5, 3.9, article 3.13, article 4, article 6, article 8, article 9.7, article 9.8, article 9.20, article 10, article 11, article 12, article 13, article 14, article 16, article 17, article 18.8.

8. All matters not provided for in the Agreement shall be governed by the regulations of the Romanian Civil Code.

9. Once the Agreement is entered into, any previous agreements and arrangements between the Beneficiary and the Service Provider that concern the Asset and the scope of Services provided therein as covered by the Agreement, shall expire.

10. Any disputes arising from the Agreement shall be resolved by a common court having jurisdiction over the Beneficiary's registered office.

11. The Service Provider is aware of the limitations applicable to the powers of representation of the Beneficiary's agents/administrators as they are contained in the power of attorney/mandate Agreement granted by the Beneficiary or in the Beneficiary's Articles of Incorporation registered with the Trade Register on the Signing Date, as appropriate, and undertakes to comply with such limitations on any relevant date regarding any modification/execution/termination in connection with this Agreement.

12. The Parties expressly represent that this Agreement shall enter into force on its Signing Date by the Beneficiary, which shall take place after the signing date of the Agreement by the Service Provider.

13. The Agreement was executed in a single counterpart, in electronic form, in English and Romanian,. In case of any discrepancies between the English version and the Romanian, the Romanian version shall prevail. .

7. Părțile convin că prezentul Contract a fost negociat și încheiat între profesioniști. În sensul articolului 1203 din Codul Civil, Prestatorul de Servicii a recunoscut și este de acord cu orice clauză care poate fi calificată drept clauză neuzuala, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele clauze: articolul 3.3., 3.5, 3.9, 3.13, articolul 4, articolul 6, articolul 8, articolul 9.7, articolul 9.8, articolul 9.20, articolul 10, articolul 11, articolul 12, articolul 13, articolul 14, articolul 16, articolul 17, articolul 18.8.

8.Toate aspectele care nu sunt prevăzute în Contract sunt reglementate de dispozițiile Codului civil roman.

9. Odată cu încheierea Contractului, orice acorduri și înțelegeri anterioare între Beneficiar și Prestatorul de Servicii care se referă la Centru și la domeniul de aplicare al Serviciilor furnizate în cadrul acestuia, așa cum sunt reglementate de Contract, vor expira.

10. Orice litigii care decurg din prezentul Contract vor fi soluționate de către o instanță de drept comun care are jurisdicție la sediul social al Beneficiarului.

11. Prestatorul de Servicii este conștient de limitările aplicabile puterilor de reprezentare ale agenților/administratorilor Beneficiarului, așa cum sunt cuprinse în împuternicirea/Contractul de mandat acordat de Beneficiar sau în Actul Constitutiv al Beneficiarului înregistrat la Registrul Comerțului la Data Semnării, după caz, și se obligă să respecte aceste limitări la orice dată relevantă privind orice modificare/executare/încetare în legătură cu prezentul Contract.

12. Părțile declară în mod expres că prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării acestuia de către Beneficiar, care va avea loc după data semnării Contractului de către Prestatorul de Servicii.

13. Acest Contract a fost executat într-un singur exemplar in forma electronica, in limba engleza si in limba romana. In caz de discrepanta intre versiunea in limba engleza si versiunea in limba romana, versiunea in limba romana va prevala.

<u>List of Appendices:</u>	<u>Lista de Anexe:</u>
1. Excerpt from the Trade Registry and Service Provider's licenses	1. Extras din Registrul Comertului , precum și licențele necesare ale Prestatorului de Servicii
2. Asset description and Contact Persons	2. Descrierea Centrului si Persoane de Contact
3. Scope of Services	3. Obiectul Contractului
4. Minor additional services	4. Servicii suplimentare minore
5. Physical count of the equipment at the Asset	5. Inventarul echipamentelor din Centru
6. Model uniforms	6. Model de uniforme
7. Maintenance Schedule	7. Grafic de Mentenanta
8. OHS, ES, EP and Environment Protection Convention and Other Internal Rules of the Centre	8. Conventie de SSM, SU, Protectia Mediului si Alte Reguli Interne ale Centrului
9. List of subcontractors	9. Lista subcontractanților
10. Fee	10. Tarif
11. Copy of the third-party liability insurance for the Service Provider	11. Copie a asigurării de răspundere civilă pentru Prestatorul de Servicii
12. Inspection schedule	12. Program de inspecție
13. Scope of inspections	13. Obiectul inspecțiilor
14. Form of monthly report	14. Forma raportului lunar
15. Types of documentation archived by the Service Provider	15. Tipuri de documente arhivate de către Prestatorul de Servicii
16. Scope of access to CAFM.	16. Domeniul de acces la CAFM.
17. Data required in the Initial Inspection	17. Date necesare în cadrul Inspecției Inițiale
18. Evaluation form of Service Provider	18. Formular de evaluare a Prestatorului de Servicii
19. Data Processing Agreement	19. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Beneficiary/Beneficiar

Service Provider/Prestator de Servicii

Appendix 01
AUTORIZATII / LICENSES

Autorizatii si Licente necesare pentru executia serviciilor conform scopului acestui contract /
Authorizations and Licenses necessary for the execution of the services according to the purpose of
this contract



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI



În conformitate cu Decizia președintelui ANRE nr. 1546/ 07-09-2020 se acordă societății **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în municipiul București, sector 1, Călea Griviței, nr. 180, Parter, Biroul nr. 1, înregistrată în registrul comerțului sub nr. **J40/ 2202/ 1992**, având codul unic de înregistrare nr. **1561796**,

ATESTATUL

nr. 16342/ 07-09-2020

*de tip A2 pentru "încercări de echipamente și instalații electrice
de joasă și medie tensiune".*

Condiții de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este condiționată de verificarea și vizarea periodică a acestuia în condițiile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare.
2. Titularul atestatului are drepturile și trebuie să respecte obligațiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare și precum și în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.
3. Nefindeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul prezentului atestat a obligațiilor impuse de lege sau de reglementările aprobate de ANRE în desfășurarea activităților ce fac obiectul atestatului nu atrage răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilități de la aceștia către ANRE și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin.

p. PREȘEDINTE,

MIRCEA MAN

Data emiterii: 07-09-2020

Actualizarea acestui document se realizează la data legii

Nr. 0052269

Loc ștampilă ANRE Data vizării 07.09.2020	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării
Următorul termen de vizare 07.09.2025	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare
Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării	Loc ștampilă ANRE Data vizării
Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare



DECIZIA Nr. 1546 din 07-09-2020

Având în vedere:

- prevederile art. 1, art. 10, art. 17, art. 19 alin. (6) și art. 27 lit. d) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare (denumit, în continuare, *Regulamentul*);
- prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- cererea societății CORAL CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la ANRE sub nr. 56431/20.07.2020 referitoare la acordarea atestărilor de tip A2 și B2, precum și faptul că documentația depusă de societate a devenit completă la data de 27.08.2020, în urma completărilor înaintate prin adresa înregistrată la ANRE sub nr. 67026;
- Decizia ANRE nr. 235/23.07.2020 de împuternicire a domnului Mircea Man, vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

În temeiul:

Dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. e) și art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta:

DECIZIE

Art. 1. Se acordă societății **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în municipiul București, sector 1, Calea Griviței, nr. 180, Parter, Biroul nr. 1, înregistrată în registrul comerțului sub nr. **J40/ 2202/ 1992**, având codul unic de înregistrare nr. **1561796**:

- **Atestatul nr. 16342 de tip A2** pentru "încercări de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune";
- **Atestatul nr. 16343 de tip B2** pentru "execuție de instalații electrice exterioare/interioare pentru instalații contracte civile și industriale, brânzamente aeriene și subterane, în tensiunea nominală de 0,4 kV";

Art. 2. (1) Durata de valabilitate a atestațiilor prevăzute la art. 1 este nelimitată, începând cu data de **07.09.2020**, în condițiile verificării și vizării periodice a acestora de către ANRE, până cel târziu la data înscrisă pe formularele de atestat, conform prevederilor *Regulamentului*.

(2) În cazul în care atestațiile prevăzute la art. 1 nu au fost vizate până la împlinirea termenului de vizare, acestea își pierd valabilitatea.

Art. 3. (1) Se retrage Atestatul nr. 11198 de tip A2 și B2 acordat prin Decizia ANRE nr. 1631/21.07.2015 societății **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în municipiul București, sector 1, Calea Griviței, nr. 180, Parter, Biroul nr. 1, înregistrată în registrul comerțului sub nr. **J40/ 2202/ 1992**, având codul unic de înregistrare nr. **1561796**.

(2) Retragerea atestațiilor prezăutate la alin. (1) produce efecte începând cu data prezentei decizii.

Art. 4. Societatea **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, în calitate de titular de atestare, are competențele, drepturile și obligațiile prezăutate de *Regulament*.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică societății solicitante, conform prevederilor *Regulamentului*.

Art. 6. Direcțiile generale, Direcțiile și Serviciile de resort din cadrul ANRE vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii și vor urmări respectarea de către titular a obligațiilor pe care le are în această calitate.

p. PREȘEDINTE,

MIRCEA MAN



ADEVERINȚA NR. 201711767 / 10-nov.-17 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul și Tipul IIB

Numele Chireu

Prenumele Mihail

CNP 1701108451511

Prezenta adeverință conferă calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiționată de vizarea periodică a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competența să proiecteze și/ sau să execute lucrări de instalații electrice în conformitate cu gradul și tipul de autorizare deținut.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătură autorizată



 Data vizării 10-nov.-17	 Data vizării 10 NOV. 2022	Data vizării	Data vizării	Data vizării
Următorul termen de vizare 10-nov.-22	Următorul termen de vizare 10 NOV. 2022	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare



În conformitate cu **Decizia președintelui ANRE nr. 1546/ 07-09-2020** se acordă societății **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în municipiul București, sector 1, Calea Griviței, nr. 180, Parter, Biroul nr. 1, înregistrată în registrul comerțului sub nr. **J40/ 2202/ 1992**, având codul unic de înregistrare nr. **1561796**,

ATESTATUL

nr. 16343/ 07-09-2020

de tip Be pentru "executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV".

Condiții de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este condiționată de verificarea și vizarea periodică a acestuia în condițiile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare.
2. Titularul atestatului are drepturile și treburile să respecte obligațiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare și precum și în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.
3. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul prezentului atestat a obligațiilor impuse de lege sau de reglementările aprobate de ANRE în desfășurarea activităților ce fac obiectul atestatului nu atrage răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilități de la aceștia către ANRE și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin.

p. PREȘEDINTE,

MIRCEA MAN

Data emiterii: 07-09-2020

Loc stampilă ANRE Data vizării 07.09.2020	Loc stampilă ANRE Data vizării	Loc stampilă ANRE Data vizării	Loc stampilă ANRE Data vizării	Loc stampilă ANRE Data vizării
Următorul termen de vizare: 07.09.2025	Următorul termen de vizare:	Următorul termen de vizare:	Următorul termen de vizare:	Următorul termen de vizare:
Loc stampilă ANRE Data vizării	Loc stampilă ANRE Data vizării	Loc stampilă ANRE Data vizării	Loc stampilă ANRE Data vizării	Loc stampilă ANRE Data vizării
Următorul termen de vizare:	Următorul termen de vizare:	Următorul termen de vizare:	Următorul termen de vizare:	Următorul termen de vizare:



DECIZIA Nr. 1546 din 07-09-2020

Având în vedere:

- prevederile art. 1, art. 10, art. 17, art. 19 alin. (6) și art. 27 lit. d) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare (denumit, în continuare, *Regulament*);
- prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- cererea societății CORAL CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la ANRE sub nr. 16431/20.07.2020 referitoare la acordarea atestațiilor de tip A2 și Be, precum și faptul că documentația depusă de societate a devenit completă la data de 27.08.2020, în urma completărilor înaintate prin adresa înregistrată la ANRE sub nr. 67026;
- Decizia ANRE nr. 225/23.07.2020 de împuternicire a domnului Mircea Man, vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

În temeiul:

Dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. e) și art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se acordă societății **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în municipiul București, sector 1, Calea Grivitei, nr. 180, Parter, Biroul nr. 1, înregistrată în registrul comerțului sub nr. **J40/2202/1992**, având codul unic de înregistrare nr. **1561796**,

- **Atestatul nr. 16342 de tip A2** pentru "încălzire de echipamente și instalații electrice de joasă și medie tensiune";
- **Atestatul nr. 16343 de tip Be** pentru "execuție de instalații electrice exterioare/interioare pentru încalzirea construcțiilor civile și industriale, transmise aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV".

Art. 2. (1) Durata de valabilitate a atestațiilor prevăzute la art. 1 este nelimitată, începând cu data de **07.09.2020**, în condițiile verificării și vizării periodice a acestora de către ANRE, până cel târziu la data înscrisă pe formularele de atestare, conform prevederilor *Regulamentului*.

(2) În cazul în care atestațiile prevăzute la art. 1 nu au fost vizate până la împlinirea termenului de vizare, acestea își pierd valabilitatea.

Art. 3. (1) Se retrage **Atestatul nr. 11198 de tip A2 și Be** acordat prin Decizia ANRE nr. 1631/21.07.2015 societății **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul în municipiul București, sector 1, Calea Grivitei, nr. 180, Parter, Biroul nr. 1, înregistrată în registrul comerțului sub nr. **J40/2202/1992**, având codul unic de înregistrare nr. **1561796**.

(2) Retragera atestatului prevăzut la alin. (1) produce efecte începând cu data prezentei decizii.

Art. 4. Societatea **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, în calitate de titular de atestare, are competențele, drepturile și obligațiile prevăzute de *Regulament*.

Art. 5. Prezenta decizie se comunică societății solicitante, conform prevederilor *Regulamentului*.

Art. 6. Direcțiile generale, Direcțiile și Serviciile de resort din cadrul ANRE vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii și vor urmări respectarea de către titular a obligațiilor pe care le are în această calitate.

p. PREȘEDINTE,

MIRCEA MAN

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

A U T O R I Z A Ț I E

Seria **A** Nr. **1223** din **08.08.2011**

În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor,

se autorizează **SC CORAL CONSTRUCT SRL**
cu sediul în localitatea **BUCUREȘTI**, județul **SECTOR 1**
înregistrată la registrul comerțului cu nr. **J40/2202/1992**, pentru efectuarea
lucrărilor de **Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor**
de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

Autorizația se acordă pentru o perioadă nedeterminată.

Șeful Centrului Național pentru Securitate
la Incendiu și Protecție Civilă,
Colonel
LS **Florian MANOLE**

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

AUTORIZAȚIE

Seria A Nr. 1209 din 03.08.2011

În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor,

se autorizează **SC CORAL CONSTRUCT SRL**
cu sediul în localitatea **BUCUREȘTI**, județul **SECTORUL 1**
înregistrată la registrul comerțului cu nr. **140/2202/1992** pentru efectuarea
lucrărilor de **Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de
limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin
anumite gaze fluorurate cu efect de seră**

Autorizația se acordă pentru o perioadă nedeterminată.

Șeful Centrului Național pentru Securitate
la Incendiu și Protecție Civilă,



Florian MANOLE

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

A U T O R I Z A Ț I E

A 8696 16.01.2019
Seria Nr. din

În baza Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,

se autorizează **CORAL CONSTRUCT SRL**

cu sediul în localitatea **BUCUREȘTI** județul **SECTOR 1**

număr de ordine în registrul comerțului **340/2202/1992** pentru efectuarea

lucrărilor de **Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de
ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți**

Autorizația se acordă pentru o perioadă nedeterminată.

Șeful Centrului Național pentru Securitate
la Incendiu și Protecție Civilă,
Colonel

Col. Lucian Ionel CRĂCIUN

LS

	Proces-verbal de verificare tehnică nr. 34C -1678	ISCIR - INSPECȚIA TERITORIALĂ BUCUREȘTI Adresa str. Sf. Elefterie, nr. 47-49, sect.5 Telefon : 021.411.97.60/021.411.97.61. Fax : 021.410.00.19.
---	--	---

Încheiat astăzi **27.10.2022** cu ocazia **verificării tehnice în vederea autorizării ca Operator RSVTI – PJ** efectuate în baza prevederilor²⁾ Legii 64/2008, republicată, H.G.1340/2001, cu modificările și completările ulterioare și³⁾ Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 130/2011, cu modificările și completările ulterioare, la instalații/echipamente tip sub presiune și de ridicat, reglementate de PT aplicabile.

Deținătorul/solicitantul **CORAL CONSTRUCT S.R.L.** din București, sector 1, Calea Grivitei, nr. 180, parter, biroul nr. 1, J40/2202/1992, CUI 1561798, Tel./Fax: 031.437.03.70, e-mail: office@ascensoareconcept.ro prin Administrator Duma Constantin-Adrian.

Verificarea s-a efectuat la: SEDIU.

Subsemnatul¹⁾ Inspector de specialitate dr. Ing. Gheorghe Surugiu am constatat următoarele:

- Ca urmare a adresei nr. FN/03.10.2022 înregistrată la IT ISCIR București cu nr. 78713/03.10.2022, se solicită autorizarea ca operator RSVTI persoană juridică;
- Documentația depusă este întocmită conform prevederilor Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR Nr. 130/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Personalul propus pentru nominalizare în autorizatie ca operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor (Operator RSVTI):
- **Duma Constantin-Adrian** - autorizatie nr. B-1543, cu valabilitate 04.09.2024;
- **Simionescu Mihail** - autorizatie nr. B-1536, cu valabilitate 04.09.2024;

Îndeplinește condițiile impuse, conform documentelor depuse.

- **CORAL CONSTRUCT S.R.L.** deține proceduri/instrucțiuni, prescripții tehnice, normative și standarde aplicabile privind modul de efectuare a activităților pentru care se solicită autorizarea;
- **CORAL CONSTRUCT S.R.L.** îndeplinește condițiile de acordare autorizatiei în domeniul solicitat, conform prevederilor Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 130/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Am dat următoarele dispoziții:

1. Se propune a autorizarea: **CORAL CONSTRUCT S.R.L.** ca operator RSVTI – PJ;
Cod autorizatie: B/ORD130/-0/data eliberării
2. Se propune nominalizarea în actualizarea autorizatiei a următorilor operatori RSVTI:
Duma Constantin-Adrian, Simionescu Mihail
3. Persoana juridică are dreptul să desfășoare activitatea pentru care este autorizată numai începând cu data eliberării autorizatiei.
4. Eliberarea autorizatiei se va face după achitarea tarifului aferent.

După această verificare s-a admis ⁴⁾

Scadența următoarei verificări se fixează la data - conform legislației în vigoare.

Pentru această verificare se va plăti suma de 2400 lei conform CR 1-2018, art. 2, alin. (1) și anexa 2, nr. crt. 17, de către **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, din București, sector 1, Calea Grivitei, nr. 180, parter, biroul nr. 1, în cont IT-ISCIR București IT-ISCIR – RO34 TREZ 70520F330800 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5.

Am luat cunoștință,

Reprezentant
ISCIR

dr. Ing. Gheorghe Surugiu

Deținător/Solicitant

Administrator

Duma Constantin-Adrian

Delegatul agentului

economic, responsabil cu
supravegherea și verificarea
tehnică a instalațiilor

Cod E 014-241-REV.01
1) Funcția, numele și prenumele.

2) Se va prezenta la sediul Inspectoratului de Stat al Sistemelor de Transport (ISCIR) în vigoare la data limită de PV (vezi exemplu). Hotărârea nr. 1340/2001, modificată și completată cu Hotărârile Guvernului nr. 162/2005), care a stat la baza eliberării verificării tehnice.

3) Se va prezenta prescripția tehnică aplicabilă. Colecția ISCIR, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.

4) Se vor prezenta parametrii de funcționare ai instalației, în funcție de tipul dispozitivului.

APPENDIX 02
Asset description - Descrierea locatiei

Asset / Locatia	City / Oras	Street / Strada	Contact person/Persoana de contact	Phone/Telefon	email
PROMENADA MALL	BUCURESTI	Calea Floreasca Nr.244	Viorel Tudorache	0741151979	Viorel.Tudorache@nepirockcastle.com
PROMENADA MALL	BUCURESTI	Calea Floreasca Nr.245	Tina Novac	0756140206	Tina.Novac@nepirockcastle.com
PROMENADA MALL	BUCURESTI	Calea Floreasca Nr.246	Andrei Caloian	0741228659	Caloian.Andrei@nepirockcastle.com
Item / Tip	Unit / Cantitate (pcs, m2,...)	Remarks / Observatii			
Area of the centre / Suprafata centrului (GBA)	120309.08				
Area of the passageways / Spatii comune / Galerii	10618				
Number of toilets / Numere toalete	4	Pe fiecare etaj de la -1 la etajul 2 este cate un grup sanitar, Femei, Barbati, Familie, Mama si Copilul			
Offices area / Birouri	204				
Toilet area / Suprafata toalete	517				
Corridors area / Suprafete coridoare tehnice	5503				
Underground car park area / Parcare subterana	34157.02	S2+S3			
External car park area / Parcare exterioara	6283				
Roads area / Drumuri	360				
Pavements area / Trotuare	3				
Foodcourt area / Zona foodcourt	587				
Nr of staircases / Nr scari	11				
Number of entrances from the street / Numărul de intrări din stradă	2				
Number of entrances from underground parking /Numărul de intrări din parcare subterană	2				
Number of entrances from underground parking /Numărul de intrări din parcare subterană	2				
Nr of escalators / Numărul de scări rulante	24				
Nr of travelers / Numărul de travelatoare	2				
Roof area /Zona acoperis	7500				

Number of entrances from external parking Număr de intrări dinspre parcare exterioară		
Nr of escalators Nr. de scări rulante		
Nr of travelers Nr. benzii rulante		
Foodcourt area Zona de Foodcourt		
Nr of distributors for toilet paper Nr. de distribuitoare de hârtie igienică		
Nr of distributors for paper towels Nr. de distribuitoare pentru prosoape de hârtie		
Nr of distributors for soap Nr. de distribuitoare pentru săpun		
Nr of handdryers Nr. de uscătoare de mâini		
Nr of vertical signs Nr. de semne verticale		

FM	Activities performed by external technical services employed at the facility
62	Activities performed under a contract with an external company

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Appendix 04
Minor additional services/Servicii suplimentare minore

1. Măsurarea distanțelor în cadrul instalațiilor (de exemplu, dimensiunile vitrinelor, lățimea coridoarelor etc.)
2. Citirea contoarelor pentru apă, gaz, electricitate, ape uzate
3. Întocmirea documentației foto, infrastructura tehnică a instalației și a facilității, fotografii cerute de Managerul Centrului
4. Măsurători de temperatură și dioxid de carbon CO2 pe site-uri unde informații despre rata de schimb a aerului pe oră apar în contractul pentru un program de economisire a energiei, în cazul în care aceste informații se pot extrage din BMS.
5. Lucrări minore de reparații la instalarea ventilației și a aerului condiționat (înlocuirea siguranțelor, releelor, firelor și altele)
6. Reparații minore ale elementelor de construcție și ale echipamentelor acestora
7. Lucrări de construcții, în special cele care pot fi efectuate în timpul orelor de funcționare a serviciului
8. Lucrări minore de lăcătușerie, în special reparații de uși, încuietori și garduri
9. Lucrări minore de instalații sanitare, curățarea instalațiilor sanitare, înlocuirea echipamentelor și accesoriilor individuale (cu excepția instalațiilor de siguranță)
10. Lucrări electrice minore - înlocuirea componentelor electrice
11. Agățarea de afișe, bannere, ajutor la evenimente
12. Reparații curente ale ușilor în domeniul încuietorilor, fittingurilor, șuruburilor, balamalelor, închiderilor de uși, înlocuirea elementelor individuale ale echipamentelor, de exemplu încuietori, mânere, închideri de uși
13. Efectuarea de lucrări minore de renovare și construcție (înlocuire gresie, vopsire, reparare defecțiuni la pereții interiori și exteriori) - max 5 metri patrati
14. Reparații instalații electrice (înlocuire surse de lumină, întrerupătoare, protecții, etc.)
15. Reparații minore ale instalațiilor de apă și canalizare (înlocuirea supapelor etc.)
16. Lucrări minore legate de protecția anticorozivă a construcțiilor metalice aferente echipamentelor/subansamblelor și sistemelor
17. Participarea la evenimente precum exercițiu de evacuare / alte teste etc.
18. Asistența tehnică la evenimente și standuri ocazionale în domeniul alimentării cu energie electrică, asistență la construirea și demontarea decorului precum și supervizarea tehnică generală a evenimentelor. Echipa prestatorului va oferi asistență tehnică pentru racordarea echipamentelor evenimentului la infrastructura clădirii și supravegherea funcționării corecte a acesteia, pe durata programului de lucru.
19. Lucrări minore de reparații la instalațiile de ventilație și aer condiționat (înlocuire și reparare echipamente electrice, automatizări panouri de control, dispozitive și consumabile - curele trapezoidale, presostate, încălzitoare, senzori etc.) pentru situațiile în care nu sunt necesare intervenții specializate

20. Reparații minore ale învelitorilor de acoperiș, ramelor și pasajelor de acoperiș (reparații minore, dacă este cazul despre ceva mai major se va transmite oferta de către prestator.)
 21. Schimb de steaguri
 22. Măsurarea stratului de zăpadă în conformitate cu procedura instalației
 23. Controlul curent, reglarea modificării parametrilor de funcționare a echipamentelor din sistemul BMS și modificarea orarelor echipamentelor la solicitarea conducerii Centrului (dacă sistemul BMS există)
 24. Lucrări de mici amenajări (ex. agățarea plăcilor de plută, ramelor foto, instalarea dulapurilor și rafturilor)
 25. Amenajarea scenei și a echipamentelor de sunet și iluminat deținute de centru la solicitarea conducerii (Asistentă tehnică pentru diverse evenimente din centru, ex de tras un cablu, o priza, un tablou de organizare etc.)
 26. Cooperare și asistență pentru servicii de curățenie în timpul curățării acoperișului și a încăperilor tehnice
 27. Reparațiile minore se vor efectua în timpul programului de lucru al echipei din fiecare centru, cu alocarea unui timp total pe zi de maxim 2 ore, astfel încât să nu afecteze serviciile de întreținere și programul prestatorului. În caz contrar, orice întârziere, reprogramare, nefinalizare a serviciilor/activităților planificate nu poate fi imputabilă prestatorului.
-

APPENDIX 05 - INVENTARUL ECHIPAMENTELOR DIN CENTRU

Nr Crt	Descriere operatiuni mentenanta / Tip echipament	Echipamente			Frecventa/ an (revizie specializat a)
		Cant	Producator	Tip	
1	Centrala Termica, inclusiv elemente componente: cazane, statie de dedurizare, schimbatoare de caldura, grupuri de pompare, vase de expansiune, elemente de masura si control, vane, robineti de reglaj, tevi, etc.				
	Cazan din oțel pentru apa caldă				A
	Arzător de gaze				A
	Coșuri și canale de evacuare a gazelor arse				A
	Coș de fum				A
	Senzor de gaz				A
	Statie automata de mentinere a presiunii				A
	Vas expansiune 600 l				A
	Vas expansiune 200 l				A
	Schimbătoare de căldură (1300 și 600 kW)				A
	Pompă circulație				A
2	Turnurilor de Răcire (închise sau deschise), inclusiv ale elementelor componente: statie de dedurizare, statie tratare apa, rezervoare inmagazinare apa, schimbatoare de caldura, grupuri de pompare, elemente de masura si control, vane, robineti de reglaj, tevi, etc.				
	Turn răcire închis (cu câte 2 celule)				S
	Schimbătoare de căldură (3160 kW)				S
	Stație automată de tratare a apei (dedurizare)				S
	Pompă circulație				S
	Vas expansiune				S
	Pompa incarcare glicol				S
	Rezervor glicol 2000l				S
	Statie automata de mentinere a presiunii				S
	Filtre Y DN 250				S
	Filtre Y DN 200				S
	Filtre Y DN 125				S
	Filtre Y DN 100				S
	Filtru apa mecanic autocurătilor cu sita din inox				S
	Rezervor tampon apa dedurizata 1000 l				S
	Pompa hidrofor				S
3	Chiller / Echipament de Condensare				
	Chiller 200 kW				S
	Grup condensare la CTA 1				S
	Grup condensare la CTA 6				S
	Grup condensare la CTA 11				S
	Grup condensare la CTA 12				S
4	Centrala de Tratare Aer / Rooftop, inclusiv elemente componente: conducte, tubulatura, clapete, pompe recirculare, etc				
	Unitatea de tratare a aerului				
	Centrala Tratare Aer AHU01 CTA1 (35.000 mc/h)				S
	Arzător AHU01				S
	Centrala Tratare Aer AHU02 CTA2 (33750 mc/h)				S
	Arzător AHU02				S
	Centrala Tratare Aer AHU03 CTA3 (32050 mc/h)				S
	Arzător AHU03				S
	Centrala Tratare Aer AHU04 CTA4 (28650 mc/h)				S
	Arzător AHU04				S
	Centrala Tratare Aer AHU05 CTA5 (30850 mc/h)				S
	Arzător AHU05				S
	Centrala Tratare Aer AHU06 CTA6 (15500 mc/h)				S
	Arzător AHU06				S
	Centrala Tratare Aer AHU07 CTA7 (11700 mc/h)				S
	Arzător AHU07				S
	Centrala Tratare Aer AHU08 CTA8 (8000 mc/h, 962 Pa)				S
	Arzător AHU08				S
	Centrala Tratare Aer AHU10 CTA10 (12300 mc/h)				S
	Arzător AHU10				S
	Centrala Tratare Aer AHU11 CTA11 (40000 mc/h)				S
	Arzător AHU11				S
	Centrala Tratare Aer AHU12 CTA12 (40000 mc/h)				S
	Arzător AHU12				S
	Rooftop cu arzator				S
5	Echipamente climatizare: Perdele de aer cald, Pompe de caldura, Ventilconvectoare, Aeroterme, Radiatoare, Radiatoare Electrice, Panouri incalzitoare				
	Pompa de caldura				S
	Perdele de aer încălzite cu apă				S
	Perdele de aer electrice				S
	Perdele de aer electrice				S
	Baterie de incalzire cu apa				S
	Radiator cu apa				S
	Radiator electric				S
	Ventiloconvectori cu apa				S
6	Sisteme de climatizare tip split/caseta, Sisteme climatizare tip VRF/VRV, Sisteme de climatizare tip split unit				
	Aparate de aer condiționat (split și multisplit)				S
7	Instalațiile de evacuare gaze fierbinti: Ventilatoare desfumare, inclusiv elemente camp, Clapete antifoc, voleti; Ventilatoare presurizare / compensare, voleti, inclusiv elemente camp, Trape de evacuare fum si gaze fierbinti, Ventilatoare exhaustare aer viciat parcare				
	Ansamblu tablou forta (in care se: protectiile si contactoarele pentru acționarea ventilatoarelor, clapetelor si voletelor)				A
	Trape desfumare				A
	Clapete antifoc				A
	Voleti				A
	Verificarea ventilatoarelor (desfumare, presurizare, compensare)				A
	- jet fun				A
	- ventilatoare compensare				A
	- ventilatoare desfumare				A
	- ventilatoare de presurizare				A
8	Echipamente de transformare energie electrica din MT in JT, Instalatie paratrasnet, Instalatie electrica spatii comune si Instalatie electrica de alimentare spatii comerciale, Baterie de compensare				
	Ansamblu celule MT				A

	Celulă medie tensiune de linie				A
	Celulă de MT de transformator cu întrerupător				A
	Dulap servicii interne ca+cc - pregătire SCADA				A
	Transformator uscat 2000 kVA				A
	Transformator uscat 1600 kVA				A
	TABLORI DISTRIBUITE JOASA TENSIUNE				A
	Contoare electrice chiriiasi				A
	Bus Bar BB A/P 630A				A
	Bus Bar BB A1/1 400A				A
	Bus Bar BB A2/FC 1600A				A
	Bus Bar BB G B/P 1000A				A
	Bus Bar BB B2/P 630A				A
	Bus Bar BB B1/1 300A				A
	Bus Bar BB B3/1 300A				A
	Bus Bar BB B2/FC 1250A				A
	Bus Bar BB C/P 400A				A
	Bus Bar BB C2/1 400A				A
	Tap off T.O. 63A				A
	Tap off T.O. 125A				A
	Tap off T.O. 160A				A
	Tap off T.O. 250A				A
	Tap off T.O. 400A				A
	Tap off T.O. 630A				A
	Cablu LES 20kV din Cel.linie 1 PA 12 spre Cel.linie 1 interior (L = 120 m)				A
	Cablu LES 20kV din Cel.linie 2 PA 12 spre Cel.linie 3 interior (L = 130 m)				A
	Cablu LES 20kV din Cel. Trafo 1 spre Trafo 1 - 2000 kVA (L = 132 m)				A
	Cablu LES 20kV din Cel. Trafo 2 spre Trafo 2 - 2000 kVA (L = 150 m)				A
	Cablu LES 20kV din Cel. Trafo 3 spre Trafo 3 - 2000 kVA (L = 164 m)				A
	Cablu LES 20kV din Cel. Trafo 4 spre Trafo 4 - 1600 kVA (L = 195 m)				A
	Cablu LES 20kV din Cel. Trafo Kaufland spre Kaufland (L = 248 m)				A
9	Sistem telegestiune clădire (BMS) si citire contorilor utilități				
	BMS				A
10	Instalatii de stingere incendii: Instalatie de hidranti interiori si exteriori, Instalatie interioara/exteriora de sprinklere – ACS (aer-apa, apa-apa) Instalatie drencere, gaz inergent, stingatoare portabile, etc Rezervoare de incendiu pentru rezerva intangibila si elemente de camp				
	Pompa de incendiu, actionata cu motor electric				
	Pompă activă hidranți				T
	Pompă pilot hidranți				T
	Hidrant interior aer-apă				T
	Hidrant interior apă-apă				T
	Hidrant exterior				T
	Pompă activă sprinklere (450 m3/h)				T
	Pompă de rezervă sprinklere (450 m3/h)				T
	Pompă pilot sprinklere (3 m3/h; H = 110 mCA)				T
	Vas expansiune 1000 l				T
	Capete sprinklere				A
	Distribuitor sprinklere (Dn 250)				A
	Aparate de control si semnalizare (ACS) aer-apa				T
	Aparate de control si semnalizare (ACS) apa-apa				T
	Rezervor apa hidranți (315.5 mc)				A
	Rezervor apă sprinklere (571 mc)				A
11	Instalatiile de semnalizare incendii, de detectie CO in parcar				S
	Instalație de detecție și alarmare la incendiu				S
	- centrală de detecție și alarmare la incendiu				S
	- detector multicriterial pt tubulatura				S
	- detectoare multicriteriale adresabile (fum/temperatura)				S
	- indicatoare optice cu led pentru detectoarele montate in spatii ascunse				S
	- butoane manuale de alarmare incendiu adresabile				S
	- butoane manuale de acționare uși sectionale adresabile				S
	- module intrări/ieșiri (monitorizează sau comanda echipamente situate in câmp: sirene, presostate, senzori de curgere, echipamente stingere incendiu, echipamente desfumare, etc)				S
	- sirene interioare				S
	- sirene exterioare cu flash				S
	- buton manual de actionare vane hidranti uscati				S
	- buton manual de actionare vane electromagnetice sprinklere deschise				S
	- modul cu 4 intrari monitorizate sau nemonitorizate				S
	- sursa de alimentare 24V/5A cu acumulatori				S
	- unitate detectie prin aspiratie pentru zona tavan sali cinema				S
	- grupare de transpondere				S
	- senzor de inundatie				S
	- detector inundatie				S
	SISTEM LUMINAT URGENTA				
	Verificare lampi urgente				S
	Instalație de detecție CO parcare subterană				S
	- centrala semnalizare monoxid de carbon cu 4 linii detectie				S
	- senzori detectie CO				S
	- panou alerta: "Opriti motorul si parasiti garajul"				S
	- panou alerta: "Acces interzis"				S
	- panou alerta "Acces interzis masinilor"				S
	- sursa de alimentare				S
12	Sistem sonorizare/CCTV/PA/armare/control acces				S
	Sistem adresare publica si alarmare vocala				S
	- incinta acustica de tavan, cu priza 6W				S
	- incinta acustica de tavan, cu priza 3W				S
	- incinta acustica, cu priza 3-6W				S
	- proiector sunet, 10W-5W / 100V, IP55				S
	- incinta acustica de tavan spatii chirlas				S
	- consola microfonica digitala de apel				S
	- difuzor tip palnie				S
	Instalatie de supraveghere video				S
	- server CCTV				S
	- video recorder cu 64 de canale				S
	- video recorder cu 64 de canale				S
	- camere fixe cu IR				S
	- camere fixe cu IR				S

	- camera tip Speed Dome de interior				S
	- monitoare				S
	- switch 24 porturi				S
	- switch 16 porturi				S
	- Switch FO 20p				S
	- rack 42U, 800x800				S
	- rack 9U, 600x600, montaj de perete				S
	Instalatie de control acces				S
	- cititor proximitate				S
	- buton de iesire				S
	- buton de urgenta				S
	- lectromagnet blocare usa				S
	- controller master				S
	- controller slave pentru 4 usi simplu sens				S
	- controller slave pentru 2 usi simplu sens				S
	Instalatie antiefracție				S
	Centrala efracție				S
	Tastatura				S
	Modul expandor 8 zone				S
	Sursa alimentare 12V/3A cu acumulator si cutie metalica				S
	Detector PIR				S
	Sirena de interior				S
	Contact magnetic				S
	Instalatie avertizare panica				S
	- controller switch				S
	- sursa alimentare				S
	- modul electronic cu flash				S
	- buton apelare cu snur				S
	- buton anulare semnal				S
13	Grup electrogen, UPS, Baterie de acumulatori pentru consum vital				
	Grup electrogen de interventie 640KVA, 3x400/230V-50Hz, pomire automată, autonomie rezervor 8h / 75% încărcare				A
	Grup electrogen de interventie 950KVA, 3x400/230V-50Hz, pomire automată, autonomie rezervor 8h / 75% încărcare				A
	Grup electrogen 165 kVA (Cinema)				A
	UPS 60kVA, Nr. 1903P049002				A
14	Instalațiile sanitare: rețea apa, canalizare menajera și pluviala (interioara-exterioara), agent termic, stații de pompare și hidrofor, rezervoare de apa menajera				
	Grup pompe alimentare cu apa 2F+1R (Q=25mc/h; H=6,5 bar)				A
	Grup hidrofor pentru statie de irigare (2 pompe + tablou automatizare)				A
	Rezovor apa potabila 200 mc/Subsol 2 AXE: 5/7 - R/Q'				A
	CAMIN POMPE APE MENAJERE 1 Q= 4 l/s; H=15m (zona compactor deseuri exterior)				L
	CAMIN POMPE APE MENAJERE 1 Q= 10 l/s; H=15m (zona rampa Kaufland) SPM 2 (2 pompe + tablou automatizare)				L
	POMPE BASA APA UZATA 1 Q= 20 l/s; H=10m (zona compactor deseuri) (2 pompe + tablou automatizare)				L
	SEPARATOR DE GRASIMI Lipumax P-B NS 4 APE UZATE MENAJERE SPM1-PARCARE DESEURI				L
	SEPARATOR DE GRASIMI TN4 Eco Jet G/GD TN 4 APE UZATE DIN ZONA RESTAURANTE (zona parcare S1)+casete pompare				L
	SEPARATOR DE PRODUSE PETROLIERE SH 1 - 20 l/s -PARCARE DESEURI				A
	SEPARATOR DE PRODUSE PETROLIERE SH 2 - 20 l/s -KAUFLAND				A
	SEPARATOR DE PRODUSE PETROLIERE Oleopator G-H -ACOPERIS SI PARCARE SUBTERANA (str Fabricii)				A
	Rezervor linistire ape pluviale 10 mc (str. Lector)				A
	Bazin retentie ape pluviale 740 mc (zona S2)				A
	Pompe bazin retentie ape pluviale + tablouri comanda				A
	Pompe base ape drenaj + tablouri comanda (zona parcare S2)				A
	Pompe base ape accidentale + tablouri comanda (zona parcare S2)				A
	Toalete, lavoare grup social + dizabilitati + mama si copilul parter 18 WC + 6 pisoare				Z
	Toalete, lavoare grup social + dizabilitati + mama si copilul etaj 1 17 WC + 6 pisoare				Z
	Toalete, lavoare grup social + dizabilitati + mama si copilul etaj 2 12 WC + 6 pisoare				Z
	Boilere toalete parter, etaj 1, etaj 2				A
	Boilere birou administrativ (bucatarie si baie)				A
	Contoare apa bransamente principale				A
	Contoare apa clienti				A
15	Sistemul de ventilatie (exhaustare, recirculare, grupuri sanitare, ALA, etc.)				
	Ventilator exhaustare				S
16	Starea clădirilor (alte decât sanitare, electrice, echipamente)				A
	Echipamente si stare elemente de fixare de cladire				
18	Instalatie de numarat persoane				
	- PC People Counting				S
	- Camera People Counting				S
19	Instalatie de degivrare rampe, acces				
	Sisteme degivrare rampa acces parcare etaj, subsol				A
20	Usi glisante, usi rotative, usi sectionale, usi batante, rulouri metalice				
	Usi glisante				S
	Ușă rotativă (diametrul = 3700 mm, Kaufland)				S
	Ușă rotativă (diametrul = 5400 mm, Zara)				S
	Ușă circulară (FC - Terasa verde)				S
	Usa sectionala cu deschidere verticala, RAL 9006 (standard) UE 2500*3000				A
	Rulou metalic cam curatenie				A
21	Cortine rezistente la foc, usi batante rezistente la foc, usi glisante rezistente la foc				
	Usi RF30-90				A
	Usi CULISANTE				A
22	Instalatie parcare (bariere, pozitionare locuri, sistem tichete)				
	- terminal intrare				S
	- terminal iesire				S
	- automat de plata				S
	- bariera intrare parcare cu brat de 3 m si bucla inductiva				S
	- bariera iesire parcare cu brat de 3 m si bucla inductiva				S
	- camera Parking pentru maxim 2 locuri de parcare				S
	- camera Parking pentru maxim 3 locuri de parcare				S
	- camera Parking pentru maxim 6 locuri de parcare				S
	- panou ghidaj locuri libere				S
	- camera video pentru recunoastere numere de inmatriculare (LPR)				S
23	Panouri rutiere si semnalistica rutiera din parcare				
24	Mobilier si semnalistica interioara cladire				

25	Instalatie de alimentare cu gaz: bransament principal				A
26	Instalatii divertisment: gen fantani, media, sarbatori, etc				
27	Scari, trotuare rulante, lifuri de persoane, lifuri de marfa, lifuri autoturisme				
	Ascensor de marfa si persoane (1650 kg / 5 statii) - L2				L
	Ascensor de persoane (1000 kg / 7 statii) - L3				L
	Ascensor de marfa si persoane (1650 kg / 7 statii) - L4				L
	Ascensor de persoane (1000 kg / 5 statii; pereti cabina, usi palier 3 bucati si usi cabina din sticla) - L5				L
	Ascensor de persoane (1000 kg / 5 statii; pereti cabina, usi palier 3 bucati si usi cabina din sticla) - L6				L
	Ascensor de persoane (1000 kg / 6 statii / dublu acces) - L8				L
	Ascensor de persoane (1000 kg / 5 statii; pereti cabina, usi palier 3 bucati si usi cabina din sticla) - L9				L
	Ascensor de persoane (1000 kg / 5 statii; pereti cabina, usi palier 3 bucati si usi cabina din sticla) - L10				L
	Ascensor de marfa si persoane (1650 kg / 4 statii) - L12				L
	Ascensor de persoane (630 kg / 2 statii) - L13				L
	Ascensor de persoane (630 kg / 2 statii) - L15				L
	Ascensor de persoane si marfa (1000 kg/ 2 statii fundatie redusa) - NY				L
	Ascensor de persoane si marfa (1000 kg/ 2 statii fundatie redusa) - H&M				L
	Ascensor de persoane (630 kg / 2 statii) - Reserved				L
	Scară rulantă (3140 35° 5EK (1000) 0.5m/s) - E 1a & 2a / S2 - S1				L
	Scară rulantă (3460 35° 5EK (1000) 0.5m/s) - E 1 & 2 / S1 - P				L
	Scară rulantă (6100 30° 5EK (1000) 0.5m/s) - E 3 & E 4 / Nod 1, P – E1				L
	Scară rulantă (6100 30° 5EK (1000) 0.5m/s) - E 5 & E 6 / Nod 3, P – E1				L
	Scara rulanta (6100 30° 5EK (1000) 0.5m/s; aranjament singular) - E 7 & E 8, Culoar P – Et1				L
	Scară rulantă (6100 30° 5EK (1000) 0.5m/s) - E 9 & E 10 / Nod 1, E1 – E2				L
	Scară rulantă (6100 30° 5EK (1000) 0.5m/s) - E 11 & E 12 / Nod 3, E1 – E2				L
	Scară rulantă (6100 30° 5EK (1000) 0.5m/s) - E 13 & E 14 / Mag. H&M, P – Et1				L
	Scară rulantă (6100 30° 5EK (800) 0.5m/s) - E 25 & E 26 / Mag. NY, P – Et1				L
	Scara rulanta (6100 30° 5EK (1000) 0.5m/s) - E 19 & 20 – Waikiki, P - E1				L
	Scara rulanta (6100 30° 5EK (1000) 0.5m/s) - E 23 & 24 – Reserved, P - E1				L
	Trotuar rulant (3140 12° 5EK (1000) 0.5m/s) - TR 1a & 2a / NOD 3; S2-S1				L
	Trotuar rulant (3460 12° 5EK (1000) 0.5m/s) - TR 1 & 2 / NOD 3; S1-P				L
28	Platforme ridicatoare, rampe elevatoare, obturatoare de rampa				
	Platformă ridicătoare hidraulică				A
	Rampa ASSA ABLOY LA2065218				
29	Urmărirea în timp a construcției: curenta, speciala				A
30	Nacele (foarfecă, cu braț articulat)				
	Nacelă autopropulsată tip foarfecă				A
31	Instalatii de irigat				
	Irigatii parter (controler comanda)				A
	Irigatii parter – programator				A
	Irigatii terasa verde (controler comanda)				A
	Irigatii terasa verde – programator				A
	Irigatii acoperis (controler comanda)				A
	Irigatii acoperis – programator				A

APPENDIX 6

Uniforms / Uniforme



Please be aware that Nepi Rockcastle can require to add a mall emblem to Service Provider's uniforms / Vă rugăm să rețineți că Nepi Rockcastle poate solicita adăugarea unei embleme de mall la uniformele Furnizorului de servicii

APPENDIX 07 - TIME SCHEDULE

TIME SCHEDULE OF TECHNICIANS ON SITE / PROGRAMUL TEHNICIENILOR DE LA FATA LOCULUI

Day / Ziua	Time schedule in working hours Program de lucru în orele de lucru																								Total hours Total ore	
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24		
Monday / Luni	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2	2	75
Tuesday / Marți	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2	2	75
Wednesday / Miercuri	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2	2	75
Thursday / Joi	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2	2	75
Friday / Vineri	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2	2	75
Saturday / Sâmbătă	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
Working Sunday / Duminică de lucru	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
Whole week with working Sunday Săptămâna întreagă, inclusiv duminică de lucru																									471	
Sunday closed / Duminică închis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Free days / Zile libere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total number of Technical Managers / Numărul total de manageri tehnici	1																									
Total number of Deputy of Technical Managers / Numărul total de adjuncți ai directorilor tehnici	0																									
Total number of Technicians / Numărul total de tehnicieni	11																									

APPENDIX 05 H&S

to Agreement No. 25268/18.07.2025 (hereinafter referred to as the “Agreement”)

OHS, ES, EP AND ENVIRONMENT PROTECTION CONVENTION and OTHER INTERNAL RULES OF THE CENTRE

Signed between PROMENADA MALL BUCURESTI S.R.L., represented by Cristina Teodor-Ilie, Marcin Czarkowski and Marius Barbu, as Beneficiary and CORAL CONSTRUCT S.R.L., represented by Radu - Alexandru Duma, as Provider/Contractor on the basis of the provisions of Law 319/2006, of the Methodological Rules on communication, investigation, registration, occupational accidents, of the General Rules and of the OMAI No. 163/2007, the duties and responsibilities of the Parties are established with respect to OHS and Emergency Situations, for the works carried out at the site of Calea Floreasca Nr. 244.

I. GENERAL

The duties and responsibilities governing the parties' relations in terms of **Occupational Health and Safety (OHS)**, **Emergency Situations (ES)** and **Environment Protection (EP)** are laid down here under, with respect to the establishment a set of technical and organizational activities to avoid occupational accidents, fire and explosions, to ensure plants and machinery security, waste management and environmental protection.

II. CONTRACTOR'S / PROVIDER'S OBLIGATIONS

II.1. GENERAL PROVISIONS

1. The Contractor shall be responsible for the observance of all OHS, ES and EP actions throughout the services provision, as well as for the application of the recommendations from the technical documentation regarding the execution of the basic, service and auxiliary works required for the execution of the works, both for/by the own employees and for/by all the collaborators. The Contractor shall take measures to ensure that its employees, as well as employees of potential collaborators, are well informed, trained and strictly observe the regulations and legislation in force with respect to OHS, ES and EP, without limitation thereto. The current legislation on OHS, ES and EP will be a minimum requirement for the Contractor, who will develop its own Guidelines for all activities within the Centre.

2. The Contractor is required to take all precautionary measures necessary or appropriate to prevent injury/death to any person, or destruction of property of the site or in its vicinity, where the Contractor works with machinery and transport equipment. The Contractor is required to ensure compliance with all legal requirements in terms of OHS, ES and EP for all categories of work equipment (ISCIR licenses, technical licenses, machinery handling permits, etc.).

3. The Contractor is required to take surveillance and alarm measures for the periods when no work is carried out on the site, i.e. outside working hours, at night and on public holidays.

4. Throughout the services provision, the Contractor shall ensure the cleaning and unblocking of access ways, workplaces and work points by removing the materials and waste resulting from its activity.

5. The Contractor shall forbid the access of its personnel who don't need to be present to the premises where the activity takes place. Access to these areas for service-related interests may only be granted with the approval of the head of the respective sector or his/her deputy.

6. The Contractor shall comply with the environmental, health and safety at work provisions, in accordance with the legal requirements; the latter has the right through its authorized personnel (Contract Manager and Environmental Protection and OHS Officer) to stop the works if a state of danger of environmental pollution or injury is noticed, until the remedy thereof.

7. All the Contractor's staff are required to submit to eventual control at the company's gateway.

All the Contractor's personnel who enter the Beneficiary's territory are required to know and comply with the occupational safety and health and environmental protection legislation in force.

8. If, during the services provision, there are special cases as to those set forth in this Agreement, the Works shall not continue until the Contractor, in agreement with the Beneficiary, determines the concrete measures required to remove the condition to prevent occupational accidents, accidental pollution and fire.

9. The Contractor shall only work with trained, authorized personnel (where required by applicable law), medically fit and lawfully employed.

10. Throughout the execution of works, the Contractor shall ensure the cleaning and unblocking of access ways, workplaces and work points by removing the materials resulting from its activity. Equipment intended to emergency response shall not be covered/blocked/moved, except with the approval of the Beneficiary and after all environmental precautions have been taken.

11. The Contractor is responsible for subcontractors/employees/collaborators' full compliance with this Convention. The Contractor shall answer jointly with them if an event occurs, as defined by the applicable law.

II.2. SPECIAL PROVISIONS - OHS

12. The Contractor has the obligation to provide all workers with the appropriate personal protective equipment and to ensure that such equipment is worn and used throughout the execution of the works.

13. The Contractor shall be liable for all accidents involving the aforementioned persons, i.e. workers employed by the Contractor or subcontractors, collaborators, etc.

14. High-risk work areas shall be visibly marked with security signs and workers shall be trained according to the risks, whenever necessary, according to the legislation in force.

15. The Contractor is responsible so that all staff are trained with respect to the necessary OSH measures (OSH individual training sheet, aptitude sheet, OSH instructions, risk identification and assessment, OSH prevention and protection plan, etc.). .) to avoid any accident within the Site.

16. The Contractor is required to provide instructions for use and to take steps to ensure compliance by its own and its collaborators' employees for all materials, equipment, including but not limited to, work equipment used for the execution of the work in the Site.

17. The Contractor must mark out the work area according to the requirements for occupational safety and health signaling. For work at height and work with open fire, the work area shall be fenced off with warning tape and all measures provided for by law shall be taken.

18. The Contractor must make sure that the route established during the initial training is respected for the circulation of its vehicles or staff, of the transport means and lifting equipment.

19. The Contractor must work with the Beneficiary's staff in all areas to stop and start work equipment, in order to avoid injuries (where applicable).

20. The Contractor must observe all necessary measures to mitigate the risk so that its work is done safely.

II.3. SPECIAL PROVISIONS - ES

21. The Contractor must take all necessary measures to prevent any possibility of fire or explosion in the Site.

22. Explosive and explosive devices shall be used with the written consent of the Beneficiary and, once approved, shall be subject to a general permit to work, permit to entry into enclosed spaces and/or a permit for the work with fire. The permit is valid for the specified area, the task and the relevant shift. A new permit is required for every shift.

23. Permits for working with open fire are required for welding, cutting and any other technology involving an open flame, the production of sparks (splashes of incandescent material) or high temperatures and also in situations provided for by law.

24. It is forbidden to block the access ways in the Site with materials, equipment, parts or people.

25. The use of improvised electrical appliances and installations, non-compliant tools and the removal of protective devices, is prohibited.

26. Employees of the Contractor operating on the Beneficiary's territory shall only smoke in dedicated places.

27. The Contractor must fulfil any other duties required by law in relation to fire safety, including compliance with the requirements of public authorities and applicable regulations in force at any time during the duration of the services agreement.

II. 4. Special Provisions - OTHER OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR.

28. Deliveries of supplies/spare parts shall be made in accordance with the conditions set out below and shall not interfere with vehicular traffic, customer access or traffic or pedestrian access to the Shopping Centre.

The supply of goods/spare parts necessary for the works shall not take place during the Shopping Centre's opening hours and, in other cases, outside the opening hours, the supply shall take place with the prior written consent of the Shopping Centre Manager.

Delivery/Contractor's vehicles used for the purpose of performing the work shall not park within the areas designated for access, roadways, sidewalks or other areas designated for pedestrian access within the Shopping Centre, including the special access road.

The Contractor shall ensure that their suppliers and subcontractors are informed of the terms, conditions or restrictions mentioned above.

Prior approval by the Centre Manager shall be obtained for shifting or delivery of large items of equipment through the Commercial Centre.

Only the routes indicated by the Shopping Centre Manager shall be used for delivery, with access from the delivery ramp area specifically designated for supplying the Shopping Centre. The use of customer access routes (including doors, lifts, stairs) for supply purposes is prohibited.

29. Traffic and parking rules. Delivery vehicles and/or trucks shall be parked only in the specially designed areas. Parking of these vehicles is strictly prohibited on access roads, pedestrian routes and sidewalks, fire and emergency access, in front of emergency exits and/or access doors of the Shopping Centre. Any Contractor that fails to comply with this rule shall be sanctioned and shall bear entirely the liability for any accident caused by such a failure.

Delivery vehicles of more than 3.5 tons shall use the roads specially designated by the Shopping Centre Manager. The Shopping Centre Manager shall be entitled to prohibit vehicles exceeding 3.5 tons from entering the Shopping Centre car park and to impose penalties on any Contractor who fails to comply with this obligation. When entering the underground car park of the Shopping Centre, vehicles must comply with and fit within the maximum height limit displayed at the entrance to the underground car park. The Contractor must ensure that it owns or obtains crossing premises when required.

Delivery vehicles used by the Contractor shall use specially designated access lanes and shall not park in the supply yards except while unloading/loading goods. Access to the Shopping Centre's customer car parks is permitted subject to compliance with the car park regulations.

30. The interior of the Shopping Centre and common areas. Contractors are not allowed to store any goods, materials or equipment during the entire period of work performed by the Contractor. The Shopping Centre Manager shall have the right to remove, without prior notice, any goods stored, even partially, in the Common Areas, at the expense and risk of the Contractor, if such goods have not been removed at the request of the Shopping Centre Manager. The Shopping Centre Manager may also impose penalties on the defaulting Contractor. These provisions shall be applicable, without any restriction, for the entire duration of the Services Agreement.

Any person whose presence or conduct is considered to be detrimental to the safety, reputation or interests of the Shopping Centre and whose identity is or is not known to the owner or Contractor may be denied access to the Shopping Centre, even if such person(s) has (have) been authorised to enter the premises of the Shopping Centre by the Contractor.

31. Waste Management. All waste resulting from the works shall be collected, stored and disposed of selectively (household, paper/cardboard, glass, plastic, metal, wood) according to the instructions of the Shopping Centre Manager.

Each Contractor shall store their own waste in spaces specifically designated for this purpose by the Shopping Centre Manager. Removal of rubbish and waste shall take place in a specific location that complies with the regulations in force.

Immediately after the end of the day on which the works/services are carried out, the Contractors shall transport the selectively collected waste to the specially designated places:

- In general, paper/cardboard waste shall be deposited in the area allocated to the paper/cardboard compactor container. When there is none, waste of this type shall be deposited in dedicated places indicated by the Shopping Centre Manager. Cardboard boxes and bulky waste shall be folded before being stored or compacted;
- Household garbage shall be deposited in the bins located next to the household waste compactor container or as indicated by the Shopping Centre Manager;
- Wood, glass, plastic, metal waste shall be stored individually, by type of waste, in the places designated for this purpose by the Shopping Centre Manager. Disposal of waste resulting from demolition, construction, etc., shall be contracted separately by each Contractor/Provider/Subcontractor. The Contractor is required to provide proof of the conclusion of a Services Agreement in this respect;
- Moist waste and dry food waste shall be deposited inside sealed bags and stored in the appropriate locations according to the Centre Manager's instructions.

Combustion of waste in the building or on the land of the Shopping Centre is prohibited.

It is forbidden for unauthorized personnel to operate the waste presses. Any accident shall be blamed on the unauthorized person. Each Contractor is responsible for instructing their staff/collaborators on these rules.

. It is forbidden to store the above-mentioned waste in the Common Areas or in the areas for storage and/or processing of normal waste without the consent of the Shopping Centre Manager. The Shopping Centre Manager shall dispose of such waste at the expense and responsibility of the defaulting Contractor. In addition, Contractors who are at fault shall automatically be sanctioned in accordance with the provisions of these Rules and the Services Agreements.

Toxic waste or waste likely to affect health or cause contamination shall not be allowed in the Shopping Centre, and the Shopping Centre Manager shall take the necessary measures to dispose of or destroy such waste in accordance with applicable legal or safety provisions. Such removal and/or destruction shall take place at the expense and responsibility of the defaulting Contractor; furthermore, defaulting Contractors shall be automatically sanctioned in accordance with the provisions of these Rules and the relevant Services Agreements.

The use of shopping carts belonging to Hypermarkets by the Contractor/Suppliers/Subcontractors is strictly prohibited.

The use of the Shopping Centre premises for the transport of waste is allowed only outside the opening hours.

In addition, the trolleys, pallet trucks or any other means used for transporting the waste inside the Shopping Centre shall be equipped with tyres and protective elements in order to avoid any damage to the walls and floors and to maintain their quality and external appearance.

32. Cleanliness. Contractors must maintain cleanliness during the works/services. Shopping Centre Security Officers shall alert construction crews to perform immediate cleanup. In case of non-compliance, Security Officers are empowered by the Shopping Centre Manager to order the stop of works and the construction team to be evacuated from the Shopping Centre premises.

Contractors are liable for any damage caused during the performance of the works/services. In this respect, but without limitation, they shall bear the full cost of any repairs.

33. Car Park Spaces. The Shopping Centre car park is intended for use by the customers of the Shopping Centre. Employees are not allowed to park their cars in the car park intended for customers. The Shopping Center Manager may move any vehicle in violation of parking or traffic regulations, in accordance with the provisions of governing law and the car park regulations applicable to the Shopping Center, at the expense of the Contractor or its employees who have not complied with the aforementioned regulations and shall apply penalties in this regard. Similar regulations shall apply in relation to any vehicle that is parked for longer than is necessary for the delivery or loading of goods, as well as any unauthorized vehicles that are parked overnight.

Parking for an extended period of time within the car park areas is prohibited and the Shopping Centre Manager may relocate any unauthorized vehicles at the expense of the person responsible.

In both cases mentioned above, the Shopping Centre Manager shall act with due care and diligence so as not to cause damage to such vehicles.

It is strictly forbidden to park cars/vehicles outside the dedicated parking spaces.

34. Inspections. The Shopping Centre Manager has the right at any time and whenever necessary, to ask Contractors for proof of inspections and checks of the performance of the works/services.

35. Odours and other negative effects. The builders shall take all necessary measures to prevent unpleasant odours from emanating from the premises in the Shopping Centre. It is forbidden to bring into the Shopping Centre any hazardous, noxious, unpleasant, unpleasant smelling or inflammable materials, which are prohibited under the general rules and regulations, health regulations and insurance company practices.

36. All noise-generating works shall be carried out outside the Shopping centre's opening hours.

III. COMMON OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

37. The execution of the works subject to the execution order, unless otherwise expressly stated, assumes the appropriation of the provisions of this CONVENTION, which sets obligations for each Party in the OHS, ES and EP fields.

38. To cooperate to implement OSH, ES and EP, taking into account the nature of the activities.

39. To inform each other of the occurrence of new risks of injury, in order to take the necessary measures.

40. In the event of a serious accident, the parties have the obligation to immediately notify the occurrence of the accident, not to alter the factual circumstances and the circumstances which led to its occurrence, except where the accident would result in other accidents, would endanger the life of the injured, or the security of the Site.

41. In the event of damage, fire or explosion, the parties have the obligation to collaborate and participate with the technical means in order to extinguish the fires or to eliminate the phenomena due to the damage, to save the persons and the material goods in order of importance and their value, until the arrival of military firefighters (which have been announced in advance); they shall thereafter be subordinated to the military firefighters.

IV. LIABILITY

RELATING TO COMMUNICATION, RESEARCH AND REGISTRATION OF POSSIBLE EVENTS

42. The Contractor shall report any undesirable event (environmental or HSE and any other event in Section II.4 of this Annex) that occurs at the Contractor's workplaces and involving the Contractor's employees. It shall briefly inform both the Beneficiary about the event and the external service. These events shall be ascertained by a research commission appointed by the Contractor, including a representative of the Beneficiary.

43. The reporting of events (environmental or HSE events, and any other events in Section II.4 of this Annex) that occur at the Contractor's workplaces and involve the Beneficiary's employees shall be done by the Beneficiary and a committee appointed by the Beneficiary.

44. Occupational accidents shall be recorded as follows:

- if the victim is employed by the Beneficiary and the accident has occurred due to the Beneficiary's failure to take occupational health and safety measures, the accident shall be recorded by the Beneficiary.
- if the accident occurred due to the lack of measures taken by the Contractor on occupational health and safety, the accident shall be recorded by the Contractor, regardless of whether the victim is employed by the Beneficiary or the Contractor;
- if the accident occurred due to the lack of occupational health and safety measures both by the Beneficiary and by the Contractor, the accident shall be recorded by the employer responsible for the management and/or organization of the activity that caused the accident, regardless of whether the victim is employed by the Beneficiary or the Contractor;

45. For some situations not envisaged by the regulations in force or in case of misunderstandings regarding the registration of the occupational accident, both the Beneficiary and the Contractor may contact the Territorial Labor Inspectorate or the Labor Inspection for clarifications, according to the provisions of the Government Decision 1425/2006 as amended and supplemented.

V. FINAL CLAUSES

46. The Beneficiary shall have the right, but not the obligation, to verify the Contractor's compliance with the provisions of this Annex to the Service Agreement, may undertake inspections to verify that these conditions are fulfilled whenever it deems appropriate.

47. The Contractor is responsible for the manner in which Subcontractors comply with the conditions of this Addendum.

48. If the Beneficiary decides that the Contractor or a Subcontractor thereof has breached one of the obligations set forth in this Addendum, the Beneficiary shall have the right to exclude as soon as possible that Employee of the Contractor or subcontractor thereof who fails to observe the obligations mentioned in this Addendum, to interrupt the execution of the work until the moment when the provisions of this Addendum to the services agreement are met and/or to terminate the agreement in part or in full for non-observance of the contractual obligations by the Contractor without compensation and having the right to apply the penalties established by the agreement for non-performance of the contractual obligations and, at the same time, to recover the damage caused by the Contractor/its subcontractor.

49. By signing this Convention, the Contractor declares and acknowledges that it is fully liable for non-compliance with its provisions and that

it exonerates the Beneficiary from any responsibility regarding occupational accidents, fires and explosions, plant and machine security, etc. occurred in the Site.

VI. APPLICABLE SANCTIONS.

1. Violation of Article 28 of this Annex - EUR 250/event;
2. Violation of Article 27 of this Annex - EUR 250/event;
3. Violation of Article 30 of this Annex - EUR 400/event;
4. Violation of Article 31 of this Annex - EUR 1500/event;
5. Violation of Article 32 and Article 35 of this Annex - EUR 400/event;
6. Violation of Article 34 of this Annex - EUR 100/event;
7. Violation of all other articles of this Annex, except those mentioned above - EUR 200/event

ANEXA 05 H&S

la Contractul nr. . 25268/18.07.2025 (denumit în continuare "Contract")

CONVENTIE de SSM, SU, PROTECȚIA MEDIULUI și ALTE REGULI INTERNE ALE CENTRULUI

Încheiată între PROMENADA MALL BUCURESTI S.R.L. reprezentată prin Cristina Teodor-Ilie, Marcin Czarkowski și Marius Barbu, în calitate de Beneficiar și CORAL CONSTRUCT S.R.L. reprezentată prin Radu - Alexandru Duma, în calitate de Prestator/Contractor în baza prevederilor Legii 319/2006, a Normelor Metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, accidentelor de muncă, a Normelor Generale și a OMAI nr. 163/2007, se stabilesc atribuțiile și răspunderile părților din punct de vedere al SSM și SU pentru lucrările din șantierul / locația situată în Calea Floreasca Nr. 244.

I. GENERALITĂȚI

Prin prezenta se stabilesc obligațiile și răspunderile ce intervin în relațiile dintre părți, pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM), Situații de Urgență (SU), precum și pentru Protecția Mediului (PM) privind crearea unui ansamblu de activități tehnico-organizatorice pentru evitarea accidentelor de muncă, a incendiilor și exploziilor, a securității instalațiilor și utilajelor, a gestionării deșeurilor și protecției mediului.

II. OBLIGAȚIILE CONTRACTORULUI/PRESTATORULUI DE SERVICII

II.1. PREVEDERI GENERALE

1. Contractorul răspunde de respectarea tuturor măsurilor pe linie de SSM, SU și PM pe toată perioada prestării serviciilor, precum și de aplicarea celor indicate în prescripțiile din documentațiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu și auxiliare necesare realizării lucrărilor, atât pentru / de către salariații proprii cât și pentru / de către toate persoanele colaboratoare. Contractorul va lua măsuri ca angajații săi, precum și angajații eventualilor colaboratori, să fie bine informați, instruiți și să respecte cu rigurozitate reglementările și legislația în vigoare privind SSM, SU și PM dar fără să se limiteze doar la acestea. Legislația în vigoare, privind SSM, SU și PM va constitui o cerință minimă pentru Contractor, urmând să elaboreze Instrucțiuni Proprii pentru toate activitățile desfășurate în cadrul Centrului.

2. Contractorul este obligat să ia toate măsurile de precauție, necesare sau corespunzătoare, pentru a preveni rănirea/decesul vreunei persoane, sau distrugerea bunurilor din obiectiv, ori din vecinătatea acestuia, unde acționează cu utilaje și mijloace de transport. Contractorul este obligat să asigure respectarea tuturor cerințelor legale privind SSM, SU și PM pentru toate categoriile de echipamente de muncă (autorizații ISCIR, tehnice, autorizații manipulanți utilaje, etc.).

3. Contractorul este obligat sa ia masuri de supraveghere si alarmare pentru perioadele in care nu se lucrează în obiectiv, respectiv în afara programului de lucru, noaptea si în zilele de sărbători legale.

4. Pe toata durata prestarii serviciilor, Contractorul asigura curățenia si deblocarea cailor de acces, a locurilor de munca si punctelor de lucru, prin înlăturarea materialelor si deșeurilor rezultate din activitatea proprie.

5. Contractorul trebuie sa interzică accesul personalului propriu fără interes de serviciu în incinta spatiilor unde se desfășoară activitatea. Accesul în aceste zone pentru interese legate de serviciu se va putea face numai cu aprobarea sefului sectorului respectiv sau a locțiitorului acestuia

6. Contractorul va respecta dispozițiile pe linie de mediu, sănătate si securitate în munca, în conformitate cu dispozițiile legale, acesta din urma având dreptul prin personalul sau autorizat (responsabil contract si responsabilul protecția mediului si SSM) de a opri lucrările, daca se constata existenta unei stări de pericol de poluare mediu sau de accidentare, pana la remedierea acesteia.

7. Întregul personal al Contractorului este obligat să se supună eventualului control la poarta de acces a societății.

Întregul personal al Contractorului, care intra pe teritoriul Beneficiarului, este obligat sa cunoască si sa respecte legislația de securitate si sănătate în munca si de protecție a mediului în vigoare.

8. În cazul în care, în timpul executării lucrărilor, vor apărea situații deosebite fata de cele stabilite în prezentul contract, nu se vor continua lucrările pana când Contractorul, de comun acord cu Beneficiarul, nu va stabili masurile concrete ce se impun pentru înlăturarea stării de pericol, în vederea prevenirii accidentelor de munca, poluărilor accidentale si a incendiilor.

9. Contractorul va lucra numai cu personal instruit, autorizat (acolo unde legislația în vigoare impune acest lucru), apt medical si angajat legal.

10. Pe toata durata prestarii serviciilor, Contractorul va asigura curățenia si deblocarea cailor de acces, a locurilor de munca si fronturilor de lucru, prin înlăturarea materialelor rezultate din activitatea proprie. Nu se vor acoperi/bloca/muta echipamentele destinate intervenției în situații de urgenta decât cu aprobarea Beneficiarului si după ce au fost luate toate masurile de securitate a mediului.

11. Contractorul este responsabil ca eventualii săi subcontractori / angajați / colaboratori sa respecte întocmai prezenta Convenție. Contractorul va răspunde în solidar cu aceștia, în cazul intervenirii/aparitiei unui eveniment, așa cum este acesta definit de legislația aplicabila.

II.2. PREVEDERI SPECIALE – SSM

12. Contractorul are obligația sa asigure tuturor lucrătorilor echipamentul individual de protecție adecvat factorilor de risc si sa urmărească purtarea si folosirea acestuia pe tot parcursul executării lucrărilor.

13. Contractorul este răspunzător pentru toate accidentele care ar implica persoanele sus menționate, respectiv pentru lucrătorii angajați de Contractor sau subcontractori, colaboratori etc.

14. Zonele de lucru, cu un grad ridicat de risc vor fi marcate vizibil cu indicatoare de securitate, iar lucrătorii vor fi instruiți special conform riscurilor, ori de câte ori este necesar, conform legislației în vigoare.

15. Contractorul este responsabil, ca întreg personalul lucrător să fie instruit, asupra măsurilor de SSM necesare (fisa de instruire individuală privind SSM, fisa de aptitudini, instrucțiuni proprii de SSM, identificarea și evaluarea riscurilor, planul de prevenire și protecție pentru SSM, etc.) pentru evitarea oricărui accident în incinta Obiectivului.

16. Contractorul este obligat să asigure instrucțiuni de utilizare și să ia măsuri de respectare a acestora de către salariații proprii și ai colaboratorilor săi, pentru toate materialele, echipamentele, inclusiv dar fără a se limita la, echipamentele de muncă folosite pentru executarea lucrărilor în Obiectiv.

17. Contractorul trebuie să delimiteze zona de lucru conform prescripțiilor pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă. Pentru lucrările la înălțime și lucrul cu foc deschis se va împrejmuï zona de lucru cu bandă avertizoare și se vor lua toate măsurile prevăzute de lege

18. Contractorul trebuie să se asigure că la circulația autovehiculelor sau a personalului propriu, a mijloacelor de transport și de ridicat proprii, se va respecta traseul stabilit cu ocazia instructajului inițial.

19. Contractorul trebuie să colaboreze cu personalul Beneficiarului din toate zonele, referitor la oprirea și pornirea echipamentelor de muncă, pentru evitarea accidentărilor (acolo unde este cazul).

20. Contractorul trebuie să respecte toate măsurile care se impun pentru diminuarea riscului, astfel încât munca să se facă în condiții de securitate.

II.3. PREVEDERI SPECIALE - SU

21. Contractorul trebuie să ia toate măsurile necesare în vederea prevenirii oricărei posibilități de incendiu sau explozie în Obiectiv.

22. Explozibilul și dispozitivele explozibile vor fi utilizate cu acordul scris al Beneficiarului și, odată aprobat, se va supune permisului general de lucru, permis de intrare în spații închise și/sau a unui permis de lucru cu foc. Permisul este valabil pentru zona, sarcina și schimbul de lucru specificat. Un nou permis este necesar pentru fiecare schimb.

23. Permisele de lucru cu foc deschis sunt necesare la lucrări de sudură, tăiere și orice altă tehnologie care implică o flacără deschisă, producerea de scântei (stropi de material incandescent) sau temperaturi înalte și de asemenea în situațiile prevăzute de lege

24. Se interzice blocarea cailor de acces din unitate, cu materiale, utilaje, piese sau prin persoane.

25. Se interzice utilizarea aparatelor și instalațiilor electrice improvizate, a sculelor neconforme, cât și îndepărtarea dispozitivelor de protecție..

26. Salariații Contractorului care-și desfășoară activitatea pe teritoriul Beneficiarului vor fuma numai în locurile special amenajate.

27. Contractorul are obligatia sa indeplineasca orice alte atributii prevzute de lege privind apararea impotriva incendiilor, inclusiv conformarea cu cerintele autoritatilor publice si cu prevederile normativelor aplicabile in materie, in vigoare la orice moment pe parcursul duratei contractului de prestari servicii.

II. 4. Prevederi speciale - ALTE OBLIGATII ALE CONTRACTORULUI.

28. Aprovizionarea cu marfa/piese de schimb se va face cu respectarea conditiilor mai jos stabilite si nu va interfera cu traficul automobilelor, accesul clientilor sau cu traficul sau accesul pietonilor in centrul comercial.

Aprovizionarea cu marfa/piese de schimb necesare lucrarilor, nu va avea loc in timpul programului de functionare a centrului comercial si, in alte cazuri, in afara programului de functionare se va realiza aprovizionarea cu acordul scris prealabil al administratorului centrului comercial.

Vehiculele de aprovizionare/cu care se deplaseaza contractorul in scopul executarii lucrarilor, nu vor parca in cadrul suprafetelor destinate pentru accesul, drumurile, trotuarele sau alte suprafete destinate accesului pietonilor in cadrul centrului comercial, inclusiv drumul special de acces.

Contractorul se va asigura ca furnizorii si subcontractorii lor sunt informati in legatura cu termenii, conditiile sau restrictiile mentionate mai sus.

Livrarea sau deplasarea oricaror obiecte masive prin incinta centrului comercial va fi conditionate de aprobarea prealabila a administratorului centrului comercial.

Pentru aprovizionare se vor folosi exclusiv traseele indicate de administratorul centrului comercial, cu acces din zona rampelor de livrare special desemnat pentru aprovizionarea centrului comercial. Este interzisa utilizarea cailor de acces pentru clienti (inclusiv usi, lifturi, scari) in scopul aprovizionarii.

29. Reguli de trafic si parcare. Vehiculele de livrare si/sau camioanele vor fi parcate numai in spatiile special destinate acestora. Parcarea acestor vehicule este strict interzisa in mod special pe drumurile de acces, trotuarele si spatiile destinate pietonilor, spatiile destinate accesului in caz de incendiu sau urgenta, in fata iesirilor de urgenta si/sau usilor de acces in centrul comercial. Oricare contractor care nu va respecta regula de mai sus va fi sanctionat si va suporta in mod integral prejudiciile pentru orice accident produs de aceasta incalcare.

Vehiculele de livrare cu un tonaj mai mare de 3,5 tone vor utiliza drumurile special destinate acestora de catre administratorul centrului comercial. Administratorul centrului comercial va fi indreptatit sa interzica accesul vehiculelor care depaseste 3,5 tone in parcarea destinate centrului comercial si sa aplice penalitati oricarui contractor care nu respecta aceasta obligatie. In situatia

intrării în parcare subterană a centrului comercial, vehiculele trebuie să respecte și să încadreze în limita maximă de înălțime afișată la intrarea în parcare subterană. Contractorul are obligația de a se asigura că deține sau că obține premise de trecere, când acestea sunt necesare.

Vehiculele de livrare utilizate de contractor vor folosi caile de acces special destinate și nu vor staționa în curțile de aprovizionare decât pe perioada în care descarcă/încarcă marfa. Accesul în parcarile pentru clienți ale centrului comercial este permis cu respectarea regulamentului de funcționare al parcarii.

30. Interiorul centrului comercial și spațiile comune. Contractorii nu sunt autorizați să depoziteze niciun fel de bunuri, materiale sau echipamente pe întreaga perioadă a lucrărilor executate de către acesta. Administratorul centrului comercial are dreptul de a înlătura, fără notificare prealabilă, orice fel de bunuri depozitate, chiar și parțial în spațiile comune, pe cheltuială și responsabilitatea contractorului, în cazul în care aceste bunuri nu au fost înlăturate la cererea administratorului centrului comercial. De asemenea, administratorul centrului comercial poate aplica sancțiuni contractorului în culpă. Aceste prevederi vor fi aplicabile, fără nicio restricție, pe toată durata contractului de prestări servicii.

Oricarei persoane a cărei prezență sau conduită este considerată a dauna siguranței, reputației sau intereselor centrului comercial și a cărei identitate este sau nu cunoscută proprietarului sau contractorului i se poate interzice accesul în centrul comercial, chiar dacă respectivă persoană sau respectivele persoane au fost autorizate să intre în incinta centrului comercial de către contractor.

31. Managementul deșeurilor. Toate deșeurile rezultate din lucrările desfășurate vor fi colectate, depozitate și evacuate din spațiu în mod selectiv (menajer, hartie/carton, sticlă, plastic, metal, lemn) conform indicațiilor administratorului centrului comercial.

Fiecare contractor va depozita propriile deșuri în cadrul spațiilor desemnate în mod special în acest sens de către administratorul centrului comercial. Eliminarea deșeurilor va avea loc în spații care să corespundă reglementărilor legale aplicabile în materie.

Imediat după finalizarea zilei în care se execută lucrări/se prestează servicii, contractorii vor transporta deșeurile colectate selectiv, în locurile special indicate în acest sens:

- În general, deșeurile de hartie/carton se vor depozita în zona alocată containerului compactor de hartie/carton. Când acesta nu există, deșeurile de acest tip se vor depozita în locurile special amenajate și indicate de către administratorul centrului comercial. Cutiile de carton și deșeurile voluminoase vor fi pliate înainte de a fi depozitate sau compactate;
- Gunoiul menajer se va depozita în puștele amplasate lângă containerul compactor de deșuri menajere sau conform indicațiilor administratorului centrului comercial;
- Deșeurile de lemn, sticlă, plastic, metal vor fi depozitate individual, pe tip de deșeu, în locurile indicate în acest sens de către administratorul centrului comercial. În cazul deșeurilor rezultate din demolări, construcții etc., eliminarea lor se va contracta separat de fiecare Contractor/Prestator/subcontractor. Contractorul se obligă să facă dovada încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens;

- Deseurile ude si mancarea uscata vor fi depozitate in pungi sigilate si vor fi depozitate in spatii special indicate in acest sens de catre administratorul centrului comercial;

Este interzisa in mod expres arderea deseurilor in interiorul sau pe terenul aferent centrului comercial.

Este interzisa operarea preselor de deseuri de catre personal neautorizat. Orice accident va fi imputat persoanei neautorizate. Fiecare contractor este responsabil sa-si instruiasca personalul/colaboratorii cu privire la prezentele reguli.

Este interzisa depozitarea deseurilor mentionate mai sus in cadrul spatiilor comune sau in cadrul spatiilor pentru depozitarea si/sau procesarea deseurilor obisnuite, fara acordul administratorului centrului comercial. Administratorul centrului comercial va elimina asemenea deseuri pe cheltuiala si pe responsabilitatea contractorului care se afla in culpa. In plus, contractorii care sunt in culpa vor fi sanctionati in mod automat in conformitate cu prevederile prezentului regulament si a contractelor de prestari servicii.

Deseurile toxice sau deseurile susceptibile de a afecta sanatatea sau de a produce contaminarea nu vor fi autorizate in cadrul centrului comercial, administratorul centrului comercial luand masurile necesare in vederea eliminarii sau distrugerii deseurilor respective, in conformitate cu prevederile legale sau de siguranta aplicabile. Aceasta eliminare si/sau distrugere va avea loc pe cheltuiala si responsabilitatea contractorului in culpa, in plus, contractorii in culpa vor fi sanctionati automat in conformitate cu prevederile prezentului regulament si a contractelor de prestari servicii relevante.

Este strict interzisa utilizarea carucioarelor de cumparaturi aparinand Hypermarketurilor de catre Contractor/Prestatori/Subcontractori.

Utilizarea incintei centrului comercial in vederea transportarii deseurilor este permisa numai in afara orarului de functionare.

In plus, carucioarele, transpaletii sau orice alt mijloc folosit pentru transportul deseurilor prin interiorul centrului comercial vor fi dotate cu cauciucuri si elemente de protectie in vederea evitarii oricarei distrugerii aduse peretilor si podelelor si in scopul mentinerii calitatii si aspectului exterior al acestora.

32.Curatenia. Contractorii sunt obligati sa mentina curatenia pe perioada desfasurarii lucrarilor/prestarii serviciilor. Agentii de Securitate din centrul comercial vor atentiona echipele de constructii despre efectuarea imediata a curataniei. In caz de neconformare, agentii de Securitate sunt imputerniciti de administratorul centrului comercial sa dispuna incetarea lucrarilor si evacuarea echipei de constructii din incinta centrului comercial.

Contractorii sunt raspunzatori pentru orice daune cauzate pe perioada desfasurarii lucrarilor/prestarii serviciilor. In acest sens, dar fara limitare, vor suporta costul integral al oricarei remedieri.

33.Locurile de parcare. Parcare a aferenta centrului comercial este destinata utilizarii de catre clientii centrului comercial. Este interzisa parcare a autoturismelor angajatilor in parcare a destinata clientilor. Administratorul centrului comercial poate muta orice automobile care incalca reglementarile de parcare sau trafic, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale regulamentului de parcare aplicabil centrului comercial, pe cheltuiala contractorului sau

angajaților acestuia care nu s-au conformat reglementărilor menționate, cu aplicarea unor penalități în acest sens. Reglementări similare vor fi aplicabile în legătură cu orice automobile care este parcat pentru o perioadă de timp mai mare decât este necesar în vederea livrării sau încărcării de bunuri, precum și pentru orice fel de autovehicule neautorizate care sunt parcate pe timpul nopții.

Este interzisă parcarea pe o perioadă timp îndelungată în cadrul zonelor de parcare, iar administratorul centrului comercial poate reloca orice automobil neautorizate pe cheltuiala persoanei responsabile.

În ambele cazuri menționate mai sus, administratorul centrului comercial va acționa cu grijă corespunzătoare și diligență pentru a nu provoca prejudicii respectivelor autovehicule.

Este strict interzisă parcarea autovehiculelor/vehiculelor în afara locurilor de parcare special amenajate.

34. Inspectii. Administratorul centrului comercial are dreptul oricând și ori de câte ori este necesar, de a solicita contractorilor proba inspecțiilor și verificărilor desfășurării lucrărilor/prestării serviciilor.

35. Mirosuri și alte efecte negative. Contractorii vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni emanarea de mirosuri neplacute din spațiile din centrul comercial. Este interzisă aducerea în centrul comercial a oricărui material periculos, nociv, neplacut, care degajează mirosuri neplacute sau care sunt inflamabile, ce sunt interzise în baza regulilor și prevederilor generale, a regulamentelor de sănătate și de practica companiilor de asigurare.

36. Toate lucrările care generează zgomot se vor desfășura în afara orelor de funcționare ale centrului comercial.

III. OBLIGAȚII COMUNE PARTILOR CONTRACTANTE

37. Execuția lucrărilor care fac obiectul comenzii de execuție lucrări, în lipsa unei mențiuni exprese contrare, prezuma însușirea prevederilor prezentei CONVENȚII, cu obligațiile fiecărei părți în domeniul SSM, SU și PM.

38. Să coopereze în vederea implementării prevederilor SSM, SU și PM, luând în considerare natura activităților.

39. Să se informeze reciproc despre apariția unor noi riscuri de accidentare, pentru a se lua măsurile ce se impun.

40. În cazul producerii unui accident de muncă grav, părțile au obligația de a anunța imediat producerea accidentului, de a nu modifica starea de fapt și împrejurările care au condus la producerea lui, cu excepția cazurilor când menținerea acestora ar da loc la alte accidente, ar periclita viața accidentatului, sau securitatea unității.

41. În condițiile producerii unor avarii, incendii sau explozii, părțile au obligația de a colabora și participa cu mijloacele tehnice din dotare pentru stingerea incendiilor sau înlăturarea

fenomenelor datorate avariilor, salvarea persoanelor si a bunurilor materiale in ordinea importantei si a valorii lor, pana la venirea pompierilor militari (care au fost anunțati in prealabil) subordonându-se pe mai departe acestora.

IV. CLAUZE PRIVIND RASPUNDERILE

REFERITOARE LA COMUNICAREA, CERCETAREA SI INREGISTRAREA UNOR EVENTUALE EVENIMENTE

42. Comunicarea evenimentului (de mediu sau de SSM, precum si orice alt eveniment din Sectiunea II.4 din prezenta Anexa) nedorit produs la locurile de munca unde isi desfășoară activitatea Contractorul si in care sunt implicați angajați ai acestuia, se va face de către Contractor. Acesta va informa operativ atat Beneficiarul despre evenimentul produs, cat si serviciul extern. Cercetarea acestor evenimente se va face de către o comisie de cercetare numita de către Contractor, in care va fi inclus si un reprezentant al Beneficiarului.

43. Comunicarea evenimentelor (de mediu sau de SSM, precum si orice alt eveniment din Sectiunea II.4 din prezenta Anexa) produse la locurile de munca unde isi desfășoară activitatea Contractorul, in care sunt implicați angajați ai Beneficiarului, se va face de către Beneficiar si se va forma o comisie numita de catre acesta.

44. Înregistrarea accidentelor de munca se va face astfel:

- daca victima este angajata a Beneficiarului, iar accidentul s-a produs datorita neluării unor masuri pe linia sănătății si securității in munca de către Beneficiar, accidentul se va înregistra de către acesta;

- daca accidentul s-a produs datorita neluării unor masuri pe linia sănătății si securității in munca de către Contractor, accidentul se va înregistra de către acesta, indiferent daca victima este angajata la Beneficiar, sau la Contractor;

- daca accidentul s-a produs datorita neluării unor masuri pe linia sănătății si securității in munca atât de către Beneficiar, cat si de către Contractor, accidentul se va înregistra de către angajatorul răspunzător de conducerea si/sau organizarea activității care a avut ca urmare producerea accidentului, indiferent daca victima este angajata la Beneficiar, sau la Contractor;

45. Pentru unele situații neprevăzute de reglementările in vigoare sau in cazul apariției unor neînțelegeri privind înregistrarea accidentului de munca, atât Beneficiarul, cat si Contractorul se pot adresa pentru clarificare Inspectoratului Teritorial de Munca sau Inspecției Muncii, conform prevederilor H.G. 1425/2006 modificata si completata.

V. CLAUZE FINALE

46. Beneficiarul va avea dreptul, dar nu si obligația, sa verifice conformarea Contractorului cu dispozițiile prezentei anexe la contractul de prestări servicii, va putea întreprinde inspecții de verificare a îndeplinirii acestor condiții, ori de cate ori, Beneficiarul considera că este cazul.

47. Contractorul, este responsabil de modul in care subcontractanții săi respecta condițiile acestui act adițional.

48. In situația in care Beneficiarul decide ca Contractorul, sau un subcontractor al acestuia, a încălcat una din obligațiile prevăzute in prezentul act adițional, Beneficiarul va avea dreptul sa excludă in cel mai scurt timp posibil acel angajat al Contractorului, sau al subcontractorului

acestui care nu respecta obligațiile menționate în prezentul act adițional, să întrerupă executarea lucrării până la momentul la care vor fi respectate prevederile prezentei anexe la contractul de prestări servicii și/sau să rezilieze parțial sau în totalitate contractul pentru nerespectarea obligațiilor contractuale de către Contractor, fără a datora despăgubiri și având dreptul de a aplica penalitățile stabilite prin contract pentru neexecutarea obligațiilor contractuale și totodată de a recupera prejudiciul astfel cauzat de Contractor/subcontractorul acestuia.

49. Prin semnarea prezentei Convenții, Contractorul declară și recunoaște că îi revine răspunderea deplină pentru nerespectarea prevederilor sale din Convenție precum și că

exonerează de orice răspundere Beneficiarul cu privire la accidente de muncă, incendii și explozii, a securității instalațiilor și utilajelor etc. survenite în Locație.

VI. SANCTIUNI APLICABILE.

1. Incalcarea prevederilor art. 28 din prezenta Anexa – 250 euro/eveniment;
2. Incalcarea prevederilor art. 27 din prezenta Anexa – 250 euro/eveniment;
3. Incalcarea prevederilor art. 30 din prezenta Anexa – 400 euro/eveniment;
4. Incalcarea prevederilor art. 31 din prezenta Anexa – 1500 euro/eveniment;
5. Incalcarea prevederilor art. 32 și art. 35 din prezenta Anexa – 400 euro/eveniment;
6. Incalcarea prevederilor art. 34 din prezenta Anexa – 100 euro/eveniment;
7. Incalcarea prevederilor tuturor celorlalte articole din prezenta Anexa, cu excepția celor menționate mai sus – 200 euro/eveniment.

APPENDIX 09 - LIST OF SUBCONTRACTORS

INSTALLATION NAME, DEVICES / NUMELE INSTALAȚIEI, DISPOZITIVE	Promenada Bucuresti
ELECTRICAL INSTALLATION / INSTALAȚIE ELECTRICĂ	
Medium voltage switchgear / Aparate de comutație de medie tensiune	N/A
Transformers / Transformatoare	N/A
Capacitor battery / Baterie cu condensator	Coral - echipa on-site
Main low-voltage switchgear / Tablou general joasă tensiune	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Subdistribution in the Asset / Tablouri secundare Joasa tensiune	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Lighting / Iluminat	CORAL CONSTRUCT - echipa on-site
Measurements of the electrical system including checking the main switch / Măsurători ale sistemului electric, inclusiv verificarea întrerupătorului principal	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
UPS power supply / Alimentare UPS	Microtech/Power4All
Installation of security lighting-evacuation (central battery) / Instalarea iluminatului de securitate-evacuare (baterie centrală)	Coral - echipa on-site
Power generator / Generator de energie	Best Tools
INSTALLATIONS AND EQUIPMENT FIRE PROTECTION / INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	
Sprinkler system with an electric motor + test effectiveness/ Sistem de sprinklere cu motor electric + testarea eficienței	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Sprinkler system with a diesel engine + test effectiveness / Sistem de sprinklere cu un motor diesel + testarea eficienței	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Hydrant system with an electric motor + test effectiveness / Sistem de hidranți cu motor electric + testarea eficienței	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Fire tank / Rezervor de incendiu	Calypso Mono
Fire alarm system / Sistem de alarmă de incendiu	Avitech
Installation of gas extinguishing / Instalația de stingere a gazelor	Sigura
Installation of internal hydrants + test effectiveness / Instalația de hidranți interni + testarea eficienței	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Installation of fire hydrants outside + test effectiveness / Instalația de hidranți de incendiu în exterior + testarea eficienței	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Fire extinguishers / Stingătoare de incendiu	N/A
Monitoring of the fire alarm system / Monitorizarea sistemului de alarmă de incendiu	Coral - echipa on-site
SECURITY INSTALLATIONS / INSTALAȚII DE SECURITATE	
Installation of the Sound Warning System / Sistem de avertizare sonoră	Avitech
The CCTV system / Sistem CCTV	Avitech
The intruder system / Sistem anti-intruși	Avitech
Access control installation / Instalație control acces	Avitech
Counting system of customers / Sistem de numărare a clienților	Avitech
The system for transmitting messages / music / Sistemul de transmitere a mesajelor / muzicii	Avitech
TELETECHNICAL SYSTEMS / SISTEME TELETEHNICE	
Computer installations / Instalații de calculatoare	N/A
Telephone systems / Sisteme de telefonie	N/A
Fiber optic network and related racks / Reteaua de fibra optica si rackurile aferente	N/A
HEATING INSTALLATIONS AND EQUIPMENT / INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE DE ÎNCĂLZIRE	
Boilers / heat exchangers / Pumps / Cazane / schimbătoare de căldură /Pompe circulație	CORAL CONSTRUCT - echipa on-site
Heating installations / CO / Instalații de încălzire / CO	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Low pressure gas installation	CORAL CONSTRUCT - echipa on-site
Gas-station Gas Reduction / System signaling and shut-off, tanks / Stație de gaz Reducerea gazului / Semnalizare și închidere sistem, rezervoare	CORAL CONSTRUCT - echipa on-site
Diesel tanks for dual burners and related installation / Tancuri de motorina pentru arzatoare duale si instalatia aferenta	N/A
VENTILATION INSTALLATIONS / INSTALAȚII DE VENTILAȚIE	
Air handling units / Unități de tratare a aerului	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Purchase of filters for air handling units / Achiziționarea de filtre pentru unitățile de tratare a aerului	N/A
Heating and ventilation automatics / Automate de încălzire și ventilație	N/A
Building Management System / Sistemul de management al clădirii	N/A
Heating/ventilation units / Unități de încălzire/ventilație	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Air curtains / Perdele de aer	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Cooling towers / Turnuri de răcire	ICS/Evapco
Chillers / Răcitoare	ICS/Coral
Water treatment station / Stație de tratare a apei (dedurizator si de tratarea pentru conductivitate, biocid, etc)	NCH/Rochem
Installation of air conditioning (conditioner, fan coil unit, heat pump, etc.) / Instalația de aer condiționat (aparatură de aer condiționat, ventilator, pompă de căldură, etc.)	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata

Exhaust fans / Ventilatoare de evacuare	Skylux/Coral Construct
Smoke exhaust fans / Ventilatoare de evacuare a fumului	Skylux/Coral Construct
Jet fans / Ventilatoare cu jet	Skylux/Coral Construct
Installation of smoke vent - valves, control, smoke domes CO2 / Instalația de evacuare a fumului - supape, control, domuri de fum CO2	Skylux/Coral Construct
Flaps fire-ventilation ducts / Clapete conducte de ventilare a incendiilor	Skylux/Coral Construct
CO detection in garage / Detectarea CO în garaj	N/A
SANITARY SEWAGE INSTALLATIONS / INSTALAȚII DE CANALIZARE SANITARĂ	
Water supply, sewerage, sanitation / Alimentare cu apă, canalizare, salubritate (technical assistance for the collection of wastewater analyzes by the laboratory)	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Pumping sewage / rainwater / Pomparea apelor uzate / apelor pluviale	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Storm water drainage internal, external (network, ditches) / Evacuarea apelor pluviale interne, externe (rețea, șanțuri)	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Fat separators / Separatoare de grăsimi	Calypso Mono
Oil separators / Separatoare de ulei	Calypso Mono
Retention tanks / Rezervoare de retenție	N/A
Sewage treatment plant / Stație de epurare a apelor uzate	N/A
BUILDING / CONSTRUCȚIA	
Roof / Acoperiș (receptoare pluviale, structuri metalice, stare membrana, curatenie, etc)	CORAL CONSTRUCT - echpa on-site
Lightning protection (including lineup the conductor, not to be in contact with the membrane) / Protecție împotriva fulgerelor (inclusiv alinierea conductorului pentru a nu fi in contact cu membrana)	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Walls, ceilings / Pereți, tavane	CORAL CONSTRUCT - echpa on-site
Flooring / Podele	CORAL CONSTRUCT - echpa on-site
INPUT-OUTPUT / INTRARE-IEȘIRE	
Fire gates operated automatically / Porți incendiu acționate automat	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Fire doors operated automatically / Uși de incendiu acționate automat	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Fire doors and gates operated manually / Uși si porți antifoc actionate manual	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Emergency doors / Uși de urgență	CORAL CONSTRUCT - echipa externa specializata
Automatic sliding doors / Uși glisante automate	Geze
Automatic revolving doors / Uși rotative automate	Geze/BitWinddoors
Sectional gates / Porți secționale	Hormann
Loading docks / Platforme de încărcare	Hormann
High-speed gates / Porți de mare viteză	N/A
Rolling grilles require / Grile de rulare necesare	N/A
LIFTING EQUIPMENT / ECHIPAMENT DE RIDICARE	
Cargo lift / Lift de marfă	N/A
Cargo and personal lift / Lift de marfă și personal	N/A
Personal lift / Lift de persoane	N/A
Escalator (stairs) / Scară rulantă	N/A
Escalator (slip-way) / Trotuar rulant	N/A
Trolley for work at height / Echipamente de ridicat	N/A
MACHINES AND DEVICES / MAȘINI ȘI DISPOZITIVE	
Packaging machines / Echipamente si prese balotat deseuri	N/A
Air compressor / Compresor de aer	N/A
Press container / Presa verticala sau orizontaldeseuri	N/A
Scale / cantar deseuri	N/A
Photocopiers / Fotocopiatoare	N/A
INSTALLATIONS AND DEVICES OUTSIDE THE BUILDING / INSTALAȚII ȘI DISPOZITIVE ÎN AFARA CLĂDIRII	
Roofing above the customers parking / Acoperiș deasupra parcării pentru clienți	N/A
Lighting masts, lighting on the facade / Stâlpi de iluminat, iluminat pe fațadă	CORAL CONSTRUCT - echpa on-site
Ads with logo / Totemuri publicitare	N/A
Advertising pylon / Stâlp de publicitate	N/A
Flag masts / Catarge si steaguri	N/A
Paved surface / Pardoseala de orice tip	N/A
Vertical signs / Semne verticale	N/A
Road surface marking / Marcarea suprafeței drumului	N/A
Gates / Porți acces (automatizate sau manuale)	CORAL CONSTRUCT - echpa on-site

Fences / Garduri	N/A
Barriers / Bariere acces parcare	N/A
Parking system general / Sistem de acces parcare	N/A
Photovoltaic panels / Sistem panouri fotovoltaice	N/A
Shelters shopping carts / Adăposturi pentru cărucioare de cumpărături	N/A
OTHER / ALTELE	
Other installations occurring in the facility not listed in this list / Alte instalații care nu sunt enumerate în această listă	N/A
Snow cover monitoring in winter / Verificarea grosimii stratului de zapada / incarcare (luminatoare / invelitoare / parcare supratrana, etc)	CORAL CONSTRUCT - echpa on-site
Checks: daily, weekly, monthly, quarterly, semi-annual, annual. Small renovation works. / Verificări: zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale, anuale. Mici lucrări de renovare.	CORAL CONSTRUCT - echpa on-site
Participation in the statutory audits of annual UDT Asset, PIP, PSP, WIOŚ, health and safety, for the inspection., Municipal police, police, etc. / Participarea la verificarile, probele si audientele cerute de diferite autoritati: ISU, ISC, ANRE, CNCIR, Politie, APM fara a se limita la cele mentionate	CORAL CONSTRUCT - echpa on-site

Appendix 10 - Fee

Please be informed that we expect that all installations will be inspected on daily/weekly/monthly basis. Please assume it in the price for every installation
Vă informăm că ne așteptăm ca toate instalațiile să fie inspectate zilnic/săptămânal/lunar. Vă rugăm să vă asumați acest lucru în prețul pentru fiecare instalație

INSTALLATION NAME, DEVICES / NUMELE INSTALAȚIEI, DISPOZITIVE	Installation occurs / Instalații / echipamente existente	Number of Surveys per year (obligatory) / Număr de anchete pe an (obligatoriu)	Annual amount / Suma anuală	Observatii Coral
ELECTRICAL INSTALLATION / INSTALAȚIE ELECTRICĂ			39,775.00 lei	
Unidirectional switching / Acțiunea de comutare de mediu tensiune	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Transformer / Transformator	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Capacitor battery / Baterie cu condensator	YES	1	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Main low-voltage switchgear / Tablier general (scad) tensiune	YES	1	600.00 lei	
Subdistribution in the Asset / Tablierul secundare tensiune	YES	1	15,425.00 lei	
Lighting / Iluminat	YES	1	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Measurement of the electrical system including checking the main switch / Măsurători ale sistemului electric, inclusiv verificarea întrerupătorului principal	YES	1	5,900.00 lei	nu sunt incluse probele
UPS power supply / Alimentare UPS	YES	1	8,945.00 lei	
Installation of security lighting/evacuation (central battery) / Instalarea iluminatului de securitate/evacuare (baterie centrală)	YES	1	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Power generator / Generator de energie	YES	1	8,855.00 lei	
INSTALLATIONS AND EQUIPMENT FIRE PROTECTION / INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ÎNCENDIILOR			168,875.00 lei	
Smoke alarm system with an electric motor + test effectiveness / Sistem de alarmare cu motor electric + testarea eficienței	YES	4	12,735.00 lei	
Smoke alarm system with a diesel engine + test effectiveness / Sistem de alarmare cu un motor diesel + testarea eficienței	NO	4	N/A	
Hydrant system with an electric motor + test effectiveness / Sistem de hidranți cu motor electric + testarea eficienței	YES	4	7,890.00 lei	
Fire tank / Rezervor de incendiu	YES	1 (but 1 time/2 year is mandatory to empty it and check the hidroinsulation, water consumption cases)		Se cotează în funcție de volumul vidat/aj
Fire alarm system / Sistem de alarmă de incendiu	YES	4	54,000.00 lei	
Installation of gas extinguishing / Instalarea de stingere a gazelor	YES	1	N/A	
Installation of internal hydrant + test effectiveness / Instalarea de hidranți interni + testarea eficienței	YES	1	32,450.00 lei	
Installation of fire hydrants outside + test effectiveness / Instalarea de hidranți de incendiu în exterior + testarea eficienței	YES	2	1,800.00 lei	
Fire extinguishers / Stingătoare de incendiu	YES	1	N/A	nu se cotează - cf. clarificări
Monitoring of the fire alarm system / Monitorizarea sistemului de alarmă de incendiu	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
SECURITY INSTALLATIONS / INSTALAȚII DE SECURITATE			48,365.00 lei	
Installation of the Sound Warning System / Sistem de avertizare sonoră	YES	2	5,120.00 lei	
The CCTV system / Sistem CCTV	YES	2	18,540.00 lei	
The Intruder system / Sistem anti-intruzii	YES	2	10,540.00 lei	
Access control installation / Instalarea controlului accesului	YES	2	10,540.00 lei	
Covering system of customer / Sistem de acoperire a a clientilor	YES	1	5,175.00 lei	
The system for transmitting messages / mesaj / Sistemul de transmitere a mesajelor / mesajilor	YES	2	7,150.00 lei	
TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS / SISTEME DE TELECOMUNICAȚII			17.00 lei	
Computer installation / Instalare de calculatoare	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Telephone systems / Sisteme de telefonare	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Fiber optic network and related racks / Rețeaua de fibra optică și rackurile aferente	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS / SISTEME DE ÎNCĂLZIRE, VENTILAȚIE ȘI CLIMATIZARE			28,145.00 lei	
Bakers / Heat exchangers / Pumps / Cămine / schimbătoare de căldură / Pompe circulante	YES	1	27,676.00 lei	
Heating installation / CO / Instalare de încălzire / CO	YES	1	1,469.00 lei	va fi exploatat/voagat
Low pressure gas installation	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Gas station Gas Reduction / System signaling and shut-off, tanks / Stație de Gaz Reducerea gazului / Semnalizare și închidere sistem, rezervor	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Exhaust units for shell burning and exhaust fan / Unități de extracție pentru arderea coajelor și instalația afumare	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
VENTILATION INSTALLATIONS / INSTALAȚII DE VENTILAȚIE			43,700.00 lei	
Air handling units / Unități de tratare a aerului	YES	2	43,700.00 lei	
Purchase of filters for air handling units / Achiziționarea de filtre pentru unități de tratare a aerului	NO	according to the location (year)	N/A	
Heating and ventilation automatic / Automatizările de încălzire și ventilație	YES	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Building Management System / Sistemul de management al clădirii	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Heating/ventilation units / Unități de încălzire/ventilație	YES	1	N/A	verificare cu echipa on-site
Air ducts / Până de aer	YES	1	0.00 lei	
Coil tubes / Turalor de coils	YES	1	16,000.00 lei	
Chillers / Răcoare	YES	1	8,400.00 lei	
Water treatment system / Sistem de tratare a apei / Mediatori în de tratare pentru conductibilitate, înocul, etc.	YES	12	N/A	in garantie, nu se oarbează de clarificari
Installation of air conditioning (summer, fan coil unit, heat pump, etc.) / Instalarea de aer condiționat (sezonul de aer condiționat, ventilator, pompă de căldură, etc.)	YES (only for technical rooms and Admin Offices)	1	4,975.00 lei	
Exhaust fans / Ventilatoare de evacuare	YES	1	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Smoke exhaust fans / Ventilatoare de evacuare a fumului	YES	1	0.00 lei	
Air fans / Ventilatoare cu jet	YES	1	18,965.00 lei	verificare cu echipa on-site
Installation of smoke vent - valves, control, smoke dome CO2 / Instalarea de evacuare a fumului - supape, control, domuri de fum CO2	YES	1	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Pipes fire-ventilation ducts / Capete conducte de ventilație a incendiilor	YES	1	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
CO detection in garage / Detectarea CO2 în garaj	NO	4	0.00 lei	inclus în cod centrala detectie
WASTEWATER TREATMENT INSTALLATION / INSTALAȚII DE TRATAMENT AL DEȘURURILOR SANITARE			0.00 lei	
Water supply, sewerage, sanitation / Alimentare cu apă, canalizare, salubritate (technical assistance for the collection of wastewater analysis by the laboratory)	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Pumping sewage / canelare / Pomparea apelor uzate / apelor pluviale	YES	1	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Storm water drainage internal, external (network, ditch) / Evacuarea apelor pluviale interne, externe (rețea, șanțuri)	YES	4-monthly check & assistance of the company that drains the sewage	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Fat separators / Separatori de grăsime	YES	4-monthly check & assistance of the company that drains the sewage	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Oil separators / Separatori de ulei	YES	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Retention tanks / Rezervoare de reținere	YES	4-monthly check & assistance of the company that drains the sewage	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Sewage treatment plant / Stație de epurare a apelor uzate	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
BUILDING / CONSTRUCTIA			0.00 lei	
Roof / Acoperș (inspecție anuală, structură metalică, stâncă membrana, curățare, etc.)	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Leaking protector (including leakage free conductor, wet to be in contact with the membrane) / Protecție împotriva fuziei (inclusiv alinaarea conductorului pentru a nu fi în contact cu membrana)	YES	1	0.00 lei	inclus în pret PHARM - D11
Roofs, rafters / Feresti, brâu	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Roofing / Feresti	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
INPUT/OUTPUT / INTRARE/IEȘIRE			11,700.00 lei	
Fire doors operated automatically / Uși de incendiu acționate automat	YES	1	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Fire doors operated manually / Uși de incendiu acționate manual	YES	1	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Emergency doors / Uși de urgență	YES	1	11,700.00 lei	
Automatic closing doors / Uși automate	YES	2	N/A	verificare cu echipa on-site
Automatic evading doors / Uși carter automate	YES	2	N/A	cf clarificari
Sectional gates / Porți sectionale	YES	1	N/A	
Loading docks / Platforme de încărcare	YES	1	N/A	
High-speed gates / Porți de mare viteză	YES	1	N/A	
Roller entry system / Sistem de intrare rulare	YES	1	N/A	
LIFTING EQUIPMENT / ECHIPAMENT DE ÎNCĂLZIRE			0.00 lei	
Cargo lift / UR de marfă	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Carpet and personnel lift / Lift de marfă și personal	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Personnel lift / Lift de persoane	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Escalator (stairs) / Scări rulante	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Escalator (side-walk) / Traseu rulante	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Toolbox for work at height / Echipament de lucru	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
MACHINERY AND SERVICES / MAȘINI ȘI SERVICII			0.00 lei	
Packaging machines / Echipamente a servicii de ambalaj	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Air compressor / Compresor de aer	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Press container / Presa verticală sau orizontală/verticală	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Scales / Cantar decont	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Photocopiers / Fotocopiere			N/A	
INSTALLATIONS AND SERVICES OUTSIDE THE BUILDING / INSTALAȚII ȘI DISPOZITIVE ÎN AFARA CLĂDIRII			0.00 lei	
Roofing above the customer's parking / Acoperșul deasupra parcului pentru clienți	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Lighting signs, lighting on the facade / Săgeți de iluminat, iluminat pe fațadă	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Ads with logo / Tăblițe publicitare	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Advertising poster / Săgeți de publicitate	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Flag mast / Cămină de drapeluri	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Fixed surface / Peretele de sticlă	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Vertical signs / Semne verticale	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Roof surface marking / Marcaje suprafață drumului	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Gates / Porți acces (automatizate sau manuale)	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Fences / Garduri	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Barriers / Bariere acces parcare	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Parking system general / Sistem de acces parcare	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Photocopying gates / Sistem parcuri fotocopyare	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
Shuttle/Shopping carts / Adaptor pentru încălzire de compărtat	NO	Only inspections / Numai inspectii	N/A	
General Access	YES	according to needs / în funcție de nevoi	0.00 lei	
Other installations occurring in the facility not listed in this list / Alte instalații care nu sunt enumerate în această listă	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Snow cover monitoring in winter / Verificarea grosimii stratului de zăpadă / Încalzirea luminatoarea / Încalzirea / parcuri suprastructura, etc)	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Checks: daily, weekly, quarterly, semi-annual, annual. Small renovation works / Verificări zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale, anuale. Mici lucrări de renovare	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
Participation in the statutory audits of annual UOI Asset, PIR, PSP, WDS, Health and safety, for the inspection, Municipal police, police, etc / Participarea la verificările, probele și auditele anuale de diferite autorități: ISU, ISC, ANIF, CNIR, Polia, APM țara a o limită la cele menționate	YES	Only inspections / Numai inspectii	0.00 lei	verificare cu echipa on-site
TECHNICAL SUPPORT / SUPPORT TEHNIC		Number of people / Număr de persoane	1,380,049.60 lei	
Technical manager / Manager tehnic		1	280,076.80 lei	Care dispoziție aplică
Technicians / Tehnicienii		11	5,183,992.80 lei	Care dispoziție aplică
PROFIT COMPANY / PROFIT COMPANIE		Total RON/Total	1,714,574.57 lei	
CONTRACTORS INDIRECT COSTS / C.		Value RON/Valoare RON:	0.00 lei	
		Value RON/Valoare RON:	0.00 lei	
		The contract value 3 years RON/Valoare contractuală 3 ani	5,134,714.71 lei	Total cu dispoziție

TECHNICAL SUPPORT - OFERTA VERSION / SUPPORT TEHNIC - VERSIUNEA OFERTANTULUI		Number of people / Număr de persoane	
Technical manager / Manager tehnic			
Technicians / Tehnicienii			
		Total RON/Total:	0.00 lei

hourly rate value of the technician (electrician)/for additional works / valoarea tarifului orar al tehnicianului (electrician) pentru lucrări suplimentare		Value RON/Valoare RON:	140.00 lei	* 1.5 in afara orelor de lucru (08:00-17:00) *2 in zilele de S, D si sarbatori legale
hourly rate value of the technician (plumber)/for additional works / valoarea tarifului orar al tehnicianului (plumber) pentru lucrări suplimentare		Value RON/Valoare RON:	140.00 lei	* 1.5 in afara orelor de lucru (08:00-17:00) *2 in zilele de S, D si sarbatori legale
hourly rate value of the technician (painter)/for additional works / valoarea tarifului orar al tehnicianului (painter) pentru lucrări suplimentare		Value RON/Valoare RON:	140.00 lei	* 1.5 in afara orelor de lucru (08:00-17:00) *2 in zilele de S, D si sarbatori legale
planned monthly salary gross for Technical Manager / Salariul lunar brut planificat pentru manager tehnic		Value RON/Valoare RON:	16,081.60 lei	
planned monthly salary gross for Technician / Salariu lunar brut planificat pentru tehnician		Value RON/Valoare RON:	8,039.65 lei	

Appendix 10A- Interventii Corective			
Tarif / ora	07:00- 22:00	22:00- 07:00	Sarbatori Legale
Inginer	RON 225.00	RON 345.00	RON 450.00
Tehnician (HVAC, Instalator, Electrician etc)	RON 140.00	RON 210.00	RON 280.00

	Tarif	
Transport	RON 5.50	Per KM
Diurna	RON 100.00	Per OM
Cazare	RON 250.00	Per OM

Appendix 11

Copie a asigurării de răspundere civilă pentru Prestatorul de Servicii /
Copy of the third-party liability insurance for the Service Provider

Asigurare de raspundere civila profesionala Profesii determinate

Program General		Numar polita: 2333003200/2025	
ELEMENTE			
Titularul Politei)	CORAL CONSTRUCT SRL CUI 1581734		
Adresa Principala a Titularului Politei	Calea Grivitei nr. 180, parter, biroul nr.1, sector 1, Bucuresti, Romania		
Servicii Profesionale	Servicii de administrare si management al proprietatii (facility, property and technical management) training privind serviciile de administrare si management al proprietatii (facility, property si technical management training)		
Perioada Politei	Data de Incepere:	01 februarie 2025	Data de Expirare: 31 ianuarie 2026
Limita de Raspundere	10.000.000 EUR pentru fiecare Cerere de Despagubire in parte si in agregat pentru Perioada Politei , o singura limita de raspundere combinata pentru toate recurile si extinderile asigurate		
Sublimita	Acesta face parte din Limita de Raspundere mai sus mentionata si nu este in plus acesteia: 100.000 EUR pentru fiecare Cerere de Despagubire si in agregat pentru Perioada Politei pentru Extinderea Documente Pierdute		
Fransiza	1.000 EUR pentru fiecare Cerere de Despagubire in parte pentru Extinderea Documente Pierdute 5.000 EUR pentru fiecare Cerere de Despagubire in parte pentru toate celelalte Cereri de Despagubire		
Riscuri Standard Asigurate	Raspundere Profesionala: Incaltarea Drepturilor la Intimitate Proprietate Intellectuala Defamare Raspundere de Internet Frauda/Comportament necinstit Costuri de Aparare		
Extinderi	Doar Extinderile indicate ca "Acoperit" mai jos sunt "Asigurate" in baza acestei polite: "Neacoperit" inseamna ca "Nu este asigurat"		
	Falsa rx Compensatie pentru infatisare Perioada de Raportare Extinsa Documente Pierdute	Neacoperit Neacoperit Neacoperit Acoperit	
Data Retroactiva	aplicabila conform prevederilor din Actul Additional privind Data Retroactiva (amendata)		
Prima de asigurare	18.954 EUR pentru Perioada Politei (prima absoluta)		
Asigurator si Adresa	Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti Str. Buzesti nr. 82-84, Etaj 10, Sector 1, Bucuresti, Romania		
Notificarea Cererilor de Despagubire	Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti Adresa: In scris la adresa Str. Buzesti nr. 82-84, Etaj 10, Sector 1, Bucuresti, Romania sau la: daune@colonnade.ro		
	In atentia Directorului Departamentului Daune conform prevederilor de la Sectiunea Cereri de Despagubire Notificare a Cererilor de Despagubire		
Conditii de Asigare	Forma standard a Politei de Asigare de Raspundere Civila Profesionala / Profesii determinata / Conditiile Generale PL RO - 12/2017 amendata prin Actele Aditionale atasate la si facand parte din Polita de Asigare de Raspundere Civila Profesionala / Profesii determinate / Conditiile Generale PL RO - 12/2017 emisa de Colonnade Insurance SA, Luxembourg - Sucursala Bucuresti, dupa cum urmeaza: Act. Adicional nr. 01 - Act. Adicional privind Agenti Incepatori Act. Adicional nr. 02 - Act. Adicional privind Arhitecti si Ingineri Act. Adicional nr. 03 - Excludere privind LISA / CANADA		

Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

	Act Adțional nr. 04 - Excludere Absolută privind Companii Asociate Act Adțional nr. 05 - Excluderea privind Sondaje și Evaluări Act Adțional nr. 06 - Act Adțional privind Data Retroactivă (amendată) Act Adțional nr. 07 - Act Adțional specific menționat - declarație cu privire la inexistența cererilor de despăgubire Act Adțional nr. 08 - Act Adțional privind Definiția " Asigurat " amendată Act Adțional nr. 09 - Excludere Specifică Menționată Act Adțional nr. 10 - Act Adțional privind Fondul de Garanțare al Asiguraților Act Adțional nr. 11 - Act Adțional privind Litigiul, Metode de Soluționare Alternativă a Litigiilor Act Adțional nr. 12 - Act Adțional privind Informații cu Caracter Personal și Comunicări de Marketing Act Adțional nr. 13 - Amendament privind Adresa Asiguratorului
Teritoriul Acoperirii Politei	Europa
Jurisdicția Acoperirii Politei	Europeana

Act Adțional nr. 01 - ACT ADITIONAL PRIVIND AGENTII IMOBILIARI

Având în vedere **Prima de asigurare**, polita se modifică după cum urmează:

1. *Definiție* Următoarea Definiție este amendată:

„Servicii Profesionale” înseamnă orice servicii în legătură cu administrarea sau cumpărarea, dobândirea, schimbul, închirierea sau oferirea spre închiriere a proprietăților imobiliare în măsura în care acestea sunt prestate de un **Asigurat**.

2. *Excluderi* La secțiunea **Excluderi** din prezenta polita se adaugă următoarele excluderi:

Consultanța Investitională rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită: (i) acordării unei consultanțe investitoriale; (ii) oricărei estimări a valorii viitoare a oricărei investiții sau proprietăți, sau rate de recuperare sau dobanzi; sau (iii) oricărui caz de nerealizare a unei investiții conform așteptărilor.

Activități Excluse: rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită prestării sau neîndeplinirii obligației de a presta orice servicii legale, contabile, de arhitectură, dezvoltare (*engleza: development*) inginerie, construcții sau studiu (*engleza: surveying*).

Servicii de Evaluare rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită oricărei evaluări a proprietăților imobiliare, cu toate acestea, aceasta excludere nu se aplică **Pagubelor** rezultate din orice **Cerere de Despăgubire** în ceea ce privește orice apreciere comparativă a pietei, estimare sau opinie privind pretul de vânzare sau de cumpărare a unei astfel de proprietăți imobiliare; cu condiția ca această apreciere, estimare sau opinie: (i) să fie formulată în scris; (ii) să precizeze că nu este o evaluare a proprietății; și (iii) să nu fie utilizată în legătură cu un împrumut sau o acordare de credit.

Totii ceilalți termeni, condiții și excluderi ai prezentei polite rămân neschimbați.

Act Adțional nr. 02 - ACT ADITIONAL PRIVIND ARHITECTI SI INGINERI

1. La secțiunea *Definiții* din prezenta polita se adaugă următoarele:

„Servicii Profesionale” înseamnă executarea de către **Asigurat** a unui contract pentru orice servicii profesionale de arhitectură și/sau inginerie, proiectare sau acordare de specificații, supraveghere de construcții, studii de fezabilitate, informații tehnice, calculatii sau sondaje dacă acestea sunt efectuate sub îndrumarea și controlul activ direct al unei **Persoane Calificate Corespunzător**.

2. La secțiunea *Definiții* din prezenta polita se adaugă următoarele:

„Persoana Calificată Corespunzător” înseamnă orice **Asigurat** cu drept de semnătură în domeniul relevant acordat de către **Organismele Profesionale Asociate Relevante** sau în alt mod recunoscut conform legii române. În măsura în care o astfel de calificare este obținută într-o altă țară decât România, o astfel de calificare trebuie să fie recunoscută în România în conformitate cu prevederile Legii nr.

“Organisme Profesionale Asociate Relevante”	200/2004 privind recunoasterea diplomelor si a calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate in Romania insemnand Ordinul Arhitectilor din Romania sau Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri (AICPS) sau orice alta autoritate competenta sau organism profesional similar avand competenta sa acorde si/sau sa recunoasca astfel de calificare in Romania sau in tara in care o asemenea calificare este obtinuta de catre o astfel de Persoana Calificata Corespunzator
3. La sectiunea <i>Excluderi din Constructie & Fabricatie</i>	prezenta polita se adauga urmatoarele: rezultand din, bazata pe sau care poate fi atribuita unui defect al oricarei materii prime sau actiuni fizice de constructie sau fabricatie efectuata de catre Asigurat
- <i>Azbest</i>	rezultand din, bazata pe sau care poate fi atribuita azbestului, fibrelor de azbest sau oricaror derivate din azbest inclusiv orice produs continand orice fibre sau derivate din azbest

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati

Act Aditional nr. 03 - EXCLUDERE PRIVIND USA / CANADA

La Sectiunea **Excluderi** a prezentei polite se adauga urmatoarele:

Excludere privind SUA / Canada

Prezenta polita nu va acoperi **Paguba** in legatura cu orice:

1. **Cerere(i) de Despagubire** inaintata(e) impotriva **Asiguratului**, care, in mod direct sau indirect, se bazeaza pe, poate fi atribuita catre, care decurge sau rezulta din, sau care are in orice mod legatura cu orice comision(e), contract(e) sau lucrari efectuate in Statele Unite ale Americii si/sau Canada sau pe oricare dintre teritoriile care intra sub jurisdicția Statelor Unite ale Americii si/sau a Canadei; si/sau
2. **Cerere(i) de Despagubire** sau actiuni initiate impotriva **Asiguratului**:
 - (i) in Statele Unite ale Americii si/sau in Canada si in orice teritorii care intra sub jurisdicția Statelor Unite ale Americii si/sau a Canadei; si/sau
 - (ii) pentru executarea unei hotarari pronuntate de orice instanta din Statele Unite ale Americii sau din Canada si din orice teritorii care intra sub jurisdicția Statelor Unite ale Americii si/sau a Canadei; si/sau
 - (iii) initiata prin intermediul unei proceduri arbitrale, de mediere, de conciliere, de solutionare de catre un expert sau al oricarei alte forme de procedura alternativa de solutionare a disputelor care are loc in sau sub jurisdicția Statelor Unite ale Americii sau a Canadei sau a oricaror teritorii care intra sub jurisdicția Statelor Unite ale Americii si/sau a Canadei, sau pentru recuperarea unei hotarari pronuntate sau a costurilor emise sau suportate in legatura cu orice astfel de procedura; si/sau
 - (iv) care decurge din orice tip de consiliere acordata in baza legii Statelor Unite ale Americii sau a Canadei.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati

Act Aditional nr. 04 - EXCLUDERE ABSOLUTA PRIVIND COMPANII ASOCIATE

La Sectiunea **Excluderi** a prezentei polite se vor adauga urmatoarele:

Prezenta polita nu va acoperi **Paguba** in legatura cu nicio **Cerere de Despagubire** bazata pe, imputabila, rezultand din sau asociata prin orice mod, direct sau indirect, orice (oricare) actiuni initiate sau **Cerere(i) de Despagubire** inaintata(e) impotriva **Asiguratului** de catre orice Societate asociata, Societate mama sau subsidiara sau de catre orice persoana sau entitate avand un interes financiar sau executiv in ce priveste activitatea **Asiguratului**, cu exceptia cazului in care:

- (i) o astfel de **Cerere de Despagubire** rezulta dintr-o reclamatie facuta de un **Tert** impotriva Societatii asociate, Societatii mama sau subsidiarei, persoanei sau entitatii avand un interes financiar sau executiv in ce priveste activitatea **Asiguratului**, si
- (ii) o astfel de **Cerere de Despagubire** rezulta exclusiv din **Serviciile Profesionale** furnizate sau executate de catre **Asigurat** si acoperite altfel prin prezenta polita.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati

Act Aditional nr. 05 - EXCLUDEREA PRIVIND SONDAJE SI EVALUARI

La Sectiunea **Excluderi** a prezentei polite se vor adauga urmatoarele:

Prezenta polita nu va acoperi **Paguba** in legatura cu nicio **Cerere de Despagubire** direct sau indirect bazata pe, imputabila, rezultand din sau asociata prin orice mod de orice sondaj/ inspectie si/sau raport de evaluare ale unei proprietati imobiliare inchiriate sau aflate in proprietate.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati

Act Additional nr. 06 - ACT ADITIONAL PRIVIND DATA RETROACTIVA (AMENDATA)

Prin prezenta se intelege si se agreeaza ca aceasta polita nu se va aplica niciunei **Actiuni Culpabile** comise la data de sau sau inainte de 20 august 2008.

In ceea ce priveste toate **Cererile de Despagubire** inaintate impotriva **Asiguratului** rezultate in urma oricarei **Actiuni Culpabile** comise dupa data de 20 august 2008 dar inainte de 03 noiembrie 2017, prezenta polita se aplica cu conditia unei Limite de Raspundere de 2.000.000 EUR pentru fiecare **Cerere de Despagubire** si in agregat pentru perioada de asigurare.

In ceea ce priveste toate **Cererile de Despagubire** inaintate impotriva **Asiguratului** rezultate in urma oricarei **Actiuni Culpabile** comise dupa data de 03 noiembrie 2017 dar inainte de 01 februarie 2023, prezenta polita se aplica cu conditia unei Limite de Raspundere de 3.000.000 EUR pentru fiecare **Cerere de Despagubire** si in agregat pentru **Perioada Politel**, dar prezenta polita nu acopera **Cererile de Despagubire** inaintate impotriva **Asiguratului** rezultate in urma oricarei **Actiuni Culpabile** comise inainte de data de 14 noiembrie 2019 privind Serviciile Profesionale, training privind serviciile de administrare si management al proprietatii (facility, property si technical management training).

In ceea ce priveste toate **Cererile de Despagubire** inaintate impotriva **Asiguratului** rezultate in urma oricarei **Actiuni Culpabile** comise dupa data de 01 februarie 2023, prezenta polita se aplica cu conditia unei Limite de Raspundere de 10.000.000 EUR pentru fiecare **Cerere de Despagubire** si in agregat pentru **Perioada Politel**.

In ceea ce priveste toate **Cererile de Despagubire** inaintate impotriva **Asiguratului** rezultate in urma oricarei **Actiuni Culpabile** comise dupa data de 20 august 2008, dar inainte de 1 februarie 2025, prezenta polita acopera doar **Serviciile Profesionale** pentru Teritoriul Acoperirii Politel si Jurisdicia Acoperirii Politel, Romania si Romana.

In ceea ce priveste toate **Cererile de Despagubire** inaintate impotriva **Asiguratului** rezultate in urma oricarei **Actiuni Culpabile** comise dupa data de 1 februarie 2025, prezenta polita acopera doar **Serviciile Profesionale** pentru Teritoriul Acoperirii Politel si Jurisdicia Acoperirii Politel, Europa si Europeana.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Act Additional nr. 07 - ACT ADITIONAL SPECIFIC MENTIONAT - DECLARATIE CU PRIVIRE LA INEXISTENTA CERERILOR DE DESPAGUBIRE

Prin prezenta, dupa ce a fost supus unei verificari complete de catre toti partenerii, imputerniciti, personalul de conducere si angajati, se confirma ca nu a fost initiata nici o cerere de despagubire la adresa mea / noastra si nici nu sunt cunoscute circumstante care ar putea da nastere unei eventuale cereri de despagubire la adresa mea / noastra si aduse la cunostinta mie / noua in legatura cu acoperirile Politel / Politelor de Raspundere Profesionala pana la 23 august 2016.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Act Additional nr. 08 - ACT ADITIONAL PRIVIND DEFINITIA "ASIGURAT" AMENDATA

Prin prezenta se certifica si se confirma ca prezenta polita este amendata dupa cum urmeaza:

Definitia "Asigurat" din Conditiile Generale este sters si inlocuit dupa cum urmeaza:

"Asigurat"

inseamna:

(i) **Titularul Politel** sau orice **Filiala**;

(ii) orice persoana fizica, care este sau a fost un director sau asociat sau administrator al **Titularului Politel** sau al oricarei **Filiale**;

(iii) orice **Angajat**;

(iv) orice persoana angajata cu contract de munca pe durata determinata, persoana fizica autorizata, subcontractori de munca, numai sub contract cu, si sub indrumarea si directa supraveghere a **Titularului Politel** sau oricare **Filiala** a acestuia; si

(v) orice reprezentanti legali sau functionari ai oricarui **Asigurat** descris la punctele (ii) si (iii) din aceasta definitie;

dar numai in cadrul prestarii de **Servicii Profesionale** in calitatile de mai sus.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Act Additional nr. 09 - EXCLUDERE SPECIFIC MENTIONATA

In considerarea platii primei de asigurare sau angajamentului de a plati prima, **Asiguratorul** si **Titularul Politel** convin astfel:

Excluderi: urmatoarea excludere va fi adaugata la Sectiunea **Excluderi**:

Asiguratorul nu va fi tinut raspunzator in baza niciunui/niciunei Risc Asigurat sau Extensii pentru nicio **Paguba** in legatura cu orice **Cerere (Cereri) de Despagubire** sau orice evolutii ale acestora (acestora), ce decurge(d) din, se bazeaza pe sau poate (pot) rezulta din orice actiune civila, penala, administrativa sau in fata unei autoritati de reglementare, investigatie, arbitraj sau hotarare in curs sau anterior(oara) politel in legatura cu cazurile prezentate de catre **Asigurat** prin scrisoarea nr. 2916/08.09.2020 transmisa **Asiguratorului**, sau care este pretinsa sau decurge din aceleasi sau, in esenta, aceleasi fapte sau/ se bazeaza pe aceeasi sau are, in esenta, aceeaasi baza juridica.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Bucsa Daniela

04/02/2025 18:27:59 UTC+02

Act Adțional nr. 10 - ACT ADIȚIONAL PRIVIND FONDUL DE GARANTARE AL ASIGURATILOR

La Secțiunea **Prevederi Generale** a prezentei polițe se adaugă, după cum urmează:

Fondul de Garantare al Asiguratilor

În vederea protejării intereselor creditorilor de asigurări (asigurați, beneficiari, terțe persoane pagubite), s-a constituit Fondul de Garantare a Asiguratilor destinat plății indemnizațiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate, în condițiile legii, cu societatea de asigurare față de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, în limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.

Toți ceilalți termeni, condiții și excluderi ai prezentei polițe rămân neschimbați.

Act Adțional nr. 11 - ACT ADIȚIONAL PRIVIND LITIGII, METODE DE SOLUTIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR

La Secțiunea **Prevederi Generale** a prezentei polițe se adaugă, după cum urmează:

Litigii, Metode de soluționare alternativă a litigiilor

Orice litigiu în legătură cu aplicarea contractului de asigurare se rezolvă pe cale amiabilă între persoanele implicate sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către instanțele judecătorești române competente de la sediul paratului sau de către alte instanțe de judecată competente potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. Instanța în circumscripția căreia se află domiciliul sau sediul Asiguratului, bunurile asigurate sau locul unde s-a produs riscul asigurat.

Toți ceilalți termeni, condiții și excluderi ai prezentei polițe rămân neschimbați.

Act Adțional nr. 12 - ACT ADIȚIONAL PRIVIND INFORMATII CU CARACTER PERSONAL SI COMUNICARI DE MARKETING

Prin prezenta se certifică și se confirmă că prezenta poliță este amendată după cum urmează:

Informații cu Caracter Personal și Comunicări de marketing din **Prevederi Generale** din **Condiții Generale** vor fi șterse și înlocuite după cum urmează:

În **Prevederi Generale** din **Program General** următoarele vor fi șterse și înlocuite cu:

Informații cu Caracter Personal Asiguratorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice primite de la Titularul Poliței în legătură cu această poliță de asigurare în conformitate cu nota de informare a Asiguratorului, care este atașată la acești termeni și condiții și este disponibilă <https://www.colonnade.ro/Informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/> sau la solicitare transmisă la adresa Dpo@colonnade.ro.

Comunicări de marketing În măsura în care ați fost de acord cu această prin completarea formularului de consimțământ corespunzător, va vom transmite la adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră cu ocazia încheierii acestei polițe comunicări comerciale referitoare la produse și servicii similare, din dorința de a vă ține la curent cu ofertele noastre. Puteți oricând să vă opuneți primirii unor astfel de comunicări din ofertele ce va vor fi transmise contactându-ne la adresa de e-mail Dpo@colonnade.ro sau scriind Responsabilului privind Protecția Datelor, pe adresa Colonnade Insurance SA Luxembourg – Sucursala București, Str. Buzesti nr. 82-94, Etaj 10, Sector 1, București, România.

Precizăm că, în cazul în care ați ales opțiunea de a nu mai primi comunicări comerciale, Asiguratorul va va putea trimite în continuare alte comunicări importante, cum ar fi comunicări cu privire la administrarea poliței de asigurare sau a pretenției dumneavoastră, folosind adresa de email comunicată de dumneavoastră.

Toți ceilalți termeni, condiții și excluderi ai prezentei polițe rămân neschimbați.

Act Adțional nr. 13 - AMENDAMENT PRIVIND ADRESA ASIGURATORULUI

Prin prezenta se certifică și se confirmă că prezenta poliță este amendată după cum urmează:

Începând cu 25 noiembrie 2021, oriunde în Poliță este menționată următoarea adresă a Asiguratorului:

Victoria Center, Calea Victoriei Nr. 145, Etajul 8, Sector 1, București, România

aceasta va fi ștersă și înlocuită cu următoarea adresă:

Str. Buzesti nr. 82-94, Etaj 10, Sector 1, București, România

Toți ceilalți termeni, condiții și excluderi ai prezentei polițe rămân neschimbați.

Subscrisa **CORAL CONSTRUCT SRL** ("Client") își ia cunoștința prin prezenta de termenii Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal la <https://www.colonnade.ro/Informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/> sau prin solicitarea unei copii a acestora la dpo@colonnade.ro. Prin furnizarea către Colonnade a informațiilor legate de o persoană identificabilă, Clientul declară că este autorizat să furnizeze respectivele informații cu Caracter Personal către Colonnade. Cu privire la orice persoană identificabilă ale cărei Informații cu Caracter Personal sunt furnizate lui Colonnade de către Client, Clientul este de acord să informeze respectiva persoană cu privire la conținutul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Titularul Politei declara ca a luat la cunostinta si accepta termenii, conditiile si excluderile Politei de Asigurare de Raspundere Civila Profesionala / Profesii determinate / Conditii Generale PI_RO - 12/2017 si Actele Aditionale atasate la si facand parte din Polita de Asigurare de Raspundere Civila Profesionala / Profesii determinate / Conditii Generale PI_RO - 12/2017 emise de Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti.

Data: 04 februarie 2025

Semnat pentru si in numele:

Semnatura

Semnatura

CORAL CONSTRUCT SRL

**Colonnade Insurance SA Luxembourg -
Sucursala Bucuresti**

Daniela Bucsa
Imputernicit

**POLITA DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA
PROFESII DETERMINATE
CONDITII GENERALE**

Notificare

Aceasta este o polita de asigurare pentru momentul despagubirii (claims made policy). Aceasta polita se aplica numai Cererilor de Despagubire inaintate pentru prima oara impotriva Asiguratului de catre un Tert si raportate Asiguratorului pe parcursul Perioadei Politiei. Costurile de aparare vor reduce limitele de raspundere disponibile pentru plata despagubirilor stabilite prin hotarari judecatoresti sau tranzactii. Mai mult, va rugam sa notati ca la sumele aferente costurilor de aparare se va aplica Franta.

In considerare a platii Primei de asigurare sau acordului de plata a Primei de asigurare, si in conformitate cu prevederile prezentei polita, Asiguratorul si Titularul Politiei convin urmatoarele:

Riscuri Asigurate

Toate riscurile sunt asigurate in conformitate cu prezenta polita in mod exclusiv cu privire la Cererile de Despagubire care sunt inaintate pentru prima oara impotriva unui Asigurat pe parcursul Perioadei Politiei si care sunt raportate Asiguratorului conform prevederilor prezentei polita, in conformitate cu termenii si conditiile acestora.

<i>Raspundere Profesionala</i>	Asiguratorul va plati in numele oricarui Asigurat toate Daunele rezultand din orice Cerere de Despagubire in legatura cu orice Incalcare a Obligatiilor de catre Asigurat.
<i>Incalcare a Drepturilor la Intimitate</i>	Asiguratorul va plati in numele oricarui Asigurat toate Daunele rezultand din orice Cerere de Despagubire in legatura cu orice Incalcare a Drepturilor la Intimitate.
<i>Proprietate Intellectuala</i>	Asiguratorul va plati in numele oricarui Asigurat toate Daunele rezultand din orice Cerere de Despagubire in legatura cu orice Incalcare a Drepturilor de Proprietate Intellectuala.
<i>Defaimare</i>	Asiguratorul va plati in numele oricarui Asigurat toate Daunele rezultand din orice Cerere de Despagubire in legatura cu orice calomnie sau defaimare infaptuita fara intentie de catre Asigurat.
<i>Raspundere de Internet</i>	Asiguratorul va plati in numele oricarui Asigurat toate Daunele rezultand din orice Cerere de Despagubire in legatura cu orice Raspundere de Internet.
<i>Frauda/Comportament necinstit</i>	Asiguratorul va plati in numele oricarui Asigurat, care nu este faptatorul real sau presupus, astfel cum este determinat de instanta competenta, toate Daunele rezultand din orice Cerere de Despagubire in legatura cu orice Frauda/Comportament necinstit a oricarui Angajat.
<i>Costuri de Aparare</i>	Asiguratorul va plati Costuri de Aparare suportate in cadrul apararii oricarei Cereri de Despagubire acoperite conform prezentei polita.

Asiguratorul nu are nicio obligatie de a plati Paguba, cu exceptia cazului in care Actiunea Culpabila: (i) este comisa la sau dupa Data Retroactiva dar nu mai tarziu de expirarea Perioadei Politiei; si (ii) este comisa numai in cadrul prestarii sau neindeplinirii obligatiei de a presta Serviciile Profesionale.



Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

Extinderi

Filiale noi	Definitia termenului "Filiala" se extinde pentru a include orice entitate pe care Titularul Politei o dobandeste sau o constituie dupa Data de Incepere a prezentei polite, cu conditia ca aceasta entitate: (i) are venit total brut mai mic de 15% din venitul total brut al Titularului Politei in exercitiul financiar precedent datei de dobandire; (ii) nu inregistreaza venituri provenind din orice activitate comerciala sau Servicii Profesionale desfasurate pe teritoriul Statelor Unite al Americii sau Canadei; (iii) presteaza aceleasi Servicii Profesionale precum Titularul Politei, deja notificate catre Asigurator si acceptate pentru a fi acoperite conform prezentei polite. In cazul in care o entitate nou dobandita sau formata nu indeplineste oricare dintre conditiile (i), (ii) or (iii) de mai sus, respectiva entitate va fi inclusa drept Asigurat additional conform prezentei polite, dar numai cu conditia ca Asiguratorul va primi detalii complete cu privire la entitatea dobandita sau nou constituita precum si cu privire la orice Prima de asigurare additionala si/sau modificare a politei agreate de catre Titularul Politei in termen de treizeci (30) de zile de la dobandire sau constituire. Acoperirea acordata conform prezentei extinderi se va aplica numai Actiunilor Culpabile comise dupa data dobandirii sau constituirii noii Filiale.
Compensatie pentru infatisare	Pentru orice persoana prevazuta la punctele (i) si (ii) de mai jos, care se infatiseaza intr-o instanta de judecata in calitate de martor in legatura cu o Cerere de Despagubire asigurata conform prezentei polite, Costuri de Aparare vor include urmatoarele sume zilnice aferente fiecărei zile in care este necesara infatisarea in instanta de judecata: (i) pentru orice director, asociat, sau administrator Asigurat EUR 500 (sau echivalent in alta valuta) (ii) pentru orice Angajat EUR 250 (sau echivalent in alta valuta) Nicio Fransiza nu se va aplica prezentei Extinderi.
Perioada de Raportare Extinsa	In cazul in care Asiguratorul inceteaza sau nu mai reînnoieste prezenta polita, din alte motive decat neindeplinirea obligatiei de plata a Primei de asigurare sau orice alte incalcare a prevederilor prezentei polite de catre un Asigurat, Titularul Politei va fi indreptatit la o perioada de treizeci (30) de zile de la data incetarii sau expirarii in cadrul careia are dreptul de a notifica orice Cerere de Despagubire acoperita si inaintata pentru prima data impotriva Asiguratului. Perioada de Raportare Extinsa nu se va aplica daca aceasta polita sau acoperirea acordata conform acesteia au fost inlocuite.
Documente Pierdute	Cu privire la Documente ale unui Tert: (i) pentru care un Asigurat este raspunzator din punct de vedere legal, si (ii) care, pe parcursul Perioada Politei, au fost distruse, prejudiciate, pierdute, distorsionate, sterse sau ratacite numai in cadrul prestarii sau neindeplinirii obligatiei de a presta Serviciile Profesionale. Daunele vor include costuri si cheltuieli suportate in mod rezonabil de catre Asigurat pentru inlocuirea sau reconstituirea respectivelor Documente cu conditia ca: (a) respectiva pierdere sau prejudiciere este sustinuta in timp ce Documentele sunt fie: (1) in posesia temporara; sau (2) in custodia Asiguratului sau a oricarei persoane careia Asiguratul i le-a incredintat; (b) o cautare diligenta a documentelor pierdute sau ratacite s-a desfasurat de catre si in numele Asiguratului; (c) valoarea oricarei Cereri de Despagubire pentru respectivele costuri si cheltuieli va fi suportata prin dovada cheltuielii care va trebui aprobata de catre o persoana neutra ce va fi numita de catre Asigurator si aprobata de catre Asigurat; si (d) Asiguratorul nu va fi raspunzator pentru nicio Cerere de Despagubire rezultand din uzura si/sau deteriorarea graduala, actiunea moliiilor si a parazitilor sau din alte motive in afara controlului Asiguratului. Aceasta Extindere va face subiectul unei Sublimite de Raspundere de 10% din Limita de Raspundere mentionata in Programul General dar nu mai mult de 100.000 EUR (sau echivalentul in alte valute). O fransiza separata de 1.000 EUR (sau echivalentul in alte valute) in loc de Fransiza se va aplica pentru fiecare Cerere de Despagubire acoperita prin prezenta Extindere privind Documente Pierdute.

Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

Definitii

" Vătămare Corporală "	înseamnă vătămare corporală, boală, sau deces; și dacă rezultă din cauza acestora din urmă, tulburare emoțională, anxietate mentală sau vătămare psihică.
" Încălcare a Obligațiilor "	înseamnă orice reală sau presupusă încălcare a obligației, act, eroare, declarație greșită sau care induce în eroare, încălcare a obligației de confidențialitate sau omisiune din neglijență, comis(a) în cadrul îndeplinirii sau neîndeplinirii Serviciilor Profesionale .
" Cerere de Despăgubire "	înseamnă orice: (i) cerere scrisă sau (ii) procedură civilă sau administrativă, ce urmărește repararea pecuniară sau altă reparație legală.
" Registre Electronice "	înseamnă orice Date stocate în orice mod pe: (i) calculator, echipament de prelucrare a datelor, sau pe oricare din componentele acestora; sau (ii) software de calculator; dar fără a include nicio valută, instrumente negociabile sau registre ale acestora.
" Date "	înseamnă informații sau date stocate electronic, digitale sau digitalizate.
" Virus Informatic "	înseamnă orice program sau cod proiectat pentru a cauza pierderea sau prejudicierea unui sistem informatic sau a oricărei părți a acestuia și/sau care previne sau împiedică un sistem informatic sau orice parte a acestuia să opereze și/sau să funcționeze adecvat și exact.
" Daune "	înseamnă orice sumă pe care un Asigurat este responsabil legal să o plătească către un Tert în legătură cu soluțiile judecătorești date/ hotărâre/ sentință adusă împotriva unui Asigurat , sau pentru tranzacțiile/ înțelegerile ce sunt conforme cu cerințele privind consimțământul prevăzute în secțiunea Condițiilor pentru "Cereri de Despăgubire" a politelor.
" Costuri de Apărare "	înseamnă onorariile, costurile și cheltuielile rezonabile și necesare suportate pentru reprezentarea unui Asigurat , cu acordul prealabil în scris al Asiguratorului , de către sau în numele Asiguratului , după înaintarea unei Cereri de Despăgubire , în cadrul anchetei, apărării, compensării, tranzacționării sau alor de atac cu privire la orice Cerere de Despăgubire . " Costuri de Apărare " nu va însemna nicio cheltuială internă sau generală de operare a afacerii a oricărui Asigurat sau costul privind timpul oricărui Asigurat .
" Documente "	înseamnă toate documentele de orice natură inclusiv Registre Electronice , dar nu include nicio valută, instrument negociabil sau evidente ale acestora.
" Angajat "	înseamnă orice persoană fizică care este sau a fost angajat expres în calitate de angajat conform unui contract de muncă încheiat cu Titularul Politei sau cu orice Filială . " Angajat " nu va însemna niciun: (i) director sau asociat sau administrator; sau (ii) persoană angajată cu contract de muncă pe durată determinată, persoană fizică autorizată sau subcontractor de muncă.
" Frauda/Comportament necinstit "	înseamnă comportament fraudulos sau necinstit al unui Angajat : (i) neaprobare, în mod expres sau implicit; și (ii) care rezultă în răspunderea față de Titularul Politei sau oricare Filială .
" Încălcare a Drepturilor de Proprietate Intelectuală "	înseamnă o încălcare fără intenție a oricărui drept de proprietate intelectuală a unui Tert , altul decât brevete sau Secrete Comerciale .
" Data de Începere "	înseamnă data specificată ca atare în Programul General.
" Asigurat "	înseamnă: (i) Titularul Politei sau orice Filială , (ii) orice persoană fizică, care este sau a fost un director sau asociat sau administrator al Titularului Politei sau al oricărei Filiale , (iii) orice Angajat , (iv) orice persoană angajată cu contract de muncă pe durată determinată, persoană fizică autorizată, subcontractor de muncă, având contract humal cu, și fiind sub supravegherea și controlul direct al Titularului Politei sau al oricărei Filiale ; și (v) orice reprezentanți legali sau funcționari ai oricărui Asigurat descris la punctele (i) și (iii) din această definiție; dar numai în cadrul prestării de Servicii Profesionale în calitățile de mai sus.

Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

"Asigurator"	înseamnă entitatea specificată ca atare în Programul General.
"Raspundere de Internet"	înseamnă orice reală sau presupusă încălcare a Obligațiilor, încălcare a Drepturilor la Intimitate, încălcare a Drepturilor de Proprietate Intelectuală, calomnie sau defaimare rezultând din: (i) operarea unui site de internet, intranet sau extranet; (ii) transmiterea de posta electronică sau documente prin mijloace electronice; (iii) transmiterea fără intenție a unui Virus Informatic
"Limita de Raspundere"	înseamnă suma specificată ca atare în Programul General.
"Paguba"	înseamnă Daune și Costuri de Aparare. "Paguba" nu include iar această poliță nu acoperă: (1) taxe și impozite; (2) daune ne-compensatorii, inclusiv daune coninătorii, multiple sau prestabilite; (3) amenzi sau penalități; (4) costurile și cheltuielile pentru respectarea oricărui ordin, sentință sau contract pentru acordarea reparațiilor conform unei ordonanțe președințiale sau alte reparații ne-pecuniare; (5) compensații, beneficii sau cheltuieli generate, costuri sau cheltuieli suportate de către orice Asigurat; sau (6) orice aspecte care pot fi considerate neasigurabile conform legii aplicabile acestei polițe sau jurisdicției în care este înaintată Cererea de Despagubire; sau (7) pagube indirecte și/sau pe cale de consecință (pentru evitarea îndoielii, în interesul acestei polițe inclusiv, fără însă a se limita la profit nerealizat, pierderea beneficiului, pierderea oportunităților de afaceri sau orice pagube cauzate de întreruperea activității).
"Perioada Poliței"	înseamnă perioada de timp specificată în Programul General cu excepția cazului în care polița încetează, în acest caz Perioada Poliței se va sfârși când încetarea devine efectivă.
"Titularul Poliței"	înseamnă entitatea sau persoana fizică specificată ca atare în Programul General.
"Substanțe poluante"	înseamnă, dar fără a se limita la orice substanțele solide, lichide, biologice, radiologice, gazoase sau termice iritante sau contaminanți, indiferent dacă se infaptă natural sau altfel, inclusiv azbest, fum, aburi, praf, fibre, mușcagăi, spori, fungi, germeni, cenusa, fum, acizi, alcaline, materiale nucleare și radioactive de orice fel, produse chimice și reziduuri. "Reziduuri" includ, dar fără a se limita la materiale care urmează a fi reciclate, recondiționate sau recuperate.
"Prima de asigurare"	înseamnă suma specificată ca atare în Programul General și orice modificare a primei de asigurare reflectată într-un act adițional la prezenta poliță.
"Încălcarea Drepturilor la Intimitate"	înseamnă orice încălcare reală sau presupusă a oricărui statut sau altui drept la intimitate a oricărui Tert de către orice Asigurat.
"Serviciile Profesionale"	înseamnă serviciile profesionale ale Titularului Poliței și ale oricărei Filiale așa cum este prevăzut în Programul General.
"Paguba Materială"	înseamnă prejudicierea, pierderea sau distrugerea unor proprietăți tangibile sau pierderea dreptului de folosință a acestora.
"Fransiză"	înseamnă suma specificată ca atare în Programul General.
"Data Retroactivă"	înseamnă data specificată ca atare în Programul General.
"Filială"	înseamnă societățile în care Titularul Poliței, fie direct fie indirect prin una sau mai multe din Filialele sale (i) controlează componenta consiliului de administrație; (ii) controlează peste jumătate din drepturile de vot ale acționarilor; sau (iii) deține peste jumătate din capitalul social subscris. Pentru orice Filială sau orice Asigurat al acesteia, acoperirea acordată conform prezentei Extinderi se va aplica numai Acțiunilor Culpabile comise în timpul în care respectiva entitate este o Filială a Titularului Poliței.
"Tert"	înseamnă orice entitate sau persoană fizică care nu este: (i) orice Asigurat, sau (ii) orice altă entitate sau persoană fizică având un interes financiar sau rol executiv în operarea Titularului Poliței sau a oricărei Filiale.
"Secret Comercial"	înseamnă informații care prezintă valoare economică independentă, reală sau potențială, rezultând din faptul că nu sunt cunoscute în mod general și nu pot fi cunoscute cu ușurință prin mijloace adecvate de către alte persoane care pot obține avantaje economice din dezvaluirea sau utilizarea acestora.

Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

"Actiune Culpabila"

înseamnă orice **Încalcare a Obligațiilor, Încalcare a Drepturilor la Intimitate, Încalcare a Drepturilor de Proprietate Intelectuală, calomnie, defaimare, Frauda/Comportament necinstit sau Raspundere de Internet**.

Excluderi

Prezenta poliță nu va acoperi **Paguba** în legătura cu nicio **Cerere de Despăgubire**:

Comportament Anticoncurențial	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită oricărei reale sau presupuse încălcări a legislației antitrust, împiedicării desfășurării comerțului sau concurenței neeloiale;
Vatamare Corporală / Paguba Materială	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită unei Vatamări Corporale sau unei Pagube Materiale cu excepția cazului în care rezultă dintr-o reală sau presupusă neîndeplinire a obligației de a avea standardul cerut de lege cu privire la atenție, diligență și expertiză în cadrul prestării Serviciilor Profesionale ;
Raspundere Contractuala / Garantii	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită oricărei: (i) răspunderi contractuale sau altor obligații asumate, care exced obligația de a face uz de expertiză și atenție folosite în mod obișnuit pentru Serviciile Profesionale prestate; (ii) garanții personale sau garanții; sau (iii) întârzieri în prestarea, neîndepliniri a obligației de a presta sau neîndepliniri a obligației de a finaliza orice Servicii Profesionale , cu excepția cazului în care întârzierea sau neîndeplinirea rezultă dintr-o Încalcare a Obligațiilor de către un Asigurat ;
Evaluarea Costurilor	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită oricărei neîndepliniri de către orice Asigurat sau de către alta parte ce acționează în numele Asiguratului a obligației de a realiza o pre-evaluare exactă a costurilor prestării Serviciilor Profesionale ;
Pierdere Economică	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită oricăror pierderi indirecte (incluzând dar fără a se limita la profit nerealizat), neprevăzute, economice sau de consecință numai în cazul în care Asiguratul nu a reușit să excludă respectivele pierderi prin contract, în măsura în care legea permite acest lucru;
Infrastructura	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită următoarelor cauze: (i) avarie mecanică; (ii) avarie electrică, inclusiv orice întrerupere de energie electrică, supratensiune tranzitorie, întrerupere totală sau parțială, sau (iii) avarie a sistemelor de telecomunicații sau de sateliți, cu excepția cazului în care respectivă avarie rezultă dintr-o Încalcare a Obligațiilor de către un Asigurat ;
Insolvență	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită stării de insolvență, administrării judiciare sau executării judecătorești a Asiguratului ;
Acte cu Intenție	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită oricărei Încalcare a Obligațiilor deliberată sau din neglijența culpabilă; totuși, cu condiția ca aceasta-excludere nu se va aplica Acoperirii pentru Frauda/Comportament necinstit ;
Asocieri	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită muncii prestate de către Asigurat pentru sau în numele oricărei asocieri din care face parte un Asigurat ;
Acte ilegale	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită oricărui act sau oricărei omisiuni pe care un judecător, curte cu jurați sau tribunal oficial sau complet de judecată, sau pe care un Asigurat îl (o) admit(e) a fi de natură penală, necinstită sau frauduloasă, în acest caz Asiguratorul fiind rambursat pentru toate Pagubele plătite în legătura cu o asemenea Cerere de Despăgubire ; totuși, cu condiția ca aceasta-excludere nu se va aplica acoperirii pentru Frauda/Comportament necinstit ;
Brevet/Secret Comercial	rezultând din, bazat pe sau care poate fi atribuită încălcării unor licențe cu privire la, nerespectare sau însușire ilegală a brevetelor sau a Secretelor Comerciale ;
Poluare	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită: (i) unei reale, potențiale sau iminente existente, deversări, dispersări, degajări, migrațiuni sau eliberări de Substanțe poluante , sau (ii) dispozitivelor sau cererilor ori efortului de: (a) testare, monitorizare, curățare, eliminare, includere, tratare, detoxifiere sau neutralizare a Substanțelor poluante sau (b) contracarare sau evaluare a efectelor Substanțelor poluante ;

Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

Cereri de Despagubire anterioare / Circumstanțe	(i) înaintată anterior sau în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei polițe, sau (ii) rezultând din, bazată pe sau care pot fi atribuită oricărei circumstanțe care, începând de la data inițială a prezentei polițe, poate în mod rezonabil să fie considerată de către orice Asigurat a da naștere la inițierea unei Cereri de Despagubire ;
Datorii Comerciale	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită oricărei: (i) datorii comerciale suportate de un Asigurat sau (ii) garanții date de un Asigurat cu privire la o obligație;
S.U.A./Canada	înaintată sau în curs de desfășurare pe teritoriul acestora; sau pentru executarea unei hotărâri judecătorești obținute pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canada, sau în oricare din teritoriile și posesiunile acestora;
Razboi/Terrorism	rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită oricărui război (declarat sau în alt mod), terorism, de natura unui război, militar, terorist sau de gherilă, sabotaj, forțe armate, ostilități (declarată sau nedecarată), rebeliune, revoluție, dezordine civilă, insurecție, uzurpare de putere, confiscare, naționalizare sau distrugere sau prejudiciere a proprietății de către sau în urma ordinului oricărei autorități guvernamentale, publice sau locale sau oricărei alte organizații politice sau teroriste.

Cereri de Despagubire

Notificare a Cererilor de Despagubire	Acoperirea acordată în baza prezentei polițe se aplică doar pentru Cereri de Despagubire: - care se bazează pe Actiune(i) Culpabilă(e) (i) care are(au) loc la sau după Data Retroactivă dar nu mai târziu de expirarea Perioadei Poliței; și (ii) este (sunt) comisa(e) numai în cadrul prestării sau neîndeplinirii obligației de a presta Serviciile Profesionale; - sunt în mod cumulativ: (i) înaintate pentru prima oară împotriva Asiguratului, pe parcursul Perioadei Poliței și (ii) raportate de către Asigurat în scris Asiguratorului, la adresa Asiguratorului și în atenția reprezentantului Asiguratorului așa cum este prevăzut în Programul General al Poliței, în termen de douăzeci (20) de zile după ce Titularul Poliței a luat la cunoștință pentru prima dată despre respectiva Cerere de Despagubire dar în orice caz nu mai târziu de expirarea Perioadei Poliței sau a Perioadei de Raportare Extinsă (dacă se aplică). În măsura în care termenii pentru notificarea unei Cereri de Despagubire nu sunt respectați, Asiguratorul va fi îndreptățit să refuze plata indemnizației de despagubire, în măsura în care o astfel de nerespectare a cauzat imposibilitatea Asiguratorului de a determina cauza Cererii de Despagubire și întinderea Pagubelor.
Cereri de Despagubire unice	Dacă Asiguratul raportează o Cerere de Despagubire Asiguratorului, conform termenilor și condițiilor acestei polițe, atunci: (i) orice Cerere de Despagubire ulterioară rezultând din, bazată pe sau care poate fi atribuită unor fapte pretinse în Cererea de Despagubire anterior notificată; și (ii) orice Cerere de Despagubire ulterioară pretinzând orice Actiune Culpabilă care este identică sau este legată de orice Actiune Culpabilă, pretinsă în Cererea de Despagubire anterior notificată, vor fi considerate a fi înaintate împotriva Asiguratului și raportate Asiguratorului în momentul în care Asiguratul a raportat Cererea de Despagubire anterioară. Orice Cerere (Cererii) de Despagubire rezultând din, bazată(e) pe sau care poate fi atribuită(e) (i) aceleasi cauze, sau (ii) unei Actiuni Culpabile unice, sau (iii) unei serii de Actiuni Culpabile continuate, repetate sau aflate în legătură, va (vor) fi considerată(e) ca fiind o Cerere de Despagubire unică, în sensul prezentei polițe.
Circumstanțe	Dacă, pe parcursul Perioadei Poliței, Asiguratul ia la cunoștință de circumstanțe care ar putea da naștere, în mod rezonabil, la o Cerere de Despagubire împotriva Asiguratului, Asiguratul îl poate notifica pe Asigurator în scris, în legătură cu aceste circumstanțe. Dacă Asiguratorul acceptă această notificare a circumstanțelor și Asiguratul îi prezintă Asiguratorului motive pentru a se aștepta la o Cerere de Despagubire cu detalii complete privitoare la datele și persoanele implicate, atunci Asiguratorul va trata în consecință orice Cerere de Despagubire inițiată împotriva Asiguratului, care poate fi atribuită circumstanțelor, ca și cum ar fi fost raportată Asiguratorului la momentul în care Asiguratul l-a informat pentru prima dată în această privință pe Asigurator.
Aparare/Tranzacționare	Asiguratorul nu își asumă nicio obligație de a apăra, iar Asiguratul va apăra și

contesta orice **Cerere de Despagubire**. Totuși, **Asiguratorul** poate alege în scris să preia și să conducă apărarea și tranzacționarea oricărei **Cereri de Despagubire**. Dacă **Asiguratorul** nu alege astfel, acesta va avea dreptul, fără a avea obligația de a participa pe deplin la orice procedură și negociere a oricărei tranzacții care implică sau pare, în mod rezonabil, a implica **Asiguratorul**. **Asiguratorul** are dreptul, în orice moment după notificarea unei **Cereri de Despagubire**, de a plăti **Asiguratului** orice sumă rămasă neplatită din cadrul **Limitelor de Răspundere**, iar la data efectuării unei asemenea plăți, toate obligațiile **Asiguratorului** față de **Asigurat** conform prezentei polițe inclusiv, dacă este cazul, cele în legătură cu apărarea, vor înceta. **Asiguratul** în cauză va rambursa **Asiguratorului** orice plăți cu privire la care se stabilește în cele din urmă că nu pot fi acoperite de prezenta poliță.

Consimțământul Asiguratorului

Asiguratorul nu va fi răspunzător pentru nicio plată conform prezentei polițe dacă orice **Asigurat**, fără consimțământul prealabil în scris al **Asiguratorului**, admite sau își asumă orice răspundere, încheie tranzacții cu privire la orice **Cerere de Despagubire**, consimte orice hotărâre judecătorească sau suportă orice **Costuri de Apărare**. Dacă **Asiguratorul** a putut să participe pe deplin la apărarea **Cererii de Despagubire** aferente și la orice discuții și negocieri în legătură cu respectiva tranzacție sau hotărâre judecătorească stipulată, **Asiguratorul** nu va reține în mod nerezonabil consimțământul său cu privire la o tranzacție sau hotărâre judecătorească.

Cooperare

Asiguratul pe propria cheltuială: (i) va asigura toată asistența rezonabilă pentru **Asigurator** și va coopera în legătură cu apărarea oricărei **Cereri de Despagubire** și revendicarea oricărei despagubiri și a drepturilor de contribuție; (ii) va depune toată diligența necesară și va depune toate eforturile rezonabile pentru a evita sau diminua orice **Pagubă** în baza prezentei polițe; (iii) va transmite informațiile și asistența pe care **Asiguratorul** le necesită pentru a avea posibilitatea să investigheze orice **Pagubă** sau să determine răspunderea **Asiguratorului** conform prezentei polițe.

Alocare

Dacă o **Cerere de Despagubire** implică atât aspecte sau persoane acoperite cât și neacoperite de prezenta poliță, atunci **Asiguratul** și **Asiguratorul** vor depune toate eforturile pentru a stabili o alocare corectă și corespunzătoare a **Pagubei** acoperite în baza prezentei polițe, bazându-se pe principii stabilite ale alocării judiciare, luând în considerare expunerile aferente de natură juridică și financiară și beneficiile aferente obținute de părțile în cauză.

În cazul în care **Asiguratorul** și **Asiguratul** nu pot conveni asupra distribuirii acoperirii în conformitate cu această Clauză (Alocare) în termen de paisprezece (14) zile de la prima notificare a unui diferend legat de alocare, transmisă în scris de către **Asigurator** în atenția **Asiguratului**, atunci vor transmite de comun acord diferendul spre soluționare către instanța judecătorească competentă din România, a cărei decizie va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile. Cheltuielile legate de această determinare în raport cu emiterea unei astfel de hotărâri vor fi suportate în mod egal de **Asigurat** și **Asigurator**, iar aceste plăți nu vor afecta **Limita de Răspundere**.

Cereri de Despagubire Frauduloase

Dacă vreun **Asigurat** va înainta vreă notificare sau cerere de despagubire pentru orice **Pagubă** în baza prezentei polițe știind faptul că respectiva notificare sau cerere este falsă sau frauduloasă cu privire la sume sau în alt mod, respectiva **Pagubă** va fi exclusă din acoperirea acordată prin prezenta poliță, iar **Asiguratorul** va avea dreptul absolut discretionar să evite obligațiile ce îi revin conform prezentei polițe sau să considere nulă această poliță în integralitatea sa. În acest caz, **Asiguratul** va pierde dreptul la toate acoperirile acordate prin prezenta poliță pentru **Pagubă** iar întreaga **Prima de asigurare** va fi considerată datorată pe deplin și nerambursabilă.

Plata indemnizației de despagubire

Suma datorată în baza prezentei polițe de către **Asigurator** va fi plătită în termen de paisprezece (14) zile de la data la care **Asiguratorul** a determinat și confirmat nivelul sumei datorate. Orice sume datorate de către **Asigurator** în baza prezentei polițe vor fi achitate în conformitate cu instrucțiunile de plată (exemplu: detaliile conturilor bancare) furnizate **Asiguratorului** de către persoana îndreptățită la despagubire. Indemnizația de despagubire (astfel cum este stabilită conform procedurii menționate în prezentul articol) precum și toate costurile și cheltuielile relevante vor trebui achitate de către **Asigurator** direct terței persoane pagubite, mai puțin în cazul în care acea terță parte a fost deja despagubită de către **Asigurat** (caz în care **Asiguratul** are dreptul de a primi indemnizația de despagubire numai în cazul în care dovedește **Asiguratorului** că terțul a fost deja compensat cu cel puțin suma care ar fi fost de asemenea plătită de **Asigurator** în baza poliței).

Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

Cumparare si Administrare**Cumpararea politelor**

În scopul acordării de acoperiri **Asiguratului**, **Asiguratorul** s-a bazat pe declarațiile semnificative și detaliile din cadrul cererii chestionar împreună cu atasamentele la aceasta și pe alte informații transmise. Aceste declarații, atasamente și informații reprezintă baza acoperirii și vor fi considerate a fi incluse în și parte integrantă din prezenta poliță.

În cazul furnizării frauduloase de informații neadeverate sau incorecte sau în cazul ascunderii frauduloase de către **Titularul Politei** a unor informații care, dacă ar fi fost cunoscute de **Asigurator** l-ar fi determinat pe acesta să nu încheie polița în cauză sau să încheie polița în cauză în alți termeni (indiferent dacă o astfel de furnizare de informații neadeverate sau incorecte sau nefurnizare de informații a avut vreun impact în ceea ce privește apariția **Cererii de Despăgubire**), aceasta poliță va fi considerată nulă și neavenită și **Asiguratorul** nu va fi înțeles să restituie nicio primă de asigurare deja achitată de către **Titularul Politei** (și de asemenea va putea să îi ceară **Titularului Politei** să plătească orice prime de asigurare scadente până la identificarea unei astfel de cauze de nulitate).

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul furnizării de informații neadeverate sau incorecte, al nefurnizării de informații sau în cazul oricărei alte încălcări a obligației de dezvăluire completă, exact și la momentul oportun a oricărui/oricărei acțiuni, eveniment sau omisiune care ar exclude, reduce sau limita în orice alt fel răspunderea **Asiguratorului** conform prezentei, cu excepția furnizării frauduloase de informații neadeverate sau incorecte sau ascunderii frauduloase de informații caz în care sunt incidente dispozițiile paragrafului imediat anterior, următoarele prevederi se vor aplica:

- (i) în cazul în care furnizarea de informații neadeverate sau incorecte sau nefurnizarea de informații este identificată înainte de producerea unui eveniment care duce la inițierea unei **Cereri de Despăgubire**, **Asiguratorul** va fi îndreptățit fie să mențină polița, aplicând creșterea primei de asigurare, sau să rezilieze polița după expirarea unui termen de zece (10) zile de la data la care a fost transmisă notificarea de reziliere **Titularului Politei**, prin compensarea acestuia în ceea ce privește acea parte a primei de asigurare corespunzătoare perioadei de asigurare care nu va mai fi acoperită de poliță;
- (ii) în cazul în care furnizarea de informații neadeverate sau incorecte sau nefurnizarea de informații este identificată după producerea unui eveniment care duce la inițierea unei **Cereri de Despăgubire**, **Asiguratorul** va fi îndreptățit să reducă acoperirea datorată de către acesta prin prezenta proporțional (i.e. cu același raport ca cel dintre nivelul primei de asigurare efectiv platită și nivelul primei de asigurare care ar fi fost platită dacă informația respectivă ar fi fost cunoscută de către **Asigurator** la data încheierii politelor de asigurare).

Titularul Politei declară și garantează prin prezenta **Asiguratorului** că a furnizat în mod integral, exact și complet, anterior încheierii prezentei polită, toate informațiile și circumstanțele care îi sunt cunoscute și care sunt esențiale pentru evaluarea riscurilor asigurate prin prezenta. **Titularul Politei** recunoaște și acceptă faptul că este ținut să informeze **Asiguratorul** prompt, la timp și în scris în ceea ce privește apariția unor astfel de circumstanțe esențiale cu privire la riscul asigurat în măsura în care acestea intervin pe parcursul executării politelor.

Administrare

Asiguratorul va considera ca **Titularul Politei** a acționat și va acționa în numele fiecărui **Asigurat** cu privire la: (1) negocierea termenilor și condițiilor politelor, angajarea și modificarea acestora; (2) exercitiul drepturilor **Asiguratilor**; (3) notificări; (4) **Prime de asigurare**; (5) acte adiționale; (6) soluționarea litigiilor; și (7) plățile către orice **Asigurat**.



Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

Limite si Fransiza

Limita de Raspundere	Suma totala de plata de catre Asigurator conform acestei polite nu va depasi Limita de Raspundere . Sub-limitele de Raspundere, Extinderile si Costuri de Aparare fac parte din aceasta suma si nu majoreaza Limita de Raspundere . Limita de Raspundere pentru perioada prevazuta in Extinderea privind Perioada de Raportare Extinsa este parte integranta din, iar nu o adaugare la Limita de Raspundere pentru Perioada Politei . Includerea unui numar mai mare de un Asigurat conform prezentei polite nu va majora suma totala platibila de catre Asigurator conform prezentei polite. De asemenea, Sub-limita de Raspundere pentru Extinderea Documente Pierdute va fi parte integranta din si nu va majora Limita de Raspundere .
Fransiza	Asiguratorul va plati numai valoarea oricaror Pagube ce excede valoarea Fransizei . Pentru evitarea oricarui dubiu, Fransiza se aplica de asemenea Costurilor de Aparare . Fransiza va fi suportata de catre Asigurat si va ramane neasigurata. O Fransiza unica se va aplica Pagubelor rezultand din toate Cererile de Despagubire ce presupun aceeași Actiune Culpabila . Asiguratorul are dreptul discretionar absolut sa acorde in avans in mod integral sau partial Fransiza , iar in acest caz, acele sume vor fi rambursate imediat Asiguratorului de catre Asigurat .
Alte Asigurari / Despagubire	Cu exceptia cazului in care este altfel prevazut prin lege, Acoperirea acordata conform prezentei polite este acordata exclusiv in plus fata de orice asigurare proprie sau alta asigurare valida si aplicabila, cu exceptia cazului in care respectiva asigurare este intocmita exclusiv cu titlul de asigurare suplimentara fata de Limita de Raspundere . Daca o asemenea asigurare aditionala este acordata de catre Asigurator sau de orice societate membra sau afiliata Colonnade Insurance SA, atunci suma maxima platibila de Colonnade Insurance SA conform acestor polite nu va depasi Limita de Raspundere a respectivei polite mentionate mai sus care dispune cea mai mare Limita de Raspundere aplicabila. Nicio prevedere a prezentei polite nu va fi interpretata in sensul majorarii Limitei de Raspundere a prezentei polite. In masura in care o alta polita de asigurare impune unui asigurator o obligatie de aparare a unei Cereri de Despagubire , Costuri de Aparare rezultand dintr-o asemenea Cerere de Despagubire nu vor fi acoperite de prezenta polita.

Prevederi Generale

Cesiuare	Prezenta polita si orice drepturi acordate in conformitate sau in legatura cu aceasta nu pot fi cesionate fara consimtamantul prealabil in scris al Asiguratorului .
Incetare	
De catre Titularul Politei:	Prezenta polita poate fi incetata de catre Titularul Politei conform legii si in modalitatea prevazuta de aceasta. Daca nicio Cerere de Despagubire nu a fost inaintata si nicio circumstanta nu a fost notificata inaintea unei asemenea incetari, Asiguratorul va retine 25% din Prima de asigurare originala plus un procent proportional cu durata pana la incetare (pro rata). In caz contrar, Prima de asigurare nu va fi rambursata si va fi considerata a fi castigata pe deplin la data initiala.
De catre Asigurator:	Prezenta polita poate fi incetata de catre Asigurator prin transmiterea catre Titularul Politei , prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, cu prioritate sau alta metoda de transmitere rezonabila, la adresa Titularului Politei prevazuta in Programul General, a unei notificari in scris mentionand data de intrare in vigoare a incetarii, care nu va fi mai mica de douazeci (20) de zile de la data notificarii, in cazul incetarii pentru modificari ale riscului si zece (10) zile in cazul rezilierii pentru neindeplinirea obligatiei de plata a Primei de asigurare . Dovada transmiterii prin posta sau transmiterii respectivei notificari va fi dovada de notificare suficienta iar prezenta polita va fi considerata incetata fata de toti Asiguratii la data si ora mentionate in respectiva notificare. In acest caz, Asiguratorul va fi indreptatit la un procent proportional din Prima de asigurare . Plata sau oferirea oricarei prime de asigurare de catre Asigurator nu va fi o conditie suspensiva pentru intrarea in vigoare a incetarii, dar respectiva plata va fi facuta cat mai curand posibil.
Sanctiuni	Se intelege si se stabileste faptul ca Societatea / Asiguratorul este exonerat(a) de intreaga raspundere in legatura cu orice plati in legatura cu oricare dintre acoperirile sectiunilor si extinderilor sectiunilor acestei Polite: pentru orice paguba care are loc sau cerere de despagubire care este inaintata, sau in cazul in care Titularul Politei / Asiguratul , Persoana Asigurata sau orice beneficiar al Politei este cetatean sau entitate civila sau guvernamentala a oricarei tara(i) impotriva careia legile si

reglementările care guvernează această poliță și/sau activitatea Societății Asiguratorului, companiei mama a Asiguratorului sau entității care deține controlul final, au impus un embargo sau o altă formă de sancțiune economică care are ca efect interdicția Societății / Asiguratorului de a oferi acoperire prin asigurare, să desfășoare activități comerciale cu sau să ofere alte beneficii economice Titularului Poliței / Asiguratului sau oricărui alt beneficiar al acestei Polițe. Totodată se înțelege și se stabilește faptul că nici un beneficiu sau plată nu va fi făcut în favoarea unor beneficiari care sunt considerați incompatibili de a primi beneficii economice conform legilor și reglementărilor care guvernează această Poliță și/sau activitatea Titularului Poliței / Asiguratului, companiei mama sau entității care deține controlul final.

Eficacitate Neplata
Primei de Asigurare

Această poliță va intra în vigoare și va produce efecte juridice între părți de la data încheierii sale.

Prima de asigurare, respectiv prima tranșă din prima de asigurare, după caz, trebuie achitată Asiguratorului de către Asigurat în termen de paisprezece (14) zile de la data emiterii facturii relevante, cu excepția cazului în care este convenit altfel.

Dacă prima de asigurare, sau – după caz – prima tranșă din prima de asigurare, nu este achitată în termen de paisprezece (14) zile de la data emiterii facturii relevante, astfel cum este menționat în documentul de plată sau este convenit, va fi considerat ca de la data încheierii sale prezenta poliță nu a produs consecințe juridice între părți (condiție rezolutivă). În cazul neplății în termenul convenit a oricărei tranșe (subsecvente) datorate, prezenta poliță poate fi reziliată de Asigurator prin simplă notificare, fără a fi necesare alte proceduri sau formalități, iar polița va fi considerată reziliată începând cu data indicată în notificare. În acest caz, Asiguratul va fi obligat să plătească prima de asigurare până la data rezilierii poliței de către Asigurator. Suma primei de asigurare datorată în conformitate cu dispoziția precedentă va fi determinată *pro rata* pentru perioada dintre data producerii efectelor poliței și data rezilierii. În ceea ce privește obligațiile de plată conform prezentei polițe, Asiguratul este considerat a fi în întârziere de la data plății.

În cazul în care Asiguratorul procesează o cerere de despăgubire ținând seama de o plată a indemnizației relevante, și Asiguratul apare în evidențele Asiguratorului cu prime de asigurare/tranșe de prime de asigurare restante, Asiguratorul va avea dreptul să compenseze sumele datorate de Asigurat cu suma indemnizației datorată Asiguratului, și în baza plății compensației numărul soldul astfel determinat va fi plătit de Asigurator către Asigurat.

Insolvența

Starea de insolvență, administrare judiciară sau executare judecătorească a oricărui Asigurat nu va degreva Asiguratorul de niciuna din obligațiile ce îi revin conform prezentei polițe.

Interpretare

Descrierea secțiunilor și titlurile sunt incluse doar pentru o mai bună înțelegere a poliței și nu afectează interpretarea acesteia. Cuvintele și expresiile folosite la singular includ și forma de plural și invers. Cuvintele care urmează după termenii "inclusiv", "include" sau orice alte expresii asemănătoare vor fi considerate a fi exemplificative. Cuvintele scrise **ingrosat** și cu majuscule au un înțeles aparte și sunt definite ca atare în poliță sau în Programul General. Cuvintele care nu sunt definite în mod specific în această poliță au înțelesul care le este atribuit în mod normal.

Prezenta Poliță, Programul General sau orice Program General emis drept înlocuitor și orice Acte Adicionale vor fi considerate ca fiind un singur document.

Soluționarea Litigiilor

Orice dispută între Asigurator, Titularul Poliței și orice Asigurat, cu privire la orice aspect în legătură cu această poliță sau orice problema referitoare la acoperirile din prezenta cu privire la care nu se poate ajunge la un acord într-un termen de șase (6) luni va fi deferită unui mediator ales de comun acord. Dacă nu se ajunge la un acord prin mediere, orice dispută decurgând din sau în legătură cu această poliță, inclusiv cu privire la executarea, desfășurarea sau încetarea prezentei, va fi soluționată de către o instanță judecătorească competentă din România.

Drepturile Terților

Nicio prevedere a acestei polițe nu va fi interpretată în sensul de a conferi vreun beneficiu direct niciunui tert în afara de un Asigurat.

Obiectul și Legea aplicabilă

Dacă legea permite și sub rezerva Excluderii U.S.A./Canada, această poliță se va aplica oricărei Cereri de Despăgubire înaintată împotriva oricărui Asigurat pe plan internațional. Orice interpretare a acestei polițe cu privire la încheierea, validitatea sau operarea acesteia va fi făcută în conformitate cu legile din România.

Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

Subrogare

Dacă orice plată urmează să fie efectuată conform prezentei polițe cu privire la o **Cerere de Despăgubire**, Asiguratorul va fi subrogat în limita plății respective în toate drepturile Asiguratului de recuperare, participare sau indemnizare, indiferent dacă plată s-a efectuat sau nu și dacă Asiguratul a fost compensat pe deplin sau nu pentru pierderea sa reală. Asiguratorul va fi îndreptățit să urmărească și să execute aceste drepturi în numele Asiguratului, care acordă Asiguratorului toată asistența rezonabilă și vor depune toate diligentele necesare pentru a proteja orice drepturi, inclusiv semnarea oricărui document și acte necesare. Asiguratul nu va efectua nicio acțiune pentru a încălca aceste drepturi. Orice sumă recuperată în plus față de suma totală plătită de Asigurator va fi returnată Asiguratului, mai puțin costul de recuperare. Asiguratorul agreează să nu exercite niciun asemenea drept de recuperare împotriva oricărui Angajat cu excepția cazului în care Cererea de Despăgubire este cauzată de sau adusă cu contribuția unei omisiuni sau act necinstit, fraudulos, intenționat penal sau cu rea voință a unui Angajat. Asiguratorul poate în mod discreționar să renunțe în scris la drepturile sale prevăzute în această Clauză de Subrogare.

Validitate

Prezenta poliță nu este angajantă față de Asigurator dacă nu este contrasemnata pe Programul General de către un reprezentant autorizat de către Asigurator sau de către agenții generali ai acestuia.

Reclamații

Considerăm ca merită servicii oferite în mod politicos, corect și prompt. Dacă există vreo situație în care serviciile noastre nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact corespunzătoare de mai jos și să ne furnizați numărul poliței/cererii și numele titularului poliței/persoanei asigurate pentru a ne ajuta să venim în sprijinul dumneavoastră cât mai curând cu putință.

Adresa: Calea Victoriei 145, Victoria Center, Etaj 8, Sector 1, București, România

Telefon: +4021.300.96.21; Fax: +4021.300.96.36;

E-mail: reclamatii@colonnade.ro

Online: www.colonnade.ro (vă rugăm selectați "Reclamații" urmat de "mesajul dumneavoastră")

Vom confirma reclamația în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea acesteia, va vom ține la curent cu privire la progresul reclamației și vom face tot posibilul pentru a soluționa problemele în beneficiul dumneavoastră. Dacă acest lucru se dovedește a fi imposibil, aveți dreptul de a trimite reclamația către Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF care va revizui cazul dumneavoastră.

Vă vom oferi toate detaliile despre modul în care trebuie să acționați în momentul în care va trimitem adresa cu răspunsul final la problemelor ridicate.

Adresa ASF este următoarea:

Adresa: București, Splaiul Independenței Nr. 15, Sector 5, Cod Postal 050092, România

Telexverde: 0-8008-25627; Telefon: +4021.668.12.00; Fax: +4021.659.64.14

Email: office@asfrromania.ro

Această procedură de reclamație nu aduce atingere dreptului dumneavoastră de a intenta acțiuni în justiție.

Informații cu Caracter Personal

"Informațiile cu Caracter Personal" reprezintă datele de identificare ale Titularului Poliței sau ale altor persoane (de exemplu, cei aflați în întreținere). Furnizând Informațiile cu Caracter Personal și semnând prezenta poliță de asigurare, Titularul Poliței consimte în mod expres și neechivoc colectarea, folosirea și prelucrarea al acestora de către Asigurator conform Politicii de confidențialitate disponibilă la www.colonnade.ro sau la cerere folosind datele de contact de mai jos. Dacă Informațiile cu Caracter Personal se referă la o altă persoană, Titularul Poliței confirmă prin semnarea poliței de asigurare că a informat persoana respectivă cu privire la Politica de confidențialitate și că este autorizat să furnizeze aceste date pentru folosirea de către Asigurator.

Informațiile cu Caracter Personal vor fi folosite doar în scopul prezentei Polițe conform Politicii de confidențialitate disponibilă la www.colonnade.ro

Pentru detalii complete cu privire la prelucrarea Informațiilor cu Caracter Personal, inclusiv cu privire la securitate și drepturi, precum și modul de accesare și corectare a Informațiilor cu Caracter Personal inexacte, sau cu privire la solicitarea ștergerii sau eliminării a Informațiilor cu Caracter Personal, sau de opoziție la folosirea acestora, Titularul Poliței va trimite un e-mail pe adresa

dataprotection.romania@colonnade.ro sau va scrie Responsabilului privind Protecția

Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02

Comunicari de marketing

Datelor, pe adresa Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti, Victoria Center, Calea Victoriei Nr. 145, Etajul 6, Sector 1, Bucuresti.

Pentru a opta de a nu mai primi comunicari de marketing (opt-out), Titularul Politei va contacta Asiguratorul la adresa de e-mail office@colonnade.ro sau va scrie Responsabilului privind Protectia Datelor, la urmatoarea adresa Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti, Victoria Center, Calea Victoriei Nr. 145, Etajul 6, Sector 1, Bucuresti. In cazul in care Titularul Politei va alege optiunea de a nu mai primi comunicari de marketing (opt-out), Asiguratorul va putea trimite in continuare alte comunicari importante, cum ar fi comunicari cu privire la administrarea politei de asigurare sau a pretentiei.

Clauze standard / neuzuale

Asiguratorul si Titularul Politei recunosc in mod expres si confirma ca au negociat termenii si conditiile acestei polite si ca orice prevedere inclusa in prezenta cu privire la care exista vreo problema de interpretare, validitate sau formulare nu va fi interpretata in defavoarea persoanei care a redactat respectiva prevedere in temeiul faptului ca acea parte sau consultantul acesteia a redactat prevederea, ci va fi interpretata in conformitate cu intentia partilor, astfel cum rezulta din prezenta.

FARA A ADUCE ATINGERE CELOR DE MAI SUS, TITULARUL POLITEI RECUNOASTE IN MOD EXPRES CA A CITIT SI INTELES TERMENII SI CONDITIILE ASOCIATE PREZENTEI POLITE SI CONSIMTE SA FIE TINUT DE PREVEDERILE POLITEI (SI ORICE ALTA INTELEGERE, DOCUMENT SAU TERMENI SI CONDITII LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTA), IN SPECIAL (DAR FARA A FI LIMITAT LA) DISPOZITIILE REFERITOARE LA LIMITAREA RASPUNDERII, DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI, OBIECTUL SI LEGEA APLICABILA, SOLUTIIONAREA LITIGIILOR.

Titularul Politei declara si garanteaza suplimentar Asiguratorului ca a citit si a inteles continutul acestei polite si ca este familiarizat cu si intelege toate notiunile la care se face referire in prezenta polita, inclusiv cele juridice, aplicabile in conformitate cu legislatia mentionata in prezenta, alita decat legea aplicabila acestei polite.

Bucsa Daniela
04/02/2025 18:27:59 UTC+02



ANEXA A

PERMIS PENTRU LUCRARI LA CALD

SOCIETATE EMITENTA _____ PERMIS DE LUCRU NR. _____

A PROIECT (Se va completa de persoana responsabila de executarea lucrarilor la cald)

CLADIRE _____

LOCATIA EXACTA A LUCRARII PROPUSE _____

NATURA LUCRARII LA CALD CARE URMEAZA A FI EXECUTATA _____

Locatia mentionata mai sus a fost inspectata si masurile de precautie enumerate in acest document au fost respectate conform prevederilor mentionate.

SEMNAT _____ NUME (CU MAJUSCULE) _____

DATA _____ FUNCTIE _____

CONTRACTANT (DACA ESTE CAZUL) _____

B ACORD (Se va completa de responsabilul impotriva incendiilor sau alta persoana desemnata de societate)

Prezentul Permis pentru lucrari la cald se elibereaza sub rezerva urmatoarelor conditii:

DATA EMITERII PERMISULUI _____ DATA EXPIRARII PERMISULUI _____

O VERIFICARE FINALA A ZONEI DE LUCRU IMPOTRIVA INCENDIILOR VA FI EFECTUATA, DAR NU MAI DEVEREME DE _____

CONDITII SUPLIMENTARE NECESARE _____

SEMNAT _____ NUME (CU MAJUSCULE) _____

DATA _____ FUNCTIE _____

CONTRACTANT (DACA ESTE CAZUL) _____

C SEMNALAREA INCENDIILOR (Se va completa de angajatul sau contractantul responsabil de lucrare inaintea returnarii prezentului permis catre emitent)

Zona de lucru si toate celelalte zone adiacente unde s-ar fi putut propaga scantei sau caldura (precum pardoselile de jos si de sus sau zonele aflate de oicare parte a peretilor) au fost verificate si nu s-a constatat prezenta niciunui incendiu dupa finalizarea lucrarii.

DATA FINALIZARII INSPECTIEI _____ (Inspectia se va realiza cel putin dupa 1 ora de la incetarea lucrului)

SEMNAT _____ NUME (CU MAJUSCULE) _____

DATA _____ FUNCTIE _____

CONTRACTANT (DACA ESTE CAZUL) _____

* Nu este recomandata eliberarea de permise pe perioade indelungate. In cazul in care, de exemplu, lucrul se desfasoara de dimineata pana dupa-amiaza, se vor emite permise noi.

NB In cazul in care lucrarea este realizata de un contractant, emitentul permisului se va asigura ca acesta a respectat cerintele inainte de inceperea lucrului si ca in zona nu exista incendii dupa finalizarea lucrarii.

Act. Adicional nr. 06 -

EXCLUDERE PRIVIND INEFICACITATEA PRODUSELOR

Cu referire la Sectiunea 2. Raspundere pentru Produse a acestei Polite, Asiguratorul nu va acorda despagubiri Asiguratului pentru raspunderea ce rezulta din incapacitatea Produselor Asiguratului de a indeplini corespunzator functia sau scopul pentru care urmeaza a fi utilizate sau de a atinge nivelul de performanta, calitate, conformitate sau rezistenta garantat sau certificat.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Act. Adicional nr. 07 -

EXCLUDERE SPECIFIC MENTIONATA

Se convine si se intelege ca prezenta polita nu asigura acoperire pentru costuri si cheltuieli si nu acopera nicio raspundere si exclude orice raspundere in legatura cu cereri de despagubire / pagubele acoperite prin polita de raspundere profesionala emisa in numele Coral Construct SRL de catre Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Act. Adicional nr. 08 -

ACT ADITIONAL PRIVIND FONDUL DE GARANTARE AL ASIGURATORILOR

La Sectiunea **Conditii Generale aplicabile tuturor Sectiunilor Politei** se adauga, dupa cum urmeaza:

Fondul de Garantare al Asiguratorilor

In vederea protejarii intereselor creditorilor de asigurari (asigurati, beneficiari, terte persoane pagubite), s-a constituit Fondul de Garantare a Asiguratorilor destinat platii indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate, in conditiile legii, cu societatea de asigurare fata de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, in limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ale prezentei polite raman neschimbati.

Act. Adicional nr. 09 -

ACT ADITIONAL PRIVIND LITIGII. METODE DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR

La Sectiunea **Conditii Generale aplicabile tuturor Sectiunilor Politei** se adauga, dupa cum urmeaza:

Litigii. Metode de solutionare alternativa a litigiilor

Orice litigiu in legatura cu aplicarea contractului de asigurare se rezolva pe cale amiabila intre persoanele implicate sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti romane competente de la sediul paratului sau de catre alte instante de judecata competente potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Instanta in circumscriptia careia se afla domiciliul sau sediul Asiguratului, bunurile asigurate sau locul unde s-a produs riscul asigurat.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ale prezentei polite raman neschimbati.

Act. Adicional nr. 10 -

ACT ADITIONAL PRIVIND INFORMATII CU CARACTER PERSONAL SI COMUNICARI DE MARKETING

Prin prezenta se certifica si se confirma ca prezenta polita este amendata dupa cum urmeaza:

Articolul **25. Informatii cu Caracter Personal** si **26. Comunicari de Marketing** din **Conditii Generale aplicabile tuturor Sectiunilor** sunt sterse si inlocuite dupa cum urmeaza:

25. Informatii cu Caracter Personal Asiguratorul prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice primite de la Titularul politei in legatura cu aceasta polita de asigurare in conformitate cu nota de informare a Asiguratorului, care este atasata la acesti termeni si conditii si este disponibila la <https://www.colonnade.ro/Informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/> sau la solicitare transmisa la adresa Dpo@colonnade.ro.

26. Comunicari de Marketing In masura in care ati fost de acord cu aceasta prin completarea formularului de consimtamant corespunzator, va vom transmite la adresa de e-mail comunicata de dumneavoastra cu ocazia incheierii acestei polite comunicari comerciale referitoare la produse si servicii similare, din dorinta de va tine la curent cu ofertele noastre. Puteti oricand sa va opuneti primirii unor astfel de comunicari din ofertele ce va vor fi transmise contactandu-ne la adresa de e-mail Dpo@colonnade.ro sau scriind Responsabilului privind Protectia Datelor, pe adresa Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti, Str. Buzesti nr. 82-84, Etaj 10, Sector 1, Bucuresti, Romania.

Precizam ca, in cazul in care ati ales optiunea de a nu mai primi comunicari comerciale, Asiguratorul va va putea trimite in continuare alte comunicari importante, cum ar fi comunicari cu privire la administrarea politei de asigurare sau a pretentiei dumneavoastra, folosind adresa de email comunicata de dumneavoastra.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

AMENJAMENT PRIVIND ADRESA ASIGURĂTORULUI

Pain prescripta sa certifica si este confirmata cu puseuella polara este amandoua ducsa cum unguiza

Incepând cu 26 noiembrie 2021, grunde în Polita, este modificată adresa e-Avguratoriului. Noul adresă este: Polita, Moldova Noastră 1425, E-mail: s. Garmel@avguratoriul.ro

Victoriana Urmes, Cales Victorine Nr. 145, Esajulo Sector 1, Bucuresti Romania
apostea va fi sparsa si obiectuile ei umediarum atornat

St. Bernard 11-82-94 Filed 10 Section 1 Builwrest 20

Dr. Obed Smith, Jr., of the 10th Senatorial District, has been elected to the position of candidate for the 11th Senatorial District.

Journal of Management Education, Vol. 30, No. 6, December 2006
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

Seminate perennials in numbers

Colonial Insurance SA (Luxembourg) -
Succursale Belgique (Aiguillon):

Local site data

Procursele 27 septembrie 2024

Signature

Nunzio completi di seminari

Tasche GmbH - Gießen

Fluorocarbon

Colorade Insurance SA Luxembourg - Succursale Belgique

Suspectul client, PAVI, CONSI (RUCI, 258.170.041), nu a condusă prin prezentul document, niciul informație privind problema, care trebuie să fie rezolvată de către clientul respectiv. Informațiile furnizate de către clientul respectiv sunt, prin urmare, considerate ca fiind informații confidențiale și, prin urmare, trebuie să fie tratate ca atare. Informațiile furnizate de către clientul respectiv sunt, prin urmare, considerate ca fiind informații confidențiale și, prin urmare, trebuie să fie tratate ca atare. Informațiile furnizate de către clientul respectiv sunt, prin urmare, considerate ca fiind informații confidențiale și, prin urmare, trebuie să fie tratate ca atare.

[illegible]**Sorinada pentru ei in lumea**

CORAL CONSTRUCT SRL (Titularul Putei)

Seminar

Plumbele compiere al seminarului

Name: Andrew C. Williams

Function

11/11/11

CORAL CONSTRUCT SRL (titular Politei)

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02

Flugplatz Berlin-Mitte

***Polita de Asigurare de Raspundere Civila a Angajatorului,
Raspundere Civila fata de Terti si Raspundere Civila pentru Produse***

Aceasta asigurare este subscrisa de catre Colonnade Insurance SA, persoana juridica, organizata si care functioneaza in baza legilor din Luxemburg, cu sediul social in Rue Jean Piret, Nr. 1, L-2350 Luxembourg, inregistrata cu nr. B61606, prin sucursala ei din Romania, Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti, cu sediul in Str. Buzesti nr. 62-94, Etaj 10, Sector 1, Bucuresti, Romania.

T: +40 21 300.96.21
E: office@colonnade.ro

Registru Comertului sub nr. J40/17214 din data 10.10.2017
Cod Unic de Identificare 38335135

Din punctul de vedere al acestei Polite de asigurare, Titularul Politei nu desfasoara alta *Activitate* decat cea descrisa in Programul General si a solicitat catre Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala Bucuresti (numita in continuare "Asigurator") asigurarea descrisa de aceasta Polita si a platit sau a fost de acord sa plateasca prima de asigurare ca o compensatie pentru acoperirea oferita de aceasta Polita de asigurare.

Cererea de asigurare precum si orice informatie furnizata de catre sau in numele Titularului Politei fac parte integranta din prezenta Polita.

Orice cuvânt sau expresie definite în mod expres vor avea același înțeles oriunde apar.

Aceasta Polita va intra în vigoare numai cu condiția de a fi semnata de către un reprezentant autorizat al Asiguratorului.

SEMNATA PENTRU SI IN NUMELE ASIGURATORULUI

DATA: 27 septembrie 2024

COLONNADE INSURANCE SA LUXEMBOURG - SUCURSALA BUCURESTI

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02

Pagina 9 din 9

POLITA COMPLETA DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA FATA DE TERTI CONDITII GENERALE

Definitii valabile pentru toate Sectiunile Politei

1. **Vitamare Corporala** inseamna deces, atingere adusa integritatii corporale, imbolnavire sau boala, sau deces al unei persoane ca rezultat al respectivei atingeri aduse integritatii corporale, imbolnaviri sau boli si va include vitamarea psihica, suferinta psihica si socul psihic.
2. **(Obiect de) Activitate** reprezinta acea activitate desfasurata de catre Titularul Politei asa cum a fost descrisa in Programul General si va include:
 - (a) detinerea, repararea si intretinerea incintelor apartinand Titularului Politei;
 - (b) furnizarea si administrarea cantinei, a organizatiilor sociale, sportive si de binefacere in beneficiul Angajatilor;
 - (c) acordarea de servicii de protectie si paza contra incendiilor, prim ajutor, medicale, protectie si paza si servicii de ambulanță;
 - (d) activitati particulare efectuate de un Angajat al Titularului Politei pentru un director, asociat sau persoana cu functii de raspundere al Titularului Politei cu consimtamantul Titularului Politei.
3. **Fransiza Deductibila** reprezinta suma totala pe care Asiguratul o plateste pentru toate pagubele; costurile si cheltuielile inaintea obligatiei Asiguratorului de a efectua plăți conform acestei Polite. In unele cazuri Fransiza Deductibila poate fi exprimata ca si procent din dauna platibila de catre Asigurator incluzand valoarea minima / maxima platibila de catre Asigurat in legatura cu un Eveniment acoperit in baza prezentei Polite. Fransiza Deductibila va folosi la reducerea Limitei de Despagubire mentionata in Programul General. Fransiza Deductibila este obligatorie si se aplica pentru fiecare Eveniment in parte.
4. **Angajat** inseamna
 - (a) orice persoana care a incheiat cu Titularul Politei un contract de prestari servicii sau de ucenicie;
 - (b) orice agent sau orice sub-contractor al fortei de munca sau persoana pusa la dispozitie de acestia;
 - (c) orice liber profesionist;
 - (d) orice persoana angajata sau care lucreaza pentru Titularul Politei (fara a fi angajata de acesta), provenind de la un alt angajator in baza unui contract prin care se considera ca aceasta persoana este angajata de catre Titularul Politei;
 - (e) orice persoana care isi imbunatateste experienta in munca sau un alt caz similar pe perioada derularii activitatii lor sub supravegherea si controlul Titularului Politei avand legatura cu si in procesul de desfasurare al Activitatii.
5. **Data Efectiva** inseamna data de incepere a prezentei polite.
6. **Pierdere Financiara** inseamna o pierdere sau cheltuiala de natura pecuniara sau economica.
7. **Asigurat** inseamna
 - (a) Titularul Politei asa cum este mentionat in Programul General;
 - (b) In masura in care raspunderea civila legala ar fi pusa pe seama urmatoarelor:
 - (i) orice director, asociat sau Angajat al Titularului Politei; si
 - (ii) orice director executiv, membru al organelor de conducere sau voluntar al cantinei, organizatii sociale, sportive si de binefacere, al serviciilor de prim-ajutor, medicale, de protectie si paza, protectie si paza contra incendiilor si de ambulanță (excluzand personalul medical in timpul exercitarii depline a profesiei) ce apartin Titularului Politei
 dar numai in cazul in care Titularul Politei ar fi fost indreptatit sa fie despagubit conform acestei Polite daca cererea de despagubire sau *Procedurile Legale* ar fi fost initiate impotriva Titularului Politei;
 - (c) si, la cererea Titularului Politei facuta inainte de producerea daunei, orice mandant in legatura cu raspunderea civila legala rezultata din prestarea activitatilor pentru sau in numele respectivului mandant de catre Titularul Politei si avand legalura numai cu raspunderea legala pentru care si numai in masura in care Titularul Politei ar fi fost indreptatit sa fie despagubit conform acestei Polite daca cererea de despagubire sau *Procedurile Legale* ar fi fost initiate impotriva Titularului Politei

fiecare in parte se va supune termenilor acestei Polite in masura in care sunt aplicabili si pentru Titularul Politei.

Tache Cămeră Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02

8. **Asigurator** înseamnă entitatea specificată ca atare în Programul General.
9. **Proceduri Legale** înseamnă litigiu, arbitraj, mediere, adjudecare sau orice altă procedură de soluționare a unei dispute.
10. **Eveniment** înseamnă orice accident care cauzează *Vătămare Personală* unei persoane, *Pagube Materiale*, tulburare accidentală, încălcare accidentală a proprietății sau interferență accidentală cu orice drept de servitute, drept natural la aer, lumină, apă sau acces, incluzând expuneri continue și repetate la situații identice cu cele expuse anterior. Termenul "accidental" va fi înțeles ca "intamplator" reprezentând o situație ce nu implică intenția sau voința omului în vederea producerii evenimentului respectiv.
11. **Activitate într-o zonă de apă în afara tarmului** înseamnă:
- (a) imbarcarea într-un mijloc de transport până la debarcarea de pe mijlocul de transport pe pamant în scopul călătoriei către sau dinspre;
 - (b) tranzitul între sau în legătură cu;
 - (c) activitate pe orice structură, platformă sau instalație aflată într-o zonă de apă în afara tarmului sau orice ambarcațiune.
12. **Vătămare Personală** include *Vătămare Corporală*, lipsire de libertate nelegală, încălcarea dreptului la intimitate, detenție, încarcerare nelegală, deportare nelegală, discriminare, calomnie, defaimare sau discreditare a personalității.
13. **Perioada de Asigurare** înseamnă perioada de timp specificată în Programul General cu excepția cazului în care polița încetează, în acest caz *Perioada de Asigurare* se va sfârși când încetarea devine efectivă.
14. **Teritoriul Acoperirii Poliței** înseamnă
- A. cu referire la Secțiunea 1. Raspunderea Civilă a Angajatorului: a se vedea Programul General.
Cu toate acestea, *Asiguratorul* îi va despăgubi pe *Angajați* pentru daune precum și pentru costurile și cheltuielile reclamantului în legătură cu *Vătămarea Corporală* rezultând din și pe parcursul prestării muncii pentru Titularul Poliței, având legatură cu *Obiectul de Activitate* și produsă pe parcursul *Perioadei de Asigurare*, oriunde în lume, cu condiția ca respectivul *Angajat* să fie în mod normal rezident în țara menționată la punctul 14.A. mai sus și cererea de despăgubire sau *Procedurile Legale* să fie inițiate exclusiv în țara menționată la punctul 14.A. mai sus.
 - B. cu referire la Secțiunea 2. Raspunderea Civilă Față de Terți și Raspunderea Civilă pentru Produse: a se vedea Programul General.
15. **Produse** înseamnă orice bunuri sau produse manufacturate, realizate, reparate, în regim de service, tratate, vandute, furnizate sau distribuite de către Titularul Poliței după ce ele au încetat să mai fie în posesia sau sub controlul *Asiguratului*, incluzând orice ambalaj atașat sau instrucțiunile aferente.
16. **Paguba Materială** înseamnă deteriorare fizică, pierdere sau distrugere a bunurilor corporale.
17. **Act Adicional** înseamnă un act suplimentar care este anexat la, și face parte din această Poliță și modifică sau stabilește termenii, condițiile, aplicarea și funcționarea acoperirii acestei Polițe și a Programului General. *Actele Adicionale* conținutul *Actului Adicional* având prioritate față de conținutul Poliței și al Programului General. *Actele Adicionale* se aplică în ordinea în care au fost emise.

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



Excluderi aplicabile tuturor Secțiunilor Politei

Prezenta Polita nu asigura acoperire pentru costuri și cheltuieli și nu acopera nicio raspundere și exclude orice raspundere:

1. Riscuri privind Energia Nucleară

pentru cerere de despăgubire, în mod direct sau indirect, în legătura cu materiale nucleare, reacția nucleară, radiații sau contaminare radioactivă, indiferent de modul în care a fost cauzată sau în mod direct sau indirect în legătura cu orice încălcare reală sau presupusă a oricărei legi în legătura cu materiale nucleare.

2. Razboi

pentru pierderea sau dauna cauzată, produsă, direct sau indirect, de sau ca o consecință a războiului, invaziei, acțiunilor inamicilor străini, ostilităților sau operațiunilor de natură unui război (fie că războiul este declarat sau nu), războiului civil, revoltei, tulburării civile care are amploarea sau dimensiunea unei revolte, insurecției militare, insurecției, rebeliunii, revoluției, instalarea puterii militare sau uzurparea puterii, instaurarea legii marțiale, confiscarea sau naționalizarea sau rechiziționarea sau distrugerea sau prejudicierea proprietății de către sau în urma ordinului oricărei autorități guvernamentale, publice sau locale.

3. Azbest

care rezultă din:

- (a) existența, manevrarea, extracția, spargerea, pilirea, exploatarea miniera, prelucrarea, fabricarea, încapsularea, producția, vânzarea, furnizarea, îndepărtarea, distribuția (și/sau) depozitarea sau utilizarea de azbest, produse din azbest și/sau produse care conțin azbest;
- (b) eliminarea de azbest și deseuri care conțin azbest.

Cu toate acestea, această excludere nu se aplică pentru *Vătămare Corporală* cauzată de o substanță care conține azbest, atunci când cauza *Vătămării Corporale* nu are legătura cu prezența azbestului.

4. Raspunderea Marina

care rezultă din raspunderea armatorilor, protecție și indemnizare maritimă (P&I), transport rutier internațional al marfurilor (CMR).

5. Produse din tutun

pentru cerere de despăgubire, proces, solicitare sau hotărâre bazate pe presupusa contractare, agravare sau exacerbare a unui carcinom sau orice pericol pentru sănătate ca urmare a consumului (activ sau pasiv) sau utilizării de produse din tutun, produse, vândute, manevrate sau distribuite de orice *Asigurat*.

6. Raspunderea privind aviația și/sau spațiul, raspunderea aferentă turnului de control al aeroporturilor și expunerilor aeroportuare, raspunderea în legătura cu produsele de aviație:

pentru:

- (a) raspundere privind aviația și/sau spațiul, raspundere aferentă turnului de control al aeroporturilor și expunerilor aeroportuare.

Expunerile aeroportuare sunt definite drept riscuri care au legătura directă cu aterizarea/decolarea avioanelor, cu prevederea că această excludere nu se referă la companii de construcții, manevrarea bagajelor, curățarea aeronavelor, servicii de catering pentru linii aeriene, pre-depozitarea marfurilor în cadrul desfășurării activităților la aeroport.

- (b) pierdere sau dauna care are legătura directă sau indirectă cu producerea, construcția, întreținerea tehnică, instalarea și/sau repararea tuturor vehiculelor aeriene sau spațiale și a tuturor componentelor care, după cunoștințele *Asiguratului*, au fost proiectate în mod specific sau efectuate conform standardelor de aviație pentru instalare în echipamentele aeronautice sau spațiale și care sunt relevante în mod direct pentru securitatea, funcționarea sau zborul acestora.

Componentele aeronavelor: fuselajul aeronavelor, aripi și toate piesele structurale, echipamentele de aterizare, cauciucuri, motoare și componente de motoare, unități de propulsie, elice, sisteme de alimentare, echipamente electronice și electrice, echipamente hidraulice, instrumente ale aeronavelor și panoului de comandă. Această excludere nu se aplică componentelor care fac parte din componentele de aeronavă menționate mai sus sau componentele care inițial nu au fost destinate să facă parte dintr-o aeronavă.

Tabele Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



SECȚIUNEA 1

Raspunderea Civila a Angajatorului

Asiguratorul ii va despagubi pe Asigurat pentru:

1. toate sumele pe care Asiguratul este raspunzator in baza legii de a le plati cu titlu de daune, inclusiv costurile si cheltuielile reclamantului pentru orice *Vatamare Corporala* accidentala suferita de orice *Angajat* rezultand din si pe parcursul prestarii muncii pentru Titularul Politei si care a fost provocata pe durata *Perioadei de Asigurare* pe *Teritoriul Acoperirii Politei*;
2. (a) plata cheltuielilor legale efectuate cu ocazia reprezentarii in cadrul unei anchete sau a unei *Proceduri Legale* initiale in orice instanta judecatoreasca pentru *Vatamare Corporala* accidentala care poate face obiectul despagubirii conform acestei Sectiuni 1; si
(b) toate celelalte costuri si cheltuieli legate de orice subiect care ar putea deveni cerere de despagubire conform prevederilor acestei Sectiuni 1
efectuate avand in prealabil acordul scris al Asiguratorului.

Raspunderea Asiguratorului pentru toate sumele platibile conform acestei Sectiuni 1 a Politei (incluzand toate Extensiile si *Actele Aditionale* la Sectiunea 1), cu referire la orice reclamant sau reclamanti in legatura cu *Vatamari Corporale* accidentale, nu va depasi Limita de Despagubire specificata in Programul General. Aceasta limita de despagubire include toate costurile si cheltuielile legale indiferent daca acestea au legatura cu cheltuielile si costurile legale ale reclamantului pe care Asiguratul este raspunzator in baza legii de a le plati sau au legatura cu cheltuielile si costurile legale ale Asiguratului efectuate avand in prealabil acordul scris al Asiguratorului.

Asiguratorul va fi raspunzator numai pentru valoarea daunelor, costurilor si cheltuielilor reclamantului in excedent fata de *Fransiza Deductibila* conform Sectiunii 1 si rezultate in urma unor *Vatamari Corporale* accidentale. Referitor la toate sumele pentru care Asiguratul este raspunzator, *Fransiza Deductibila* va fi suportata de catre Asigurat si va ramane neasegurabila.

Tinand cont de cele de mai sus, se convine ca Titularul Politei va inapoi Asiguratorului toate sumele pe care Asiguratorul nu ar fi trebuit sa le plateasca in afara cazului in care plata lor este reglementata de legi referitoare la asigurarea obligatorie a raspunderii fata de angajati in *Romania*.

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



Excluderi la Secțiunea 1. Raspunderea Civila a Angajatorului

Această Secțiune nu asigură acoperire pentru costuri și cheltuieli și nu acoperă nicio răspundere și exclude orice răspundere:

1. **Boli profesionale**
rezultând ca urmare a unei îmbolnăviri și/ sau boli profesionale, incluzând dar fără a se limita la: azbestoza, silicoza, antracoza (expunerea la praf de carbune), bismoza (expunerea la praf de bumbac, în sau cânepa), mezotelioma și/ sau îmbolnăvire provocată de riscuri profesionale la locul de muncă.
2. **Activitate într-o zonă de apă în afara tarmului**
cu referire la vătămarea accidentală a unui *Angajat* în timpul desfășurării unei *Activități într-o zonă de apă în afara tarmului*, însă această excludere nu se aplică în cazul în care în Programul General este menționată o limită de despăgubire cu privire la acest tip de activitate.
3. **Subrogarea Asiguratorilor Sociale**
cu privire la cererile de despăgubire prin subrogare sau *Procedurile Legale* intentate de către instituțiile de asigurări sociale, amenzi sau penalități pentru violarea codului muncii în vigoare impuse de către orice organ guvernamental din **Romania**, sau din orice altă țară dacă *Angajații* sunt asigurați în afara teritoriului **Romaniei**.

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



Extensii la Secțiunea 1. Raspunderea Civila a Angajatorului

Având în vedere toate prevederile, termenii, excluderile și condițiile acestei Polițe, acoperirea este extinsă conform celor de mai jos. Totalul sumelor plătite conform acestor extensii face parte din Limita de Despagubire și nu se adaugă la aceasta. De asemenea, acestor extensii li se aplică *Fransiza Deductibila*.

1. Despagubire pentru Participare la Proces

În cazul în care oricare dintre *Asigurați* este chemat, la cererea expresă scrisă a *Asiguratorului*, într-o instanță judecătorească în calitate de martor în legătură cu o *Procedura Legala*, notificată și acoperită de Secțiunea 1. Raspunderea Civila a Angajatorului a acestei Polițe, *Asiguratorul* va plăti pentru toate cheltuielile rezonabile ale *Asiguraților* înregistrate sub forma timpului de lucru pierdut, prin acordarea următoarelor sume zilnice aferente fiecărei zi lucrătoare în care este solicitată prezența în instanță judecătorească:

- (a) pentru orice director sau asociat al Titularului Poliței 150 USD (sau echivalentul în alte valute);
- (b) pentru orice *Angajat* 50 USD (sau echivalentul în alte valute);

2. Preluare automată în asigurare a noilor achiziții

Acoperirea oferită de această Poliță se va extinde automat asupra tuturor operațiunilor incluzând locațiile achiziționate, stabilite sau create pe parcursul *Perioadei de Asigurare*.

Cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

- (a) Titularul Poliței să notifice *Asiguratorul* în scris cu detalii complete necesare subscrierii riscului:
 - (i) în termen de 90 zile pentru achizițiile noi la care fondul brut de salarii anual nu depășește 10% din fondul brut de salarii anual cel mai recent raportat de către Titularul Poliței și cu condiția să nu determine o modificare în natura *Obiectului de Activitate* sau a riscului;
 - (ii) în cel mai scurt timp posibil pentru noile achiziții care nu se încadrează la punctul (i) de mai sus;
 - (iii) la începutul fiecărei noi *Perioade de Asigurare* dacă aceasta este anterioară în timp cazurilor de la punctele (i) și (ii) de mai sus;
- (b) Fondul brut de salarii aferent oricărei noi achiziții va fi declarat în conformitate cu **Condiția Generală nr.10. Ajustarea Primei** atunci când Polița este încheiată pe principiul ajustării primei de asigurare;
- (c) *Asiguratorul* își rezervă dreptul:
 - (i) să stabilească o cota de primă și o primă diferite și, dacă este necesar, termeni și condiții adecvate, în cazul în care Polița nu prevede regularizarea primei la sfârșitul perioadei de asigurare și fondul brut de salarii anual aferent noilor achiziții aduce o creștere mai mare de 10% din fondul brut de salarii estimat și furnizat la începutul *Perioadei de Asigurare*; sau
 - (ii) să accepte sau să refuze acoperirea în momentul notificării și să stabilească o cota de primă și primă diferite în cazul în care sunt termeni și condiții adecvate, acolo unde noua achiziție determină modificare în natura *Obiectului de Activitate* sau a riscului.

Tache Carmen Ciadidia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



SECȚIUNEA 2

Raspunderea Civila fata de Terti si Raspunderea Civila pentru Produse

Asiguratorul II va despagubi pe Asigurat pentru:

1. toate sumele pe care Asiguratul este raspunzator in baza legii de a le plati cu titlu de daune rezultand dintr-un *Eveniment* acoperit de aceasta Polita de Asigurare pe durata *Perioadei de Asigurare*, pe *Teritoriul Acoperirii Politei* rezultat din si pe parcursul *Activitatii* desfasurate, si cu conditia ca actiunea de cerere de despagubire sa fie intentata Asiguratului in fata unei instante judecatoresti pe *Teritoriul Acoperirii Politei*.
2. raspunderea legala pentru costurile si cheltuielile reclamantului in legatura cu Sectiunea 2 punctul 1 de mai sus.
3. (a) plata onorariilor avocatilor pentru reprezentarea in anchete sau investigatii medico-legale sau *Proceduri Legale* in orice instanta judecatoreasca, rezultand din incalcarea sau presupusa incalcare a indatoririlor statutare si care determina producerea unui *Eveniment* mentionat la Sectiunea 2 punctul 1 de mai sus care poate fi despagubit conform acestei Sectiuni 2;
- (b) toate celelalte costuri si cheltuieli legate de orice subiect care ar putea deveni cerere de despagubire sau *Procedura Legală* conform prevederilor acestei Sectiuni 2 efectuate cu acordul prealabil scris al Asiguratorului.

Raspunderea Asiguratorului pentru toate daunele platibile conform acestei Sectiuni 2 a Politei (incluzand toate Extensiile si *Actele Aditionale* la Sectiunea 2) cu referire la orice reclamant sau reclamanti in legatura cu un *Eveniment* nu va depasi Limita de Despagubire specificata in Programul General.

Asiguratorul va fi raspunzator numai pentru valoarea daunelor, costurilor si cheltuielilor reclamantului in excident fata de *Fransiza Deductibila* conform Sectiunii 2 rezultate in urma unui *Eveniment*. Referitor la toate sumele pentru care Asiguratul este raspunzator, *Fransiza Deductibila* va fi suportata de catre Asigurat si va ramane neasigurabila.

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



Excluderi la Sectiunea 2. Raspunderea Civila Fata de Terti si Raspunderea Civila pentru Produse

Aceasta Sectiune nu asigura acoperire pentru costuri si cheltuieli si nu acopera nicio raspundere si exclude orice raspundere

1. Raspunderea Civila a Angajatorului

in legatura cu vatamari accidentale suferite de catre un Angajat rezultate din si pe parcursul prestarii muncii pentru Titularul Politei.

2. Compensatiile acordate angajatilor

pentru cheltuieli suportate de Asigurat sau asiguratorul acestuia conform legilor referitoare la compensatiile oferite angajatilor pentru accidente de munca sau boli profesionale, ajutoarelor de somaj sau ajutoarelor pentru incapacitate de munca sau conform oricarei legislatii similare in vigoare.

3. Raspunderea Civila Auto, Raspunderea Maritima, Raspunderea Aviatica

care rezulta din proprietatea, posesia sau folosinta de catre sau in numele Asiguratului a:

- (a) oricarui vehicul cu propulsie mecanica inclusiv orice remorca sau dispozitiv legate la acesta atunci cand Asiguratul este raspunzator pentru acoperirea prin asigurare sau pentru asigurarea protectiei echivalente conform legislatiei care reglementeaza utilizarea acestor vehicule sau atunci cand asigurarea este oferita de o alta polita;
- (b) oricarui vas sau ambarcatiune construit(a) sau destinat(a) sa pluteasca cu exceptia ambarcatiunilor ce masoara mai putin de 8 metri;
- (c) oricarui aparat de zbor.

4. Consultanta, Proiectare, Specificatii si Servicii Profesionale, Raspundere Profesionala

rezultand din:

- (a) consultanta;
- (b) proiectare;
- (c) specificatii

oferite contra unui tarif cu exceptia cererilor de despagubire sau *Procedurilor Legale* pentru *Vatamare Personală* sau *Pagube Materiale*.

Aceasta Excludere nu se aplica acordarii sau esecului acordarii de servicii medicale specializate de catre doctori, asistenti medicali si medici stomatologi angajati de catre Titularul Politei pentru a furniza primul ajutor si alte servicii medicale la sediul Titularului Politei.

5. Proprietatea aflata in Grija, Custodia si Control

pentru *Pagube Materiale* la bunurile aflate in proprietatea Titularului Politei sau in grija, custodia sau sub controlul Titularului Politei sau ale oricarui Angajat altele decat:

- (a) efecte personale, inclusiv vehicule si continutul acestora, apartinand oricarui director, partener, asociat Angajat sau vizitator al Titularului Politei;
- (b) incinte inclusiv dependinte si accesorii, luate in leasing sau inchiriate de catre Titularul Politei, cu exceptia cazului in care raspunderea este asumata printr-un contract sau intelegere si care nu ar fi trebuit suportate in absenta unui astfel de contract sau intelegere;
- (c) incinte si continutul acestora care nu sunt in proprietatea sau care sunt luate in leasing sau inchiriate de catre Titularul Politei, la care Titularul Politei efectueaza lucrari avand legatura cu *Obiectul de Activitate*.

6. Bunuri in lucru

pentru *Pagube Materiale* suferite de acea parte a proprietatii asupra careia Asiguratul desfasoara sau a desfasurat o activitate daca pierderea sau deteriorarea rezulta din aceasta activitate.

7. Produse avariate / deteriorate

- (a) pentru *Pagube Materiale la Produse*;
- (b) pentru orice cost sau cheltuiala efectuate cu ocazia inspectarii, repararii, inlocuirii, indepartarii sau retragerii din circulatie a *Produselor*.

8. Poluare

cu referire la:

- (a) costul inalturarii, monitorizarii, testarii, retinerii, traterii, detoxifierii, neutralizarii, anihilarii sau curarii - rezultand din deversarea, dispersarea, degajarea sau eliberarea de fum, aburi, vapori, substante alcaline, substante chimice toxice, lichide sau gaze, materiale reziduale sau alte substante iritante, contaminante sau poluante in sau pe sol, atmosfera sau cursuri sau acumulari de apa;

- (b) amenzi, penalități, daune punitive, daune exemplare sau daune multiple având legătura cu situațiile menționate la punctul 8 (a) de mai sus.

Totuși, această Excludere nu se va aplica în legătura cu punctul 6 (a) de mai sus, dacă o astfel de deversare, dispersare, degajare sau eliberare îndeplinește în mod cumulativ toate cele 5 (cinci) condiții specificate în continuare:

- (1) Deversarea, dispersarea, degajarea sau eliberarea nu trebuie să fi putut fi prevăzută sau intenționată de către Asigurat, și
- (2) Începutul deversării, dispersării, degajării sau eliberării trebuie să se petreacă în timpul *Perioadei de Asigurare*, și
- (3) Deversarea, dispersarea, degajarea sau eliberarea trebuie să fie evidentă, din punct de vedere material, pentru Asigurat sau terți în intervalul de șaptezecisidouă (72) ore de la începerea deversării, dispersării, degajării sau eliberării, și
- (4) *Vătămarea Corporală* sau *Paguba Materială* inițială cauzată de deversare, dispersare, degajare sau eliberare trebuie să rezulte în intervalul de șaptezecisidouă (72) ore de la începerea deversării, dispersării, degajării sau eliberării, și
- (5) Fără a ține seama de orice alți termeni sau condiții stipulate în sens contrar în prezenta, toate cererile de despăgubire inițiate împotriva Asiguratului conform acestei acoperiri, trebuie raportate Asiguratorului cât de repede posibil dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile după terminarea valabilității poliței.

Termenul *degajare* include fără a se limita la următoarele: imprastiere, scurgere, pompate, turnare, emanare, golire, injectare, descărcare sau eliminare.

În cazul în care Asiguratul și Asiguratorul nu pot conveni asupra momentului când deversarea, dispersarea, degajarea sau eliberarea a avut loc sau devine evidentă, obligația dovedirii că toate cele cinci (5) condiții enumerate sunt îndeplinite revine Asiguratului, pe cheltuielile sa. Până când respectiva dovadă este acceptată de Asigurator, Asiguratorul poate, dar fără a avea obligația, să apere orice cerere de despăgubire.

În plus, cheltuielile în legătura cu orice contaminare sau poluare sunt excluse și nu se pot recupera prin prezenta poliță.

9. Raspunderea Contractuala

care este asumată de către Asigurat prin orice fel de contract sau înțelegere; cu toate acestea, această excludere nu se aplică răspunderii care ar fi trebuit suportată în absența unui astfel de contract sau înțelegere.

10. Calomnie și Defaimare

care rezultă în urma unui act de calomniere sau defaimare:

- (a) petrecut înainte de *Data Efectivă* a acestei asigurări;
- (b) efectuat de sau la indicația Asiguratului având cunoștința de caracterul defaimator al acestuia;
- (c) având legătura cu activitățile de publicitate, emisie radio sau TV inclusiv activități pe Internet altele decât poșta electronică, administrate de către sau în numele Asiguratului.

11. Pierderi Financiare

pentru *Pierderi Financiare* dacă aceste *Pierderi Financiare* nu rezultă direct din *Vătămare Personală* sau *Pagubă Materială* despăgubită prin această Poliță.

12. Silice sau Dioxid de Siliciu

în mod direct sau indirect cauzată de sau presupusă a fi cauzată de sau contribuind la, în parte sau în totalitate prin sau rezultând din prezenta, ingerarea, inhalarea sau absorbția de sau expunerea la produse pe baza de silice, dioxid de siliciu, fibre de silice, praf de silice sau silice în orice formă sau referitoare la orice fel de obligație a Asiguratului de a indemniza orice terță parte din cauza *Vătămării Personale* sau a *Pagubelor Materiale* cauzate de prezenta, ingerarea, inhalarea sau absorbția de sau expunerea la produse pe baza de silice, dioxid de siliciu, fibre de silice, praf de silice sau silice în orice formă.

27/09/2024 14:59:32 UTC+02
Tache Carmen Claudia



Extensii la Sectiunea 2. Raspundere Civila Fata de Terti si Raspunderea Civila pentru Produse

Avand in vedere toate prevederile, termenii, excluderile si conditiile acestei Polite, acoperirea este extinsa conform celor de mai jos. Totalul sumelor platite conform acestor extensii face parte din Limita de Despagubire si nu se adauga la aceasta. De asemenea, acestor extensii li se aplica *Fransiza Deductibila*.

1. Raspunderea Incrucisata

In cazul in care *Asiguratul* este reprezentat de mai multe entitati *Asiguratorul* ofera indemnizatie fiecarei entitati in acelasi fel si in aceeaasi masura ca si cum s-ar fi emis o polita separata pentru fiecare in parte, cu conditia ca raspunderea totala a *Asiguratorului* cu privire la intreaga raspundere purtata de unul sau de toti *Asiguratii* sa nu depaseasca Limita de Despagubire mentionata in Programul General.

2. Despagubire pentru Participare la Proces

In cazul in care oricare dintre *Asigurati* este chemat, la cererea expresa scrisa a *Asiguratorului*, intr-o instanta judecatoreasca in calitate de martor in legatura cu o *Procedura Legală* notificata si acoperita de Sectiunea 2. Raspunderea Civila Fata de Terti si Raspunderea Civila pentru Produse a acestei Polite, *Asiguratorul* va plati pentru toate cheltuielile rezonabile ale *Asiguratilor* inregistrate sub forma timpului de lucru pierdut, prin acordarea urmatoarelor sume zilnice aferente fiecarei zi lucratoare in care este solicitata prezenta in instanta judecatoreasca:

- (a) pentru orice director sau asociat al Titularului Politei: 150 USD (sau echivalentul in alte valute);
- (b) pentru orice *Angajat*: 50 USD (sau echivalentul in alte valute).

3. Raspunderea Civila Personală in afara granielor Romaniei

Asiguratorul ii va despagubi pe Titularul Politei si daca acesta solicita si pe oricare dintre:

- (a) directorii sau partenerii/asociatii Titularului Politei;
- (b) *Angajati*, sau
- (c) sot/ soție, partener sau persoana aflata in intretinerea persoanelor mentionate la punctele (a) sau (b) de mai sus care insotesc astfel de persoane,

pentru raspunderea legala referitoare la *Vatamari Personale* sau *Pagube Materiale* produse in capacitatea lor de persoane fizice in timp ce sunt plecate temporar in interes de serviciu in legatura cu *Obiectul de Activitate* in afara tarii lor de rezidenta.

Cu conditia ca despagubirea sa nu se aplice niciodata raspunderii:

- (i) rezultata din proprietatea asupra sau ocuparea terenului sau claditor;
- (ii) acolo unde despagubirea face obiectul oricarei alte asigurari;
- (iii) care rezulta din proprietatea asupra, posesia sau folosirea de catre sau in numele acestor persoane fizice a oricarui vehicul cu propulsie mecanica inclusiv orice remorca sau dispozitiv legate de acesta si oricarui vas sau aparat executat sau destinat pentru a fi aeropurtat sau pentru a pluti.

4. Preluare automata in asigurare a noilor achizitii

Acoperirea oferita de aceasta Polita se va extinde automat asupra tuturor operatiunilor incluzand locatiile achizitionate, stabilite sau create pe parcursul *Perioadei de Asigurare*

cu conditia indeplinirii urmatoarelor cerinte:

- (a) Titularul Politei sa notifice *Asiguratorul* in scris cu detalii complete necesare subscrierii riscului:
 - (i) in termen de 90 zile pentru achizitiile noi la care cifra de afaceri anuala nu depaseste 10% din cifra de afaceri anuala cel mai recent publicata de catre Titularul Politei si cu conditia sa nu determine o modificare esentiala in natura *Obiectului de Activitate* sau a riscului;
 - (ii) in cel mai scurt timp posibil pentru noile achizitii care nu se incadreaza la punctul (i) de mai sus;
 - (iii) la inceputul fiecarei noi *Perioade de Asigurare* daca aceasta este anterioara in timp cazurilor de la punctele (i) si (ii) de mai sus;
- (b) Cifra de afaceri aferenta oricarei noi achizitii va fi declarata in conformitate cu **Conditia Generala Nr.10. Ajustarea Primei** atunci cand Polita este incheiata pe principiul ajustarii primei de asigurare;
- (c) *Asiguratorul* isi rezerva dreptul:
 - (i) sa stabileasca o cota de prima si o prima diferita si daca este necesar termenii si conditiile adecvate, in cazul in care Polita nu prevede regularizarea primei la sfarsitul *Perioadei de Asigurare* si cifra de

Teche Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02

afaceri anuala aferenta noilor achizitii aduce o crestere mai mare de 10% din cifra de afaceri estimata si furnizata la inceputul *Perioadei de Asigurare*;

sau

- (ii) sa accepte sau sa refuze acoperirea in momentul notificarii ei sa stabileasca o cota de prima si o prima diferita in cazul in care sunt termeni si conditii adecvate, acolo unde noua achizitie determina o modificare in natura *Obiectului de Activitate* sau a riscului;

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



Conditii Generale aplicabile tuturor Sectiunilor Politei

1. Reprezentari si Garantii

Prin acceptarea acestei politei Titularul Politei este de acord cu faptul ca:

- (a) declaratiile din Cererea de Asigurare si orice anexe sunt corecte, exacte si complete si a luat la cunostinta faptul ca Polita a fost emisa de catre Asigurator pe baza acestor reprezentari si garantii;
- (b) respectarea intocmai a termenilor acestei Polite de catre Asigurat in masura in care acestia se refera la orice actiuni care trebuiesc indeplinite sau obligatii ce trebuiesc respectate reprezinta conditii suspensive privind angajarea oricarei raspunderi a Asiguratorului.

2. Masuri rezonabile de prevenire

Titularul Politei va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni accidentele sau pierderile sau pagubele si pentru a mentine in stare adecvata incintele, echipamentele si toate activelor ce sunt utilizate in Activitatea sa si pentru a respecta toate obligatiile si reglementarile in vigoare.

Titularul Politei va repara sau remedia orice defect sau pericol care apare si isi va lua precautiuni suplimentare in functie de imprejurari cat mai repede cu putinta dupa descoperirea acestora.

3. Obligatiile in cazul producerii unui Eveniment, inaintarii unei Cereri de Despagubire sau Initiarii unei Proceduri Legale

In momentul producerii unui *Eveniment* care poate duce la inaintarea unei cereri de despagubire sau initierea unei *Proceduri Legale* acoperita prin aceasta Polita, *Asiguratul* va proceda:

- (a) de indata ce va fi posibil-
 - (i) la notificarea *Asiguratorului* in legatura cu un asemenea *Eveniment*;
 - (ii) la furnizarea in scris a tuturor detaliilor si informatiilor cerute de *Asigurator*;
- (b) imediat-
 - (i) la transmiterea catre *Asigurator* a oricarei scrisori, cerere de despagubire, *Procedura Legala*, anunt, somatie, citatie sau orice alt document primit de *Asigurat* sau reprezentantii acestuia;
 - (ii) la notificarea *Asiguratorului* a oricarei reclamatii iminente, acuzatii, investigatii sau *Proceduri Legale* initiate in orice instanta judecatoreasca;
- (c) la cererea *Asiguratorului*-
 - (i) la pastrarea oricarei dovezi in conexiune cu *Evenimentul*;
 - (ii) la oferirea asistentei;

la luarea rapida, pe propria cheltuiala, a tuturor masurilor pentru a preveni si alte *Vetaman Personale* sau *Pagube Materiale* care au nastere din aceleasi cauze, fiind inteles faptul ca aceasta cheltuiala nu se despagubeste prin aceasta Polita.

4. Recunoastere a Raspunderii

Asiguratul:

- (a) nu va recunoaste raspunderea;
- (b) nu va lua nici o decizie care ar putea fi interpretata ca o recunoastere a raspunderii;
- (c) nu va refuza sau solutiona o disputa prin intelegere in afara instantei in legatura cu o cerere de despagubire sau *Procedura Legala*; sau
- (d) nu va renunta la dreptul de recuperare fara acordul prealabil in scris al *Asiguratorului*.

5. Derularea si Controlul Cererilor de Despagubire sau Procedurilor Legale

Asiguratorul are dreptul de:

- (a) a apara orice cerere de despagubire sau *Procedura Legala* impotriva *Asiguratului*;
- (b) (i) a prelua si a coordona procedura de aparare sau solutionare cu privire la orice cerere de despagubire sau *Procedura Legala*;
- (ii) a urma in justitie pentru propriul beneficiu orice cerere de despagubire sau *Procedura Legala* initiate pentru indemnizatie sau daune sau din alte puncte de vedere in numele *Asiguratului*;
- (c) a se subroga in toate drepturile *Asiguratului* de recuperare impotriva oricarei persoane sau organizatii, fie inainte sau dupa acordarea despagubirii de catre *Asigurator*;
- (d) a exercita controlul total in legatura cu coordonarea oricaror *Proceduri Legale* si in intelegerea cu privire la solutionarea oricarei cereri de despagubire sau *Procedura Legala*, fie inainte sau dupa acordarea despagubirii de catre *Asigurator*.

6. **Modificarea Riscului**

Asiguratul va notifica Asiguratorul în scris în termen de 30 (treizeci) de zile despre orice modificare a naturii Obiectului de Activitate așa cum este descris în Programul General. Asiguratorul își rezervă dreptul de a accepta sau de a refuza acoperirea la momentul notificării respective și de a stabili o cota de primă și o primă diferită pentru orice astfel de modificare în natura Obiectului de Activitate așa cum este descris în Programul General.

7. **Clausa de Renunțare sau Schimbare a Termenilor Politei**

Termenii acestei Polite nu pot fi modificați și nici o renunțare la orice clauză nu este posibilă decât printr-un act adițional sau contract scris emis de Asigurator și facând parte integrantă din acesta Polită.

8. **Soluționare**

Asiguratorul poate:

- (a) să acorde o parte din sau toată valoarea *Fransizei Deductibile* pentru soluționarea oricărei cereri de despăgubire, *Procedura Legala* sau serie de cereri de despăgubire sau *Proceduri Legale* și în această situație Asiguratul va proceda imediat la rambursarea către Asigurator a valorii *Fransizei Deductibile* platită de către Asigurator;
- (b) la discreția lui să plătească Titularului Politei, în legătură cu orice cerere de despăgubire, *Procedura Legala* sau serie de cereri de despăgubire sau *Proceduri Legale*, Limita de Despăgubire aplicabilă (după deducerea oricărei sume deja platite) sau o sumă mai mică pentru care se poate soluționa respectivă(ei) cerere(i) de despăgubire sau *Procedura(i) Legala(e)*. În astfel de cazuri, Asiguratorul va renunța la procedura de derulare și control (a daunelor) fiind eliberat de răspunderea în legătură cu o astfel de cerere(i) de despăgubire sau *Procedura(i) Legale(e)* cu excepția oricărui cheltuieli adiționale ce pot fi recuperate, fiind efectuate înainte de data plății în cauză.

În cazul unei cereri de despăgubire, *Procedura Legala* sau serie de cereri de despăgubire sau *Proceduri Legale* care implică răspunderea Asiguratului de a plăti o sumă de bani care depășește Limita de Despăgubire pentru daune, răspunderea Asiguratorului pentru costuri și cheltuieli în cazul în care acestea sunt prevăzute a fi plătibile în plus față de Limita de Despăgubire, va fi proporțională cu raportul dintre Limita de Despăgubire și suma totală astfel stabilită ca fiind plătibile de către sau în numele Asiguratului.

9. **Dubla Asigurare**

Dacă nu este altfel prevăzut în legislație, orice asigurare așa cum este oferită prin această politică va fi considerată în exces față de orice altă asigurare validă și care se poate încasa, orice asigurare de răspundere civilă aplicabilă, autoasigurare sau orice politică similară fără a se ține seama de limita de despăgubire oferită și dacă Asiguratul menține sau nu, în momentul de față, o astfel de politică.

10. **Ajustarea Primei**

Prima aferentă acoperirii oferite pentru *Perioada de Asigurare* prin această Polită se calculează conform regulilor și ratelor menționate în Programul General al Politei. Prima denumită Prima de Depozit reprezintă doar un avans din prima finală datorată pentru *Perioada de Asigurare* a acestei Polite și este calculată pe baza estimărilor Titularului Politei cu privire la o serie de indicatori care au legătură cu desfășurarea Obiectului de Activitate. Prima denumită Prima Minimă reprezintă volumul minim al primei de plată care rămâne definitiv platită către Asigurator pentru *Perioada de Asigurare* a acestei Polite.

Dacă Prima de asigurare a acestei Polite este calculată pe baza estimărilor furnizate de către Titularul Politei care are totodată obligația de a ține evidența informațiilor necesare pentru calcularea Primelor, Titularul Politei va trimite Asiguratorului copii după aceste documente stat pe parcursul *Perioadei de Asigurare* la cererea Asiguratorului ca și în termen de trei (3) luni de la expirarea fiecărei *Perioade de Asigurare*, pentru ajustarea Primei de Depozit și diferența obținută va fi platită de către sau se va plăti Titularului Politei luând în considerare orice Prima Minimă stabilită. La expirarea fiecărei *Perioade de Asigurare* Asiguratorul va calcula Prima aferentă respectivei *Perioade de Asigurare* a Politei. Ajustările de Prima datorate Asiguratorului sunt plătibile de către Titularul Politei la cererea Asiguratorului și în conformitate cu **Condiția Generală nr.15. Eficacitate. Neplata Primei de Asigurare**.

11. **Anulare**

Asiguratorul are dreptul să anuleze această Polită trimițând un preaviz de treizeci (30) zile prin scrisoare recomandată expediată Titularului Politei sau agentului său și în acest caz Titularul Politei este îndreptățit la returnarea unei părți proporționale din prima corespunzătoare *Perioadei de Asigurare* neexpirate. În cazul în care Titularul Politei anulează politica, Asiguratorul va reține rata uzuală pe termen scurt din prima de asigurare așa cum este detaliat în **Tabelul privind Rate Uzuale pe Termen Scurt** anexat la și facând parte integrantă din această Polită.

12. **Jurisdicția aplicabilă, Legea care guvernează contractul și Soluționarea Contestățiilor sau Disputelor**

Orice contestație sau divergență în interpretarea acestei Polite cu referire la modul cum a fost redactată, la validitatea sau aplicabilitatea acesteia se va soluționa de către instanțele competente judecătorești în concordanță cu legea română și cu prezentul text.

Orice contestație sau divergență care ar putea apărea în legătură cu această poliță, indiferent dacă a apărut înainte sau după terminarea sau expirarea acesteia, va fi supusă uneia dintre următoarele proceduri de soluționare a contestațiilor, dacă Titularul Poliței alege astfel:

- (i) mediere cu caracter facultativ conform recomandărilor oricărei organizații de mediere din Londra sau București;
- (ii) arbitraj cu caracter obligatoriu în conformitate cu regulamentul Curții de Arbitraj Internațional de la Londra prezidată de către un arbitru unic numit fie în baza unui acord între Asigurator și Titularul Poliței (în numele Asiguratului cu care Asiguratorul este în dispută), fie prin numirea lui de către Președintele Curții de Arbitraj Internațional de la Londra sau de către locuitorul acestuia, în cazul în care nu se ajunge la un acord între părți în termen de treizeci (30) de zile de la data depunerii cererii către curtea de arbitraj. Pentru fiecare cerere formulată către Președintele Curții de Arbitraj Internațional de la Londra pentru numirea unui arbitru se va face referință la domeniile de activitate în care arbitrul trebuie să aibă experiență pentru a putea delibera corect asupra problemei aflate în dispută.

În cazul în care Titularul Poliței va alege varianta (i) de mai sus:

- (i) nu se vor iniția procedurile judiciare până la expirarea termenului de mediere și a trecerii unei perioade de cel puțin încă treizeci (30) de zile de analiză și negociere;
- (ii) costurile procedurii de mediere vor fi suportate în mod egal de către părțile implicate în soluționarea disputei cu excepția cazurilor în care se hotărăște altfel;
- (iii) orice Asigurat, parte a disputei în cauză, are dreptul ca, în nu mai puțin de treizeci (30) de zile după încheierea medierii, să ceară soluționarea disputei prin procedura de arbitraj descrisă la punctul (ii) de mai sus.

Totuși, drepturile legale sau de remediere ale Asiguratului și ale Asiguratorului care derivă din acest contract nu vor fi afectate de această prevedere.

Procedurile legale de recuperare a daunelor și costurilor de apărare sub această poliță nu vor fi inițiate după expirarea perioadei minime de prescripție prevăzută de lege.

În cazul în care Titularul Poliței alege varianta (ii) de mai sus:

- (a) în orice situație, costurile ocazionate de folosirea arbitrajului și taxele plătite Curții de Arbitraj Internațional de la Londra vor fi suportate în mod egal de către Asigurator, pe de o parte, și de către Asigurat, pe de altă parte;
- (b) în orice situație, fiecare parte implicată își va suporta propriile costuri aferente procedurii de arbitraj și nu i se va cere arbitrajului să decida diferit în ceea ce privește împartirea acestor costuri aferente procedurii de arbitraj;

În cazul în care au nastere conflicte distincte între Asigurator și o parte dintre Asigurați având ca obiect situații similare, aceste dispute vor fi dezbătute de către același arbitru, fie împreună fie pe rând, acest lucru rămânând la latitudinea arbitrajului.

13. Inspectia de Risc

13.1 Asiguratorul are dreptul să organizeze o inspecție cu privire la politicile și procedurile de protecție și securitate practicate de către Titularul Poliței precum și implementarea și monitorizarea zilnică a acestor politici și proceduri (numită în continuare "Inspectia de Risc"). Asiguratorul este îndreptățit să organizeze o Inspectie de Risc în orice moment, inclusiv atunci când, având libertatea de a lua această hotărâre, Asiguratorul considera necesar să aibă o oportunitate să inițieze această inspecție fără a da un preaviz Titularului Poliței. Asiguratorul va încerca să îl anunțe pe Titularul Poliței într-un timp rezonabil cu privire la Inspectia de Risc planificată.

13.2 Titularul Poliței va permite Asiguratorului, agenților, reprezentanților, angajaților sau consultantilor Asiguratorului (numiți în continuare "Inspectori"):

- (i) accesul în incintele proprii și în alte locuri de desfășurare a activității;
- și
- (ii) organizarea unor Inspecții de Risc după cum considera Inspectorii ca este necesar, inclusiv (dar fără a se limita la) interviuarea Angajaților;
- și
- (iii) asigurarea cooperării și asistenței solicitate de către Asigurator sau Inspectori pentru desfășurarea Inspecției de Risc în condiții normale.

Toate documentele scrise în legătură cu Inspectia de Risc vor fi păstrate de către Asigurator.

13.3 Asiguratorul va notifica Titularul Poliței în ceea ce privește concluziile Inspecției de Risc, iar în cazul descoperirii de către Inspectori a unor probleme care pot fi solve în mod rezonabil, Titularul Poliței va depune toate eforturile rezonabile pentru implementarea acțiunilor de remediere recomandate de către Inspectori așa cum sunt menționate în raportul de risc într-o anumită perioadă de timp specificată în același raport de risc. Conform

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



prezentului document *Asiguratorul* va continua sa acopere riscul mentionat in aceasta Polita pe perioada in care Titularul Politei intreprinde masurile de remediere.

13.4 Fara a afecta aplicarea Articolului 13.3, in cazul in care:

- (i) descoperirile nefavorabile semnalate de catre Inspectori nu se pot remedia in mod rezonabil de catre Titularul Politei, sau
- (ii) Titularul Politei nu reuseste sa indeplineasca masurile de remediere conform cerintelor Inspectorilor sau ale *Asiguratorului* in perioada de timp specificata in raportul de risc

Asiguratorul are dreptul sa anuleze aceasta Polita in conformitate cu **Conditia Generala nr. 14 Informatii cu privire la Legislatie** de mai jos.

14. Informatii cu privire la Legislatie

In aceasta Polita mentionarile cu privire la orice prevedere legislativa sunt considerate a fi referinte la respectiva prevedere legislativa asa cum a fost amendata, completata, re-adoptata sau inlocuita din timp in timp si va trebui sa includa orice ordonante, reglementari, instrumente sau alte masuri legislative subordonate care apartin de sau deriva din respectiva reglementare legislativa in vigoare.

15. Eficacitate, Neplata Primei de Asigurare

Aceasta polita va intra in vigoare si va produce efecte juridice intre parti de la data incheierii sale.

Prima de asigurare, respectiv prima trasa din prima de asigurare, dupa caz, trebuie achitata *Asiguratorului* de catre *Asigurat* in termen de paisprezece (14) zile de la data emiterii facturii relevante, cu exceptia cazului in care este convenit altfel.

Daca prima de asigurare, sau - dupa caz - prima trasa din prima de asigurare, nu este achitata in termen de paisprezece (14) zile de la data emiterii facturii relevante, astfel cum este mentionat in documentul de plata sau este convenit, va fi considerat ca de la data incheierii sale prezenta polita nu a produs consecinte juridice intre parti (*conditie rezolutorie*). In cazul neplatii in termenul convenit a oricarei trase (subsecvente) datorate, prezenta polita poate fi reziliata de *Asigurator* prin simple notificare, fara a fi necesare alte proceduri sau formalitati, iar polita va fi considerata reziliata incepand cu data indicata in notificare. In acest caz, *Asiguratul* va fi obligat sa plateasca prima de asigurare pana la data rezilierii politei de catre *Asigurator*. Suma primei de asigurare datorata in conformitate cu dispozitiile precedente va fi determinata *pro rata* pentru perioada dintre data producerii efectelor politei si data rezilierii. In ceea ce priveste obligatiile de plata conform prezentei polita, *Asiguratul* este considerat a fi in intarziere de la data platii.

In cazul in care *Asiguratorul* proceseaza o cerere de despagubire linand seama de o plata a indemnizatiei relevante, si *Asiguratul* apare in evidentele *Asiguratorului* cu prima de asigurare/trase de prime de asigurare restante, *Asiguratorul* va avea dreptul sa compenseze sumele datorate de *Asigurat* cu suma indemnizatiei datorata *Asiguratului*, si in baza platii compensarii numai soldul astfel determinat va fi platit de *Asigurator* catre *Asigurat*.

16. Dreptul la Subrogare

In cazul efectuării de plată în conformitate cu această Polită privind la o cerere de despăgubire sau o *Procedura Legala*, *Asiguratorul* se va subroga, în limita despăgubirilor plătite, în toate drepturile de recuperare ale *Asiguratului* în legătură cu plățile efectuate și va fi îndreptățit să urmărească și să execute aceste drepturi în numele *Asiguratului*. *Asiguratul* va acorda *Asiguratorului* toată asistența și cooperarea considerate rezonabile incluzând îndeplinirea tuturor formalităților și documentației cerute și va face tot ceea ce este necesar pentru păstrarea acestor drepturi incluzând îndeplinirea întocmai a tuturor formalităților necesare pentru a permite *Asiguratorului* să urmărească în judecată vinovatul, în numele *Asiguratului*, indiferent dacă aceste acțiuni vor sau vor deveni necesare înainte sau după plata despăgubirii de către *Asigurator*. *Asiguratul* nu va întreprinde nimic pentru a prejudicia aceste drepturi. Orice sumă recuperată în plus față de despăgubirea totală plătită de către *Asigurator* va fi înapoiată *Asiguratului* mai puțin cheltuielile efectuate de *Asigurator* cu această procedură de recuperare.

17. Clauza de notificare și imputarnicire

Se convine ca Titularul Politei să acționeze în numele tuturor *Asiguratilor* cu privire la exercitarea tuturor drepturilor și achitarea de toate obligațiile conform acestei Polite, incluzând dar fără a se limita:

1. negocierea termenilor și condițiilor acoperirii prin asigurare;
2. emiterea angajamentului ferm de asigurare;
3. notificarea cererilor de despăgubire sau a *Procedurilor Legale*;
4. emiterea sau primirea oricărei note de anulare;
5. plata primei și acceptarea oricărei returnări de prima scadente;
6. plata *Fransizei Deductibile*;
7. negocierea și primirea oricărui *Act Adțional* la Polită;



27/09/2024 14:59:32 UTC+02
Pachete Carmen Claudia

8. numirea avocatilor pentru solutionarea oricarei cereri de despagubire sau *Procedura Legala*;

9. primirea sumelor platite de catre *Asigurator* in conformitate cu aceasta Polita.

18. Clauza de cesionare

Prezenta Polita si drepturile ce decurg din aceasta nu pot fi cesionate fara acordul in scris al *Asiguratorului*.

19. Titlurile si Cuvintele scrise cursiv

Titlurile sunt incluse doar pentru o mai buna intelegere a Politei si nu afecteaza interpretarea acestei Polite. Cuvintele si expresiile folosite la singular includ si forma de plural si invers. Cuvintele scrise *cursiv* si cu majuscule au un inteles aparte si sunt definite ca atare. Cuvintele care nu sunt definite in mod specific in aceasta Polita au intelesul care le este atribuit in mod normal.

20. Cererile de despagubire frauduloase

In cazul in care *Asiguratul* va transmite o instiintare privind cereri de despagubire sau *Proceduri Legale* in conformitate cu prezenta Polita despre care stie ca sunt false sau frauduloase din punct de vedere al sumelor implicate sau al altor elemente, atunci respectiva cerere de despagubire sau *Procedura Legala* va fi exclusa din acoperirea acestei Polite si *Asiguratorul* isi rezerva dreptul sa anuleze Polita in intregime, caz in care toate cererile de despagubire sau *Procedurile Legale* care se supun termenilor acestei Polite vor fi anulate.

21. Plata despagubirilor

Asiguratorul plateste despagubirea *Asiguratului* in cazul in care acesta a despagubit tertul pagubit cu acordul prealabil scris al *Asiguratorului*. *Asiguratorul* plateste despagubirea nemijlocit tertului pagubit in masura in care acesta nu a fost despagubit de *Asigurat*.

22. Validitate

Prezenta polita nu este angajanta fata de *Asigurator* daca nu este contrasemnata pe Programul General de catre un reprezentant autorizat de catre *Asigurator* sau de catre agentii generali ai acestuia.

23. Sanctiuni

Se intelege si se stabileste faptul ca Societatea / *Asiguratorul* este exonerat(a) de intreaga raspundere in legatura cu orice plati in legatura cu oricare dintre acoperirile sectiunilor si extensiilor sectiunilor acestei Polite: pentru orice dauna sau cerere de despagubire care are loc sau este inaintata in, sau in cazul in care Titularul Politei / *Asiguratul*, Persoana Asigurata sau orice beneficiar al Politei este cetatean sau entitate civila sau guvernamentala a oricarei tara(i) impotriva careia legile si reglementarile care guverneaza aceasta polita si/sau activitatea Societatii / *Asiguratorului*, companiei mama a *Asiguratorului* sau entitatii care detine controlul final, au impus un embargo sau o alta forma de sanctiune economica care are ca efect interdictia Societatii / *Asiguratorului* de a oferi acoperire prin asigurare, sa desfasoare activitati comerciale cu sau sa ofere alte beneficii economice Titularului Politei / *Asiguratului* sau oricarui alt beneficiar al acestei Polite.

Totodata se intelege si se stabileste faptul ca nici un beneficiu sau plata nu va fi facut in favoarea unor beneficiari care sunt considerati incompatibili de a primi beneficii economice conform legilor si reglementarilor care guverneaza aceasta Polita si/sau activitatea Titularului Politei / *Asiguratului*, companiei mama sau entitatii care detine controlul final.

24. Reclamatii

Consideram ca meritati servicii oferite in mod politicos, corect si prompt. Daca exista vreo situatie in care serviciile noastre nu se ridica la nivelul asteptarilor dumneavoastra, va rugam sa ne contactati utilizand datele de contact corespunzatoare de mai jos si sa ne furnizati numarul politei/cererii si numele titularului politei/persoane asigurate pentru a ne ajuta sa venim in sprijinul dumneavoastra cat mai curand cu putinta.

Adresa : Calea Victoriei 145, Victoria Center, Etaj 8, Sector 1, Bucuresti, Romania
Telefon : +4021.300.96.21 Fax : +4021.300.96.38
E-mail : reclamatii@colonnade.ro
Online : www.colonnade.ro (va rugam selectati 'Reclamatii' urmat de 'mesajul dumneavoastra')

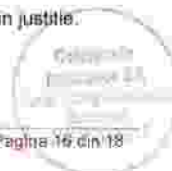
Vom confirma reclamatia in termen de cinci (5) zile lucratoare de la primirea acesteia, va vom tine la curent cu privire la progresul reclamatiei si vom face tot posibilul pentru a solutiona problemele in beneficiul dumneavoastra. Daca acest lucru se dovedeste a fi imposibil, aveti dreptul de a trimite reclamatia catre Autoritatea de Supraveghere Financiara - ASF care va revizui cazul dumneavoastra.

Va vom oferi toate detaliile despre modul in care trebuie sa actionati in momentul in care va trimitem adresa cu raspunsul final la problemelor ridicate.

Adresa : Bucuresti, Splaiul Independentei Nr. 15, Sector 5, Cod Postal 050092, Romania
Telverde : 0-8008-25627 Telefon : +4021.666.12.00
Fax : +4021.659.64.14 Email : office@asfromania.ro

Aceasta procedura de reclamatii nu aduce atingere dreptului dumneavoastra de a intenta actiuni in justitie.

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



25. Informații cu caracter personal

"Informațiile cu Caracter Personal" reprezintă datele de identificare ale Titularului Politei sau ale altor persoane (de exemplu, cei aflați în întreținere). Furnizând Informațiile cu Caracter Personal și semnând prezenta poliță de asigurare, Titularul Politei consimte în mod expres și neechivoc colectarea, folosirea și prelucrarea al acestora de către Asigurator conform Politicii de confidențialitate disponibilă la www.colonnade.ro sau la cerere folosind datele de contact de mai jos. Dacă Informațiile cu Caracter Personal se referă la o altă persoană, Titularul Politei confirmă prin semnarea poliței de asigurare că a informat persoana respectivă cu privire la Politica de confidențialitate și că este autorizat să furnizeze aceste date pentru folosirea de către Asigurator.

Informațiile cu Caracter Personal vor fi folosite doar în scopul prezentei Polițe conform Politicii de confidențialitate disponibilă la www.colonnade.ro.

Pentru detalii complete cu privire la prelucrarea Informațiilor cu Caracter Personal, inclusiv cu privire la securitate și drepturi, precum și modul de accesare și corectare a Informațiilor cu Caracter Personal inexacte, sau cu privire la solicitarea ștergerii sau eliminării a Informațiilor cu Caracter Personal, sau de opoziție la folosirea acestora, Titularul Politei va trimite un e-mail la următoarea adresă dataprotection.romania@colonnade.ro sau va scrie Responsabilului privind Protecția Datelor, pe adresa Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala București, Victoria Center, Calea Victoriei Nr. 145, Etajul 8, Sector 1, București.

26. Comunicări de marketing

Pentru a opta de a nu mai primi comunicări de marketing (opt-out), Titularul Politei va contacta Asiguratorul la adresa de e-mail office@colonnade.ro sau va scrie Responsabilului privind Protecția Datelor, la următoarea adresă Colonnade Insurance SA Luxembourg - Sucursala București, Victoria Center, Calea Victoriei Nr. 145, Etajul 8, Sector 1, București. În cazul în care Titularul Politei va alege opțiunea de a nu mai primi comunicări de marketing (opt-out), Asiguratorul va putea trimite în continuare alte comunicări importante, cum ar fi comunicări cu privire la administrarea poliței de asigurare sau a pretentiei.

27. Clauze standard/neuzuale

Asiguratorul și Titularul Politei recunosc în mod expres și confirmă că au negociat termenii și condițiile acestei polițe și că orice prevedere inclusă în prezenta cu privire la care există vreo problemă de interpretare, validitate sau formulare nu va fi interpretată în defavoarea persoanei care a redactat respectivă prevedere în temeiul faptului că acea parte sau consultantul acesteia a redactat prevederea, ci va fi interpretată în conformitate cu intenția părților, astfel cum rezultă din prezenta.

FARA A ADUCE ATINGERE CELOR DE MAI SUS, TITULARUL POLITEI RECUNOASTE IN MOD EXPRES CA A CITIT SI INTELES TERMENII SI CONDITIILE ASOCIATE PREZENTEI POLITE SI CONSIMTE SA FIE TINUT DE PREVEDERILE POLITEI (SI ORICE ALTA INTELEGERE, DOCUMENT SAU TERMENI SI CONDITII LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTA), IN SPECIAL (DAR FARA A FI LIMITAT LA) DISPOZITIILE REFERITOARE LA LIMITAREA RASPUNDERII (LIMITE SI FRANSIZA DEDUCTIBILA), DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI (EFICACITATE, NEPLATA PRIMEI DE ASIGURARE), JURISDICTIA APLICABILA, LEGEA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL, SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR SAU DISPUTELOR.

Titularul Politei declară și garantează suplimentar Asiguratorului că a citit și a înțeles conținutul acestei polițe și că este familiarizat cu și înțelege toate noțiunile la care se face referire în prezenta poliță, inclusiv cele juridice aplicabile în conformitate cu legislația menționată în prezenta, altă decât legea aplicabilă acestei polițe.

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



TABEL PRIVIND RATE UZUALE PE TERMEN SCURT

Prin prezentul act adițional se certifică și se confirmă că Polița mai sus menționată se completează cu ratele uzuale pe termen scurt după cum urmează:

Numarul de zile pentru care asigurarea a fost valida		Procentul (%) care se aplica din prima anuala
1		5
2		6
3-4		7
5-6		8
7-8		9
9-10		10
11-12		11
13-14		12
15-16		13
17-18		14
19-20		15
21-22		16
23-25		17
26-29		18
30-32	(1 luna)	19
33-36		20
37-40		21
41-43		22
44-47		23
48-51		24
52-54		25
55-58		26
59-62	(2 luni)	27
63-65		28
66-69		29
70-73		30
74-76		31
77-80		32
81-83		33
84-87		34
88-91	(3 luni)	35
92-94		36
95-98		37
99-102		38
103-105		39
106-109		40
110-113		41
114-116		42
117-120		43
121-124	(4 luni)	44
125-127		45
128-131		46
132-135		47
136-138		48
139-142		49
143-146		50
147-149		51
150-153	(5 luni)	52

Numarul de zile pentru care asigurarea a fost valida		Procentul (%) care se aplica din prima anuala
154-156		53
157-160		54
161-164		55
165-167		56
168-171		57
172-175		58
176-178		59
179-182	(6 luni)	60
183-187		61
188-191		62
192-196		63
197-200		64
201-205		65
206-209		66
210-214	(7 luni)	67
215-218		68
219-223		69
224-228		70
229-232		71
233-237		72
238-241		73
242-246	(8 luni)	74
247-250		75
251-255		76
256-260		77
261-264		78
265-269		79
270-273	(9 luni)	80
274-278		81
279-282		82
283-287		83
288-291		84
292-296		85
297-301		86
302-305	(10 luni)	87
306-310		88
311-314		89
315-319		90
320-323		91
324-328		92
329-332		93
333-337	(11 luni)	94
338-342		95
343-346		96
347-351		97
352-355		98
356-360		99
361-365	(12 luni)	100

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02



Polita Completa de asigurare de

Raspundere Civila fata de Terti

PROGRAM GENERAL

NUMARUL POLITEI:	0331002207/2024
OBIECTUL ASIGURARII:	Raspunderea Civila fata de Terti
BROKER:	CND International Insurance Broker SRL
ASIGURATOR:	COLONNADE INSURANCE SA LUXEMBOURG – SUCURSALA BUCURESTI Str. Buzesti nr. 62-94, Etaj 10, Sector 1, Bucuresti, Romania Registrul Comertului sub nr. J40/17214 din data 10.10.2017 Cod Unic de Identificare 38335135
TITULARUL POLITEI:	CORAL CONSTRUCT SRL CUI: 1561796
ADRESA TITULARULUI POLITEI:	Calea Grivitei Nr. 180, Parter, Biroul Nr.1, Sector 1, Bucuresti, Romania
ADRESA LOCATIEI ASIGURATE:	Calea Grivitei Nr. 180, Parter, Biroul Nr.1, Sector 1, Bucuresti, Romania
PERIOADA DE ASIGURARE:	De la 01 octombrie 2024 pana la 30 septembrie 2025, ambele zile incluse
(OBIECTUL DE) ACTIVITATE:	„Servicii de administrare si management al proprietatii (facility, property and technical management); Training privind serviciile de administrare si management al proprietatii (facility, property and technical management training)“
MONEDA POLITEI:	Toate limitele de despagubire, primele de asigurare si daunele sunt exprimate in EUR, dar platile si regularizarile se vor efectua fie in moneda nationala la cursul de schimb oficial din data platii sau regularizarii, fie in alta valuta, adica EUR, atata timp cat sunt respectate Reglementarile cu privire la efectuarea platilor in valuta din Romania
RISCURI ASIGURATE:	Sectiunea 1. Raspunderea Civila a Angajatorului - NU SE ACOPERA Sectiunea 2. Raspunderea Civila fata de Terti si Raspunderea Civila pentru Produse incluzand: - Extensii la Sectiunea 2. Raspunderea Civila fata de Terti si Raspunderea Civila pentru Produse - Raspunderea Civila pentru Poluarea Accidentala (conform Excluderii 8 Poluare de la Sectiunea 2) - SE ACOPERA

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02

Pagina 1 din 9

LIMITA DE DESPAGUBIRE:	Raspunderea Asiguratorului mai sus mentionat nu va depasi suma (sumele) mentionata(e) imediat in continuare: SECTIUNEA 1. RASPUNDEREA CIVILA A ANGAJATORULUI: <i>Nu se aplica</i> SECTIUNEA 2. RASPUNDEREA CIVILA FATA DE TERTI SI RASPUNDEREA CIVILA PENTRU PRODUSE: Raspunderea Civila fata de Terti: - Limita de despagubire pentru fiecare <i>Eveniment</i> in parte: 10.000.000 EUR - Limita de despagubire totala pentru <i>Perioada de Asigurare</i>: 10.000.000 EUR Raspunderea Civila pentru Produse: - Limita de despagubire pentru fiecare <i>Eveniment</i> in parte: 200.000 EUR - Limita de despagubire totala pentru <i>Perioada de Asigurare</i>: 200.000 EUR O singura limita de despagubire unica combinata pentru Sectiunea 2 Limita totala combinata de despagubire nu va depasi 10.000.000 EUR pentru toti <i>Asiguratii</i> si toate riscurile acoperite prin aceasta polita.
SUBLIMITA:	Aceasta face parte din si nu majoreaza Limita de Raspundere mai sus mentionata Raspunderea Civila pentru Lucrari de Constructii – Montaj, Modificari, Renovare*): 100.000 EUR pentru fiecare <i>Eveniment</i> in parte si in agregat pentru <i>Perioada de Asigurare</i> *) Aceasta sublimita nu se aplica pentru <i>Raspunderea Civila fata de Terti</i> decurgand din <i>lucrari de reparare si intretinere a incintelor</i> aparinand <i>Asiguratului(ilor)</i>
FRANSIZA DEDUCTIBILA:	3.500 EUR pentru fiecare <i>Eveniment</i> in parte pentru <i>Raspunderea Civila pentru Produse</i>; 1.500 EUR pentru fiecare <i>Eveniment</i> in parte pentru <i>alte Pagube Materiale</i>; 250 EUR pentru fiecare <i>Eveniment</i> in parte pentru toate celelalte cereri de despagubire
CIFRA DE AFACERI ESTIMATA:	12.536.510 EUR pentru <i>Perioada de Asigurare</i>
PRIMA:	12.615 EUR pentru <i>Perioada de Asigurare</i>
TERITORIUL ACOPERIRII POLITEI:	Sectiunea 2 <i>Raspunderea Civila fata de Terti</i> si <i>Raspunderea Civila pentru Produse</i> : Romania
JURISDICTIA ACOPERII POLITEI:	Sectiunea 2 <i>Raspunderea Civila fata de Terti</i> si <i>Raspunderea Civila pentru Produse</i> : Romana
CONDITII DE ASIGURARE SI ACTE ADITIONALE:	Forma standard a Politei Complete de Asigurare de Raspundere Civila fata de Terti / Conditii Generale CL_RO - 12/2017 amendata prin <i>Actele Aditionale</i> atasate la si facand parte din Polita Completa de Asigurare de Raspundere Civila fata de Terti / Conditii Generale CL_RO - 12/2017 emise de Colonnade Insurance SA Luxembourg – Sucursala Bucuresti, dupa cum urmeaza:

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02

Pagina 2 din 8

Act Aditional nr. 01 -	Excludere privind Sectiunea 1. Raspunderea Civila a Angajatorului
Act Aditional nr. 02 -	Excludere privind raspunderea civila rezultand din lucrari de constructii - montaj sau modificari sau lucrari de renovare si alte lucrari care afecteaza siguranta structurala a cladirii/cladirilor
Act Aditional nr. 03 -	Excludere privind Raspunderea Civila a Depozitarului
Act Aditional nr. 04 -	Excludere privind Raspunderea Civila pentru fumul din sudura
Act Aditional nr. 05 -	Garantie pentru Lucrari la Cald
Act Aditional nr. 06 -	Excludere privind Ineficacitatea Produselor
Act Aditional nr. 07 -	Excludere specific mentionata
Act Aditional nr. 08 -	Act aditional privind fondul de garantie al asiguratorilor
Act Aditional nr. 09 -	Act aditional privind litigii. Metode de solutionare alternativa a litigiilor
Act Aditional nr. 10 -	Act Aditional privind Informatii cu Caracter Personal si Comunicari de Marketing
Act Aditional nr. 11 -	Amendament privind Adresa Asiguratorului

GARANTIE Compania/Companiile care efectueaza serviciile/operatiunile de instalare, testare, reparare, mentenanta a sistemelor de stingere incendii, sprinklere sau sisteme de alarme are/au incheiata(e) polita(e) de asigurare de Raspundere Civila fata de Terti si Raspundere Civila pentru Produse / Raspundere Civila prestator servicii pentru serviciile/operatiunile mentionate polita(e) care este/sunt in vigoare.

Pentru indeplinirea Garantiei mai sus mentionate este suficient ca Asiguratul(ii) sa transmita catre Colonnade Insurance SA - Sucursala Bucuresti intr-un interval de 60 de zile de la data incheierii prezentei polite certificate de asigurare de raspundere care sa ateste existenta politei(flor) de Raspundere Civila pentru Produse / Raspundere Civila prestator servicii pentru serviciile/operatiunile mentionate, polita(e) valida(e) si in vigoare. Raspunderea decurgand din activitatea subcontractorilor Asiguratului pentru serviciile/operatiunile de instalare, testare, reparare, mentenanta a sistemelor de stingere incendii, sprinklere sau sisteme de alarme nu se acopera daca garantia mai sus mentionata nu este indeplinita.

Act Aditional nr. 01 - EXCLUDERE PRIVIND SECTIUNEA 1. RASPUNDEREA CIVILA A ANGAJATORULUI

Se intelege si se stabileste ca Sectiunea 1. Raspunderea Civila a Angajatorului a acestei Polite impreuna cu Excluderi la Sectiunea 1. Raspunderea Civila a Angajatorului si Extensii la Sectiunea 1. Raspunderea Civila a Angajatorului vor fi sterse in intregime, prezenta Polita nu acopera nici o cerere de despagubire in legatura cu Sectiunea 1. Raspunderea Civila a Angajatorului a acestei Polite.
Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Act Aditional nr. 02 - EXCLUDERE PRIVIND RASPUNDEREA CIVILA REZULTAND DIN LUCRARI DE CONSTRUCTII - MONTAJ SAU MODIFICARI SAU LUCRARI DE RENOVARE SI ALTE LUCRARI CARE AFECTEAZA SIGURANTA STRUCTURALA A CLADIRII/CLADIRILOR

Despagubirea prevazuta prin prezenta Polita nu se acorda in legatura cu nicio cerere de despagubire rezultand din sau in legatura cu raspunderea civila rezultand din lucrari de constructii - montaj sau modificari sau lucrari de renovare si alte lucrari care afecteaza siguranta structurala a cladirii/cladirilor.
Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Act Aditional nr. 03 - EXCLUDERE PRIVIND RASPUNDEREA CIVILA A DEPOZITARULUI

Se intelege si se stabileste ca aceasta Polita exclude toate evenimentele, daunele si/sau cererile de despagubire pentru *Pagube Materiale* privind bunurile aflate in depozitare precum si orice consecinta directa sau indirecta a acestor *Pagube Materiale*. De asemenea, *Asiguratorul* nu are obligatia de a-l apara pe *Asigurat* impotriva nici unei cereri de despagubire sau *Proceduri Legale* privind despagubiri pentru *Vatamarea Personală* sau *Pagube Materiale* care nu sunt acoperite prin aceasta Polita.
Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Act Aditional nr. 04 - EXCLUDERE PRIVIND RASPUNDEREA CIVILA PENTRU FUMUL DIN SUDURA

Aceasta Polita nu se aplica pentru nicio raspundere de nicio natura, directa sau indirecta, cu privire la orice *Vatamare Corporala* sau *Paguba Materiala* care rezulta din fumul de sudura sau fum emis sau produs prin utilizarea de echipamente de sudura, electrozi de sudura sau arzatoare de taiet. In masura in care orice alta acoperire ar putea fi altfel disponibila conform prezentei Polite sau a oricaror dintre *Actiunile Aditionale* ale acesteia, prevederile Excluderii de mai sus se vor inlocui pe acestea si vor exclude aceasta acoperire.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Tache Carmen Claudia
27/09/2024 14:59:32 UTC+02

Page 3 din 9

Act Adicional nr. 05 - GARANTIE PENTRU LUCRARI LA CALD

Respectarea fiecărei măsuri de precauție prezentată mai jos în orice situație în care *Asiguratul* sau subcontractorii care lucrează pentru *Asigurat* desfășoară lucrări la cald în afara locațiilor detinute, luate în chirie sau închiriate de *Asigurat* va reprezenta o condiție suspensivă pentru angajarea răspunderii de către *Asigurator*.

Lucrările la Cald vor include, dar nu se vor limita la utilizarea de echipamente de sudură, ardere și debitare alimentate cu gaz sau curent electric, lampi de lipit și lampi de sudură, echipamente de mașinărie și rezervoare pentru încălzirea bitumului sau a compusilor acestuia.

Zona de Lucru la Cald reprezintă suprafața aflată pe o rază de 10 metri distanță, atât pe verticală cât și pe orizontală, de la orice *Lucrare la Cald* care presupune utilizarea de echipamente de sudură, ardere sau debitare alimentate cu gaz sau curent electric.

Cu privire la celelalte *Lucrări la Cald*, *Zona de Lucru la Cald* va însemna suprafața aflată pe o rază de 3 metri distanță, atât pe verticală cât și pe orizontală, de la respectiva *Lucrare la Cald*.

Măsuri de precauție aplicabile tuturor *Lucrarilor la Cald* executate în afara locațiilor detinute, luate în chirie sau închiriate de *Asigurat*:

- (a) Înainte de începerea *Lucrarilor la Cald*, ocupantul locației va fi informat cu privire la măsurile de siguranță propuse și i se va solicita autorizarea expresă pentru a acționa; ocupantul trebuie să prezinte un Permis pentru *Lucrări la Cald* completat fie în forma atasată ca Anexa A sau într-o formă similară, cu condiția ca Permisul pentru *Lucrări la Cald* să nu aducă modificări sau să nu includă vreo renunțare la vreuna dintre acțiunile sau condițiile suspensive din prezentul document.
- (b) *Zona de Lucru la Cald* va fi eliberată de materialele sau lichidele combustibile sau inflamabile, libere sau expuse, în cazul în care astfel de materiale sau lichide inflamabile nu pot fi îndepărtate, acestea vor fi izolate prin înveliți, pardoseli, pereți, plafoane, acoperisuri și conducte ignifuge, iar pereții despărțitori din material inflamabil vor fi de asemenea protejați cu înveliți ignifuge.
Deschiderile în podețele, pereții, tavane, acoperisuri sau conducte din interiorul *Zonei de Lucru la Cald* vor fi închise, acoperite, izolate sau impermeabilizate împotriva focului.
- (c) Înainte de a efectua lucrări la cald asupra elementelor metalice sau a altor materiale conductoare care sunt încorporate sau care patrund prin pereți, pereți despărțitori, orificii, plafoane sau pardoseli, acoperisuri sau conducte, se va efectua o inspecție pentru a se asigura că nu există niciun material inflamabil în imediata apropiere a unui astfel de metal sau material conductor care se poate aprinde prin contact direct cu o sursă de căldură sau prin transfer.
- (d) Nici o *Lucrare la Cald* nu se va executa
 - (i) în medii cu potențial exploziv din cauza vaporilor sau a pulberilor sau
 - (ii) în spații unde lichidele inflamabile și/sau materialele inflamabile nu sunt complet izolate sau unde procesele în care se utilizează astfel de lichide/materiale nu sunt finalizate sau
 - (iii) pe metale sau alte materiale conductoare în contact cu pereți, pereți despărțitori, gauri, plafoane, pardoseli, acoperisuri sau conducte situate suficient de aproape pentru a cauza aprinderea prin transfer de căldură sau căldură directă
- (e) Pe întreaga perioadă a *Lucrarilor la Cald* și pe întreaga durată a inspecției efectuate după încetarea lucrului la care face referire măsura de precauție (h), un extingtor de capacitate adecvată și tip corespunzător cu zona de risc va fi disponibil spre utilizare imediată.
- (f) Toate persoanele care execută *Lucrări la Cald* vor fi instruite cu privire la locul unde se găsesc toate echipamentele de stingere a incendiilor.
În cazul în care *Lucrarea la Cald* implică orice utilizare de echipamente de sudură, ardere sau debitare alimentate cu gaz sau curent electric, un *Angajat responsabil al Asiguratului* sau al ocupantului locației va fi numit să acționeze în mod individual ca responsabil pentru prevenirea incendiilor, pompier de serviciu și să fie prezent în orice moment în care sunt efectuate *Lucrări la Cald*.
- (g) *Asiguratul* se va asigura că toate controalele împotriva incendiilor rămân în vigoare pe durata executării *Lucrarilor la Cald*. Astfel de controale împotriva incendiilor vor include, dar nu se vor limita la închiderea ușilor antifoc, menținerea în stare de funcționare a sistemelor de sprinklere și,

daca exista risc de formare a mediilor explozive, mentinerea in functiune a sistemului de ventilatie, asigurandu-se in acelasi timp ca aceasta nu duce la propagarea incendiului.

- (h) *Asiguratul* va asigura efectuarea unei inspectii amanuntite in interiorul si in jurul *Zonei de Lucru la Cald*, inclusiv in spatele peretilor, peretilor despartitori, plafoanelor, acoperisurilor sau pardosellilor in timpul operatiunilor. Aceasta inspectie va continua sa se efectueze timp de minim 60 de minute dupa incetarea oricarei *Lucrari la Cald* inainte ca *Zona de Lucru la Cald* sa poata fi lasata nesupravegheata de catre *Asigurat*.
- (i) Echipamentele de lucru la cald aflate in functiune sau fiacara deschisa nu vor fi niciodata lasate nesupravegheate.
- (j) Lampile de lipit si lampile de sudura vor fi alimentate in spatiu deschis.
- (k) Rezervoarele pentru incalzirea bitumului sau a compusilor acestuia vor fi utilizate in spatiu deschis si vor fi supravegheate in timpul procesului de incalzire.

Fara a aduce atingere caracterului general al oricaror dintre prevederile mentionate mai sus, *Asiguratul* va depune toate eforturile necesare pentru prevenirea accidentelor si va actiona in conformitate cu toate practicile de siguranta la locul de munca general acceptate si toate obligatiile si reglementarile legale in vigoare.

Toti ceilalti termeni, conditii si excluderi ai prezentei polite raman neschimbati.

Appendix 12 - Maintenance Schedule / GRAFIC DE MENTENANTA

to be agreed by the Parties in 2 months following contract effective date

APPENDIX 13 - SCOPE OF INSPECTIONS**NOTA: Operatiunile, frecventele acestora si echipamentele detaliate in prezenta anexa sunt aplicabile doar in conditiile precizate conform Anexa 10 Fee**

1.	Maintenance of High Voltage Panels
2.	Check working accessories for function and completeness, where fitted
3.	Check function of illumination, where fitted
4.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
5.	Check connections, fasten if necessary
6.	Clean to ensure operation
7.	Check safety devices for function and completeness
8.	Thermovision
9.	Check function of air supply and exhaust, where fitted
10.	Check function of illumination, where fitted
11.	Check temperature
12.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
13.	Check connections, fasten if necessary
14.	Clean to ensure operation
15.	Check safety devices for function and completeness
16.	Check transformer visually for tightness
17.	Check drying agents visually, replace if necessary
18.	Check transformer oil, renew if necessary
19.	Thermovision control
20.	Maintenance procedure for Electrical Systems-Compensation Unit
21.	Compensation Unit
22.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
23.	Clean to ensure operation
24.	Check function of unit
25.	Perform monthly switchboard check as below
26.	Perform half yearly switchboard check as below
27.	Check connections, fasten if necessary
28.	Perform annually switchboard check as below
29.	Check discharge resistors
30.	Check function of measuring, switching and controlling devices
31.	Adjust parameters, if necessary
32.	Thermovision control
33.	Earthing and Lighting Protection
34.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
35.	Maintenance procedure for Low Voltage Distribution
36.	Low Voltage Main Distribution
37.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
38.	Clean to ensure operation
39.	Check safety devices for completeness -Make test Residual current breaker
40.	Check functioning of lighting, where fitted
41.	Check connections, fasten if necessary
42.	Check functioning of air supply and exhaust, where fitted
43.	Perform half yearly battery check as below
44.	Check function of switch gear and drives according to the manufacturer's recommendation
45.	Check functioning of measuring devices
46.	Thermovision control
47.	Switchboards
48.	Check service and reading devices
49.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
50.	Clean to ensure operation
51.	Check if safety devices function properly and are complete
52.	Check functioning of lighting, where fitted
53.	Check functioning of EI-switches,if fitted
54.	Check ventilation for contamination, clean and/or replace filter,if necessary
55.	Check connections, fasten if necessary
56.	Check service and reading devices, adjust if necessary
57.	Maintenance procedure for Under Switching Power
58.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
59.	Clean to ensure operation
60.	Check safety devices for completeness-Residual current breaker
61.	Check functioning of lighting, where fitted
62.	Check connections, fasten if necessary
63.	Check functioning of air supply and exhaust, where fitted
64.	Perform half yearly battery check as below
65.	Check function of switch gear and drives according to the manufacturer's recommendation
66.	Check functioning of measuring devices
67.	Thermovision control
68.	Opening of switchgear, remove and dismantle shields
69.	Switchboards
70.	Check service and reading devices
71.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
72.	Clean to ensure operation
73.	Check if safety devices function properly and are complete
74.	Check functioning of lighting, where fitted
75.	Check functioning of EI-switches,if fitted
76.	Check ventilation for contamination, clean and/or replace filter,if necessary
77.	Check connections, fasten if necessary
78.	Check service and reading devices, adjust if necessary
79.	Feeder Unit
80.	Check work conditions of feeder and cooperating equipment (RSP,AEU,EMS, logical feeder connection with computer system etc.)
81.	Check internal and external electrical feeder connections
82.	Check batteries condition- Check battery under load-time battery duration
83.	Check detected defect and replace damaged components
84.	Clean, conservation and test each feeder
85.	Assess technical state of the device and present conclusions to the ordering person or direct device user
86.	Maintenance procedure for Emergency Power Unit
87.	Emergency Power Unit
88.	Check batteries visually
89.	Check cooling system visually for damage, corrosion and tightness
90.	Check fuel storage and restraint system visually
91.	Check fuel pipes and connections
92.	Check generator for dirt, corrosion, damages, wear, leaks and fastening
93.	Check the tightness of the unit visually
94.	Check cooling water level, oil level, fuel level and cooling water preheater
95.	Check functioning of air supply and exhaust, where fitted
96.	Check functioning of lighting, where fitted
97.	Perform switchboard check as below
98.	Perform battery check as below
99.	Check functioning of the level indication of the fuel storage tank
100.	Check the leakage and use of the fuel supply system, where fitted
101.	Perform load test (should be executed together with the check of the sprinkler pump)
102.	Check drive assembly for dirt, corrosion, damages and fastening
103.	Clean to ensure operation
104.	Perform monthly switchboard check as below
105.	Check freeze and corrosion protection of the cooling system
106.	Perform half yearly battery check as below
107.	Perform half yearly switchboard check as below
108.	Check connections, fasten if necessary
109.	Perform annual switchboard check as below
110.	Perform maintenance of the drive set according to the manufacturer's recommendation
111.	Check functioning and tightness of the valve of the fuel supply system
112.	Perform maintenance of the generator according to the manufacturer's recommendation
113.	Check generator for quiet operation
114.	Measure voltage and frequency at the generator
115.	Check safety and switch off devices (e.g. oil deficiency, overspeed, cooling water deficiency)
116.	Batteries
117.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
118.	Check connections, fasten if necessary
119.	Clean to ensure operation
120.	Check functioning of air supply and exhaust, where fitted
121.	Check functioning of lighting, where fitted

122.	Perform weekly switchboard check as below
123.	Check fluid level and density, refill if necessary
124.	Discharge and charge according to the manufacturer's recommendation
125.	Switchboards
126.	Check service and reading devices
127.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
128.	Clean to ensure operation
129.	Check functioning and completeness of safety devices
130.	Check functioning of lighting, where fitted
131.	Check functioning of EI-switches, if fitted
132.	Check ventilation for contamination, clean and/or replace filter,if necessary
133.	Check connections, fasten if necessary
134.	Check service and reading devices, adjust if necessary
135.	Check Emergency installation after inspection,Authorization to work,Overview of work
136.	Roller gates and roller shutter
137.	External inspection
138.	Check all junction connections
139.	Check the fastening of drive
140.	Check and adjust steering system (eg. End switches)
141.	Check and adjust the correct position of the gates
142.	Check the protection from axle move of the gate shaft
143.	Check and adjust chain tension and leadining - if applicable
144.	Check and adjust line tension and leading - if applicable
145.	Check the guide rolls and slide blocks
146.	Check the functioning of security board - if applicable
147.	Grease the gate where required
148.	Utility trials
149.	Check the axlewise and parallel functioning
150.	Clean the working and utility elements
151.	Roller gates and roller shutter
152.	External inspection
153.	Check all junction connections
154.	Check the fastening of drive
155.	Check and adjust steering system (eg. End switches)
156.	Check and adjust the correct position of the gates
157.	Check the protection from axle move of the gate shaft
158.	Check and adjust chain tension and leadining - if applicable
159.	Check and adjust line tension and leading - if applicable
160.	Check the guide rolls and slide blocks
161.	Check the functioning of security board - if applicable
162.	Grease the gate where required
163.	Utility trials
164.	Check the axlewise and parallel functioning
165.	Clean the working and utility elements
166.	Maintainance procedure for conditioning equipment
167.	General checking of the equipment
168.	Cleaning and washing the device
169.	Cleaning of the air conditioning and the exchanger
170.	Disinfection of the device by adequate chemicals (fungus and mould)
171.	Checking the propriety of electric installation and steorage
172.	Checking the permeability of the steam trap
173.	External units - exchanger washing by high pressure water (if necessary)
174.	Checking the freon set-ups
175.	1. check the structure's tightness
176.	2. check the operate temperature
177.	3. check the freon pressure, in case of lack of it refill it but not more that 20% of norm for suitable equipment
178.	Control of work and testing automatic construction
179.	Control of the condensate drainage permeability, check the propriety of the pumps (if necessary)
180.	Making all necessary actions recommended in the manual (DTR)
181.	The procedure for electrical measurements
182.	Low Voltage Switchgear
183.	Measure the insulation resistance
184.	Perform tests of residual current circuit breakers
185.	Perform measurements of the earthing system every 5 years
186.	Evaluation of the respondents installation of admission / or prevent / for further use. Determination of the date of the next test
187.	Emergency Lighting system
188.	Perform functional test
189.	Replace lighting, if necessary
190.	Check charging current
191.	Check trickle-charging current
192.	Perform weekly battery check as below
193.	Perform weekly switchboard check as below
194.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
195.	Check connections, fasten if necessary
196.	Clean to ensure operation
197.	Check functioning of air supply and exhaust, where fitted
198.	Check functioning of lighting, where fitted
199.	Perform monthly switchboard check as below
200.	Check functioning of the lighting system
201.	Perform maintenance of the complete system according to the manufacturer's recommendation
202.	Perform half yearly battery check as below
203.	Perform half yearly switchboard check as below
204.	Perform annual switchboard check as below
205.	Batteries
206.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
207.	Check connections, fasten if necessary
208.	Clean to ensure operation
209.	Check functioning of air supply and exhaust, where fitted
210.	Check functioning of lighting, where fitted
211.	Perform weekly switchboard check as below
212.	Check fluid level and density, refill if necessary
213.	Discharge and charge according to the manufacturer's recommendation
214.	Switchboards
215.	Check service and reading devices
216.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
217.	Clean to ensure operation
218.	Check functioning and completeness of safety devices
219.	Check functioning of lighting, where fitted
220.	Check functioning of EI-switches,if fitted
221.	Check ventilation for contamination, clean and/or replace filter,if necessary
222.	Check connections, fasten if necessary
223.	Check service and reading devices, adjust if necessary
224.	Maintenance procedure for Sprinkler Systems
225.	Water Connection
226.	Check pressure guage
227.	Check water line pressure
228.	Check and record all water and air pressure gauge readings on installations, trunk mains and pressure tanks;
229.	Check and record all water levels in elevated private reservoirs, rivers, canals, lakes, water storage tanks (including pump priming water tanks and pressure tanks);
230.	Check and record the correct position of all main stop valves.
231.	Pipe work and hangers shall be checked for corrosion and painted as necessary. Bitumen-based paint on pipe work, including the threaded ends of galvanized pipe work and hangers, shall be renewed as necessary.
232.	All stop valves controlling the flow of water to sprinklers shall be operated to ensure that they are in working order, and securely refastened in the correct mode. This shall include the stop valves on all water supplies, at the alarm valve(s) and all zone or other subsidiary stop valves.
233.	Each water supply shall be tested with each control valve set in the system. The pump(s), if fitted, in the supply shall start automatically and the supply pressure at the appropriate flow rate shall be no less than the appropriate value
234.	Check the non-return valve or gates for effortless operation (grease manually)
235.	Check the float valves. For this purpose the intermediate tank must be drained to the point where a valve begins to operate automatically. Check each valve individually.
236.	Apply grease to moving parts on the float valves
237.	Grease the non-return valve or gates for effortless operation
238.	Intermediate Tank/Sprinkler Tank
239.	Check the intermediate tank for contamination/foreign matter
240.	Check heating for outside tanks
241.	Check the corrosion protection

242.	Drain if necessary
243.	Electrically powered Sprinkler Pump
Check for automatic start-up upon pressure loss (via all sensors). Allow pump to run for approx. 15 minutes at various pressures (control via sampling valve). (Test runs to be concurrently co-ordinated with the various buildings or control centres so as to avoid voltage peaks). Water pressure on the starting device shall be reduced, thus simulating the condition of automatic starting; when the pump starts, the starting pressure shall be checked and recorded	
244.	
245.	Check the current consumption and voltage on switchgear cabinets during operation.
246.	Check the pressure guage (s)
247.	Perform water flow measurement. Each water supply pump in the installation shall be tested at the full load condition and shall give the pressure/flow values stated on the nameplate.
248.	Tighten or re-pack stuffing boxes where appropriate
249.	Grease the pump and check the oil level/replenish if necessary
250.	Check non-return valves for effortless operation
251.	Check slide valve positions
252.	Thorough inspection
253.	Replenishing Tank
254.	Check make-up valve
255.	Check non-return valve
256.	Check corrosion protection
257.	Float valves on water storage tanks ensure they function correctly.
258.	Pump suction strainers and settling chamber and their screens shall be inspected at least annually and cleaned as necessary.
259.	Tank filling Pump/Tank feed pump
260.	Check tank pump for operability
261.	Check pressure guage(s)
262.	Pressurized -Water tank
263.	Check pressure guage(s)
264.	Check water level
265.	Check non-return valve on the air and water make-up unit for absence of leaks
266.	Pressurized -Water tank
267.	Check pressure guage(s)
268.	Check water level
269.	Check non-return valve on the air and water make-up unit for absence of leaks
270.	Compressor
271.	Check compressor for operability
272.	Check compressor oil level and replenish if necessary
273.	Check compressor safety valve for operability
274.	Clean the oil and water traps
275.	Clean the oil and water traps
276.	Dry Alarm Valves/Dry Station
277.	Check pressure guage(s)
278.	Check pressure switch(es) for operability
279.	Check valves and fittings and secure each in its operating position
280.	Trip valve and measure the trip pressure in the air network
281.	Drain system and rebuild dry alarm valves, applying grease to all movable components
282.	Check pressure compensating (relief) function of the quick-opening valve
283.	Check quick-opening valve for leaks
284.	In the drain systems should be check accordance with the instructions of the supplier; moving parts of valves and all the accelerators and exhaust fans
285.	Drain system and rebuild dry alarm valves, applying grease to all movable components
286.	Wet Alarm Valves/Wet Station/Tandem Station
287.	Check pressure guage(s)
288.	Check pressure switch(es) for operability
289.	Check valves and fittings and secure each in its operating position
290.	Check valve for proper closing action
291.	In the event of a malfunction, drain system and apply grease to internal components, then check for effortless operation (otherwise, this step is to be performed annually)
292.	Check pressure compensating (relief) function
293.	In the event of a malfunction, drain system and apply grease to internal components, then check for effortless operation (otherwise, this step is to be performed annually)
294.	Alarm Bells
295.	Check for operability and audibility by triggering test alarm. Each water motor alarm shall be sounded for no less than 30 s.
296.	Clean Screens
297.	Check clapper attachment
298.	Grease bell and check for effortless operation
299.	Flow Switch
300.	Check flow switches for correct function.
301.	Check delay time
302.	Clean and check non-return valve (annually)
303.	Clean and check non-return valve (annually)
304.	Monitoring Installation
305.	Check monitoring installation for operability
306.	Fire Brigade Connection
307.	Check valves and fittings
308.	Check non-return valves
309.	Check drains
310.	Check hose connections
311.	Fire brigade and remote central station alarm. The electrical installation shall be checked.
312.	Miscellaneous
313.	Check number of spare sprinklers and fuses for the switchgear caninet
314.	Make system ready for alarm and operation
315.	Check sprinklers for any obstruction/blockage of water discharge paths (stacking heights, advertising signs etc)
316.	Check sprinkler layout (New room layout, partitions etc)
317.	Heating systems to prevent freezing in the sprinkler system shall be checked for correct function.
318.	The effect of any changes of structure, occupancy, storage configuration, heating, lighting or equipment etc. of a building on hazard classification or installation design shall be identified in order that the appropriate modifications may be carried out.
319.	Examine sprinklerheads, brackets and pipework for defects leaks
320.	Switchboards
321.	Check service and reading devices
322.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
323.	Clean to ensure operation
324.	Check safety devices for function and completeness
325.	Check function of illumination, where fitted
326.	Check function of EI-switches,if fitted
327.	Any secondary electrical supplies from diesel generators shall be checked for satisfactory operation.
328.	Check ventilation for contamination, clean and/or replace filter,if necessary
329.	Check connections, fasten if necessary
330.	Check service and reading devices, adjust if necessary
331.	Maintenance procedure for Sprinkler Systems
332.	Water Connection
333.	Check pressure guage
334.	Check water line pressure
335.	Check and record all water and air pressure guage readings on installations, trunk mains and pressure tanks;
336.	Check and record all water levels in elevated private reservoirs, rivers, canals, lakes, water storage tanks (including pump priming water tanks and pressure tanks);
337.	Check and record the correct position of all main stop valves.
338.	Pipe work and hangers shall be checked for corrosion and painted as necessary. Bitumen-based paint on pipe work, including the threaded ends of galvanized pipe work and hangers, shall be renewed as necessary.
339.	All stop valves controlling the flow of water to sprinklers shall be operated to ensure that they are in working order, and securely refastened in the correct mode. This shall include the stop valves on all water supplies, at the alarm valve(s) and all zo
340.	Each water supply shall be tested with each control valve set in the system. The pump(s), if fitted, in the supply shall start automatically and the supply pressure at the appropriate flow rate shall be no less than the appropriate value
341.	Check the non-return valve or gates for effortless operation (grease manually)
342.	Check the float valves. For this purpose the intermediate tank must be drained to the point where a valve begins to operate automatically. Check each valve individually.
343.	Apply grease to moving parts on the float valves
344.	Grease the non-return valve or gates for effortless operation
345.	Intermediate Tank/Sprinkler Tank
346.	Check the intermediate tank for contamination/foreign matter
347.	Check heating for outside tanks
348.	Check the corrosion protection
349.	Drain if necessary
350.	Diesel-powered Sprinkler Pump
351.	Check that the pump is ready for start-up
352.	Check for automatic start-up upon pressure loss (via all sensors). Allow pump to run under full load for 30 minutes
353.	Check fresh air supply and exhaust duct
354.	Check fuel level in tank
355.	Check oil level and replenish if necessary
356.	Check cooling water
357.	Check battery acid level

358.	Check pressure guage(s)
359.	Fuel and engine lubricating oil levels in diesel engines shall be checked
360.	the oil pressure on diesel pumps shall be checked, as well as the flow of cooling water through open circuit cooling systems.
361.	the engine shall be run for 20 min, or for the time recommended by the supplier. The engine shall then be stopped and immediately restarted using the manual start test button;
362.	check the water level in the primary circuit of closed circuit cooling systems
	The electrolyte level and density of all lead acid cells (including diesel engine starter batteries and those for control panel power supplies) shall be checked. If the density is low the battery charger shall be checked and,
363.	if this is working normally,
364.	The failed-to-start alarm shall be tested. Immediately after this test the engine shall be started using the manual starting system.
365.	Check rotational speed (R.P.M.),oil pressure and motor temperature
366.	Perform water flow measurement
367.	Tighten or re-pack stuffing box as applicable
368.	Grease the pump and check the oil level/replenish if necessary
369.	Check non-return valves for effortless operation (annually)
370.	Check slide-valve positions
371.	Thorough Inspection
372.	Replenishing Tank
373.	Check make-up valve
374.	Check non-return valve
375.	Check corrosion protection
376.	Float valves on water storage tanks ensure they function correctly.
377.	Pump suction strainers and settling chamber and their screens shall be inspected at least annually and cleaned as necessary.
378.	Tank filling Pump/Tank feed pump
379.	Check tank pump for operability
380.	Check pressure guage(s)
381.	Pressurized -Water tank
382.	Check pressure guage(s)
383.	Check water level
384.	Check non-return valve on the air and water make-up unit for absence of leaks
385.	Pressurized -Water tank
386.	Check pressure guage(s)
387.	Check water level
388.	Check non-return valve on the air and water make-up unit for absence of leaks
389.	Compressor
390.	Check compressor for operability
391.	Check compressor oil level and replenish if necessary
392.	Check compressor safety valve for operability
393.	Clean the oil and water traps
394.	Clean the oil and water traps
395.	Dry Alarm Valves/Dry Station
396.	Check pressure guage(s)
397.	Check pressure switch(es) for operability
398.	Check valves and fittings and secure each in its operating position
399.	Trip valve and measure the trip pressure in the air network
400.	Drain system and rebuild dry alarm valves, applying grease to all movable components
401.	Check pressure compensating (relief) function of the quick-opening valve
402.	Check quick-opening valve for leaks
403.	In the drain systems should be check-accordance with the instructions of the supplier; moving parts of valves and all the accelerators and exhaust fans
404.	Drain system and rebuild dry alarm valves, applying grease to all movable components
405.	Wet Alarm Valves/Wet Station/Tandem Station
406.	Check pressure guage(s)
407.	Check pressure switch(es) for operability
408.	Check valves and fittings and secure each in its operating position
409.	Check valve for proper closing action
410.	In the event of a malfunction, drain system and apply grease to internal components, then check for effortless operation (otherwise, this step is to be performed annually)
411.	Check pressure compensating (relief) function
412.	In the event of a malfunction, drain system and apply grease to internal components, then check for effortless operation (otherwise, this step is to be performed annually)
413.	Alarm Bells
414.	Check for operability and audibility by triggering test alarm. Each water motor alarm shall be sounded for no less than 30 s.
415.	Clean Screens
416.	Check clapper attachment
417.	Grease bell and check for effortless operation
418.	Flow Switch
419.	Check flow switches for correct function.
420.	Check delay time
421.	Clean and check non-return valve (annually)
422.	Clean and check non-return valve (annually)
423.	Monitoring Installation
424.	Check monitoring installation for operability
425.	Fire Brigade Connection
426.	Check valves and fittings
427.	Check non-return valves
428.	Check drains
429.	Check hose connections
430.	Fire brigade and remote central station alarm. The electrical installation shall be checked.
431.	Miscellaneous
432.	Check number of spare sprinklers and fuses for the switchgear cabinet
433.	Make system ready for alarm and operation
434.	Check sprinklers for any obstruction/blockage of water discharge paths (stacking heights, advertising signs etc)
435.	Check sprinkler layout (New room layout, partitions etc)
436.	Heating systems to prevent freezing in the sprinkler system shall be checked for correct function.
	The effect of any changes of structure, occupancy, storage configuration, heating, lighting or equipment etc. of a building on hazard classification or installation design shall be identified in order that the appropriate
437.	modifications may be carried out.
438.	Examine sprinklerheads, brackets and pipework for defects leaks
439.	Switchboards
440.	Check service and reading devices
441.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
442.	Clean to ensure operation
443.	Check safety devices for function and completeness
444.	Check function of illumination, where fitted
445.	Check function of EI-switches,if fitted
446.	Any secondary electrical supplies from diesel generators shall be checked for satisfactory operation.
447.	Check ventilation for contamination, clean and/or replace filter,if necessary
448.	Check connections, fasten if necessary
449.	Check service and reading devices, adjust if necessary
450.	Maintenance procedure for Fire Alarms
451.	General works
452.	Check visually for dirt, damages, corrosion and fastening
453.	Clean all items to ensure operation
454.	Check status of central unit including presence of safety seals
455.	Check messages on central unit
456.	Arrange for repair, if necessary
457.	Check earthing connections and measure its resistance
458.	Central station
459.	Check safety devices for completeness
460.	Check function of central unit for "Alarm" and "Failure" conditions
461.	Perform functional tests for:
462.	Indicating and operating devices (including displays)
463.	Alarm counter
464.	Remote control and indicating components (e.g., panel)
465.	Internal program
466.	Actuation/control of any signalling device (internal and/or external) in place
467.	Actuation/control of the transmission device(s)
468.	Test supervise loop from the level of service programme and connected with it assessment of sensors' dirt
469.	Transmission paths (primary line), test to be carried out by triggering at least one detector per transmission path
470.	Actuation/control of the registration device
471.	Fire brigade control panel
472.	Perform software evaluation and maintenance
473.	Measure insulation resistance of electric circuits
474.	Power supply
475.	Perform functional tests for:
476.	Battery terminal voltage tests under no-load /load condition
477.	Check visual /acoustic signals (mains /battery failure)
478.	Check switching on of emergency supply if case of main power failure

479.	Measure voltage of main and emergency power supplies and voltage in transmission paths (primary line)
480.	Replace batteries as per manufacturer's instructions
481.	Check charging, transformer and output voltages (adjust where necessary)
482.	Check charging current
483.	Check tightness of screwed/threaded connections/fasteners
484.	Check battery for impurities, clean battery poles where necessary
485.	Check registration devices (printers) for proper operation
486.	Acoustic and visual signalling devices
487.	Check activation of devices when triggered
488.	Check sabotage contact
489.	Signalling devices of extinguishing systems
490.	Check activation of devices when triggered
491.	Check activation of external components
492.	Detectors
493.	Perform functional test of all detector's activation with the appropriate method
494.	Replace detector depending on degree of contamination / elapsed service period (replacement interval)
495.	Check the indication of detection
496.	Check cable installation
497.	Check glass condition and descriptions in buttons
498.	Check sensors and their descriptions
499.	Check functioning indicators of invisible sensors
500.	Check adapters and controllers with their input and output
501.	Check control exits deducted directly from exchange
502.	Check alarm activation of non-automatic call points
503.	Gas extinguisher
504.	Check records in operating book
505.	Check fire detector and gas control systems on functioning
506.	Check device providing protected rooms tightness on functioning
507.	Check the amount of the extinguishing agent
508.	Check pipelines and their fastening
509.	Check pneumatic activating mechanisms (concerns multi-zonal fire extinguishing installations)
510.	Check detailed report from service inspection
511.	Internal hydrants
512.	Hydrants hose should be completely unreeled, hydrant should be under pressure and checked according to the following points
513.	Check hydrant
514.	Device is not obstructed, not damaged, and elements are not corroded or leaking
515.	Manuals are clean and legible
516.	Placing is clearly indicated
517.	Wall fastenings are appropriate for their destination steadily fastened
518.	Water inlet is steady and sufficient (using flow meter and pressure gauge is advisable)
519.	Pressure gauge (if applied) works correctly and in its measure range
520.	Hose in its hole lenght is not damaged, distorted, worn or cracked. If hose shows damage, should be replaced for new or undergo pressure probe for maximum working pressure
521.	Clips or hose blocking are the right type and correctly clipped
522.	Hose rewind facility turns easily in both directions
523.	In case of deflecting hose rewind facility turns easily and deflects at 180°
524.	In case of manual fose rewind facility non-return valve is the right type and works easily and correctly
525.	In case of automatic hose rewind facility valve operation is correct and operation of additional service non-return valve is correct.
526.	Condition of water pipes is correct, pay special attention if elastic sections are not used-up or damaged
527.	If hydrant is equipped with a case, if it is not damaged and case wings open easily
528.	Generator is the right type and easy to use
529.	Hose guide is correct, make sure the are appropriate and steadily fastened
530.	Leave internal hydrant ready for immediate use. If important repair required, hydrant should be marked "damaged"
531.	After inspection and indispensable measurements hydrants (pressure and efficiency) should be marked with a label saying "Checked", name and address of hydrant supplier, sign identifying competent person, date of carrying out conservation.
532.	External Hydrants
533.	Check correct labelling of hydrant
534.	Check the equipment on completeness
535.	Check hydrant on operation, measure pressure and efficiency
536.	Check bolt cutting off the network
537.	Fire extinguishers
538.	Check on correct operation according to manufacturer's recommendation and correctly label the extinguisher
539.	Technical Inspection Agency carry out legalization of fire extinguisher with volume exceeding 6 liters
540.	Check if placement is clearly marked and extinguisher is not emptied
541.	VE System DSO
542.	Check switchboard and VE appliances on completeness and equipment status - cleaning the devices
543.	Clean amplifiers cable connections, loudspeaker circuits, peripheral devices of VE case
544.	Check emergency status and signalled defects of monitored VE elements (amplifiers, loudspeaker circuits, alarm signals generators etc.)
545.	Check basic power supply source of VE system
546.	Check reserve power supply source of VE system (batteries and devices for their charging)
547.	Check all loudspeaker circuits on completeness, and systems monitoring loop defects
548.	Check announcements emission on correctness in particular zones and loudspeaker circuits (100% of loudspeakers)
549.	Signal tuning in order to achieve correct volume level and speech quality in particular zones
550.	Check announcements emission on correctness in all zones and loudspeaker circuits
551.	Checks and functional tests in the calling station
552.	Check connections condition of VE system with SAP-exchange
553.	Check correct cooperation of SAP-exchange and VE system through automatic activating
554.	Fire monitoring system
555.	Confirm proper functioning of the radio transmitter (part of fire monitoring system)
556.	CCV
557.	Check for dirt, damages, corrosion and fastening
558.	Clean to ensure operation
559.	Check function of cameras, actuators and monitors
560.	Check connection, fasten if necessary.
561.	Clean up storage device
562.	Accesscontrol
563.	Check the installation, positioning and fastening of system elements basing on technical documentation
564.	Check the system data
565.	Introducing the changes approved with the orderer in the system
566.	Check the correctness of communication between the systems (actuators) and central unit
567.	Clean the readers
568.	Check the correctness of readers functioning
569.	Testing the communication between the controllers
570.	Check the correct functioning of network power supplier and check the basic current supply, including the voltage measurement of enter and exit current suppliers and check the basic supply
571.	Check the batteries efficiency
572.	Check the correct functioning of emergency power unit
573.	Check the correct functioning of opening sensors
574.	check the correct functioning of exit buttons
575.	Lubricate and regulation of revolving gate mechanism
576.	Check the correct buttons functioning
577.	Inspection and regulation of locks
578.	Inspection and regulation of fastening screws of locks, handles, etc.
579.	Regulation of short-circuiting panels of electromagnetic locks
580.	Self-closers regulation
581.	List devices to be replaced during next maintenance
582.	Intruder Alarm
583.	General Works
584.	Check visually for dirt, damages, corrosion and fastening
585.	Check status of central unit
586.	Check messages on central unit
587.	Arrange for repair, if necessary
588.	Check for dirt, damages, corrosion and fastening
589.	Clean all items to ensure operation
590.	Central Station
591.	Perform functional tests for Indicating and operating devices (including displays)
592.	Perform functional tests for Alarm counter
593.	Perform functional tests for Remote control and indicating components (e.g., panel)
594.	Perform functional tests for Internal program
595.	Perform functional tests for Actuation/control of any signalling device (internal and/or external) in place
596.	Perform functional tests for Actuation/control of the transmission device(s)
597.	Perform functional tests for Transmission paths (primary line), test to be carried out by triggering at least one detector per transmission path
598.	Perform functional tests for Actuation/control of the registration device
599.	Perform functional tests for Control of the key safe interface (SDA) and key safe (SD)
600.	Perform software evaluation and maintenance

601.	Power supply
602.	Perform functional tests for
603.	Perform functional tests for Battery terminal voltage under no-load / load condition
604.	Perform functional tests for Check visual/acoustic signals (mains/battery failure)
605.	Measure and record output voltage(s)
606.	Replace batteries per manufacturer's instructions
607.	Check charging, transformer and output voltages (adjust where necessary)
608.	Check charging current
609.	Check screwed/threaded connections/fasteners for tightness
610.	Check battery for impurities, clean battery poles where necessary
611.	Registration devices
612.	Check registration devices (printers) for proper operation.
613.	Acoustic and visual signalling devices
614.	Check activation of devices when triggered
615.	Check sabotage contact
616.	Lock systems / General
617.	Check sabotage contacts
618.	Check signalling to central station
619.	Lock systems / Electro-mechanical lock
620.	Check indicators
621.	Check arming / disarming function
622.	Lock systems / Keypad system
623.	Check switching functions (release, inhibit)
624.	Check hold-up message
625.	Lock systems / Time-controlled system
626.	Check switching functions (release, inhibit)
627.	Lock systems / Momentary-contact door opener
628.	Check "open" / "close" position (mechanically stable condition)
629.	Check "Locked-Unlocked" / "Unlocked-Locked" function
630.	Distributors
631.	Check sabotage contact of distributors
632.	Hold-up detector
633.	Check activation of alarm indication
634.	Check signalling to the central station (individual identification)
635.	Detectors and sensors
636.	Check activation of detectors when triggered
637.	Check surveillance of detectors by walk-through test
638.	Check indication and first alarm detection
639.	Check sabotage contact
640.	Check identification function when fitted
641.	Key safe (SD) and key safe interface (SDA)
642.	Perform functional test of
643.	Perform functional test of Opening sensors (electrical and mechanical)
644.	Perform functional test of Feedback contact from electromagnetic release
645.	Perform functional test of Spring force of the spring-loaded catch
646.	Perform functional test of Integrity of cable connection to door area surveillance system
647.	Bolt contacts
648.	Check open and close operation of contact
649.	Make sure that contact is closed not before the bolt is established to its full extent
650.	Magnetic contacts
651.	Check activation of the contact when triggered
652.	Make sure contact does not open if the contact to magnet distance <10mm
653.	Check sabotage protection (e.g. protection against external magnetic fields)
654.	Check housing contact of the supplementary enclosure of overvoltage protection
655.	Bus-couplers
656.	Check housing of the supplementary enclosure
657.	Check indicating and operating/control device
658.	Check transmission paths out by triggering at least one detector per transmission path
659.	Maintenance procedure for boiler room
660.	General Work- to be executed for every item
661.	Check for dirt, corrosion, damages, wear, leaks and fastening
662.	Clean to ensure satisfactory operation
663.	Check for proper labelling
664.	Vent complete system, if necessary
665.	Check that the complete system is in accordance with the current codes of Practice
666.	Boilers
667.	Check insulation for damages and completeness
668.	Clean combustion chamber and flue
669.	Check for leaks. Seal if necessary
670.	Check for function of safety devices. Adjust if necessary
671.	Replenish water if necessary. Use the same water quality, e.g. treated water
672.	Burners/Forced Draught Gas Burners
673.	Carry out combustion test with system on full load. Test shall include smoke readings in flue, flue gas temperature readings, CO, CO2 and O2 concentration readings. Efficiency of burner to be tested. Adjust if necessary
674.	Check the operating status of the burner
675.	Check air and gas settings to boiler and burner manufacturer's specification.
676.	Check fan and motor, thoroughly clean and lubricate
677.	Clean and check flame sensor. Replace if necessary
678.	Clean and adjust spark electrode. Replace if necessary
679.	Carry out safety check of flame failure
680.	Check function of gas pressure control
681.	Check operating and safety features
682.	Check function and gas tightness of connection including valves
683.	Check security of mechanical parts and secure mounting of appliance
684.	Burners/Atmospheric Gas Burners
685.	Carry out combustion test with system on full load. Test shall include smoke readings in flue, flue gas temperature readings, CO, CO2 and O2 concentration readings. Efficiency of burner to be tested. Adjust if necessary
686.	Check the operating status of the burner
687.	Check air and gas setting to boiler and burner manufacturer's specification
688.	Clean and check flame sensor. Replace if necessary
689.	Clean and adjust spark electrode. Replace if necessary
690.	Check ignition flame, if existing
691.	Carry out safety check of flame failure
692.	Check function of gas pressure control
693.	Check operating and safety features
694.	Check function and gas tightness of connection including valves
695.	Check auxiliary air supply for function
696.	Check security of mechanical parts and secure mounting of appliance.
697.	Burners/Fuel Oil Burners
698.	Carry out combustion test with system on full load. Test shall include smoke readings in flue, flue gas temperature readings, CO, CO2 and O2 concentration readings. Efficiency of burner to be tested. Adjust if necessary
699.	Check the operating status of the burner
700.	Clean and check flame sensor. Replace if necessary
701.	Clean and adjust spark electrode. Replace if necessary
702.	Clean and check air regulation. Adjust if necessary
703.	Check fuel pump
704.	Check filter of oil pump. Replace if necessary
705.	Check operating and safety features
706.	Check function and tightness of fuel oil supply including valves
707.	Check security of mechanical parts and secure mounting of appliance
708.	Flues and Chimneys
709.	Remove drain plugs at base of flue and allow any accumulated condensate to drain away
710.	Check flue visually for tightness
711.	Check flue gas temperature guard for dirt, damages and corrosion. Clean if necessary
712.	Check function of flue gas temperature guard. Replace if necessary
713.	Check function of chimney.
714.	Check chimney visually for obstructions
715.	Assist authorities in statutory checks
716.	Pumps
717.	Check for any abnormal vibration, heating, noise or smell
718.	Check function
719.	Check stuffing gland. Adjust if necessary
720.	Lubricate according to Manufacturer's recommendation

721.	Check drives as below
722.	Piping
723.	Check insulation for damages and completeness
724.	Check fill level. Refill if necessary
725.	Valves
726.	Check function
727.	Check for leaks
728.	Grease spindle where applicable
729.	Expansion Vessels
730.	Check for leaks
731.	Check all valves
732.	Check manometer
733.	Check the gas cushion pressure. Adjust if necessary
734.	Radiators
735.	Check function of valve. Adjust if necessary
736.	Control Panels and Switch Boards
737.	Check safety cover for completeness
738.	Vacuum-clean the switchboard
739.	Check ventilation for dirt. Clean if necessary. Replace filter if necessary
740.	Check connection. Fasten if necessary
741.	Check indicators and service switches
742.	Check measurement devices. Record readings
743.	Check switching and control procedures
744.	Check restart after power failure
745.	Sensors
746.	Check for correct installation
747.	Check electrical connection
748.	Check function
749.	Actuators
750.	Check for correct installation.
751.	Check electrical connection
752.	Check operation of unit by driving motor through the full range several times. Adjust if necessary
753.	Check safety position, if applicable
754.	Lubricate moving parts if necessary
755.	Electric Motors
756.	Check direction of rotation
757.	Check connection. Fasten if necessary
758.	Measure voltage, current and symmetry of phase
759.	Check for bearings for noise. Grease if necessary
760.	Check protections
761.	Fuel Storage
762.	Check container for dirt, damages, corrosion and tightness
763.	Check connection pipes for corrosion, fastening and tightness
764.	Check the level indication
765.	Check the leak warning system
766.	Check position of foot valve
767.	Maintenance procedure for Heating Systems
768.	General Work - to be executed for every item
769.	Check for dirt, corrosion, damages, wear, leaks and fastening
770.	Clean to ensure satisfactory operation
771.	Check for proper labelling
772.	Vent complete system, if necessary
773.	Check that the complete system is in accordance with the current codes of Practice
774.	Boilers (warm water)
775.	Check water system for debris, damages and corrosion. Remove debris
776.	Check water system for leaks
777.	Check electrolyte protection
778.	Check for incrustation
779.	Check function of pressure release. Adjust if necessary
780.	Check function of safety devices
781.	Check burners as above
782.	Check pumps as below
783.	Pumps
784.	Check for any abnormal vibration, heating, noise or smell
785.	Check function
786.	Check stuffing gland. Adjust if necessary
787.	Lubricate according to Manufacturer's recommendation
788.	Piping
789.	Check insulation for damages and completeness
790.	Check fill level. Refill if necessary
791.	Valves
792.	Check function
793.	Check for leaks
794.	Grease spindle where applicable
795.	Control-measuring fittings
796.	Check pressure gauge
797.	Check thermometers
798.	Heaters radiators
799.	Check regulation valves at the heaters
800.	Heat Exchangers
801.	Check tank for dirt, damages, corrosion and tightness
802.	Check connection pipes for corrosion, fastening and tightness
803.	Check the level indication
804.	Check oil measurement bar
805.	Check the leak warning system
806.	Check the tightness of the tank checking the liquid level in the outer tank, if necessary add
807.	Check position of foot valve
808.	Check pump rooms, wells refuelling tanks, well above the tanks, well covers, for dirt, corrosion, damages, wear, leaks and fastening. Clean if necessary
809.	Check the closure, inlet pipes, measurement pipes, well covers
810.	Check for proper labelling tank, inlet pipes
811.	Vent complete system, if necessary
812.	Check tank breathing pipes
813.	Check interior of the tank for dirt, clean if necessary in accordance with the applicable provisions
814.	Pumps
815.	Check for any abnormal vibration, heating, noise or smell
816.	Check performance, operating pressure pump according to the technical documentation
817.	Pipes
818.	Check insulation for damages and completeness
819.	Check fill level. Refill if necessary
820.	Valves
821.	Check function
822.	Check for leaks
823.	Control-measuring fittings
824.	Check pressure gauge
825.	Check oil filters, clean or replace, if necessary
826.	Control Panels and Switch Boards
827.	Check safety cover for completeness
828.	Vacuum-clean the switchboard
829.	Check ventilation for dirt. Clean if necessary. Replace filter if necessary
830.	Check connection. Fasten if necessary
831.	Check indicators and service switches
832.	Check measurement devices. Record readings
833.	Check switching and control procedures
834.	Check restart after power failure
835.	Gas Installation / Gas reduction and measurement station
836.	Visual station inspection, check fittings and measurement fittings indications
837.	Check state of reduction devices if
838.	Check protection devices
839.	Check filters (frequency according to manufacturer's recommendations)
840.	Check the AKP device
841.	Check odorizing device (if applicable)
842.	Check quick-closing valve
843.	Check measuring devices

844.	Check active and reserve duct
845.	Check tightness
846.	Maintenance procedure for ACM/V
847.	General work
848.	Check for dirt, corrosion, damages, wear, leaks, and fastening
849.	Check hygienic condition
850.	Check for obstructions
851.	Clean to ensure satisfactory operation.
852.	Vent water systems, if necessary.
853.	Check for proper labelling.
854.	Check that the complete system is in accordance with the current Codes of Practice.
855.	Filters
856.	Check tightness of filter.
857.	Clean or replace filter, if necessary.
858.	Fans
859.	Check impeller for imbalance.
860.	Check bearings for noise. Grease if necessary.
861.	Check flexible connections for tightness.
862.	Check vibration absorber for function.
863.	Check protectors for function.
864.	Check drain.
865.	Check drives as below.
866.	Check controls as below.
867.	Heat exchanger / Heater (air/liquid)
868.	Check supply and return pipes for function.
869.	Vent system.
870.	Heat exchanger / Electric Heater
871.	Check function
872.	Check control and safety devices for function.
873.	Heat exchanger / Cooler (air/liquid)
874.	Check function of supply and return pipe.
875.	Check freeze protection.
876.	Vent system.
877.	Check functioning of drain and trap.
878.	Check drain and trap of drop eliminator.
879.	Heat exchanger / Evaporator
880.	Check for glaciations.
881.	Check functioning of drain and trap.
882.	Check drain and trap of drop eliminator.
883.	Heat exchanger / Plate recuperator
884.	Check functioning of drain and trap.
885.	Humidifier / Spray moistener
886.	Check functioning of water supply and distribution.
887.	Check water level. Adjust water level control unit, if necessary.
888.	Check functioning of desalting unit. Adjust, if necessary.
889.	Check functioning of drain and overflow.
890.	Check dirt trap. Clean, if necessary.
891.	Check pump as below.
892.	Measure the bacteria number.
893.	Humidifier /Steam moistener
894.	Check water level and function of water supply.
895.	Check dirt trap. Clean, if necessary.
896.	Check valves as below.
897.	Check control and safety devices for function.
898.	Check steam cylinder for dirt. Clean or replace, if necessary.
899.	Check functioning of steam distribution and nozzles.
900.	Check pipes for tightness and damages.
901.	Grills and louvers
902.	Execute the general steps.
903.	Dampers and regulators
904.	Check mechanical functioning.
905.	Grease bearings and linkages, if necessary.
906.	Check actuators as below.
907.	Chambers
908.	Check drains. Clean, if necessary.
909.	Check tightness of doors and closures.
910.	Check insulation for damages.
911.	Check flexible connections for tightness.
912.	Clean inside, if necessary.
913.	Piping
914.	Check insulation for damages and completeness.
915.	Check fill level. Refill if necessary.
916.	Valves
917.	Check functioning.
918.	Check for leaks.
919.	Grease spindle where applicable.
920.	Actuators
921.	Check for correct installation.
922.	Check electrical connection
923.	Check operation of unit by driving motor through the full range several times. Adjust if necessary.
924.	Check safety position, if applicable.
925.	Lubricate moving parts if necessary.
926.	Electric Motors
927.	Check direction of rotation
928.	Check connection. Fasten if necessary.
929.	Measure voltage, current and symmetry of phase.
930.	Check bearings for noise. Grease if necessary.
931.	Check protections
932.	Belt Drives
933.	Check tension and alignment of belt. Adjust if necessary.
934.	Replace belt if necessary.
935.	Check protections
936.	Maintenance procedure for Automatics
937.	Servo-motor, throttle, valve
938.	Check for proper functioning
939.	Check the fastening
940.	Check proper end positions
941.	Check the internal electrical and mechanical connections
942.	Check the functioning of springs (if fitted)
943.	Check the cooperation with throttle or valve
944.	Check the functioning for signal enforcement from control unit opening and closing of servo-motor
945.	Presostats
946.	Check the proper functioning
947.	Check the permeability of measurement pipes
948.	Check the internal electrical and mechanical connections
949.	Check the mechanical functioning and reaction on signal in system
950.	Temperature sensors
951.	Check the proper reading
952.	Check the temperature probe
953.	Check the internal electrical connections
954.	Flow sensors
955.	Check the proper reading
956.	Check the flow probes
957.	Check the internal electrical connections
958.	Freeze protection thermostat
959.	Check the adjustment and proper functioning
960.	Check the measurement capillaries
961.	Check the electrical connections
962.	Check the reaction on mechanical enforcement
963.	Check the system reaction on thermostat functioning
964.	Valves
965.	Check the end systems (open/close) by checking the factor Temperature in front and behind the valve
966.	check the operation of the valve

967.	Microprocessor regulator
968.	Check the correctness of the control units operation
969.	Check the correctness of programming and communication functioning
970.	Check the value of regulation parameters
971.	Check the adjustment of time programme
972.	Change of the adjustment of temperature, operation time of on/off devices after prior agreement with the user in order of optimization
973.	Check the proper devices operation and emergency signalling
974.	Switchgear-control cabinets
975.	Check the completeness and tightness of protection
976.	Check the correct environment terms
977.	Check the correct electrical and mechanical connections
978.	Check the correct operation of optical nad acustic devices
979.	Check the adjustment and tightness of function elements
980.	Check the proper operation of relays and contactors
981.	Check the operation of auxillary contacts signaling the effect of safety
982.	Check the automatic operation system parameters - blow temperature, flow, pump, regulation valves
983.	Electric engine and ventilators
984.	Check the adjustment of safety
985.	Check the turn parameters: direction
986.	Measurement of engine current
987.	Throttles/Valves
988.	Check the functioning
989.	Check the end systems (open,close)
990.	Check the mechanical functioning
991.	Pumps
992.	Check the pump operation parameters
993.	Check the electrical and mechanical connections
994.	Check the adjustment of protection
995.	Measurement of engine current
996.	Check the functioning for signal enforcement from contol unit
997.	Other devices
998.	Canal smoke sensors - inspection and utility trials
999.	No-return electric valve on heat and cool instalations
1000.	Check the indications of control-measurement appliances
1001.	Procedure for Heating-ventilating devices
1002.	General Work - to be executed for every item
1003.	Check for dirt, corrosion, damages, wear, leaks and fastening
1004.	Clean to ensure satisfactory operation
1005.	Check for proper labelling
1006.	Vent complete system, if necessary
1007.	Check that the complete system is in accordance with the current codes of Practice
1008.	Heating-ventilating devices
1009.	Check ventilator on functioning
1010.	Check shutter mechanics on functioning
1011.	Check heat exchanger on dirt and clean if necessary
1012.	Check air filters, if fitted and replace, if necessary
1013.	Check device on save fitting
1014.	Maintenance procedure for cold aggregate
1015.	Unit in general
1016.	Check thermal insulation
1017.	Check vibration isolators
1018.	Check freon installation and refill agent
1019.	Check main components
1020.	Check condition of varnish coats
1021.	Clean and wash the device
1022.	Cooling agent circulation system - in general
1023.	Check excess valves
1024.	Check easily fusible plugs
1025.	Check pipeline on damages
1026.	Check leaks
1027.	Check humidity indicator
1028.	Check suction superheat
1029.	Check filters cartridges of cooling device
1030.	Check electromagnetic valves
1031.	Compressors
1032.	Check oil level
1033.	Check oil condition
1034.	Check crankcase heaters on functioning
1035.	Measure working-load currents of compressors
1036.	Evaporator
1037.	Check water flow
1038.	Check water pressure drop
1039.	Check heaters mats
1040.	Check water pH/ glycol concentration
1041.	Air cooled condenser
1042.	Check for airflow obstructions
1043.	Check cooling fins
1044.	Check ventilators and ventilators protections
1045.	Check ventilators engines bearings
1046.	Measure working-load currents of ventilators
1047.	Control and supply system
1048.	Check board condition
1049.	Check main supply and control conductors
1050.	Check sensors location
1051.	Check mechanical switch off of high pressure
1052.	Check all connections
1053.	Check contactors of ventilators/overload
1054.	Check calibration of sensors/convertors
1055.	Check engines protections
1056.	Check conrtactors contacts
1057.	Controller of microprocessor
1058.	Check defects history
1059.	Check programme settings
1060.	Check function of high and low pressure switches
1061.	Check pumping out function
1062.	Check loading/unloading function
1063.	Check function of ventilators control
1064.	Check function of switching off in regard to environment temperature
1065.	Maintenance procedure for air curtain
1066.	General Work - to be executed for every item
1067.	Check for dirt, corrosion, damages, wear, leaks and fastening
1068.	Clean to ensure satisfactory operation
1069.	Check for proper labelling
1070.	Vent complete system, if necessary
1071.	Check that the complete system is in accordance with the current codes of Practice
1072.	Air curtain
1073.	Check ventilator on functioning
1075.	Check regulation valves at the heaters
1076.	Check electrical heaters
1077.	Check the proper operation of relays and contactors
1078.	Check shutter mechanics on functioning
1079.	Check heat exchanger on dirt and clean if necessary
1080.	Check air filters, if fitted and replace, if necessary
1081.	Check device on save fitting
1082.	Refrigeration fans
1083.	Check fastening
1084.	Check electrical connections and earthing
1085.	Audio check the noise of bearing in operation
1086.	Grease bearings according to operating intruction
1087.	Function check of protections operation
1088.	Visual check of rotor blades state
1089.	Measure of engine operation current
1090.	Clean the function and operation elements without dismantling

1091. Check the air channels for cleanliness on suction and pressing side - remove dirt

1092. **Mechanical fire protection fans**

1093. Check fastening

1094. Check electrical connections and earthing

1095. Audio check the noise of bearing in operation

1096. Grease bearings according to operating instruction

1097. Function check of protections operation

1098. Visual check of rotor blades state

1099. Measure of engine operation current

1100. Clean the function and operation elements without dismantling

1101. Check the air channels for cleanliness on suction and pressing side - remove dirt

1102. **Fire dampers and windows**

1103. Visual control of system devices (signalling the work state and emergency states)

1104. Check electric and pneumatic actuators

1105. Emergency manual start in damper manual control box or using the cartridge

1106. Emergency automatic dampers start through fire detector, manual start switch or signal from the fire alarm center through electric release of CO2 cartridge

1107. Start local termo release in damper

1108. Start damper locks with termo fuse

1109. Visual damper check after opening

1110. Check fastening and lubricate fittings, if necessary

1111. Close dampers after opening

1112. Weighing CO2 cartridges

1113. Check CO2 cartridges reserve

1114. Check fastening of steel cable

1115. Check the signalisation of damper location

1116. Check the airing system and its block from the weather sensor station

1117. Check technical state of dampers' corrosion protection, remove dirt and dust from control elements

1118. **Electrical installation**

1119. Check for dirt, corrosion, damages and fastening

1120. Clean to ensure operation

1121. Check safety devices for completeness

1122. Check connections, fasten if necessary

1123. Perform battery

1124. Check function of switch gear and drives according to the manufacturer's recommendation

1125. **Fire dampers**

1126. **Fire dampers**

1127. Check functioning.

1128. Check functioning of release. Replace, if necessary.

1129. Check that the damper blade moves without difficulty.

1130. Check signalisation to control panel.

1131. Check sealing for dirt and damages.

1132. Check actuators as below.

1133. **Sensors**

1134. Check for correct installation.

1135. Check electrical connection.

1136. Check functioning.

1137. **Actuators**

1138. Check if correctly installed.

1139. Check electrical connection

1140. Check operation of unit by driving motor through the full range several times. Adjust if necessary.

1141. Check safety position, if applicable.

1142. Lubricate moving parts if necessary.

1143. **Maintenance procedure for Sanitary Installation**

1144. General Work - to be executed for every item

1145. Check for dirt, corrosion, damages, wear, leaks and fastening

1146. Clean to ensure satisfactory operation

1147. Check for proper labelling

1148. Check that the complete system is in accordance with the current codes of Practice

1149. Warm water heaters (central boilers are part of heating system)

1150. Check electrical, water and/or gas connections

1151. Check electrolytic protection

1152. Check for incrustation

1153. Check for safety devices

1154. Check switches, thermostats

1155. **Filter**

1156. Backwash or change filter

1157. **Pressure relief or booster system**

1158. Check the operating status of the burner

1159. Check pressure, adjust if necessary

1160. Check function of compressor

1161. Check pressure guage(s)

1162. Check function of safety devices

1163. Check pump as below

1164. Check drives as below

1165. **Pumps**

1166. Check for any abnormal vibration, heating, noise or smell

1167. Check function

1168. Check level control

1169. Check drives and controls as below

1170. **Piping**

1171. Check insulation for damages and completeness

1172. **Valves**

1173. Check function

1174. Check for leaks

1175. **Control Panels and Switchboards**

1176. Check safety cover for completeness

1177. Vacuum-clean the switchboard

1178. Check ventilation for dirt. Clean if necessary. Replace filter if necessary

1179. Check connection. Fasten if necessary

1180. Check indicators and service switches

1181. Check measuring devices. Record readings

1182. Check switching and control procedures

1183. Check restart after power failure

1184. **Sensors**

1185. Check for correct installation

1186. Check electrical connection

1187. Check function

1188. Check filter of oil pump. Replace if necessary

1189. Check for correct installation

1190. Check electrical connection

1191. Check operation of unit by driving motor through the full range several times. Adjust if necessary

1192. Check safety position, if applicable

1193. Lubricate moving parts if necessary

1194. **Electric Motors**

1195. Check direction of rotation

1196. Check connection. Fasten if necessary

1197. Measure voltage, current and symmetry of phase

1198. Check for bearings for noise. Grease if necessary

1199. Check protections

1200. **Belt Drives**

1201. Check tension and alignment of belt. Adjust if necessary

1202. Replace belt if necessary

1203. Check protections

1204. **Maintenance procedure for Storm water drainage**

1205. General Work - to be executed for every item

1206. Check for dirt, corrosion, damages, wear, leaks and fastening

1207. Clean to ensure satisfactory operation

1208. **Electrical heaters (central boilers are part of heating system)**

1209. Check electrical connections

1210. Perform activation test and the measurement of currents

1211. Check for safety devices

1212. Check switches, thermostats

1213. **Piping**

1214.	Check for damages and completeness
1215.	Maintenance procedure for Sewage pumping station
1216.	General Work- to be executed for every item
1217.	Check for dirt, corrosion, damages, wear, leaks and fastening
1218.	Clean to ensure satisfactory operation
1219.	Check for proper labelling
1220.	Check that the complete system is in accordance with the current codes of Practice
1221.	Waste chamber
1222.	Check level waste
1223.	Check safety cover for completeness
1224.	Waste pump
1225.	Check for any abnormal vibration, heating, noise or smell
1226.	Check for correct installation
1227.	Check direction of rotation
1228.	Check connection. Fasten if necessary
1229.	Check output pump
1230.	Measure voltage, current and symmetry of phase
1231.	Check function
1232.	Make periodical service according manufacture pumps
1233.	Piping
1234.	Check insulation for damages and completeness
1235.	Valves
1236.	Check function
1237.	Check for leaks
1238.	Control Panels and Switchboards
1239.	Check protections
1240.	Vacuum-clean the switchboard
1241.	Check electrical connections
1242.	Check indicators and service switches
1243.	Check measuring devices. Record readings
1244.	Check switching and control procedures
1245.	Check restart after power failure
1246.	Sensors
1247.	Check for correct installation
1248.	Check electrical connection
1249.	Check function
1250.	Maintenance procedure for FAT SEPARATOR
1251.	Procedure
1252.	Control the thickness of fatty sludge that is active in the chamber-measured the thickness of the store in minutes
1253.	Determine the amount of water in the active deposit fat / height difference is measured from the surface to the bottom(-) Thickness measured sediment fatty
1254.	Control all pollution located in the Separator, if any should be removed
1255.	The evacuation content separator
1256.	Clean using water, first Waste chamber before and after separator
1257.	Clean it with water interior parts of separator, cover, manholes
1258.	Control the technical condition separator, check the wall of steel, concrete, holes, and lock inlet, outlet
1259.	Fill with water separator
1260.	Make protocol performance review, making an entry in the book of life separator clear signature and stamp of the company. IN The protocol and service book separator quantity of fats should be write in m3
1261.	Maintenance procedure for Petroleum Substances Separator
1262.	Procedure
1263.	Optical control of the technical pieces of equipment such as internal separator for example; float float switch,state of the defektor, manhole
1264.	Controlling the number of accumulated oil-derived substances, sludge, sand and gravel and other impurities
1265.	The assessment of the pollution contribution or lamel section
1266.	Control all pollution located in the Separator, if any should be removed
1267.	The evacuation content separator
1268.	Clean it with water separator, coalescing elements, sections lamella, float, sluice
1269.	Clean using water,first Waste chamber before and after separator
1270.	Cleaning the electrodes of the alarm device (if any)
1271.	Checking correct operation of the alarm device (if any)
1272.	Control the technical condition separator, check the wall of steel, concrete, holes, and lock inlet, outlet
1273.	Pick and dispose of waste
1274.	Make protocol performance review, making an entry in the book of life separator clear signature and stamp of the company. IN The protocol and service book separator quantity of fats should be write in m3
1275.	Maintenance procedure for Roof
1276.	Roof covering
1277.	Cleaning the inlet holes of roof draining installation
1278.	Removing biological and other impurities
1279.	Maintaining the roof surfaces and framing in good condition along with connections with other construction parts and all added parts and roof outlet
1280.	Removind detected leakage and roof skin damage
1281.	Lightning protection installation
1282.	Check and examine lightning protection installation, tighten bolt connections, straighten ducting, set and exchange damaged supports
1283.	Conduct measurements of lightning protection installation
1284.	Tighten screw connections of constructions back-up on central ventilation stations and air conditioners, back-up advertising and others on roof
1285.	Maintenance procedure for Non-automatic Fire Doors and Gates
1286.	External visual inspection
1287.	Check the opening resistance together with checking the functioning of shutter mechanism
1288.	Check the wing bolt and and lock catch and their greasing
1289.	Check the hinges and their fastening
1290.	Greasing the hinges in case of producer's instruction
1291.	Check the fastening of shutter mechanism
1292.	Cleaning and greasing the shutter mechanism in case of producer's instruction
1293.	Regulation of shutter mechanism (power of door contact pressure, closing speed)
1294.	Check the order of wings closing in the doors
1295.	Cleaning the function elements without dismantling
1296.	Maintenance procedure for controlled automatic fire doors and gates
1297.	External visual inspection
1298.	Check the opening resistance together with checking the functioning of shutter mechanism
1299.	Check the wing bolt and and lock catch and their greasing
1300.	Check the hinges and their fastening
1301.	Greasing the hinges in case of producer's instruction
1302.	Check the fastening of shutter mechanism
1303.	Cleaning and greasing the shutter mechanism in case of producer's instruction
1304.	Regulation of shutter mechanism (power of door contact pressure, closing speed)
1305.	Check the order of wings closing in the doors
1306.	Function check and control of electrical connections and electrical break contact fastening - if existing
1307.	Cleaning the function elements without dismantling
1308.	Maintenance procedure for emergency exits doors
1309.	External check for dirt, damage and corrosion
1310.	External visual inspection
1311.	Check the opening resistance together with checking the functioning of shutter mechanism
1312.	Check the wing bolt and and lock catch and their greasing
1313.	Check the hinges and their fastening
1314.	Check the fastening of shutter mechanism
1315.	Regulation of shutter mechanism (power of door contact pressure, closing speed)
1316.	Check the order of wings closing in the doors
1317.	Cleaning the function elements without dismantling

1318.	Maintenance Procedure for Sliding Doors
1319.	Mechanical network
1320.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
1321.	Check the state of fastening of drive system
1322.	Clean the drive track of the drive
1323.	Check the fastening of the door wings
1324.	Assessment of the state of drive system
1325.	Engine with the transmission
1326.	Drive-belt
1327.	Supporting waggons
1328.	Tightening roll
1329.	Bearings
1330.	End stoppers
1331.	Assessment of bottom guiding state and door wings geometry
1332.	Assessmnet of the wings connections with the drive belt
1333.	Electrical system
1334.	Assessment of the state of electrical connections
1335.	Check the function of steering system
1336.	Function switch
1337.	Key switches
1338.	Activatind radars
1339.	Emergency switch
1340.	Optical barriers
1341.	Other devices approved by power supplier
1342.	Check the state of the batteries and emergency doop opening
1343.	Maintenance procedure for Reloading docks (dockleveller/dockshelter)
1344.	Mechanical System
1345.	Check screw connection
1346.	Lubricate and conservation of rubbing and driving elements
1347.	Removing and repairing minor defects of parts not requiring replacing
1348.	Check rubber coats condition
1349.	Check articulated joints
1350.	Change/fill up hydraulic oil, if necessary
1351.	Electrical system
1352.	Check electrical drives
1353.	Check control system
1354.	Maintenance procedure for compressor
1355.	Mechanical network
1356.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
1357.	Check the condition of fastening of driving gear
1358.	Check the driving belts
1359.	Check oil and refill if necessary
1360.	Check the air filter
1361.	Check the safety valve
1362.	Clean and check the oil and water separator, drain tank
1363.	Check the adjustment of pressure switch
1364.	Perform other activities prescribed by producer
1365.	Pres Machine
1366.	Change the microswitch - according to operating instruction
1367.	Change the springs - according to operating instraction
1368.	Change the line belts
1369.	Inspection of the control system
1370.	Inspection and check of the technical state of mechanical system
1371.	Maintenance procedure for Lighting Columns-External Lighting
1372.	External Lighting
1373.	Check functioning of the lighting system
1374.	Replace lighting, if necessary
1375.	Switchboards
1376.	Check for dirt, corrosion, damages and fastening
1377.	Clean to ensure operation
1378.	Check if safety devices function properly and are complete
1379.	Check if safety devices function properly and are complete
1380.	Pylon and advertising constructions and neon light
1381.	Check electrical installation change bulbs and damaged parts
1382.	Remove dirtnes of surface out and in side. Surface washing
1383.	Check and fix surfaces for damages, dents , craks , skratshes
1384.	Check elements for dirt, corrosion, damages and fastening
1385.	Check the protective metal coat and fix if necessary
1386.	check advertising elements for fastenig
1387.	Check all kind of fastening and conection (screw,bolt,rivert,weld) pylon supporting structure , and constructions above entrances
1388.	Check fastening back side protective metal plate
1389.	Check fastening of electric cable (fixing if necessary)
1390.	Check all electric cable quality (insulation issue)
1391.	Check functioning of adverstising lighting for properly work
1392.	Check electical connections, fasten if necessary
1393.	Check all electric cable quality and installation safety according polish law regulation (perform measurement)
1394.	Fulfill godesy statement for pylon supporting structure. Check vertically of supporting structure
1395.	Maintenance procedure for mast with Flag
1396.	Check screw connection and elevator unit
1397.	Check elements for dirt, corrosion, damages and fastening
1398.	Check for peeling, flaking paint
1399.	Maintenance procedure for CAR PARK
1400.	Check for low areas allowing ponding of stagnant water
1401.	Check for cracks in kerbs and pavement
1402.	Check for broken areas
	Check for uneven slabs creating a possible trip hazard
1403.	
1404.	Check for paint surface peeling / cracks
1405.	Check for cracks / voids of bitumen surface
1406.	Check for surface drainage - clear debris
1407.	Check for joints at surface for cracks / deterioration
1408.	Ensure the storm water drain gratings free from debris
1409.	Check for asphalt rehabilitation
1410.	Check for directional signage markings on the road. Ensure paint surface is not worn out or peeled
1411.	Maintenance procedure for Gates
1412.	External inspection
1413.	Check all junction connections
1414.	Check the fastening of drive
1415.	Check and adjust stearing system (eg. end switches, optical sensors)
1416.	Check and adjust the correct position of the gates
1417.	Check the protection from side move of the gate shaft
1418.	Check the guide rolls and slide blocks
1419.	Grease the gate where required
1420.	Utility trials
1421.	Check the axlewise and parallel functioning
1422.	Clean the working and utility elements
1423.	Maintenance procedure for fences
1424.	Check screw connection
1425.	Check elements for dirt, corrosion, damages and fastening
1426.	Check for peeling, flaking paint
1427.	Check for forceful opening in fences or any openings of welded joints or detachments
1428.	Maintenance procedure for barrier
1429.	External inspection
1430.	Check all junction connections
1431.	Check the fastening of drive
1432.	Check and adjust stearing system (eg. end switches, optical sensors)
1433.	Check and adjust the correct position of the barrier
1434.	Grease the barrier where required
1435.	Utility trials
1436.	Clean the working and utility elements

* Presented the scope of inspections should be complemented by actions arising from the DTR(Servicing Instruction) devices, applicable regulations, warranty cards

Appendix no. 14 – Forma raportului lunar / Form of monthly report

Monthly report for Asset..... / Raport lunar pentru Centrul

Month / Luna

Date / Data

Index / Index

1. Maintenances done / Inspectii efectuate
2. Maintenances planned / Inspectii planificate
3. Repairs done / Reparatii efectuate
4. Planned repairs / Reparatii planificate
5. Number of notifications per branches / Numărul de notificări pe locatie
6. Number of notifications per status of realization / Numărul de notificări pe stadiul de realizare
7. List of materials used in repairs / Lista materialelor utilizate în reparații
8. Media usage / Consum utilitati
9. Report about potential capex projects / Raport despre potențiale proiecte de investiții

Appendix no. 15

Tipuri de documente arhivate de către Prestatorul de Servicii / Types of documentation archived by the Service Provider

Types of archived documentation / Tipuri de documentație arhivată:

1. protocols for periodical inspections of installations and devices / protocoale de inspecții periodice ale instalațiilor și dispozitivelor
2. reports on building inspections [semi-annual and annual] / rapoarte privind inspecțiile la clădire [semestriale și anuale]
3. 5 year reports for construction and electrical inspection / rapoarte de 5 ani de construcție și inspecție electrică
4. protocols from repairs / rapoarte de reparatii
5. technical inspections books / cărți de inspecții tehnice
6. log book / jurnal de constructie
7. legal documents of the facility such as outlines, extracts, building permits, occupancy permits/ documentele legale ale Centrului, cum ar fi schițe, extrase, autorizații de construire, autorizații de functionare
8. design documentation / documentatia de proiectare
9. other / altele
10. office correspondence [letters, decisions, resolutions, etc.] / corespondență de birou [scrisori, decizii, rezoluții etc.]
11. waste documentation / documentatie deseuri
12. monthly report / raport lunar
13. book separators / manuale de operare a separatorului
14. types of documentation archived in the CAFM system / tipuri de documentație arhivată în sistemul CAFM
15. types of archived documentation / tipuri de documentație arhivată
16. protocols for periodical inspections of the installations and devices / protocoale de inspecții periodice ale instalațiilor și dispozitivelor
17. report from repairs / rapoarte de reparatii
18. monthly report / raport lunare
19. report about snow weights / raport privind starea încărcării cu zăpadă pe acoperiș
20. building maintenance protocols / raport de inspecție a clădirii

Appendix 17 - Access / Niveluri de acces

System User / Utilizator sistem	Possibility of reading of notifications / Posibilitatea citirii comenzilor	Possibility of creating of notifications / Posibilitatea de a crea notificări	Control of executed maintenances / Inspectia controalelor efectuate
Center Manager / Directorul Centrului	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs	Only for own asset / Doar pentru Centrul dvs	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs
Center Administration / Administratia Centrului	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs	Only for own asset / Doar pentru Centrul dvs	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs
Center Technical Manager - Manager tehnic al centrului	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs	Only for own asset / Doar pentru Centrul dvs	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs
Center Technical Manager - Service provider / Director Tehnic al Centrului - Furnizor de Servicii	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs	Only for own asset / Doar pentru Centrul dvs	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs
KAM - Service Provider /Director de contract - Furnizor de servicii	All for all assets / Toate - Pentru toate Centrele	Only for own asset / Doar pentru Centrul dvs	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs
Technicians - Service Provider /Tehnicieni - Prestator de servicii	All for own asset only / Toate - Numai pentru Centrul dvs	Only for own asset / Doar pentru Centrul dvs	All for own Asset /Toate - Numai pentru Centrul dvs
Cleaning Company / Firma de curatenie	Yes / Da	Only for own asset / Doar pentru Centrul dvs	Yes / Da
Security Company / Firma de paza	Yes / Da	Only for own asset / Doar pentru Centrul dvs	Yes / Da
Head of Technical /Director Tehnic	All for all assets / Toate - Pentru toate Centrele	Only for own asset / Doar pentru Centrul dvs	All for all assets / Toate - Pentru toate Centrele
Others / Altii	According to needs / Conform necesitatii	According to needs / Conform necesitatii	According to needs / Conform necesitatii

Appendix 17 - Date necesare in cadrul preluarii initiale Promenada Mall Bucuresti

Audit al tuturor echipamentelor din locatie. Aceasta anexa se va completa si va face obiectul unui act aditional la prezentul contract pana la o data agreata cu reprezentantii Promenada Mall.

APPENDIX 18

EVALUATION FORM OF SERVICE PROVIDER for / FORMA DE EVALUARE A PRESTATORULUI DE SERVICII pt _____

Date: _____

Service Provider / Prestatorul de servicii:

Evaluation participant (Client) / Participant la evaluare (Beneficiar):

Evaluation participant (Service Provider) / Participant la evaluare (Prestatorul de servicii):

Location / Locatia:

Category / Categorie:	Description of category / Descrierea categoriei	Previous valuation / Evaluarea anterioara	Current valuation / Evaluarea curenta	Comments/remarks of Client / Comentarii/remarci ale Beneficiarului:	Comments/remarks of Service Provider / Comentarii/remarci ale Prestatorului de servicii:
Number of the people vs schedule / Numărul de persoane față de program					
Reaction time / Timp de reacție					
Maintenance of fire installations / Intreținerea instalațiilor de incendiu					
Maintenance of electrical installations / Intreținerea instalațiilor electrice					
Maintenance of HVAC installations / Intreținerea instalațiilor HVAC					
Maintenance of sprinklers installations / Intreținerea instalațiilor de sprinklere					
Maintenance of transport installations / Intreținerea echipamentelor de transport (lifturi, scări rulante)					
Maintenance of heating installations / Intreținerea instalațiilor de incalzire					
Maintenance of sanitary installations / Intreținerea instalațiilor sanitare					
Offers process / Procesul de ofertare					
Repairs arrangement / Coordonarea reparatiilor					
Quality of tools / Calitatea uneltelor					
Mobile groups availability / Disponibilitatea grupurilor mobile					
Uniforms / Uniforme					
General communication / Comunicare generală					
Flexibility / Flexibilitate					
Quality of protocols / Calitatea rapoartelor					
Supervising of external companies / Supravegherea companiilor externe					
Knowledge of employees of the object / Cunoașterea angajaților centrului					
Trainings, knowledge and certificates / Trainings, cunoștințe și certificate					
Implementation of previous remarks / Implementarea remarcilor anterioare					
CAFM ticketing - number of tickets opened and closed / Ticketing CAFM - numărul de tickete deschise și închise					
Total score / Scor total		#DIV/0!	#DIV/0!		

A total score that equal or below to 2.5 is considered negative, as of the clause 3.2 of the contract / Un punctaj total egal sau mai mic cu 2,5 este considerat negativ, conform clauzei 3.2 din contract.

Signature of Client / Semnatura Beneficiarului	Signature of Service Provider / Semnatura Prestatorului de servicii

Legend for evaluation / Legenda de evaluare:	
1	quality below any market standards to be improved ASAP / calitatea sub orice standard de piață trebuie îmbunătățită cât mai curând posibil
2	not acceptable quality / calitatea nu este acceptabilă
3	to be improved in few positions / de îmbunătățit în câteva poziții
4	small field for improvement / domeniu mic de îmbunătățire
5	perfect condition / stare perfectă

APPENDIX 19
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
la Contractul nr. 25268 din data de 18.07.2025

Prezentul Acord (denumit in continuare „Acord”) s-a incheiat intre:

- (1) **PROMENADA MALL BUCURESTI S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea A, etajul 5, Sectiunea A5.1, biroul nr. 43, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti, numar de inregistrare J40/16882/2005, reprezentata legal de Cristina Teodor-Ilie, Marcin Czarkowski si Marius Barbu, in calitate de Imputerniciti (in continuare denumita „**Operatorul**”),
- si
- (2) **CORAL CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul in Calea Grivitei nr. 180, Bucuresti, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2202/1992, Cod Unic de Inregistrare RO1561796, reprezentata legal de Constantin-Adrian Duma, in calitate de Administrator (denumita in continuare „**Imputernicitul**”)

(Operatorul si Imputernicitul pot fi denumiti in continuare, in cadrul prezentului Acord, in mod colectiv „**Partile**” si in mod individual, „**Partea**”)

Avand in vedere ca:

- Partile au incheiat contractul nr. 25268 din data de **18.07.2025** (denumit in continuare „**Contractul**”) avand ca obiect furnizarea de catre Imputernicit prin persoanele sale desemnate, de servicii de mentenanta tehnica.
- Partile au convenit sa incheie prezentul Acord pentru a asigura conformitatea cu cerintele impuse de Legislatia privind protectia datelor cu caracter personal (astfel cum este definita mai jos) in legatura cu toate Prelucrarile (astfel cum sunt definite mai jos);
- Prezentul Acord face parte integranta din Contract si se aplica tuturor Prelucrarilor efectuate pentru Operator de catre Imputernicit si tuturor Datelor cu caracter personal (definite conform prezentului contract) detinute de Imputernicit in legatura cu Prelucrarile respective, indiferent daca Datele respective cu caracter personal sunt detinute la data prezentului Acord sau sunt primite ulterior;
- Imputernicitul ii garanteaza Operatorului ca Prelucrarea Datelor cu caracter personal se efectueaza in conformitate si respectarea prevederilor Legislatiei privind protectia datelor

Partile au convenit sa incheie prezentul Acord cu urmatoarele prevederi:

1. DEFINITII

1.1. Definitiiile de mai jos se aplica prezentului Acord:

„Autoritate de Supraveghere”	Autoritatea Nationala de Supraveghere si Protectie a Datelor cu Caracter Personal sau oricare alta autoritate careia i s-au atribuit responsabilitatile de protectie a datelor in conformitate cu legislatia privind protectia datelor din Romania.
„Categorii speciale de date cu caracter personal”	Datele cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filosofice sau apartenenta la syndicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice fiind interzisa.
„Date cu caracter personal”	orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila si care este protejata in temeiul Legislatiei privind protectia datelor. In sensul prezentului, Datele cu caracter personal includ datele referitoare la condamnari si infractiuni penale, precum si

	categoriile speciale de date cu caracter personal.
„GDPR”	Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
„Imputernicit”	entitatea care efectueaza Prelucrarea Datelor cu caracter personal in numele Operatorului.
„Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal”	o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
„Legislatia privind protectia datelor”	toate legile si regulamentele aplicabile, inclusiv GDPR, orientarile Grupului de Lucru Art. 29, actualmente European Data Protection Board, alte orientari/decizii emise de Autoritatile de Supraveghere competente
„Operator”	entitatea care stabileste scopurile si mijloacele prelucrarii datelor cu caracter personal.
„Persoana Vizata”	persoana identificata sau identificabila la care se refera Datele cu caracter personal.
„Prelucrare”	orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automate (colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea etc.).
„Subimputernicit”	orice persoana desemnata de catre sau in numele Imputernicitului pentru Prelucrarea Datelor cu caracter in legatura cu Contractul.
„Transfer”	divulgarea sau punerea in alt fel la dispozitia tertelor parti (inclusiv oricarui Subimputernicit) a Datelor cu caracter personal, fie prin transmiterea fizica, fie prin permiterea accesului prin alte mijloace.

2. OBIECTUL ACORDULUI

- 2.1. Obiectul prezentului Acord consta in stabilirea termenilor si conditiilor in care Prelucrarea urmeaza sa fie efectuata de catre Imputernicit in legatura cu obiectul Contractului.
- 2.2. Imputernicitul prelucreaza Datele cu caracter personal in numele Operatorului. Prelucrarea Datelor cu caracter personal de catre Imputernicit va avea loc in temeiul Contractului si al prezentului Acord si numai in masura in care:
- se impune pentru a furniza serviciile in baza Contractului; sau
 - Operatorul a trimis instructiuni in scris Imputernicitului sa faca acest lucru in legatura cu Contractul, inclusiv in ceea ce priveste transferurile Datelor cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala; sau
 - se impune pentru a respecta prevederile legale aplicabile.
- 2.3. In cazul in care Imputernicitul incalca scopurile Prelucrarii indicate de Operator, se considera ca insusi Imputernicitul stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a Datelor cu caracter personal si, pe cale de consecinta, este considerat a fi un operator in ceea ce priveste prelucrarea respectiva, cu toate consecintele care decurg din aceasta.

3. DURATA ACORDULUI

3.1. Prezentul Acord produce efecte de la data semnării Contractului și va rămâne în vigoare până la încetarea Contractului.

4. DETALIILE PRELUCRĂRII DE CĂTRE IMPUTERNICIT

4.1. În temeiul prezentului Acord, Operatorul a definit următoarele **categorii de Date cu caracter personal** care vor face obiectul Prelucrării:

☐

4.2. Operatorul a definit următoarele **categorii de Persoane Vizate** ale caror Date cu caracter personal vor face obiectul Prelucrării în temeiul prezentului Acord:

☐

4.3. Pe toată durata Contractului, Imputernicitul are obligația să păstreze o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele Operatorului, inclusiv în format electronic, care trebuie să cuprindă cel puțin:

- a) numele și datele de contact ale Operatorului, precum și ale reprezentantului Operatorului sau ale persoanei Imputernicite de Operator, după caz;
- b) categoriile de activități de prelucrare desfășurate în numele Operatorului;
- c) dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și, eventual documentația care dovedește existența unor garanții adecvate;
- d) o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate.

Imputernicitul are obligația să pună la dispoziția Operatorului și/sau a Autorității de Supraveghere această evidență.

4.4. **Scopurile de prelucrare a Datelor cu caracter personal** vor fi cele definite în Contract la secțiunea Obiectul contractului. Prelucrarea în orice alt scop este interzisă.

4.5. Datele, informațiile și documentele necesare prestării de către Porcesator a serviciilor asumate prin Contract se vor pune la dispoziție de către Operator în format electronic și/sau pe suport letric, după caz. Orice comunicare în acest scop va fi asigurată exclusiv de către persoanele desemnate de către fiecare parte, așa cum este detaliat în **Anexa 1 – Persoane desemnate**.

4.6. Pe toată durata Contractului, pe cheltuiala proprie, fiecare dintre Parti va fi permanent responsabilă să monitorizeze, să detecteze și să o informeze pe cealaltă Parte despre orice modificare intervenită în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu caracter personal și/sau Persoanele Vizate. Orice modificare va fi adusă la atenția celeilalte Parti în scris cât mai curând posibil după data la care a fost detectată o astfel de modificare.

4.7. Modificarea oricărei categorii de Date cu caracter personal care vor face obiectul Prelucrării în temeiul prezentului Acord și/sau a Contractului, precum și a oricărei categorii de Persoane vizate, așa cum sunt prevăzute la art. 4.1 – 4.2 de mai sus, vor face obiectul unui Act Adicional.

4.8. Fără a aduce atingere celor de mai sus, pe cheltuiala proprie, Imputernicitul are obligația de a efectua un audit al Prelucrării cel puțin o dată pe an, cu privire la statul de conformare cu legislația privind protecția datelor, în contextul derulării serviciilor conform Contractului, evidențiind orice incident apărut în procesul de prelucrare a datelor, eventual măsuri dispuse de către autoritatea/le competentă/e de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, vizând activitățile de procesare derulate de către Imputernicit. Rezultatele auditului (auditurilor) vor fi comunicate în scris Operatorului, împreună cu o declarație de conformitate cu legislația privind protecția datelor și un status al măsurilor de remediere dispuse de către Imputernicit.

5. OBLIGATIILE IMPUTERNICITULUI

Imputernicitul se obliga si garanteaza urmatoarele:

5.1. **Prelucrarea.** Imputernicitul va prelucra Datele cu caracter personal numai in numele Operatorului si in conformitate cu instructiunile acestuia si cu prevederile prezentului Acord si/sau ale Contractului.

5.2. **Confidentialitatea.** Imputernicitul se va asigura ca personalul propriu/colaboratorii implicati in Prelucrarea Datelor cu caracter personal au fost informati cu privire la caracterul confidential al Datelor cu caracter personal, au fost instruiti cu privire la responsabilitatile lor si ca au semnat acorduri scrise de confidentialitate.

5.3. **Limitarea accesului.** Imputernicitul se va asigura ca accesul sau la Datele cu caracter personal se limiteaza la angajatii care presteaza servicii in conformitate cu Contractul.

5.4. **Responsabilul cu protectia datelor.** Imputernicitul :

☒ A desemnat un Responsabil cu protectia datelor, iar persoana desemnata poate fi contactata la 0720770610.

☐ Nu are obligatia de a desemna un Responsabil cu protectia datelor in conformitate cu Legislatia privind protectia datelor, insa persoana de contact pentru toate aspectele legate de prezentul Acord este [] si poate fi contactata la urmatoarele date de contact [].

5.5. **Masurile tehnice corespunzatoare.** Imputernicitul documenteaza punerea in aplicare a masurilor tehnice in conformitate cu cerintele Legislatiei privind protectia datelor si ii prezinta respectivul document Operatorului la semnarea prezentului Acord. Imputernicitul declara si garanteaza ca a pus in aplicare toate masurile tehnice corespunzatoare.

5.6. **Masurile de securitate adecvate.** Imputernicitul declara si garanteaza ca a pus in aplicare masurile de securitate adecvate pentru a proteja Datele cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau impotriva pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesarii neautorizate si impotriva tuturor celorlalte forme ilegale de Prelucrare si ca aceste masuri asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor pe care le prezinta Prelucrarea si naturii Datelor cu caracter personal care trebuie protejate, tinand seama de stadiul actual al tehnicii si de costul punerii lor in aplicare. Imputernicitul declara si garanteaza ca a pus in aplicare toate masurile de securitate adecvate.

5.7. **Datoria de colaborare.** Operatorul si Imputernicitul vor colabora impreuna si/sau cu Autoritatea de Supraveghere in ceea ce priveste orice anchete, investigatii, solicitari de informatii privind Datele cu caracter personal sau prevederile prezentului Acord, precum:

a. **Cereri de la Persoana Vizata.** Imputernicitul va informa Operatorul deodata cu privire la orice cerere venita din partea unei Persoane Vizate de a exercita urmatoarele drepturi ale Persoanei Vizate: dreptul de acces, dreptul de rectificare, de restrictionare a prelucrarii, de stergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul la portabilitatea datelor, de opozitie in ceea ce priveste Prelucrarea sau dreptul de a nu se supune unei decizii individuale automate. Imputernicitul nu va raspunde Cererii unei Persoane Vizate fara a fi obtinut in prealabil consimtamantul scris al Operatorului. Imputernicitul va asigura, la cererea Operatorului, asistenta in solutionarea cererilor de la Persoanele Vizate.

b. **Cereri de la Autoritatea de Supraveghere.** Imputernicitul va informa Operatorul cu maxima celeritate cu privire la orice inspectie, solicitare de informatii sau oricare alta actiune a Autoritatii de Supraveghere privind Datele cu caracter personal.

5.8. **Gestionarea si raportarea incidentelor privind Datele cu caracter personal.** Imputernicitul va mentine politici si proceduri de gestionare a incidentelor de securitate si va informa Operatorul, fara intarzieri nejustificate, imediat ce a luat cunostinta de distrugerea, pierderea, modificarea accidentala sau ilegala sau divulgarea sau accesarea neautorizata a Datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate in alt mod de catre Imputernicit si/sau Subimputerniciti. Imputernicitul va informa Operatorul inaintea Autoritatii de Supraveghere, notificarea continand cel putin urmatoarele informatii:

a. natura Incidentului privind Datele cu caracter personal, categoriile de Date cu caracter personal impactate si categoria/numarul Persoanelor Vizate impactate;

- b. datele de contact ale persoanei care poate fi contactata in scopul obtinerii unor informatii detaliate referitor la incidentul in cauza;
 - c. o descriere a consecintelor Incidentului privind Datele cu caracter personal;
 - d. o descriere a masurilor luate sau propuse spre a fi luate pentru remedierea incidentului respectiv.
- Imputernicitul va depune eforturi pentru a descoperi cauza unui asemenea Incident privind Datele cu caracter personal si va lua toate masurile pe care le considera necesare si rezonabile pentru remedierea cauzei unui astfel de Incident privind Datele cu caracter personal.

- 5.9. **Evaluarea impactului.** Imputernicitul va oferi asistenta Operatorului in privinta evaluarilor impactului asupra protectiei datelor.
- 5.10. **Evidentele prelucrarii.** Imputernicitul va crea si va pastra o evidenta actualizata a prelucrarii pentru Prelucrarea efectuata in temeiul prezentului Acord. Imputernicitul poate alege modul cel mai potrivit de organizare a acestei evidente a prelucrarii, conform prevederilor aplicabile ale Legislatiei privind protectia datelor.
- 5.11. **Amprenta geografica a prelucrarii.** Imputernicitul se angajeaza ca Prelucrarea sa se efectueze in permanenta in interiorul Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European. Nu se va face niciun transfer de Date cu caracter personal catre state terte fara acordul scris prealabil al Operatorului.
- 5.12. In cazul in care Imputernicitul nu poate asigura indeplinirea oricarei dintre obligatiile asumate sau prevede ca nu isi poate indeplini obligatiile prevazute in prezentul Acord, din orice motive, acesta va informa prompt Operatorul cu privire la incapacitatea sa, in acest caz Operatorul avand dreptul sa suspende sau sa inceteze Contractul, fara nicio alta formalitate suplimentara.
- 5.13. Sa semneze anual o declaratie de conformitate, prin care sa isi asume in mod expres ca toate obligatiile asumate prin prezentul Acord sunt respectate. Nesemnarea unei astfel de declaratii de conformitate da dreptul Operatorului sa rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate suplimentara.

6. OBLIGATIILE OPERATORULUI

Operatorul se obliga si garanteaza urmatoarele:

- 6.1. **Prelucrarea.** Procesarea Datelor cu caracter personal, inclusiv transferul acestora, s-a realizat si se va realiza numai cu respectarea Legislatiei privind protectia datelor. De asemenea, Operatorul va da instructiuni Imputernicitului sa prelucreze Datele cu caracter personal numai in numele Operatorului si cu respectarea Legislatiei privind protectia datelor.
- 6.2. **Masurile de securitate adecvate.** Operatorul declara si garanteaza ca a pus in aplicare masurile de securitate adecvate pentru a proteja Datele cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau impotriva pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesarii neautorizate si impotriva tuturor celorlalte forme ilegale de Prelucrare si ca aceste masuri asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor pe care le prezinta Prelucrarea si naturii Datelor cu caracter personal care trebuie protejate, tinand seama de stadiul actual al tehnicii si de costul punerii lor in aplicare.
- 6.3. **Datoria de colaborare.** Operatorul si Imputernicitul vor colabora impreuna, inclusiv cu Autoritatea de Supraveghere, dupa caz, in ceea ce priveste orice anchete administrative, solicitari de informatii privind Datele cu caracter personal sau prevederile prezentului Acord.

7. SUBIMPUTERNICITI

- 7.1. Imputernicitul nu va subcontracta obligatiile care ii revin in temeiul Contractului si al prezentului Acord unui Subimputernicit fara a fi obtinut in prealabil consimtamantul scris al Operatorului. Operatorul va avea dreptul de a se opune numirii unui Subimputernicit sau schimbarii unui Subimputernicit deja existent. In acest scop, Imputernicitul se obliga sa furnizeze Operatorului o lista cu toti Subimputernicii anterior semnarii prezentului Acord, astfel incat Operatorul sa isi poata exercita dreptul de a se opune.
- 7.2. Imputernicitul va fi raspunzator pentru actiunile si omisiunile Subimputernicilor sai in aceeasi masura in care el insusi ar fi raspunzator daca ar presta direct serviciile.
- 7.3. In cazul in care utilizarea unui Subimputernicit este permisa de catre Operator, Imputernicitul se va asigura ca un astfel de Subimputernicit isi asuma, printr-un acord scris, aceleasi obligatii cu cele impuse

Imputernicitului prin prezentul Acord si Contract, cu modificarile si/sau completarile ulterioare, acord care se va transmite Operatorului anterior oricarui Transfer catre Subimputernicit.

7.4. La data semnarii prezentului Acord, lista subimputernicitor este urmatoarea:

Denumire societate comerciala	Reprezentant(i) legal(i)	Sediu	Date de contact
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]

8. AUDITURILE SI INSPECTIILE

8.1 La cererea Operatorului, Imputernicitul trebuie sa puna la dispozitia Operatorului sau unei terte parti desemnate de catre acesta din urma, informatii privind respectarea de catre Imputernicit a obligatiilor prevazute in prezentul Acord.

8.2 Operatorul ii poate solicita Imputernicitului un audit la fata locului la nivelul organizatiei, al arhitecturii, sistemelor si procedurilor relevante pentru protectia datelor cu caracter personal din locurile in care sunt stocate datele cu caracter personal. Inainte de inceperea oricarui astfel de audit la fata locului, Operatorul si Imputernicitul vor stabili de comun acord obiectul, calendarul si durata auditului.

9. INCETAREA PREZENTULUI ACORD SI INAPOIEREA SAU STERGerea DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Fara a aduce atingere celor de mai sus, prezentul Acord inceteaza la data incetarii Contractului, cu exceptia obligatiei de confidentialitate care subzista pe perioada nedeterminata.

9.2. In momentul incetarii Contractului, dar nu mai tarziu de 2 (doua) zile lucratoare de la data incetarii, Datele cu caracter personal vor fi sterse si, daca nu se permite acest lucru din punct de vedere juridic, vor fi returnate Operatorului de catre Imputernicit si oricare alt Subimputernicit implicat in executarea prezentului Acord.

9.3. Orice stocare a Datelor cu caracter personal va fi documentata si explicata in scris de catre Imputernicit.

10. DESPAGUBIREA

10.1 In cazul in care una dintre Parti („Partea Vatamata”) suporta Pierderi ca urmare a incalcarii de catre cealalta Parte a oricareia dintre declaratiile si garantiile sale sau cealalta Parte nu poate sau refuza sa respecte vreunul dintre angajamentele sau vreuna dintre obligatiile sale in temeiul prezentului Acord („Partea Responsabila”), atunci Partea Vatamata va avea dreptul de a pretinde executarea fortata si/sau o despagubire integrala de la Partea Responsabila si de a fi despagubita si exonerata de raspundere de catre Partea Responsabila pentru asemenea Pierderi, inclusiv toate costurile si cheltuielile, si de a se folosi de toate caile de atac disponibile pentru a o pune in postura in care ar fi fost daca incalcarea sau Pierderea respectiva nu ar fi avut loc.

10.2 In sensul prezentului Acord, „Pierderi” inseamna oricare si toate daunele-interese, amenzile, taxele, penalitatile, investitiile si cheltuielile actuale si viitoare, incluzand, fara limitare: (i) dobanzile, (ii) cheltuielile judiciare; (iv) onorariile avocatilor, (iv) cheltuielile cu contabilitii si alti experti sau alte cheltuieli de contencios; (v) alte proceduri sau orice pretentie; (vi) toate pierderile, daunele-interese sau alte plati datorate Persoanelor Vizate in baza unei hotarari judecatoresti definitive si executorii pentru nerespectarea Legislatiei privind protectia datelor, suportate de catre una dintre Parti ca urmare a incalcarii de catre cealalta Parte a declaratiilor si garantiilor sale sau a obligatiilor si angajamentelor sale cuprinse in prezentul Acord.

10.3 Partile sunt de acord prin prezentul Acord sa coopereze pe deplin in cazul oricaror anchete, litigii privind Datele cu caracter personal si prezentul Acord, astfel incat sa reduca la minimum Pierderile.

11. PREVEDERILE FINALE

11.1. Legea aplicabila prezentului Acord este legea romana. Pe toata durata Acordului, orice modificare a Legislatiei privind protectia datelor se aplica de la data intrarii in vigoare a prevederii legale, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la acesta.

11.2. Prezentul acord intra in vigoare incepand cu data semnarii.

[...]

Nume: [e]
Funcție: [e]
Data semnării: [e]

Nume: Catalin Duma
Funcție: Asociat
Data semnării:

ANEXA NR. 1 PERSOANELE DESEMNAȚE

Persoanele din partea Operatorului:

Nume	Funcție	Telefon	Adresă de e-mail
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]

Persoanele din partea Împuternicitului:

Nume	Funcție	Telefon	Adresă de e-mail
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]

[...]

Nume: [e]
Funcție: [e]
Data semnării: [e]

Nume: [e]
Funcție: [e]
Data semnării: [e]

APPENDIX 19

Data processing agreement

to Contract no. 25268 dated 18.07.2025

This agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") was concluded between:

- (1) **PROMENADA MALL BUCURESTI S.R.L.** with its registered office in Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea A, etajul 5, Sectiunea A5.1, biroul nr. 43, Sector 1, Bucuresti, Romania registered with Trade Register under no. J40/16882/2005, represented by Cristina Teodor-Ilie, Marcin Czarkowski and Marius Barbu, as Proxy (hereinafter referred to as the "Processor"),

and

- (2) **CORAL CONSTRUCT S.R.L.** with its registered office in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 180, Sector 1 registered with the Trade Register under no. J40/2202/1992 represented by Radu - Alexandru Duma as associate (hereinafter referred to as the "Controller"),

(Controller and Processor may be hereinafter collectively referred to as the "**Parties**" and individually as the "**Party**").

Whereas:

- The parties have concluded the contract no. **25268** of **18.07.2025** (hereinafter referred to as the "Contract") having as object the provision by the Processor, by its designated persons, the maintenance services;
- The parties have agreed to conclude this Agreement to ensure compliance with requirements imposed by the data protection legislation (as defined below) in connection with all Processing (as defined below);
- This Agreement is an integral part of the Contract and shall apply to all Processing performed by the Processor for the Controller and to all Personal Data (as defined in this Agreement) held by Processor in connection with such Processing, irrespective whether those Personal Data are held at the date of this Agreement or shall be received at a later date;
- The Processor guarantees the Controller that the Processing of Personal Data is carried out in accordance and compliance with the data protection legislation.

The Parties agreed to conclude this Agreement with the following provisions:

1. DEFINITIONS

1.1. The definitions given below apply to this Agreement:

"Supervisory authority"	The National Authority for the Supervision of Personal Data Processing or any other authority assigned with the responsibilities of data protection in accordance with the Romanian legislation on data protection.
"Special categories of personal data"	Personal Data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs or trade union membership, processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning an individual's sex life or sexual orientation are forbidden;

<i>"Personal data"</i>	any information relating to an identified or identifiable natural person and which is protected in accordance with the legal provisions concerning data protection. For the purpose hereof, Personal Data include data relating to criminal convictions and felonies, as well as special categories of personal data.
<i>"GDPR"</i>	Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.
<i>"Data Processor"</i>	the entity that performs the Processing of Personal Data in the name of the Controller.
<i>"Breach of personal data security"</i>	a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed.
<i>"Data Protection Legislation"</i>	all applicable laws and regulations, including GDPR, Working Group Guidelines, Art. 29, currently European Data Protection Board, other guidelines/decisions issued by the competent Supervisory Authorities
<i>"Data Controller"</i>	the entity which determines the purposes and means of personal data processing.
<i>"Data Subject"</i>	identified or identifiable person referred to by the personal data.
<i>"Processing"</i>	any operation or set of operations which is performed on Personal Data, whether or not by automated means (collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction, etc.)
<i>"Sub-processor"</i>	any person appointed by or on behalf of the Processor for the Processing of Personal Data in connection with the Contract.
<i>"Transfer"</i>	disclosure of or otherwise making available to third parties (including to any Sub-processor) Personal Data, either through physical transmission or by allowing access through other means.

2. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

- 2.1. The object of this Agreement is to establish the terms and conditions under which the processing is to be performed by the Processor regarding the subject matter of the Contract.
- 2.2. The Processor processes the Personal Data on behalf of the Controller. The Processing of Personal Data by the Processor shall take place under the Contract and this Agreement only to the extent that:
 - a. it is necessary in order to provide the services under the Contract; or
 - b. the Controllers sent written instructions to the Processor to do so in connection with the Contract, including in respect of transfers of Personal Data to a third country or an international organisation; or
 - c. it is necessary in order to comply with the applicable legal provisions.
- 2.3. In case the Processor breaches the purposes indicated by the Controller, it is considered that the Processor itself establishes the purposes and the means of Personal Data processing and, consequently, it is considered to be a Controller in terms of such processing, with all the consequences ensuing therefrom.

3. TERM OF THE AGREEMENT

3.1. This Agreement shall take effect on the Contract signing date and will remain in force until the termination of the Contract.

4. DETAILS OF PROCESSING BY THE PROCESSOR

4.1. Under this Agreement, the Controller defined the following **categories of Personal Data** that will be subject to Processing:

☐

4.2. The Controllers defined the following **categories of Data Subjects** whose Personal Data will be subject to Processing under this Agreement:

☐

4.3. Throughout the duration of the Contract, the Processor has the obligation to keep a record of all processing activities carried out in the name of the Controller, including in electronic form, which shall contain at least:

- a) name and contact details of the Controller, as well as the Controller's representatives or of the Processor, as applicable;
- b) categories of processing activities carried out in the name of the Controller;
- c) if applicable, transfers of personal data to a third country or an international organisation, including the identification of the third country or international organisation in question and, if appropriate, the documentation that proves the existence of adequate guarantees;
- d) a general description of the technical and organisational security measures.

The Processor has obligation to make available such record to the Controller and/or to the Supervisory Authority.

4.4. The purposes of the personal data processing shall be those set out in the Contract under section Subject matter of the contract. Processing for any other purpose is prohibited.

4.5. The data, information and documents required for the provision by the Processor of the services under the Contract will be made available by the Controller in electronic format and/or in hard copy. Any communication to this end will be made exclusively by the persons designated by each party, as detailed in Annex 1 - Designated Persons.

4.6. Throughout the duration of the Contract, at their own expense, each of the Parties will be responsible at all times to monitor, detect and inform the other Party about any changes occurred in terms of Personal Data Processing and/or Data Subjects. Any changes will be communicated to the other Party in writing as soon as possible after the date when such change was detected.

4.7. Modification of any of the categories of personal Data which will be subject to Processing under this Agreement and/or Contract as well as of any category of Data Subjects, as specified in Art. 4.1-4.2 above shall be subject to an Addendum.

5. OBLIGATIONS OF THE PROCESSOR

The Processor undertakes and guarantees the following:

5.1. Processing. The Processor will process personal data only on behalf of the Controller and according to the instructions thereof and with the provisions of this Agreement and/or of the Contract.

5.2. Confidentiality. The Processor shall ensure that the personnel/collaborators involved in the Processing of Personal Data have been informed of the confidential nature of the Personal Data, have

been trained regarding their responsibilities and have signed written confidentiality agreements.

5.3. Limitation of access. The Processor will ensure that the access to the personal data is limited to the employees who provide services in accordance with the Contract.

5.4. Data Protection Officer. The Processor:

- ☐ Has appointed a Data Protection Officer and the designated person may be contacted at 0720770610
- ☐ Does not have the obligation to designate a Data Protection Officer in accordance with the legislation on data protection, but the contact person for all aspects of this Agreement is [_____]

5.5. Appropriate technical measures. The Processor documents the implementation of the technical measures in accordance with the data protection legislation and presents such document to the Controller upon the signing of this Agreement. The Processor manifests and guarantees that it implemented all appropriate technical measures.

5.6. Adequate security measures. The Processor represents and guarantees that it has implemented all the adequate security measures to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction or against loss, alteration, disclosure or unauthorised access and against all other unlawful forms of Processing and that these measures ensure a level of security adequate to the risks involved in the Processing and to the nature of the Personal Data that need protected, considering the state of the art and the cost of implementing thereof. The Processor manifests and guarantees that it has implemented all appropriate security measures.

5.7. Duty to collaborate. The Controller and the Processor will collaborate together and/or with the Supervisory Authority regarding any inquiries, investigations, requests of information concerning the Personal Data or the provisions of this Agreement, such as:

- a. Requests from the Data Subject. The Processor will inform the Controller about any request coming from a Data Subject to exercise the following rights of the Data Subject: the right of access to, the right of rectification, of restriction of processing, of erasure ("the right to be forgotten"), the right to data portability, to object to Processing or the right to object to individual automated decision-making.
- b. Requests from the Supervisory Authority. The Processor will inform the Controller with utmost celerity of any inspection, request for information or any other action of the Supervisory Authority concerning the Personal Data.

5.8. The management and reporting of incidents concerning Personal Data.

- a. The Processor shall maintain policies and procedures for the management of security incidents and shall notify the Controller, without undue delay, as soon as it learned of the accidental or illegal destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or accessing of the Personal Data transmitted, stored or processed in any other way by the Processor and/or the Sub-processors. The Processor will inform the Controller at least regarding the following information:
 - i. the nature of the incident relating to the Personal Data, the categories of Personal Data impacted and the category/number of Data Subjects impacted;
 - ii. contact details of the person who can be contacted in order to obtain detailed information concerning the incident;
 - iii. a description of the consequences of the incident regarding the Personal Data;
 - iv. a description of the measures taken or proposed to be taken to remedy the incident in question.
- b. The Processor will strive to discover the cause of such Incident concerning Personal Data and will take all measures it considers necessary and reasonable in order to remedy the cause of such Incident concerning Personal Data.
- c. The Processor will decide whether the conditions are met in order to notify the relevant Data

Protection Authority and impacted data subjects, where the case.

- 5.9. Impact Assessment. The Processor will provide assistance to the Controller in the data protection impact assessment, if the case.
- 5.10. Evidence of processing. The Processor will create and keep an updated record of processing for the Processing performed in accordance with this Agreement. The Processor may choose the most appropriate way of organising this record of processing, in accordance with the applicable provisions of the Data Protection Legislation.
- 5.11. Geographic footprint of processing. The Processor undertakes to carry out the Processing continuously in the EU and/or the European Economic area. There will be no transfer of Personal Data towards third countries without the prior written consent of the Controller, unless otherwise instructed by the Controllers and according to EU privacy legal framework.
- 5.12. If the Processor cannot guarantee the fulfilling of any of the obligations undertaken or anticipates that it will not be able to fulfil its obligations stipulated in this Agreement, for any reason, it will promptly inform the Controllers about its incapacity and, in this case, the Controllers will have the right to suspend or terminate the Contract, without any other formality.
- 5.13. To sign an annual statement of compliance, whereby to expressly undertake that all the obligations assumed under this Agreement are complied with. The failure to sign such statement of compliance entitles the Controllers to terminate the Contract unilaterally, without any other formality.
- 5.14. At its own expense, has the obligation to conduct an audit of the Processing at least once a year with respect to status of compliance with data protection legislation, in the context of the performance of the services under the Contract, emphasising any incident occurred during the data processing, possibly the measures ordered by the competent data processing supervisory authority, concerning the processing activities conducted by the Processor. The results of the audit(s) will be communicated in writing to the Controller, together with a declaration of compliance with the data protection legislation and a status of corrective measures ordered by the Processor.

6. OBLIGATIONS OF THE CONTROLLERS

The Controllers undertake and guarantee that the processing of the personal data, including the transfer thereof, has been made and will be made only in compliance with the Data Protection Legislation. Also, the Controller will give instructions to the Processor to process Personal Data only on behalf of the Controller and in compliance with the Data Protection Legislation.

7. SUB-PROCESSORS

- 7.1. The Processor will not subcontract the obligations incumbent on it under the Contract and this Agreement to a Sub-processor without having obtained the prior written consent of the Controller. The Controllers shall have the right to oppose the appointment of a Sub-processor or the change of an existing Sub-processor. To this end, the Processor undertakes to provide the Controllers with a list of all the Sub-processors prior to signing this Agreement, so that the Controller can exercise their right to object.
- 7.2. The Processor will be responsible for the actions and omissions of its Sub-processors to the same extent as if it would if directly providing the services itself.
- 7.3. If using a Sub-processor is permitted by the Controller, the Processor will ensure that such Sub-processor assumes, by a written agreement, the same obligations as are imposed on the Processor by this Agreement and the Contract, as subsequently amended and/or supplemented, agreement that will be transmitted to the Controller prior to any Transfer to Sub-processor.
- 7.4. At the date of execution of this Agreement, the list of Sub-processors is the following:

Company name	Legal representative(s)	Registered office	Contact data

8. AUDITS AND INSPECTIONS

- 8.1** At the request of the Controller, the Processor must provide the Controller or a third party designated by the latter, with information concerning the observance by the Processor of the duties stipulated in this Agreement.
- 8.2** The Controller may request the Processor an on-site audit at the level of the organisation, architecture, systems and procedures which are relevant for the protection of personal data in the places where personal data are stored. Before starting any such on-site audit, the Controller and the Processor will establish by mutual agreement the subject matter, the timing and duration of the audit.

9. TERMINATION OF THIS AGREEMENT AND RETURN OR ERASURE OF PERSONAL DATA

- 9.1. Without prejudice to the foregoing, this Agreement shall cease on the Contract termination date, with the exception of the confidentiality obligation, which survives for undetermined period.
- 9.2. Upon the termination of the Contract, but not later than 2 (two) business days thereafter, the Personal Data will be erased and, if the law doesn't juridically allow it, they will be returned to the Controllers by the Processor and any other Sub-processor involved in the execution of this Agreement.
- 9.3. Any storage of personal data will be documented and explained in writing by the Processor.

10. INDEMNIFICATION

- 10.1** If one of the Parties ("Injured Party") suffers Losses as a result of a breach by the other Party of any of its representations and guarantees or the other Party cannot or refuses to comply with any of its commitments or any of its obligations under this Agreement ("Responsible Party") then the Injured Party will be entitled to claim the forced execution and/or an integral indemnification from the Responsible Party and to be indemnified and held harmless by the Responsible Party for such Losses, including all costs and expenses, and to make use of all the remedies available to put it in a position in which it would have been if the breach or Loss would not have occurred.
- 10.2** For the purposes of this Agreement, "Loss" means any and all damages, fines, fees, penalties, investments and expenses, current and future, including, without limitation: (i) interests, (ii) legal expenses, (iii) attorneys' fees, (iv) expenses with accountants and other experts or other expenses of litigation; (v) other proceedings or any claim; (vi) any losses, damages or other payments due to the Data Subjects on the basis of a court ruling that is final and enforceable for failure to comply with the data protection Laws, suffered by one of the Parties as a result of any breach by the other Party of its representations and guarantees or obligations and commitments contained in this Agreement.
- 10.3** The parties hereby agree to fully cooperate in any investigation, disputes concerning personal data and this agreement, so as to reduce Losses to a minimum.

11. FINAL PROVISIONS

- 11.1. The governing law of this Agreement is the Romanian law. Throughout the duration of the Agreement, any amendments to the data protection Legislation applies from the date of entry into

force of the legal provision, the conclusion of an addendum to the Agreement not being necessary.
11.2. This agreement shall enter into force starting with its signing date.

[Signatories]

Annex 1 - Designated Persons

Persons appointed by the Controller:

Name	Position	Phone no	E-mail
[e] Roxana Stoica	[e] Administrative Coordinator	[e] 0720770610	[e] management@coralconst ruct.ro
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]

Persons appointed by the Processor:

Name	Position	Phone no	E-mail
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]
[e]	[e]	[e]	[e]

[Signatories]